

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA



**Escuela de Concentración
Los Loros**

2026-2027

PRESENTACIÓN

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros, dependiente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, pone a disposición de toda la comunidad educativa el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE), instrumento de gestión institucional que orienta la convivencia, regula las relaciones entre sus integrantes y establece los derechos, deberes, procedimientos, medidas formativas, disciplinarias y protocolos de actuación que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes.

Este reglamento ha sido elaborado en conformidad con la normativa educacional vigente y las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, incorporando los principios establecidos en la Ley General de Educación, la Ley sobre Violencia Escolar, la Ley de Inclusión Escolar, la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas y demás cuerpos normativos aplicables.

La convivencia educativa constituye un elemento esencial del proceso formativo, ya que favorece el aprendizaje, el bienestar, la participación, la inclusión y el desarrollo socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa. En consecuencia, el presente reglamento promueve una cultura basada en el respeto mutuo, el buen trato, la valoración de la diversidad, la participación democrática, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, reconoce a los estudiantes como sujetos de derechos, resguardando en todo momento su interés superior, la protección de su integridad física y psicológica, el debido proceso y la igualdad de trato, promoviendo ambientes educativos seguros, inclusivos, protectores y libres de toda forma de violencia, discriminación o vulneración de derechos.

El presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa es de conocimiento y cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, madres, padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, equipos directivos y demás colaboradores del establecimiento. Su aplicación busca fortalecer una convivencia educativa basada en el aprendizaje, la formación ciudadana, el respeto por la dignidad humana y el compromiso con los valores institucionales que orientan el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
CAPÍTULO I. Fundamentos de la Convivencia Educativa y Marco Referencial	5
CAPÍTULO II. Presentación del Establecimiento, Principios y Valores Institucionales.....	13
CAPÍTULO III. Enfoques y Uso de la Norma.....	22
CAPÍTULO IV. Revisión y Modificación.....	26
CAPÍTULO V. Prácticas del Buen Trato.....	30
CAPÍTULO VI. Gestión Colaborativa de Conflictos	36
CAPÍTULO VII. Organización de la Comunidad Educativa: Miembros, Roles y Funciones.....	39
CAPÍTULO VIII. Conductos Regulares	67
CAPÍTULO IX. Equipos y Estamentos.....	70
CAPÍTULO X. Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa.....	83
CAPÍTULO XI. Presentación Personal De Los Miembros De La Comunidad Educativa	87
CAPÍTULO XII. Derechos Y Deberes De Los Miembros De La Comunidad Educativa.....	93
CAPÍTULO XIII. Tipología De Las Faltas Y Conductas Que Vulneran Las Normas De La Convivencia Educativa.....	101
CAPÍTULO XIV. Criterios y Procedimientos Para La Aplicación De Medidas Disciplinarias y Pedagógicas – Formativas	109
CAPÍTULO XV. Derecho a la Apelación.....	133
CAPÍTULO XVI. Sobre Los Estímulos, Incentivos y Refuerzos Positivos.....	136
CAPÍTULO XVII. Derechos, Deberes y Medidas Aplicables A Padres, Madres y Apoderados.....	139
CAPÍTULO XVIII. Regulación Del Uso De Dispositivos Móviles Electrónicos En El Contexto Escolar	142
Anexo 1 “Manual que regula la participación de Apoderados, Padres y Madres en el Establecimiento y el proceso educativo”	
Anexo 2 “Manual que regula el proceso de práctica profesional”	
Anexo 3 “Manual que regula la Entrega de Alimentos en el Establecimiento”	
Anexo 4 “Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar”	

PROTOCOLO 1 “Actuación frente al fallecimiento de estudiantes, funcionarios, apoderados o adultos significativos”

PROTOCOLO 2 " Protocolo de actuación en caso de accidentes escolares"

PROTOCOLO 3 “Actuación frente a situaciones de ideación suicida, riesgo suicida e intento suicida en estudiantes”

PROTOCOLO 4 “Actuación frente al porte, tenencia, exhibición o uso de armas u otros elementos peligrosos”

PROTOCOLO 5 “Actuación frente a situaciones de vínculos afectivos (pololeo) entre estudiantes en el contexto escolar”

PROTOCOLO 6 “Actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre integrantes de la comunidad educativa”

PROTOCOLO 7 “Actuación frente a vulneraciones de derechos de los estudiantes”

PROTOCOLO 8 “Uso de dispositivos móviles electrónicos en el establecimiento educacional”

PROTOCOLO 9 “Administración de medicamentos en el establecimiento educacional”

PROTOCOLO 10 “Frente a situaciones de consumo, porte, distribución y tráfico de alcohol y drogas”

PROTOCOLO 11 “Retención, acompañamiento y apoyo a estudiantes embarazadas, madres y padres”

PROTOCOLO 12 “Actuación frente a denuncias por robo y hurto”

PROTOCOLO 13 “Reincorporación, acompañamiento y seguimiento de estudiantes tras conductas de alta complejidad”

PROTOCOLO 14 “Desarrollo seguro de las clases de educación física y salud”

PROTOCOLO 15 “Actuación del procedimiento especial ley n.º 21.128 "Aula segura”

PROTOCOLO 16 “Actuación frente a medidas judiciales de protección y órdenes de alejamiento”

PROTOCOLO 17 “Actuación frente a desregulación socioemocional y conductual, incluyendo ajustes para estudiantes autistas”

PROTOCOLO 18 “Actuación frente al ciberacoso (ciberbullying) y grooming”

PROTOCOLO 19 " Actuación frente a conductas de connotación sexual y relaciones sexuales entre miembros de la comunidad escolar"

CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA Y MARCO
REFERENCIAL

FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA

La Escuela de Concentración Los Loros entiende la convivencia educativa como un proceso permanente, dinámico y colectivo que se construye diariamente a través de las relaciones humanas que se establecen entre todos los integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, la convivencia no se limita únicamente a la ausencia de conflictos o situaciones de violencia, sino que constituye una oportunidad permanente de aprendizaje, desarrollo personal y formación ciudadana.

La convivencia educativa representa una dimensión esencial del proceso educativo, ya que influye directamente en el bienestar, la participación, el sentido de pertenencia, la seguridad emocional y los aprendizajes de los estudiantes. Por ello, el establecimiento promueve ambientes educativos seguros, inclusivos, democráticos y respetuosos, que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y personas adultas que forman parte de la comunidad educativa.

Desde esta perspectiva, el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) constituye un instrumento de gestión institucional que orienta las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, estableciendo derechos, deberes, responsabilidades, procedimientos, medidas formativas y protocolos de actuación destinados a promover una convivencia basada en el respeto mutuo, el buen trato, la participación, la inclusión y la protección integral de los derechos de los estudiantes.

La convivencia educativa es una responsabilidad compartida que involucra a estudiantes, madres, padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, equipos directivos y demás integrantes de la comunidad educativa. Cada uno de ellos cumple un rol fundamental en la construcción de un ambiente favorable para el aprendizaje, el desarrollo personal y la formación de ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos.

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que la formación integral de los estudiantes requiere abordar de manera equilibrada las dimensiones académica, emocional, social, ética, cultural y ciudadana, promoviendo el desarrollo de competencias que les permita desenvolverse de manera autónoma, responsable y respetuosa en los distintos espacios de interacción social.

En coherencia con su Proyecto Educativo Institucional, el establecimiento promueve una cultura educativa centrada en el respeto a la dignidad de las personas, la valoración de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la responsabilidad individual y colectiva, el compromiso con el entorno, la formación ciudadana y la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, reconoce que los conflictos forman parte natural de la convivencia humana y constituyen oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales. Por esta razón, el establecimiento privilegiará estrategias preventivas, pedagógicas y formativas para su abordaje, promoviendo el diálogo, la reflexión, la mediación, la reparación y la búsqueda de soluciones colaborativas, sin perjuicio de la aplicación de las medidas contempladas en el presente reglamento cuando corresponda.

La convivencia educativa también implica la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento de los deberes y responsabilidades que corresponden a cada integrante de la comunidad educativa. En consecuencia, todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente reglamento deberán resguardar el interés superior del estudiante, la protección de su integridad física y psicológica, la igualdad de trato, la no discriminación arbitraria, la participación y el debido proceso.

MARCO REFERENCIAL

El presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa ha sido elaborado considerando las orientaciones emanadas del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y las políticas públicas vigentes en materia de convivencia educativa, inclusión, protección de derechos y formación ciudadana.

Su elaboración y actualización responden a un proceso participativo que reconoce el aporte de los distintos estamentos de la comunidad educativa, promoviendo espacios de consulta, reflexión y diálogo a través de las instancias institucionales correspondientes, particularmente el Consejo Escolar.

Este reglamento se articula con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, el Plan de Formación Ciudadana, el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, el Proyecto de Integración Escolar (PIE) y los demás instrumentos de gestión institucional que orientan el funcionamiento del establecimiento.

La aplicación del presente reglamento se fundamenta en una concepción de convivencia educativa que reconoce a todos los integrantes de la comunidad educativa como sujetos de derechos y responsabilidades, promoviendo una cultura basada en la participación, el respeto, la inclusión y la corresponsabilidad.

En este contexto, el establecimiento reconoce que la convivencia educativa constituye una condición indispensable para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, razón por la cual todas las acciones pedagógicas, formativas, preventivas y de intervención deberán contribuir al fortalecimiento de relaciones respetuosas y al desarrollo de ambientes educativos seguros y protectores.

Asimismo, el establecimiento promoverá el desarrollo de habilidades socioemocionales, la educación en ciudadanía, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia digital responsable, la prevención de toda forma de violencia, discriminación o acoso, y la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la valoración de la diversidad.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

La interpretación y aplicación del presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa se regirá por los siguientes principios:

a) Interés superior del estudiante

Toda decisión, medida o actuación deberá considerar prioritariamente el bienestar integral de los estudiantes y la protección de sus derechos.

b) Enfoque de derechos

Reconoce a los estudiantes como sujetos de derechos, promoviendo su ejercicio, protección y garantía conforme a la legislación vigente.

c) Enfoque formativo

Privilegia el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo personal por sobre la aplicación de medidas exclusivamente sancionatorias.

d) Inclusión educativa

Promueve la participación y aprendizaje de todos los estudiantes, valorando la diversidad y eliminando barreras para el aprendizaje y la participación.

e) Participación democrática

Favorece la construcción colectiva de acuerdos y la participación activa de los distintos integrantes de la comunidad educativa.

f) Buen trato

Promueve relaciones basadas en el respeto mutuo, la dignidad de las personas, la empatía, la colaboración y el reconocimiento de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa. Todas las interacciones deberán desarrollarse en un ambiente

libre de violencia, acoso, discriminación, humillación o maltrato, favoreciendo el bienestar individual y colectivo.

g) Igualdad y no discriminación arbitraria

Garantiza el respeto a la dignidad de todas las personas, promoviendo relaciones libres de discriminación, exclusión o violencia.

h) Perspectiva de género

Promueve relaciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad de derechos y oportunidades, y la prevención de cualquier forma de violencia de género.

i) Autonomía progresiva

Reconoce el desarrollo gradual de la capacidad de los estudiantes para ejercer sus derechos y asumir responsabilidades de acuerdo con su edad y madurez.

j) Debido proceso

Toda medida o procedimiento contemplado en el presente reglamento deberá respetar las garantías de información, participación, derecho a ser oído, revisión y apelación cuando corresponda.

k) Corresponsabilidad

Reconoce que la formación integral y la convivencia educativa son responsabilidades compartidas entre la familia, el establecimiento y los propios estudiantes.

l) Enfoque Restaurativo

Promueve la reparación de los daños ocasionados, la responsabilización y la reconstrucción de las relaciones afectadas cuando ello sea procedente.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

El presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) se sustenta en el marco normativo nacional e internacional vigente, que orienta la gestión educativa, la promoción de la convivencia educativa, la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la inclusión educativa, la participación de la comunidad educativa y el adecuado funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Las disposiciones contenidas en este reglamento se interpretarán y aplicarán conforme a los principios, derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente, considerando especialmente las siguientes fuentes jurídicas:

A. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

B. Normativa Constitucional y Legal General

- Constitución Política de la República de Chile.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
- Ley N.º 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.

C. Normativa sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.523 sobre protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y evitación de la victimización secundaria.
- Ley N.º 21.013 que tipifica nuevas formas de maltrato y aumenta la protección de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas en situación de discapacidad.

D. Normativa sobre Inclusión, Diversidad y Atención a la Diversidad

- Ley N.º 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- Ley N.º 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género.
- Ley N.º 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
- Decreto Supremo N.º 170, que fija normas para determinar a los estudiantes con necesidades educativas especiales beneficiarios de subvención para educación especial.
- Decreto Supremo N.º 83, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales.

E. Normativa sobre Participación y Organización de la Comunidad Educativa

- Decreto Supremo N.º 524, que regula los Centros de Estudiantes.

- Decreto Supremo N.º 565, que regula los Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados.
- Decreto Supremo N.º 24, que reglamenta los Consejos Escolares.

F. Normativa sobre Protección, Buen Trato y Prevención de la Violencia

- Ley N.º 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.
- Ley N.º 21.643, conocida como Ley Karin, que establece medidas para la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
- Ley N.º 21.675, que fortalece las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Ley N.º 21.128, conocida como Ley Aula Segura, que fortalece las facultades de los establecimientos educacionales para adoptar medidas frente a hechos que afecten gravemente la convivencia educativa.

G. Normativa sobre Gestión Pedagógica y Trayectoria Educativa

- Decreto Supremo N.º 67 sobre evaluación, calificación y promoción escolar.
- Decreto Supremo N.º 79 sobre estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes.

H. Normativa sobre Seguridad y Bienestar Escolar

- Ley N.º 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en lo que resulte aplicable a la protección de estudiantes y funcionarios.
- Decreto Supremo N.º 313 sobre Seguro Escolar.
- Decreto Supremo N.º 215 que reglamenta el uso del uniforme escolar.
- Ley N.º 21.801 que regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales.

I. Normativa e Instrucciones de los Organismos del Sistema Educativo

- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Básica y Media.
- Resolución Exenta N.º 860 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Parvularia.
- Circulares, dictámenes, oficios, orientaciones e instrucciones vigentes emitidas por el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y demás organismos competentes que resulten aplicables al funcionamiento del establecimiento.

Disposición de Actualización Normativa

La presente fundamentación jurídica deberá entenderse complementada por toda modificación legal, reglamentaria, resolución, circular, dictamen, oficio u orientación técnica que sea dictada con posterioridad a la aprobación del presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa y que resulte aplicable a los establecimientos educacionales, entendiéndose incorporada al presente reglamento desde su entrada en vigencia, sin perjuicio de las actualizaciones formales que correspondan realizar.

EQUIPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA (LEY N°20.536)

La Escuela de Concentración Los Loros contará con un Equipo de Convivencia Educativa encargado de promover el bienestar, el buen trato, la inclusión, la participación y la convivencia educativa de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Su funcionamiento se fundamenta en lo dispuesto por la Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar y la Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, así como en las orientaciones emanadas del Ministerio de Educación.

El equipo será liderado por el Coordinador o Coordinadora de Convivencia Educativa. De conformidad con la Ley N.º 21.809, el cargo de Encargado de Convivencia Escolar existente en el establecimiento se entenderá homologado al cargo de Coordinador de Convivencia Educativa mientras se implementan las adecuaciones institucionales correspondientes.

Su labor se desarrollará en articulación con el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento Educativo, el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y los demás instrumentos de gestión institucional, promoviendo estrategias preventivas, formativas, participativas y de acompañamiento que contribuyan a la construcción de ambientes educativos seguros, inclusivos, democráticos y respetuosos.

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, PRINCIPIOS Y
VALORES INSTITUCIONALES.

PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RBD	441-3
Tipo de enseñanza	• Nivel de educación parvulario • Nivel de educación básica • Nivel de enseñanza TP • Nivel opción 4 básica y laboral
N° de cursos	18 cursos
Dependencia	Servicio local de educación pública atacama (SLEP atacama)
Rut del sostenedor	62.000.810-9
Dirección	Ferrocarril 175-A
Comuna	Tierra Amarilla
localidad	Los loros
Teléfono	(52)2555354
Correo electrónico	concentracionfronteriza@slepatacama.cl
Director/a	Karina Briceño Rojas

ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

La Escuela de Concentración Los Loros es un establecimiento educacional público dependiente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama (SLEP Atacama), ubicado en la localidad de Los Loros, comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Fundada en el año 1857, la escuela posee una extensa trayectoria al servicio de la educación pública, constituyéndose como una institución de relevancia histórica y social para la comunidad local. A lo largo de su historia, ha contribuido al desarrollo educativo de diversas generaciones, adaptándose a los cambios sociales, culturales y normativos del país, manteniendo siempre su compromiso con la formación integral de sus estudiantes.

Actualmente, el establecimiento imparte educación en los niveles de Educación de Párvulos, Educación Básica y Educación Media Técnico-Profesional, ofreciendo las especialidades de Técnico Agrícola y Mecánica Industrial. Asimismo, cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE), favoreciendo la inclusión y el acceso a oportunidades educativas para estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, en concordancia con los principios de equidad, inclusión y atención a la diversidad.

Como comunidad educativa, reconocemos que la educación constituye un derecho fundamental y una herramienta esencial para el desarrollo personal y social. Por ello, promovemos una formación centrada en el respeto por la dignidad humana, la valoración de la diversidad, la participación democrática, la convivencia educativa, el compromiso con el entorno y el desarrollo de competencias que permitan a nuestros estudiantes enfrentar de manera responsable los desafíos del mundo actual.

Nuestro Proyecto Educativo Institucional se sustenta en una visión inclusiva, segura y con identidad territorial, que reconoce la riqueza cultural, social y productiva de la localidad de Los Loros y su entorno. En este contexto, la escuela busca fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto por el medio ambiente, la formación ciudadana, el desarrollo socioemocional y la preparación para la continuidad de estudios o la inserción laboral.

La convivencia educativa constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro quehacer institucional. Entendemos la convivencia como un proceso permanente de aprendizaje y construcción colectiva, basado en el respeto mutuo, el buen trato, la participación, la inclusión, la responsabilidad y la resolución pacífica de conflictos. En consecuencia, todas las acciones formativas, pedagógicas y de gestión desarrolladas por el establecimiento buscan contribuir al bienestar integral de los estudiantes y al fortalecimiento de una comunidad educativa segura, respetuosa y comprometida con el aprendizaje.

El presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) forma parte de los instrumentos de gestión institucional y tiene por finalidad regular las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, promoviendo el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y el desarrollo de ambientes propicios para la enseñanza, el aprendizaje y la sana convivencia.

Algunos Hitos que han marcado la historia del establecimiento:

- 1857 Creación de la Escuela.
- 1898 Recibe la denominación de Escuela Coeducacional N° 17, hasta el 30 de junio del año 1978.
- 1978 es nombrada como Escuela de Concentración Fronteriza D N° 43, aplicando en ella Planes y Programas de estudios especiales, apuntado a la formación en oficios.
- 1997 se aplica en la escuela el régimen de Jornada Escolar Completa como estrategia educativa planteada por la Reforma Educativa del gobierno de la época.
- En 1998 se obtiene el desempeño destacado en el sistema de Evaluación del Desempeño de Establecimientos Educativos (SNED).
- 2003 Renovación del Reconocimiento Oficial de la escuela, ampliando los niveles de enseñanza a la Educación Media Diurna y Nocturna.
- 2005 Primera promoción de estudiantes egresados de Enseñanza Media Técnico Profesional de la mención Agrícola.
- 2006 incorporación de los cursos de Enseñanza Media T.P. de la especialidad de Técnico Agrícola.
- 2008 se firma convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla (Ley SEP).
- 2009 Aprobación de los Planes de mejoramiento Educativo.

VISIÓN

Ser una comunidad educativa inclusiva, segura y con identidad territorial, que reconozca la diversidad como una fortaleza y cultive el buen trato como base esencial para una sana convivencia, proyectándose como un espacio formativo que garantiza trayectorias educativas de calidad, desde el nivel NT1 hasta la formación técnico-profesional, formando personas íntegras, conscientes de su aporte a la sociedad, preparadas para enfrentar desafíos del mundo laboral o de la educación superior.

MISIÓN

Formar una educación inclusiva y segura, desde el nivel NT1 hasta la formación técnico-profesional, estimulando el acceso a la educación superior, el buen trato y el respeto mutuo, siendo pilares fundamentales para la formación integral de todos los estudiantes. Por medio de un proyecto educativo centrado en la equidad, potenciando trayectorias educativas de calidad, desarrollando competencias que les permitan desenvolverse con autonomía y compromiso en la sociedad, fortaleciendo la vinculación con la comunidad y los espacios productivos.

SELLO 1

FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS PROFESIONALES:

Ofrece oportunidades de aprendizaje para todos y todas las estudiantes, potenciando el desarrollo de competencias necesarias para adaptarse a los avances tecnológicos y a las demandas del mundo laboral, promoviendo al mismo tiempo la seguridad en el trabajo, el respeto por su historia personal y una relación consciente con el entorno como aspectos distintivos de su formación, capaces de integrarse a la educación superior, como agentes de cambio, desarrollando las habilidades de acuerdos a cada área, implementando acciones acordes a las necesidades de cada campo.

SELLO 2

SELLO MEDIOAMBIENTAL:

Impulsa iniciativas que fomentan hábitos positivos y una conciencia ambiental en los estudiantes, promoviendo el cuidado y la preservación del entorno natural en el que se desarrolla, con especial atención al uso de energías limpias y a prácticas productivas sostenibles y no invasivas.

VALORES Y COMPETENCIAS

VALORES: Respeto - Justicia - Perseverancia - Responsabilidad - Honestidad - Valoración - Colaboración - Sinceridad.

COMPETENCIAS: Conciencia y responsabilidad medioambiental - Competencias tecnológicas - Competencias de Seguridad y Salud Laboral Competencias de Empleabilidad, autonomía y proactividad.

HORARIO

HORARIO 1° a 8° año de Educación Básica y Educación Especial Opción 4

Actividad	Hora
01° bloque	08:15 – 09:00
02° bloque	09:00 – 09:45
Recreo	09:45 - 10:00
03° bloque	10:00 – 10:45
04° bloque	10:45 – 11:30
Recreo	11:30 - 11:40
05° bloque	11:40 – 12:25
06° bloque	12:25 – 13:10
Almuerzo	13:10 – 13:55
07° bloque	13:55 – 14:45
08° bloque	14:45 – 15:30
Recreo	15:30 – 15:40
09° bloque	15:40 – 16:25

HORARIO 1° Medio a 4° Medio

Actividad	Hora
01° bloque	08:15 – 09:00
02° bloque	09:00 – 09:45
Recreo	09:45 - 10:00
03° bloque	10:00 – 10:45
04° bloque	10:45 – 11:30
Recreo	11:30 - 11:40
05° bloque	11:40 – 12:25
06° bloque	12:25 – 13:10
Almuerzo	13:10 – 13:55
07° bloque	13:55 – 14:45
08° bloque	14:45 – 15:30
Recreo	15:30 – 15:40
09° bloque	15:40 – 16:25
10° bloque	16:25 – 16:55

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales constituyen la base formativa que orienta la convivencia educativa y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Estos principios promueven relaciones respetuosas, inclusivas y democráticas entre todos los integrantes de la comunidad educativa, guiando su actuar dentro y fuera del establecimiento.

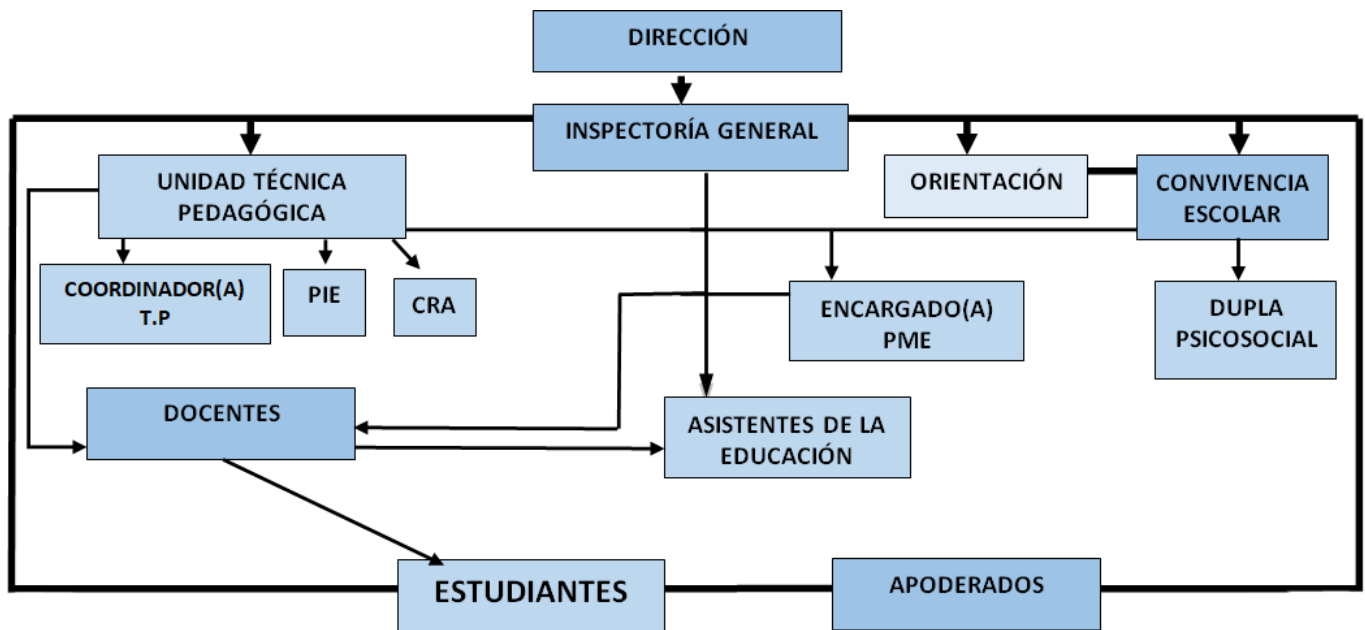
Valor	Definición
Respeto	Reconocer y valorar la dignidad, derechos, opiniones, creencias y diferencias de todas las personas, promoviendo relaciones basadas en el buen trato, la inclusión y la sana convivencia.
Justicia	Actuar con equidad, imparcialidad y responsabilidad, respetando los derechos de cada integrante de la comunidad educativa y contribuyendo al bien común.
Perseverancia	Mantener el esfuerzo, la constancia y el compromiso frente a los desafíos personales, académicos y laborales, favoreciendo el logro de metas individuales y colectivas.
Responsabilidad	Cumplir conscientemente con los deberes, compromisos y obligaciones asumidas, respondiendo por las propias acciones y sus consecuencias.
Honestidad	Actuar con transparencia, integridad y coherencia entre el pensar, decir y actuar, promoviendo relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.
Valoración	Reconocer y apreciar las capacidades, aportes, características y diversidad de las personas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la convivencia respetuosa.
Colaboración	Participar activamente en el trabajo conjunto, contribuyendo al logro de objetivos comunes mediante la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo.
Sinceridad	Expresar pensamientos, opiniones y sentimientos de manera veraz, respetuosa y responsable, favoreciendo la confianza y la comunicación efectiva entre los integrantes de la comunidad educativa.

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

La Escuela de Concentración Los Loros promueve el desarrollo de competencias que permitan a las y los estudiantes desenvolverse de manera responsable, autónoma y efectiva en los ámbitos académico, social, ciudadano y técnico-profesional.

Competencia	Definición
Conciencia y responsabilidad medioambiental	Capacidad para comprender el impacto de las acciones humanas sobre el entorno, promoviendo el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Competencias tecnológicas	Habilidad para utilizar de manera eficiente, crítica, segura y responsable las tecnologías digitales como herramientas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo profesional.
Competencias de seguridad y salud laboral	Capacidad para aplicar medidas de prevención, autocuidado y seguridad en los distintos contextos educativos y laborales, promoviendo ambientes seguros y saludables.
Competencias de empleabilidad, autonomía y proactividad	Capacidad para actuar con iniciativa, responsabilidad y adaptabilidad frente a los desafíos académicos y laborales, desarrollando habilidades que favorezcan la continuidad de estudios, la inserción laboral y el aprendizaje permanente.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



CAPÍTULO III

ENFOQUES Y USO DE LA NORMA.

Artículo 1°

SOBRE EL USO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA

Cada uno de los artículos, lineamientos y protocolos están formulados, adheridos, diseñados y ejecutoriados en función de los siguientes enfoques:

- Enfoque de derecho.
- Enfoque formativo.
- Enfoque participativo y democrático.
- Enfoque inclusivo.
- Enfoque de género.
- Enfoque territorial.
- Enfoque de gestión institucional e intersectorial.

Artículo 2°

El presente documento lleva por título reglamento interno de convivencia educativa; siendo un instrumento inspirado, orientador y que fomenta los aprendizajes para la vida en comunidad.

Artículo 3°

Toda persona de nuestra comunidad educativa tiene la obligación y responsabilidad de conocer el presente texto, por lo cual, no se justificará el desconocimiento de las responsabilidades, derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 4°

Para la interpretación y/o utilidad de cada artículo se espera un conocimiento previo y preciso, por lo cual se debe cautelar el buen uso de la norma.

Artículo 5°

El presente texto puede ser consultado por cualquier persona que forme parte de la comunidad, siendo este documento una guía para su propio actuar.

Artículo 6 °

El presente reglamento interno puede ser consultado por organismos públicos, el MINEDUC, y/o por cualquier persona natural, considerando que es un instrumento de uso público.

Artículo 7°

Toda observación, sugerencia o propuesta de mejora respecto del presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa deberá canalizarse a través de los procedimientos institucionales establecidos para su revisión, análisis y eventual actualización, resguardando la participación de la comunidad educativa y el cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo 8°

Los cambios, o modificaciones del presente texto se encuentran reglamentadas, y se ajustan de manera fiel a las políticas educativas, habiéndose realizado un debido proceso para ello, por lo que Las propuestas de modificación al presente reglamento

deberán presentarse mediante los mecanismos institucionales establecidos para su análisis y revisión.

SOBRE LA DIFUSIÓN Y EL ALCANCE DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA

Artículo 9°

La socialización deberá realizarse como mínimo una vez al año a través del ámbito pedagógico, de capacitación, reuniones especiales, reuniones de apoderados, o en otras actividades afines, y debe abarcar a los siguientes actores y estamentos de la comunidad educativa:

- ✓ Sostenedor.
- ✓ Directivos.
- ✓ Coordinador de convivencia educativa.
- ✓ Miembros del Consejo Escolar.
- ✓ Docentes jefes y Docentes de asignatura, y/o especialidad.
- ✓ Asistentes de la Educación.
- ✓ Directiva del Centro de Padres.
- ✓ Directiva del Centro de estudiantes.
- ✓ Padres, Madres y Apoderados.
- ✓ Estudiantes del establecimiento.

Artículo 10°

El reglamento interno de convivencia educativa y su difusión es una instancia de carácter pedagógico, por ende, esta socialización debe ser clara, precisa y didáctica. Podrán utilizarse las siguientes acciones para ello:

- Al momento de la matrícula, se entregará un resumen del presente documento.
- Análisis y abordaje del presente reglamento de convivencia educativa al inicio de cada año escolar a través del docente jefe y en asignatura de orientación.
- Primera reunión de apoderados, entrega de orientaciones generales y resumen.
- Análisis y socialización del presente reglamento interno de convivencia educativa con docente y asistente de la educación durante la primera reunión institucional del año escolar.
- Publicación del extracto del Reglamento interno de convivencia educativa, y/o enlace

de acceso público para toda persona y entidad que desee interiorizarse de manera más extensa.

- Su difusión no deberá exceder el mes de abril de cada año.
- El reglamento se encontrará impreso en dirección y convivencia.

Artículo 11°

Entendiéndose y comprendiendo lo señalado en los artículos 1° al 10°, El presente reglamento regula las relaciones, procedimientos y situaciones que se desarrollen dentro de la comunidad educativa o que tengan incidencia directa en ella, conforme a la normativa educacional vigente.

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:

Artículo 12°

Todo miembro de la comunidad educativa es responsable de actuar conforme a lo señalado en el presente texto.

Artículo 13°

Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá actuar respetando los procedimientos establecidos para ello, debiendo velar por el cumplimiento de la acción en la cual se ha involucrado, siendo responsable de ello en todo momento.

Artículo 14°

Los funcionarios que intervengan en procedimientos regulados por este reglamento deberán mantener los registros y respaldos que correspondan.

Artículo 15°

Los funcionarios, si es solicitado por el director, deberán elaborar un informe de sus acciones.

Artículo 16°

Toda actuación deberá desarrollarse con criterios de justicia, objetividad, diligencia, responsabilidad y respeto, promoviendo el bienestar, la convivencia educativa y el desarrollo integral de los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 17°

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa serán resueltas por la Dirección del establecimiento, resguardando el debido proceso, el interés superior del estudiante, los principios de convivencia educativa y la normativa vigente.

CAPÍTULO IV

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN.

SOBRE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA

La revisión del reglamento de convivencia educativa es una instancia formal, pedagógica y dialéctica, disminuida al término antes señalado. La revisión es un proceso que busca mejorar las normas de convivencia y el actuar de la institución frente a diversas situaciones que se presentan en la vida cotidiana de quienes la conforman, realizándose por medio del diálogo y la participación democrática, por lo que este documento debe estar sujeto a una constante revisión.

Artículo 18°

La revisión del reglamento de convivencia educativa es un acto formal de discusión sobre las normas institucionales, y que principalmente busca la modificación del presente texto, por lo tanto, corresponde a un proceso formal estipulado en la resolución exenta N°482 de la superintendencia de educación.

Artículo 19°

Toda persona integrante de la comunidad educativa podrá formular sugerencias o propuestas de modificación al presente Reglamento Interno, las cuales deberán ser presentadas mediante los canales institucionales establecidos y serán analizadas conforme al procedimiento de revisión correspondiente.

Artículo 20°

La solicitud de revisión del presente texto debe realizarse a través del respectivo representante de cada estamento en el consejo escolar.

Artículo 21°

Las sugerencias deben tener un fundamento, por lo que estas deben fundamentarse a través de datos, antecedentes, encuestas u otros instrumentos e insumos validados por una comisión, y que respalden la necesidad, buscando beneficiar a toda la comunidad educativa, y no solo a una parte de esta.

Artículo 22°

El consejo escolar será el único estamento encargado de aprobar el inicio de la modificación en el presente texto, debiendo cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21.

Artículo 23°

Queda estrictamente prohibida la modificación o alteración del presente texto, sin la apertura del debido proceso para ello. El director tendrá la facultad de aperturar sanciones o un debido proceso administrativo ante la falta.

SOBRE LA MODIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA:

Considerando que la comunidad educativa es una organización que se moviliza y cambia, constantemente se verá afectada por eventos de diferente naturaleza, como así también por la cultura, situaciones emergentes y otras tendencias de carácter social que sean incipientes, sumándose a ello la promulgación de nuevas normativas, políticas públicas y leyes que buscan mejorar el ámbito educacional y la sana convivencia de sus integrantes. Para ello, la modificación del presente texto debe estar precedida por el procedimiento contemplado en el título anterior.

Artículo 24°

La modificación del reglamento de convivencia educativa es un proceso formal que refunda el presente texto, ya sea, de manera total o parcial, general y/o específica.

Artículo 25°

El consejo escolar es el único responsable de aprobar la modificación del presente texto, pudiendo realizarse en cualquier momento del año, ya sea por procedimiento contemplado en los artículos N°19,20 y 21, por necesidad imperante, situaciones emergentes, promulgación de nuevas leyes, o nuevas políticas públicas.

Artículo 26°

Habiéndose aprobada la modificación, el consejo escolar designará a una comisión que se encargará de llevar a cabo la tarea de revisar la propuesta, y adaptarla al presente texto.

Artículo 27°

Toda propuesta de modificación al presente reglamento interno deberá ser informada al consejo escolar. Las modificaciones sustantivas deberán ser difundidas y socializadas con la comunidad educativa, resguardando su derecho a la información y participación.

Artículo 28°

Las adecuaciones normativas o formales podrán incorporarse previa información al consejo escolar y posterior difusión a la comunidad educativa.

Artículo 29°

Quien no acuda a las reuniones o actividades dirigidas a la modificación del presente texto, no podrá ejercer derecho retroactivo a entregar sugerencias, opiniones u otras ideas.

Artículo 30°

Todas las acciones realizadas para efectos de la modificación del presente texto deben ser registradas mediante actas y otros documentos que den cuenta del proceso.

Artículo 31°

El consejo escolar designará una comisión encargada de llevar a cabo el proceso de modificación del reglamento interno de convivencia educativa, asignándole

responsabilidades, procesos específicos, fechas y plazos.

Artículo 32°

Habiéndose decretada e incorporada la modificación al presente texto, el director informará a la comunidad educativa los cambios establecidos, pudiendo utilizar las acciones contempladas en el artículo 10°.

INCORPORACIÓN DE PROTOCOLOS, MEDIDAS Y NORMAS DE CARÁCTER TRANSITORIAS:

A través del tiempo pueden presentarse situaciones excepcionales que eventualmente pueden impactar en el normal funcionamiento de nuestra institución y también en nuestra comunidad educativa y su organización. Ante tales eventos, el consejo escolar se encuentra facultado para incorporar artículos, medidas especiales, normas, circulares, protocolos, u otros procedimientos de orden transitorio.

Artículo 33°

La incorporación de cualquier medida será evaluada y aprobada únicamente por el consejo escolar, y deberá ser difundida a la comunidad educativa en un plazo no mayor a 10 días.

CAPÍTULO V

PRÁCTICAS DEL BUEN TRATO

PRÁCTICAS DEL BUEN TRATO

Toda persona que forma parte de nuestra comunidad educativa merece un trato respetuoso y digno, y tendrá el derecho a desarrollarse en un ambiente seguro, y de sana convivencia (PNCE 2019-2024-2030). Por ende, toda acción deberá hacerse en orden del respeto, y siendo un ejemplo para todos los miembros de la comunidad educativa. Los siguientes artículos señalan el comportamiento esperado de cada miembro, la correcta forma de relacionarse y cumplir con las normas que dan sentido a la sana convivencia.

Artículo 34°

Todo miembro de la comunidad educativa deberá actuar conforme a los valores institucionales propuestos en nuestro PME y RICE (Capítulo II), contribuyendo así a las sanas relaciones interpersonales, al cuidado de la infraestructura, y de la flora y fauna que habita en ella.

Artículo 35°

Todo miembro de la comunidad educativa es responsable de erradicar los malos tratos y la violencia, por lo tanto, es una responsabilidad individual y colectiva prevenir hechos graves que afecten gravemente a uno o a todos sus miembros, expresado de forma física, verbal o virtual.

Artículo 36°

Todo miembro de la comunidad educativa deberá respetar las opiniones de los demás, y actuar con asertividad en la oralidad, las diferencias y debates que puedan producirse en el acto de la comunicación, las ideas, y preferencias personales.

Artículo 37°

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

El establecimiento promoverá y resguardará el derecho de los trabajadores de la educación a desempeñar sus funciones en un ambiente seguro, respetuoso, inclusivo y libre de violencia, garantizando condiciones que favorezcan el bienestar, el buen trato y el adecuado ejercicio de sus funciones.

Se considerará contraria a la convivencia educativa toda agresión física, verbal, psicológica, escrita, digital, amenaza, hostigamiento, intimidación, acoso, complot o cualquier otra conducta que afecte la integridad, dignidad o seguridad de docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, directivos u otros trabajadores del establecimiento.

Cuando estas conductas sean ejercidas por estudiantes, madres, padres, apoderados u otros terceros ajenos a la calidad de trabajador del establecimiento, serán abordadas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a la normativa vigente.

El establecimiento adoptará las medidas de resguardo, acompañamiento e intervención que resulten necesarias para proteger a la persona afectada, sin perjuicio de las acciones administrativas, disciplinarias, judiciales o denuncias que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 38°

DEBER DE BUEN TRATO HACIA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán mantener relaciones basadas en el respeto, la colaboración y el buen trato hacia los trabajadores de la educación. Las diferencias, reclamos o desacuerdos deberán canalizarse a través de los conductos formales establecidos por el establecimiento, resguardando siempre la dignidad de las personas y el interés superior de los estudiantes.

Artículo 39°

Todo miembro de la comunidad educativa es responsable de aprender a controlar sus emociones, comportamientos y actitudes, por lo que la educación emocional es primeramente parte del hogar y de la familia.

Artículo 40°

Todo miembro de la comunidad educativa será responsable de su propia actitud, comportamiento, o acto organizado que repercuta gravemente en la sana convivencia educativa, en la integridad física, psicológica y emocional de uno, o todos los miembros que la conforman.

Artículo 41°

El presente reglamento de convivencia educativa contendrá capítulos especialmente dedicados a la aplicación de las medidas formativas y disciplinarias ante el incumplimiento de las normas de convivencia, otorgando derechos y también obligaciones.

Artículo 42°

Se prohibirá toda acción de discriminación arbitraria, la cual se encuentra contemplada en la ley N°21.609 que señala improcedente a; “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuado por agentes del estado o particulares, y que cause privación perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecido en la constitución política de la República de Chile, en los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentra vigente, en particular cuando se funde en motivos tales, como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones”.

Artículo 43°

Cada miembro de la comunidad educativa deberá perpetuar un acto voluntario que permita gestionar y apoyar lo mejor posible la sana convivencia educativa.

Artículo 44°

Los/las estudiantes pueden mantener una relación sentimental durante su proceso escolar, dado que esta forma de relacionarse es natural en las relaciones sociales. Sin embargo, dentro del establecimiento no están permitidas las muestras de afecto que den cuenta de una relación de pareja. En caso de no ser así, se deberá entregar orientación a los propios estudiantes, y a sus familias.

Artículo 45°

Se debe respetar la institucionalidad en todo momento, por lo que debe considerarse la adherencia al proyecto educativo, y sumarse a las acciones que realiza el establecimiento para mejorar la calidad de la educación y la sana convivencia.

Artículo 46°

Los padres, madres y apoderados/as deben actuar y respetar las normas de convivencia educativa descritas en el presente texto, además de dar cumplimiento fiel a todas aquellas normas que se encuentran descritas en su propia reglamentación “normas que regulan a la comunidad de padres, madres y/o apoderados”.

Artículo 47°

Entendiendo que el apoderado ha considerado desde su voluntariedad a este establecimiento educativo como agente formador en la trayectoria educativa de su estudiante, deberá respetar la institucionalidad, las obligaciones, deberes y derechos que decreta el presente texto hacia su estudiante.

Artículo 48°

Todo funcionario/a deberá respetar los principios institucionales, las prácticas del buen trato, los roles que le han sido asignados, y todas las responsabilidades asignadas.

DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA CONVIVENCIA EDUCATIVA**Artículo 49°**

Para efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa, se entenderá por:

A) BUEN TRATO:

Corresponde al conjunto de relaciones e interacciones basadas en el respeto mutuo, la dignidad de las personas, la empatía, la inclusión, la colaboración y el reconocimiento de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa. El buen trato promueve ambientes seguros, protectores y favorables para el aprendizaje y el bienestar integral.

B) VIOLENCIA:

Toda acción u omisión que tenga por finalidad o consecuencia provocar daño físico, psicológico, emocional, social o patrimonial a una persona, afectando su dignidad,

integridad, bienestar o derechos. La violencia puede manifestarse de manera presencial o mediante medios digitales.

C) VIOLENCIA FÍSICA:

Toda acción que provoque o pueda provocar daño corporal a otra persona mediante golpes, empujones, zancadillas, agresiones, lanzamiento de objetos u otras conductas que afecten su integridad física.

D) VIOLENCIA PSICOLÓGICA O EMOCIONAL:

Toda acción u omisión que provoque daño emocional, afectación de la autoestima, miedo, angustia, humillación o menoscabo psicológico en una persona. Incluye amenazas, insultos, burlas, ridiculización, aislamiento, intimidación, chantajes u otras conductas similares.

E) ACOSO ESCOLAR:

Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante, dentro o fuera del establecimiento educacional, cuando exista una situación de superioridad o asimetría de poder que provoque maltrato, humillación, intimidación o afectación de sus derechos.

F) CIBERACOSO:

Forma de acoso que se realiza mediante el uso de tecnologías digitales, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, videojuegos en línea u otros medios electrónicos, con la finalidad de intimidar, hostigar, humillar, amenazar, excluir o dañar a otra persona.

G) HOSTIGAMIENTO:

Conducta persistente o reiterada destinada a molestar, perseguir, intimidar, menospreciar o afectar emocionalmente a una persona mediante acciones, palabras, gestos, mensajes o cualquier otra forma de interacción que vulnere su bienestar o dignidad.

H) DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que carezca de justificación razonable y que tenga por objeto o resultado privar, perturbar o amenazar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de una persona, especialmente cuando se funde en motivos relacionados con su origen, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión, opinión política, condición socioeconómica, apariencia personal, situación familiar u otras características personales.

I) VIOLENCIA DIGITAL:

Toda conducta realizada mediante medios tecnológicos o plataformas digitales que tengan por objeto o resultado dañar la integridad física, psicológica o emocional de una persona, incluyendo amenazas, difusión no autorizada de imágenes, suplantación de identidad, acoso, hostigamiento, humillación pública o cualquier otra forma de agresión digital.

J) CONVIVENCIA EDUCATIVA:

Proceso permanente de construcción colectiva basado en las relaciones humanas que se desarrollan entre los integrantes de la comunidad educativa, sustentado en el respeto mutuo, la participación, la inclusión, el buen trato, la colaboración, la formación ciudadana y la resolución pacífica de conflictos.

CAPÍTULO VI
GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

PRINCIPIO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

Artículo 50°

El establecimiento promoverá la gestión colaborativa de conflictos como una estrategia formativa destinada a fortalecer la convivencia educativa, el buen trato, la participación y la resolución pacífica de las diferencias que puedan surgir entre integrantes de la comunidad educativa.

Los conflictos serán abordados prioritariamente mediante estrategias pedagógicas, preventivas y restaurativas, favoreciendo el diálogo, la reflexión, la responsabilidad y la reparación de las relaciones interpersonales cuando ello sea procedente.

RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

Artículo 51°

La resolución colaborativa de conflictos corresponde a un conjunto de estrategias formativas orientadas a que las personas involucradas participen activamente en la búsqueda de soluciones pacíficas, dialogadas, respetuosas y mutuamente satisfactorias, promoviendo la responsabilidad, la reflexión, la reparación de las relaciones interpersonales y el fortalecimiento de la convivencia educativa.

Estas estrategias procurarán favorecer el entendimiento entre las partes, la prevención de la escalada de los conflictos y la construcción de acuerdos que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

Artículo 52°

Para la prevención y resolución de conflictos, el establecimiento podrá implementar, entre otras, las siguientes estrategias:

- a) Conversaciones guiadas.
- b) Mediación educativa.
- c) Facilitación del diálogo.
- d) Acuerdos restaurativos.
- e) Espacios de reflexión individual o grupal.
- f) Acciones de reparación del daño causado.
- g) Otras estrategias formativas que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia educativa.

MEDIACIÓN EDUCATIVA

Artículo 53°

La mediación educativa es un procedimiento voluntario mediante el cual dos o más integrantes de la comunidad educativa, con el apoyo de un tercero imparcial, buscan construir acuerdos que permitan resolver un conflicto de manera pacífica y respetuosa. La participación en procesos de mediación será voluntaria y no reemplazará la aplicación de protocolos o medidas cuando existan situaciones de violencia, vulneración de derechos o hechos que requieran intervención obligatoria del establecimiento.

ACUERDOS RESTAURATIVOS

Artículo 54°

Los acuerdos restaurativos tienen por finalidad promover la responsabilización, la reparación de los daños ocasionados y la reconstrucción de las relaciones afectadas por un conflicto, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los involucrados.

Estos acuerdos deberán ser razonables, proporcionales y compatibles con la protección de los derechos de todas las personas involucradas.

LIMITACIONES

Artículo 55°

No procederá la gestión colaborativa de conflictos cuando existan antecedentes de violencia grave, agresiones reiteradas, vulneración de derechos, situaciones constitutivas de delito u otras circunstancias que hagan improcedente este tipo de intervención.

CAPÍTULO VII
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; MIEMBRO
DE LA COMUNIDAD, SUS ROLES Y FUNCIONES

Artículo 56°

ROL DEL DIRECTOR

- Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional.
- Liderar el trabajo del equipo de gestión, desde sus distintas áreas.
- Gestionar las solicitudes de personal, cuando sea requerido, ya sea para cubrir una ausencia prolongada por licencia médica o por falta de cobertura de la plaza.
- Autorizar las solicitudes de permisos administrativos y periodos de ausencia sin goce de sueldo.
- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educativo.
- Solicitar los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la institución, asignando, administrando y controlando las áreas.
- Ejercer liderazgo distribuido en la formulación de acciones, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento educativo, los Planes y Programas de Estudio, y su implementación.
- Velar por la Organización, orientación y observación del trabajo técnico pedagógico.
- Adoptar las medidas necesarias para que las madres, los padres y apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos/as.
- Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta Pública de la Gestión del Año Escolar.
- Transmitir de modo permanente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión del establecimiento educativo.
- Reunirse rutinariamente con los distintos estamentos, valorando su quehacer en favor de la gestión educativa.
- Velar por el mantenimiento y actualización de los reglamentos, protocolos y reglamentos actuación al correspondiente año escolar.
- Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión educativa tomando en consideración toda la información requerida y suficiente para ello.
- Fomentar la participación y el trabajo colaborativo, ya sea por departamento, o de manera interdisciplinar, estableciendo acuerdos concretos para su aplicación y desarrollo.

- Realizar reuniones semanales con el equipo de gestión para establecer la programación de la semana e ir evaluando el quehacer institucional.
- Velar por el Mantenimiento de un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que requieran solución y que se generen en el cotidiano, siendo capaz de apoyar la resolución de los conflictos que se producen en el interior del establecimiento educativo, recogiendo todos los antecedentes del caso para su mejor resolución.
- Observar que toda la comunidad educativa mantenga una actitud positiva, y un trato adecuado entre todo el personal, con los/las estudiantes/as y las madres, los padres y apoderados.
- Gestionar la relación con la comunidad y su entorno, como así mismo apoyar las gestiones realizadas por otros estamentos que vayan en directo beneficio del estudiantado y la comunidad educativa .
- Velar por una buena coordinación y promoción el desarrollo Profesional Docente.
- Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa, o delegando funciones que puedan ser remplazadas en su gestión.
- Velar por el mantenimiento de la actualización SIGE (Sistema de Gestión Escolar).

ROL DE INSPECTOR/A GENERAL.

- Colaborar directa y personalmente con el director en organizar, coordinar y supervisar actividades del establecimiento educativo, cautelando que se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia educativa.
- Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal.
- Revisar y verificar que el personal del establecimiento educativo firme el libro de asistencia, tanto de entrada como de salida.
- Programar, coordinar y evaluar las labores de los inspectores.
- Supervisar las labores del cuerpo de auxiliares.
- Supervisar diariamente el cuidado del mobiliario escolar o velar por su pronta reparación y/o reposición.
- Coordinar acciones en caso de ausencia de docentes y asistentes de la educación.
- Revisar periódicamente los libros de clases cautelando su óptimo estado de uso por parte de docentes.
- Velar por la limpieza, aseo y orden del establecimiento educativo.

- Vincular al establecimiento educativo con los organismos de la comunidad, previo conocimiento y consentimiento del director.
- Asesorar a dirección en el ámbito que le compete.
- Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas del establecimiento educativo.
- Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores.
- Integra el equipo de convivencia educativa.
- Trabajar en conjunto con el coordinador de convivencia educativa en la elaboración y actualización de protocolos y procedimientos para la buena gestión de la convivencia educativa.
- Supervisar la disciplina y controla la asistencia de los estudiantes, fomentando la formación de hábitos de puntualidad y respeto.
- Cautelar el cumplimiento de las normas de presentación personal, higiene y de seguridad de los estudiantes/as.
- Promover y dar cumplimiento, en rol asignado por el reglamento interno, en articulación con el coordinador/a de convivencia educativa, aplicando las medidas establecidas en el reglamento interno de convivencia educativa.
- Supervisa el correcto cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes.
- Llevar al día registro de anotaciones y medidas por estudiantes
- Mantener una comunicación oportuna con los padres y apoderados para informar del desarrollo de sus hijos o hijas, en el ámbito disciplinario.
- Mantener un registro actualizado por alumno de sus atrasos e inasistencias, con informe al apoderado, cuando estas superen lo indicado en el Reglamento interno de convivencia educativa.
- Revisar los libros de clases y supervisar la asistencia diaria, semanal y firmas en las asignaturas. Informar al director, jefe de unidad técnica-pedagógica y coordinador de convivencia educativa ante una posible deserción escolar.
- Estar atento, tanto durante los recreos como en los eventos especiales que tenga el establecimiento educativo, para cautelar la ocurrencia de posibles problemas de indisciplina o accidentes escolares.
- Velar porque sean remitidos oportunamente los estudiantes accidentados a un Centro

hospitalario, usando correctamente el seguro Escolar y designando a un funcionario del establecimiento educativo, quien esperará a la persona que se haga responsable del accidentado.

- Autorizar el ingreso a clase de los estudiantes atrasados.
- Coordinar con las redes de apoyo la derivación de estudiantes que requieran una atención específica.
- Autorizar la salida de los estudiantes, y mantener al día el libro de registro de salida. Además de verificar que las personas que retiran sean las autorizadas.
- Coordinar y supervisar las labores prestadas por empresas externas.
- Mantener actualizado el inventario del establecimiento educativo.
- Disponer de personal asistente de la educación para la implementación y desarrollo de actividades extraprogramáticas, culturales, actos académicos y eventos especiales.
- Supervisar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en las actividades culturales, sociales y deportivas.
- Supervisar el desarrollo de los simulacros de emergencia de acuerdo con la planificación del PISE.

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

- Manejar la base de datos y documentación al día tanto en:
 - Documentos enviados o solicitados por el sostenedor.
 - Documentación interna.
 - Reglamento, protocolos y reglamentos de la institución. Datos y documentos de los/las docentes y asistentes de la educación.
- Desarrollar su trabajo en estrecha y leal colaboración con la Dirección y toda la Comunidad Educativa, manteniendo la reserva y confidencialidad sobre el contenido de asuntos de índole privado.
- Ejecutar el cargo con la mayor acuciosidad y puntualidad, cumpliendo las tareas que le asigne la Dirección del establecimiento educativo.
- Atender al público con cortesía y corrección, evitando largas conversaciones sobre asuntos ajenos a su quehacer.
- Recibir y derivar los llamados telefónicos, o tomar nota de estos para luego ser

informados a quien corresponda.

- Responder todos los oficios y correspondencias desde el establecimiento a los diferentes organismos educativos y autoridades, acordados, visados, y en coordinación con la dirección.
- Registrar las solicitudes de certificados, enviando la información a quien corresponda para posteriormente ser entregados al solicitante.
- Es la única encargada del computador de secretaría.
- Recibirá llamado telefónico para los/las docentes, dejando en claro que no se los puede interrumpir en horario de clases, con excepciones de extrema urgencia.
- Recibir correspondencia y distribuirla oportunamente.

UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA

- Monitorear la entrega de planificaciones, velando por el cumplimiento de plazos.
- Velar por el cumplimiento del desarrollo de las clases, abarcando la priorización curricular en su totalidad, cubriendo de esta manera los contenidos mínimos obligatorios, del Marco Curricular vigente
- Trabajar en conjunto con dirección en el Aseguramiento de la implementación y adecuación de planes y programas de estudio.
- Supervisar la implementación de los programas en el aula.
- Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los contenidos de los programas de estudio.
- Promover el trabajo colaborativo entre los docentes, la implementación de estrategias de enseñanza activo participativas, atendiendo los intereses y necesidades individuales, de acuerdo con el Marco Curricular nacional.
- Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación pertinentes, valido confiable, del proceso de enseñanza- aprendizaje en coherencia con la planificación.
- Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año lectivo, de acuerdo con normativa vigente en conjunto con la dirección.
- Coordinar en conjunto con la dirección acciones para actualizar el reglamento de convivencia educativa educativa, protocolos, y planes formativos del MINEDUC.
- Elaborar en conjunto con la dirección la carga horaria de los docentes y distribución del plan de estudio.

- Coordinar junto con los encargados la Planificación de los talleres y actividades de libre elección.
- Presidir junto con la dirección los consejos técnicos pedagógicos.
- Realizar reuniones técnicas en grupos pequeños atendiendo a aquellos programas asociados a los aprendizajes de las y los estudiantes.
- Coordinar con él o la encargada CRA la implementación y distribución de los textos escolares a los/las estudiantes/as.
- Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento interno de evaluación y promoción.
- Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles.
- Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas docentes.
- Promover entre las docentes altas expectativas en el logro de resultados de los/las estudiantes/as.

COORDINACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

- Integrar el equipo directivo y de gestión.
- aprobar en el sistema becas de prácticas JUNAEB.
- Organizar y controlar funcionamiento de talleres de la especialidad
- Velar por la conservación, mantención y buen uso de las instalaciones, especies y equipos de talleres.
- Velar por el rendimiento, asistencia, puntualidad, seguridad y disciplina laboral de los estudiantes(as) en los talleres de liceo y en sus Centros de Prácticas.
- Organizar, dirigir y controlar las actividades de Prácticas Profesionales y Titulación de los estudiantes, e informar al equipo directivo. Gestionando nuevos Centros de prácticas, entregando la documentación necesaria para la ejecución de dichas prácticas bajo decreto vigente en el año de ejecución.
- Recibir e ingresar en la plataforma los informes de práctica, en un plazo máximo de 5 días hábiles.
- Coordinar el análisis, modificaciones y/o actualizaciones del reglamento de prácticas según los nuevos requerimientos y decretos vigentes.
- Coordinador el proceso de título.

- Gestionar y tramitar títulos técnicos profesionales en las fechas establecidas.
- Definir planes formativos atendiendo a la alternancia seleccionada por especialidad, en la empresa y/o instituciones, con objetivos, metodología, tiempos, condiciones mínimas, estándares requeridos de educación y procedimientos de evaluación, de acuerdo con planificación de la especialidad, PEI y orientaciones de la dirección.
- Definir las condiciones de trabajo, visitando lugares de programas formativos en empresas y/o instituciones, según normas escolares, perfiles de egreso ministerial e institucional, de acuerdo con el propósito de la educación técnico profesional.
- Monitorear el proceso formativo de la especialidad, midiendo avances, logro de objetivos y plazos, realizando observación de prácticas pedagógicas, de acuerdo con la planificación curricular establecida y los lineamientos de la dirección.
- Seguimiento de los programas formativos de la especialidad con los jefes y profesores de las especialidades, identificando requerimientos de docentes y estudiantes, pertinencia con la estrategia del establecimiento y pesquizando situaciones en bajo estándar.
- Comunicar a la comunidad educativa, los lineamientos para los procesos de práctica profesional y de título, enviando circulares informativas a las familias, reuniéndose con estudiantes, de acuerdo con la especialidad y lineamientos institucionales.
- Evaluar el cumplimiento de estándares de los lugares de prácticas, alternancia y pasantías, visitando las empresas e instituciones en terreno y/o por otros medios, registrando y reportando a los responsables y encargados, conforme a los compromisos establecidos y lineamientos institucionales.
- Identificar instancias curriculares u otras factibles de ajuste e innovación, en conjunto con expertos y jefes de otras áreas de formación, colaboradores, docentes u otros especialistas, analizando tanto los planes y programas como las capacidades de recursos humanos y materiales necesarios para efectuar las innovaciones.
- Solicitar adquisición de nuevos espacios y recursos, utilizando formularios y procedimientos establecidos, identificando sector, módulo y nivel educativo, integrándolos al inventario de recursos, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- Coordinar los procesos de inducción del personal de la formación diferenciada, organizando actividades y responsables, de acuerdo con las características de las funciones a desempeñar por el personal recién ingresado.

- Estudiar y evaluar con los docentes de su especialidad, las necesidades de materiales, herramientas, máquinas y reparaciones cuando proceda e informar a dirección.
- Realizar cotizaciones de materiales que se adquieran en el comercio.
- Llevar inventario actualizado de máquinas y equipos de los Talleres
- Realizar actividades que involucren a los Padres y Apoderados
- Coordinar y evaluar actividades del Día de la Enseñanza Media Técnico Profesional
- Gestionar la difusión de las carreras y la promoción de los productos elaborados.

CORDINADOR/A DE CONVIVENCIA EDUCATIVA

De conformidad con la Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el establecimiento contará con un Equipo de Convivencia Educativa liderado por un Coordinador o Coordinadora de Convivencia Educativa.

Para efectos de la implementación de la Ley N.º 21.809, el cargo de Encargado de Convivencia Educativa del establecimiento se entenderá homologado al cargo de Coordinador de Convivencia Educativa, manteniendo las funciones y responsabilidades establecidas en la normativa vigente.

- Promueve el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia educativa, previo acuerdo con los equipos pertinentes.
- Informa de las actividades del Plan de Gestión de la convivencia educativa.
- Elabora el Plan de Gestión sobre convivencia educativa junto su respectivo equipo, basado en la propuesta establecidas por las entidades ministeriales y de la comunidad educativa.
- Coordina junto al equipo de convivencia educativa actividades en formato taller y/o capacitaciones sobre promoción de la buena convivencia a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.
- Coordina, orienta y asesora cada paso de los protocolos de actuación frente a la sana convivencia educativa (denuncia, investigación, resolución y apelación)
- Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa y revisión y actualización del reglamento interno de convivencia educativa, considerando contexto y opiniones de los actores de la comunidad educativa.

- Mantiene actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de funcionamiento de buena convivencia educativa, nombramiento del gestor de convivencia educativa, y presenta evidencia de la socialización a la comunidad educativa, etc.
- Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para garantizar la articulación del Plan de Gestión con el resto de la institución.
- Favorece el cumplimiento de los pasos y las medidas propias de los Protocolos de Acción establecidos en el reglamento interno de convivencia educativa, en permanente coordinación con Inspectoría General y Orientación.
- Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar.
- Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia educativa.
- Solicitándole su ayuda en aquellos casos de estudiantes(as) que requieran un abordaje más integral con el fin de buscar remediales de mejora.
- Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia educativa y sus integrantes (planillas, actas, evidencias, otros).
- Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
- Gestiona sugerencias y reclamos de los apoderados referidos, aspectos disciplinarios y/o conductuales, aplicando protocolo, en conjunto con inspectoría general.
- Da atención oportuna a distintas situaciones que se presenten en los estudiantes, manteniendo un registro de casos de índole disciplinarios derivados por los distintos actores de la institución o pesquisados por sí mismo, para su seguimiento, acompañamiento y evaluación.
- Retroalimenta junto con su equipo colaborador, y de manera constante, a dirección, orientador, Inspector General, encargado de UTP de los casos que son atendidos

PROFESOR JEFE DEL CURSO

Conocer en todos los aspectos a los estudiantes de su curso (biológico, psicológico, familiar y social).

- Mantener una comunicación clara y fluida con sus estudiantes, demostrando afecto y capacidad de escucha activa.

- Velar por el buen clima y bienestar superior de todos sus estudiantes.
- Participar junto a sus estudiantes en las actividades desarrolladas por el colegio.
- Entrevistar o conversar en forma periódica con sus estudiantes con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades y ayudarlos a crecer y a superar sus limitaciones.
- Organizar en conjunto con los estudiantes jornadas de reforzamientos y/o tutorías, para ayudar a superar rendimientos insuficientes en el curso.
- Organizar y supervisar el funcionamiento de la directiva de curso y el eficaz trabajo de los comités o ministerios.
- Organizar a los estudiantes de su curso para mantener en todo momento el diario mural, el ornato y aseo de la sala de clases.
- Difundir el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del colegio a los estudiantes y apoderados del curso.
- Promover la sana convivencia educativa y gestión del clima escolar del aula y el grupo curso.
- Apoyar a Inspectoría en el cumplimiento del reglamento de convivencia educativa.
- Mantener actualizado el libro de clases sobre todo en lo correspondiente a su jefatura de curso.
- Participar de los talleres para profesores jefes, de orientación y otros.
- Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento y actualización del PEI.
- Preparar y realizar las reuniones de subcentro de su curso, manteniendo directa comunicación y supervisión de la directiva de apoderados.
- Informar a padres y apoderados acerca de la situación de rendimiento y comportamiento de los estudiantes y las actividades del curso.
- Aprovechar la cultura de padres y apoderados para el desarrollo de talleres en reuniones de subcentros.
- Entregar información general a padres y apoderados acerca del reglamento de convivencia educativa.
- Conocer y dar difusión acerca del calendario de atención de los profesores y profesoras que hacen clase en el curso.
- Realizar actividades no lectivas, es decir, aquellas labores educativas complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje

considerando, prioritariamente, la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, cuando corresponda. Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean establecidas por la dirección.

DOCENTE DE ASIGNATURA Y/O MODULO

- Planificar las actividades curriculares del curso y/o asignatura, adhiriéndose al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y siguiendo las orientaciones del establecimiento.
- Desarrollar las actividades de aprendizaje planificadas, procurando el desarrollo de habilidades en un contexto de diversidad de aprendizajes de sus estudiantes, dando la oportunidad para que todos los estudiantes y alumnas aprendan.
- Preocuparse permanentemente por el logro de objetivos en el proceso de aprendizaje y de rendimiento escolar de los y las estudiantes de su asignatura y/o modulo.
- Planificar y ejecutar acciones de reforzamientos con los estudiantes y alumnas de su asignatura que evidencien deficiencias en el rendimiento escolar.
- Atender diferencias individuales que requieran especial atención, derivando aquellos casos excepcionales a la unidad de orientación correspondiente.
- Calendarizar el período de evaluaciones de su asignatura y/o modulo según las orientaciones entregadas.
- Ayudar a mantener en buen estado las aulas luego del desarrollo de sus clases. De igual modo, el material didáctico, bibliográfico y tecnológico (computadores,

proyectores, parlantes, etc) que sea utilizado en su asignatura y/o modulo.

- Entrevistar a padres y apoderados, manteniendo buena comunicación con ellos.
- Mantener permanentemente actualizados los datos específicos de su asignatura, consignados en el libro de clases.
- Cumplir responsablemente con: a. El inicio y el término de las clases respectivamente al toque de timbre. b. La preparación y ejecución de actos cívicos y actividades institucionales.
- Mantener en todo momento la calma y el control en la disciplina de los y las estudiantes y dominio de curso, solicitando ayuda a inspección cuando sea necesario.
- Respetar siempre los pasos didácticos de la clase (Inicio-desarrollo-cierre)
- Despertar en los estudiantes y alumnas el interés por el aprendizaje.
- Informar a sus estudiantes las técnicas de estudio más adecuadas para ser utilizadas en su asignatura.
- Entregar resultados de evaluaciones a sus estudiantes cumpliendo con el tiempo estipulado para ello en el reglamento de evaluación del colegio.
- Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento y actualización del PEI.
- Mantener reserva de temas.
- Realizar actividades no lectivas, es decir, aquellas labores educativas complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, cuando corresponda. Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del

proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean establecidas por la dirección.

ASISTENTE DE AULA

El Asistente de Aula es un funcionario que forma parte del equipo educativo y cuya misión es colaborar con el docente en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al bienestar integral de los estudiantes y al adecuado funcionamiento del aula. Su labor se orienta a apoyar la gestión pedagógica, organizativa y formativa, favoreciendo un ambiente de respeto, inclusión, seguridad y sana convivencia, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Reglamento Interno y las disposiciones ministeriales vigentes.

El Asistente de Aula trabaja bajo la coordinación y orientación del docente a cargo del curso, colaborando en la implementación de actividades pedagógicas, el acompañamiento de los estudiantes y el fortalecimiento de un clima escolar positivo.

Son funciones del Asistente de Aula las siguientes:

- Recibir diariamente a los estudiantes junto con el docente al inicio de la jornada escolar, brindando una acogida cordial y favoreciendo un ambiente seguro y de confianza.
- Apoyar al docente en la organización y preparación del aula antes del inicio de las actividades pedagógicas.
- Colaborar en la implementación de las experiencias de aprendizaje planificadas por el docente.
- Apoyar a los estudiantes durante el desarrollo de las clases, reforzando instrucciones, resolviendo dudas simples y promoviendo su participación activa.
- Brindar apoyo oportuno a estudiantes que requieran mayor acompañamiento, respetando las orientaciones entregadas por el docente y los equipos de apoyo.
- Preparar, distribuir, ordenar y resguardar materiales didácticos, recursos tecnológicos y otros implementos necesarios para el trabajo pedagógico.
- Colaborar en la mantención del orden, la limpieza y la adecuada organización de

los espacios educativos utilizados por los estudiantes.

- Supervisar a los estudiantes durante los desplazamientos internos, recreos, actividades pedagógicas, alimentación y otras instancias, cuando sea requerido por la dirección o el docente responsable.
 - Promover hábitos de respeto, responsabilidad, autonomía, higiene, autocuidado y buena convivencia escolar.
 - Apoyar el desarrollo de rutinas diarias del curso, favoreciendo la organización y autonomía de los estudiantes.
 - Colaborar en actividades institucionales, actos cívicos, ceremonias, salidas pedagógicas y demás actividades organizadas por el establecimiento.
 - Informar oportunamente al docente cualquier situación que afecte la seguridad, salud, bienestar o convivencia de los estudiantes.
-
- Mantener una comunicación respetuosa y colaborativa con docentes, asistentes de la educación, directivos, estudiantes, padres, madres y apoderados.
 - Resguardar la confidencialidad de la información relacionada con los estudiantes y sus familias, de acuerdo con la normativa vigente.
 - Cumplir los protocolos institucionales relativos a convivencia escolar, primeros auxilios, seguridad escolar, evacuación y protección de los estudiantes.
 - Colaborar en la aplicación de estrategias de inclusión educativa, favoreciendo la participación de todos los estudiantes en igualdad de oportunidades.
 - Apoyar la observación del desempeño y comportamiento de los estudiantes, entregando información relevante al docente cuando sea solicitada.
 - Favorecer un ambiente de aula basado en el respeto mutuo, la inclusión, la empatía y el buen trato.
 - Cumplir las instrucciones impartidas por el equipo directivo y el docente responsable, dentro del ámbito de sus funciones y de la normativa vigente.
 - Desempeñar las demás funciones propias de su cargo que le sean asignadas por la Dirección del establecimiento, siempre que se relacionen con su rol de apoyo educativo y no impliquen labores exclusivamente docentes.

ROL DEL ASISTENTE DE PÁRVULOS

El Asistente de Párvulos es un integrante del equipo educativo de Educación Parvularia cuya misión es colaborar con la Educadora de Párvulos en el desarrollo del proceso educativo, promoviendo el bienestar, la seguridad, el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas. Su labor comprende el apoyo pedagógico, el acompañamiento en las rutinas diarias y el resguardo de un ambiente afectivo, inclusivo, seguro y estimulante, de acuerdo con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Reglamento Interno y la normativa vigente.

El Asistente de Párvulos desempeña sus funciones bajo la coordinación de la Educadora de Párvulos, colaborando en la implementación de experiencias de aprendizaje, en el cuidado de los niños y niñas y en la formación de hábitos de autonomía, convivencia, higiene y autocuidado.

Funciones del Asistente de Párvulos

- Recibir diariamente a los niños y niñas junto con la Educadora de Párvulos al inicio de la jornada escolar, brindando una acogida cálida, respetuosa y segura.
- Acompañar la recepción y entrega de los niños y niñas a sus familias o adultos autorizados, verificando el cumplimiento de los protocolos establecidos por el establecimiento.
- Colaborar con la Educadora de Párvulos en la preparación, organización y desarrollo de las experiencias de aprendizaje.
- Preparar y organizar materiales didácticos, recursos pedagógicos y espacios educativos antes, durante y después de las actividades.
- Apoyar a los niños y niñas durante las actividades pedagógicas, favoreciendo su participación, autonomía y desarrollo integral.
- Guiar y reforzar hábitos de respeto, convivencia, higiene, alimentación saludable, orden, autocuidado y autonomía.
- Acompañar y asistir a los niños y niñas en las rutinas de higiene personal, incluyendo el lavado de manos, cepillado de dientes, uso del baño y otras

actividades propias de su desarrollo, resguardando siempre su dignidad, privacidad y bienestar.

- Brindar ayuda a los niños y niñas que requieran apoyo para ir al baño, especialmente en los niveles que corresponda, colaborando en el cambio de ropa cuando existan accidentes de control de esfínter, de acuerdo con los protocolos institucionales, las autorizaciones de las familias y la normativa vigente.
- Supervisar permanentemente a los niños y niñas durante las rutinas diarias, evitando situaciones de riesgo y promoviendo un ambiente seguro.
- Velar por la seguridad física, emocional y el bienestar integral de los niños y niñas durante toda la jornada escolar.
- Supervisar y acompañar a los párvulos durante recreos, desplazamientos, actividades al aire libre, alimentación, actos, salidas pedagógicas y demás actividades organizadas por el establecimiento.
- Informar oportunamente a la Educadora de Párvulos cualquier situación relacionada con la salud, accidentes, cambios conductuales, necesidades especiales o cualquier hecho que pueda afectar el bienestar de los niños y niñas.
- Colaborar en la ambientación, orden, limpieza e higiene de la sala de actividades y de los espacios educativos utilizados por los párvulos.
- Participar activamente en actos, celebraciones, reuniones, proyectos pedagógicos y actividades institucionales.
- Apoyar la implementación de estrategias de inclusión y atención a la diversidad, siguiendo las orientaciones de la Educadora de Párvulos y de los profesionales de apoyo.
- Aplicar y colaborar en el cumplimiento de los protocolos institucionales relacionados con seguridad escolar, convivencia, primeros auxilios, evacuación y protección de la infancia.
- Mantener una comunicación respetuosa, colaborativa y oportuna con la Educadora de Párvulos, el equipo educativo, las familias y los demás integrantes de la comunidad educativa.
- Resguardar la confidencialidad de toda la información relacionada con los niños, niñas y sus familias.
- Cumplir las instrucciones impartidas por la Educadora de Párvulos y el equipo

directivo, dentro del ámbito de sus funciones.

- Desempeñar las demás funciones propias de su cargo que le sean encomendadas por la Dirección del establecimiento, siempre que sean compatibles con su rol de apoyo pedagógico y de cuidado de los niños y niñas y no correspondan a funciones privativas de la Educadora de Párvulos.

EQUIPO PIE

- Mantener comunicación permanente con el Equipo profesional de la comuna.
- Mantener comunicación permanente con el equipo de Gestión, con el objetivo de mantener informado de los avances o dificultades que se presenten durante el proceso escolar.
- Promover una cultura de la “Educación Inclusiva” en el Establecimiento.
- Colaborar en el diseño e implementación del plan de apoyo a la inclusión.
- Ofrecer atención psicopedagógica a estudiantes del Establecimiento que presentan necesidades educativas especiales.
- Mantener en forma actualizada la documentación exigida por el Ministerio de Educación para la permanencia de los cursos pertenecientes a integración.
- Diagnosticar psicopedagógicamente a estudiantes del establecimiento cuando la situación lo amerite y sea solicitada por un docente del establecimiento.
- Realizar las derivaciones necesarias a otros profesionales cuando la situación lo amerite.
- Desarrollar acciones, dentro de la comunidad educativa que permitan la integración progresiva de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en el establecimiento.
- Desarrollar con el equipo docente del establecimiento actividades periódicas de sensibilización y formación permanente en asuntos relativos en atención a la diversidad.
- Programar reuniones periódicas con cada asignatura y/o Modulo, para Mantener una comunicación permanente con los docentes de los diversos subsectores de aprendizaje y especialidades, con el objeto de elaborar en forma conjunta adecuaciones curriculares individuales requeridas por los estudiantes integrados del establecimiento.

- Mantener una comunicación constante con los padres y apoderados de los estudiantes integrados del establecimiento.
- Promover en los docentes del establecimiento actitudes de respeto y valoración por la diversidad.
- Apoyar al plan de desarrollo profesional docente en materias de capacitación y formación en necesidades educativas especiales.
- Afianzar en los estudiantes del establecimiento actitudes de respeto y valoración hacia sus compañeros que presentan necesidades educativas especiales.
- Desarrollar recursos didácticos para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Acceder a fondos concursables de instituciones relacionadas con el área que permitan la adquisición de recursos en beneficio de una mejor atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales del establecimiento.

INSPECTOR/A DE NIVEL

- Conocer, manejar y aplicar el reglamento de convivencia educativa educativa y sus protocolos.
- Activar los protocolos de actuación oportunamente cuando un evento lo amerite de acuerdo con cada reglamento pertinente para cada situación, consultando si fuese necesario o comunicando a la brevedad ante su superior cualquier anomalía que observe, el no hacerlo será considerado una falta grave.
- Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, observando en forma especial las horas de entrada y salida diarias.
- Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las labores para la cual fue contratado, y cumplir con las normas e instrucciones impartidas por la dirección o sostenedor.
- Desempeñar su labor con diligencia y esmero, y colaborar a la buena marcha del proceso principal y la estabilidad de la Institución.
- Respetar a la Institución, su proyecto educativo y a todos sus integrantes.
- Cumplir el estricto orden regular para plantear peticiones o reclamos, para hacer sugerencias que estime viables, sean estos de manera formal y por escrito, todas ellas relacionadas directamente con la institución.

- Dar aviso oportuno a la Dirección del Establecimiento o a quien corresponda, de su ausencia por causa justificada.
- Marcar o firmar debidamente y, a la hora efectiva, los controles de entrada y salida.
- Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de sus labores.
- Comunicar dentro de las 24 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes personales y el cambio de domicilio para ser considerados en el contrato de trabajo y en su respectiva hoja de vida.
- Los Trabajadores que deban atender apoderados y estén en contacto con estudiantes, lo harán siempre en forma deferente y atenta, actuando además con prontitud y eficiencia en lo que corresponda.
- Apoyar, cooperar en los procesos de evaluación académica, cada vez que para esto se le solicite de su participación.
- Mantener una presentación personal acorde con su rol.
- No podrán presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas y/o introducir bebidas alcohólicas o drogas o consumir dentro del establecimiento.
- No podrán mantener, introducir, reproducir o distribuir, o facilitar el acceso de estudiantes a su cargo, a material pornográfico o que atente contra la formación de los menores dentro del establecimiento.
- Comunicar a la dirección inmediatamente, cualquier hecho del que tenga noticias o conocimiento y que pueda ser constitutivo de delito, o infracción normativa, que atente contra a moral o las buenas costumbres.
- Mantener siempre un trato adecuado con los menores a su cargo, evitando un trato informal o amistoso.
- Mantener un lenguaje formal con los/las estudiantes a su cargo, como así también con los padres, madres y/o apoderados.
- Resguardar en todo momento la integridad física, moral y psicológica del alumnado.
- Avisar con prontitud cualquier accidente o enfermedad que presente un estudiante dentro del establecimiento o en una salida a terreno para activar los protocolos correspondientes, de no hacerlo se considerará una falta grave.
- Conocer, leer y aplicar debidamente el reglamento de evaluación y promoción para orientar al estudiantado si es que esto es requerido.
- Apoyar con el orden y la seguridad de los estudiantes en caso de que estos se

manifiesten, propiciando en todo momento el normal desarrollo de las clases, apoyando el desenvolvimiento normal de las actividades propuestas por la Dirección.

- Entregar información fidedigna, oportuna y valiosa que permita generar mejores acciones para la resolución de conflictos escolares. No ceder información valiosa es considerada una falta grave a la labor.
- Mantener la disciplina en la sala de clases en ausencia de un o una docente, durante el tiempo que inspección general coordine y de solución a dicha ausencia.
- Seguir los conductos regulares y/o protocolos presentes en el reglamento interno de convivencia educativa.

ENCARGADO/A CRA

- Ingresar y organizar los textos, material didáctico, equipos y otros, que permitan su rápida accesibilidad.
- Controlar registro del usuario.
- Llevar hoja de Registro al día.
- Registrar, catalogar y clasificar todos los elementos que lleguen a la biblioteca.
- Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto estado de utilización, o en su caso, el catálogo informatizado actualizado
- Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que puedan acceder a su uso, acompañados de su profesor, todos los grupos de estudiantes el máximo número de ocasiones posible, desarrollándose tanto tareas de consulta y estudio como de animación a la lectura y préstamo.
- Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los estudiantes y al resto de los usuarios.
- Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del establecimiento educativo, estimulando que los profesores decidan utilizarla como una herramienta fundamental en su trabajo y desarrollando con ellos actividades concretas sobre distintos aspectos del currículum.
- Elaborar una "Guía de uso" de la biblioteca, dirigida a todos los posibles usuarios.
- Efectuar supervisión de los estudiantes que asistan al CRA.
- Mantenerse al día en el conocimiento de las novedades que se vayan publicando sobre libros y otros documentos utilizables desde la biblioteca escolar, por medio de revistas

monográficas y profesionales, publicaciones y catálogos de las editoriales.

- Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o acontecimientos que merezca la pena destacar, mediante la exposición de libros y otros documentos relacionados con el tema, elaboración de guías de lectura.

PSICÓLOGA

- Apoyar la labor de los profesores para generar climas propicios para el aprendizaje.
- Prevenir el acoso y violencia escolar mediante la aplicación de planes de acción que fortalezca el pensamiento reflexivo y las habilidades comunicacionales en los estudiantes trabajando con Inspectoría General, convivencia educativa y el Departamento de Orientación.
- Generar un buen ambiente organizacional, manteniendo una comunicación efectiva, respetuosa y amable con todos los actores de la comunidad.
- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, manejando las técnicas comunicacionales que aporta la mediación escolar.
- Participar de las Consejos de Profesores para mantenerse informado de los procesos de aprendizaje y las dificultades que se evidencian en dichos procesos.
- Colabora y forma parte del equipo de Convivencia Educativa.
- Intervención psicoterapéutica sólo en casos necesarios, informando de manera oportuna de cada caso a dirección.
- Entregar un informe a la Dirección del establecimiento de las actividades realizadas al final de cada mes, o cuando este sea exigido por el director.
- Participar en la resolución de conflictos a petición de la Dirección del Colegio, y equipo de convivencia educativa.
- Asesorar al personal docente.
- Mantener una comunicación clara y fluida con sus estudiantes y/o padres madres y apoderados, demostrando afecto y capacidad de escucha activa.
- Velar por el buen clima y bienestar superior de todos sus estudiantes.
- Participar junto a sus estudiantes en las actividades desarrolladas por el colegio.
- Participar, gestionar, establecer coordinaciones y/o actividades con redes comunitarias, y/o programas de apoyo que favorezcan el desarrollo de vida de los/las estudiantes.

- Entrevistar o conversar en forma periódica con sus estudiantes, y/o familias a cargo.

TRABAJADORA SOCIAL

- Apoyar la labor docente ante las necesidades presentes en la comunidad educativa, y que favorezcan el desarrollo académico de los/las estudiantes.
- Prevenir el acoso y violencia escolar mediante la aplicación de planes de acción que fortalezca el pensamiento reflexivo y las habilidades comunicacionales en los estudiantes trabajando con Inspectoría General, convivencia educativa y el Departamento de Orientación.
- Generar un buen ambiente organizacional, manteniendo una comunicación efectiva, respetuosa y amable con todos los actores de la comunidad.
- Participar de las Consejos de Profesores para mantenerse informado de los procesos de aprendizaje y las dificultades que se evidencian en dichos procesos.
- Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para los diferentes miembros de la comunidad educativa.
- Trabajar directamente con la Orientadora del Colegio para definir intervención en actividades conjuntas.
- Colabora y forma parte del equipo de Convivencia Educativa.
- Entregar un informe de las actividades realizadas al final de cada mes, o cuando este sea exigido por el director.
- Entregar asesoría pertinente a su competencia profesional.
- Mantener una comunicación clara y fluida con sus estudiantes y/o padres madres y apoderados, demostrando afecto y capacidad de escucha activa.
- Velar por el buen clima escolar.
- Ampliar la oferta programática educativa que favorezca el desarrollo y proceso académico de los/las estudiantes.
- Participar, gestionar, establecer coordinaciones y/o actividades con redes comunitarias, y/o programas de apoyo que favorezcan el desarrollo de vida de los/las estudiantes.
- Entrevistar o conversar en forma periódica con sus estudiantes, y/o familias a cargo.

ASESOR DE CEAL

- Asistir y asesorar toda reunión ordinaria o extraordinaria de la Directiva del CEAL.
- Presentar el plan de trabajo del CEAL.
- Asistir a comités Generales, Asambleas y Comités Estudiantiles, validando con su presencia la reunión, en su calidad de Asesor de todas estas instancias.
- Estar presente en toda actividad organizada por el CEAL.
- Mantener una bitácora con un cronograma de trabajo.
- Tiene derecho a voz y voto en las reuniones de Directiva del CEAL.
- Autorizar y validar posterior a la aprobación de dirección, mediante firma todo documento generado por el CEAL.
- Mantener informado a la dirección de todo lo que acontece con la Directiva del CEAL y el alumnado en general.
- Favorecer la comunicación e información oportuna sobre las actividades del Centro de estudiantes a los distintos estamentos de la Comunidad educativa.
- Favorecer la articulación con los otros estamentos e instituciones del entorno, el Programa Anual del Centro de estudiantes.
- Asesorar y apoyar la planificación, ejecución y evaluación del Programa Anual del Centro de Estudiantes en coherencia con el Proyecto Educativo y con la autorización de dirección.
- Entregar un informe a lo menos mensual al Consejo de profesores, mediante documento con copias a la Dirección del Colegio y Archivo del CEAL, de las actividades, proyectos a ejecutar o autorizaciones a solicitar.
- Procurar el cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo del CEAL.
- Velar porque los estudiantes del CEAL mantengan un buen rendimiento y conducta, y que sus actividades como directiva no vayan en detrimento de su rendimiento.
- Estar atento a la seguridad y bienestar de los estudiantes integrantes de la Directiva en el quehacer de sus funciones.
- Promover la convivencia y la confianza en y entre los Organismos del Centro de Estudiantes.
- Citar a reunión de apoderados o a entrevista personal a los padres de los integrantes del CEAL para los efectos que estime conveniente.

- Gestionar y articular las salidas de los integrantes del Centro de Estudiantes, en todo lo que refiera a la representación del alumnado y del Establecimiento.
- Velar por el buen uso de los bienes y fondos del CEAL.
- Buscar instancias para que el CEAL pueda generar sus propios recursos financieros.
- Tener derecho a voz y voto en las reuniones de Directiva del CEAL. En casos muy justificados, cuando las decisiones tomadas atenten el PEI del colegio, el asesor deberá intervenir en la decisión, haciendo ver que se está faltando a las normas. En caso de que los estudiantes mantengan su decisión, deberá informar a la Dirección, previa advertencia a la Directiva del CEAL.
- Debe rendir cuenta de su gestión al director en forma semestral.

ASESOR CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS

- Guiar y organizar las reuniones con los representantes del CGPA.
- Presentar plan de trabajo del C.G.P.A. al equipo EGE y posteriormente a su aprobación al personal del establecimiento.
- Reunirse con las personas representantes del CGPA para coordinar actividades o aunar criterios.
- Realizar una bitácora con los lineamientos de trabajo en forma mensual
- Lograr que los niveles de la organización funcionen regularmente.
- Motivar a los apoderados a participar.
- Organizar comisiones de trabajo junto con la directiva del CGPA.
- Gestionar acciones para generar recursos del CGPA.
- Supervisar las actividades que lleve a cabo el CGPA.
- Coordinar acciones que el CGPA quiera realizar a nivel de colegio.
- Convocar a reunión de Directivas de subcentro.
- Mantener informado a dirección sobre el trabajo del CGPA.
- Resolver cualquier asunto urgente que se presente.
- Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos.
- Procurar el cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo del CGPA.

AUXILIARES DE SERVICIO.

- Cumplir con el horario de trabajo establecido en su contrato y convenido con la Dirección. (Turnos y otras formas de trabajo)
- Efectuar el aseo minucioso de las dependencias y patios asignados.
- Informar a Inspectoría, y/o a Dirección de deterioros u otras situaciones que encuentre en su sector.
- Realizar labores de conserjería y portería en los turnos establecidos.
- Efectuar compras de requerimiento de la jefatura.
- Cuidar el material de limpieza que se le entrega.
- No permitir el ingreso de personas ajenas a la institución. Los apoderados que asisten a entrevistas con profesores en el horario asignado según su carga académica determinado serán conducidos al área administrativa correspondiente.
- Mantener el aseo y ornato de las oficinas asignadas.
- Mantener la basura y desechos en el área destinada para ello.
- Colaborar, con sus pares, personal no docente y con los docentes, en las labores que sean necesarias para el desarrollo de las actividades escolares.
- Revisar baños y patios al término de los recreos.
- Mantener cerradas las bodegas.
- Revisar en forma permanente el mobiliario de la unidad educativa.
- Cuidar la presentación personal y las normas de cortesía y urbanidad, con todos los
- Mantener una actitud de observación en todo momento, apoyar la salida de los estudiantes.
- Informar oportunamente a la Inspectora General de las novedades, hechos o sucesos, que ocurran.
- Promover un clima positivo de relaciones al interior de la organización.
- Es obligación del trabajador contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educativo, resguardar sus bienes y responsabilizarse de aquellos que se le confíen, Sin perjuicio de lo anterior deberá respetar y velar por el fiel cumplimiento de los principios y valores propios que inspiran a este Establecimiento educacional como así mismo lo dispuesto en su proyecto educativo y en sus estatutos y reglamentos.

EL ALUMNO/A

- Ser un líder positivo, siempre pensando en el bienestar propio y de los demás.
- Entender que él es primeramente persona, respetarse a sí mismo y a los demás.
- Ser equilibrado(a), capaz de dialogar y de vivir en democracia.
- Ser tolerante con la diversidad.
- Ser respetuoso ante todo momento y en toda instancia, y ante cualquier persona que forme parte de la comunidad educativa.
- Estar dispuesto(a) al cambio en búsqueda de una sociedad más justa.
- Capaz de asumir un compromiso solidario y comunitario.
- Entender su responsabilidad frente a las obligaciones escolares y ante los compromisos.
- Aprender a obtener provecho de las actividades organizadas por el colegio, como una forma de facilitar su crecimiento personal a través de la interacción con la comunidad educativa.
- Representar al establecimiento diariamente en forma responsable y con una presentación personal acorde a la ocasión que lo amerite.
- Amar a su patria, su familia y su colegio, procurando mejorar los aspectos negativos de su entorno físico y social.
- Comprometido con la protección de la fauna, el entorno natural y de los recursos naturales, para el logro de un desarrollo sustentable.

EL APODERADO/A

- Procurar que sus hijos o estudiantes a cargo sean responsables y auto disciplinados en la realización de sus deberes escolares, con un seguimiento diario y cercano de las tareas escolares.
- Asistir a cada llamada del establecimiento, presumiendo que esto será por el bien del futuro académico, social y laboral de su pupilo.
- Integrar positivamente el proceso educativo, es leal colaborador(a) con el establecimiento y está comprometido(a) con la educación de sus hijos.
- Apoyar la labor docente, reforzar y estimular la tarea del educador en su dimensión profesional, estimulando en el pupilo el respeto hacia el colegio y sus integrantes absteniéndose de emitir juicios negativos que puedan desautorizar su acción formativa.

- Que esté comprometido (a) con la formación valórica de su hijo, siendo su principal transmisor.
- Verificar que su estudiante a cargo cumpla con los compromisos escolares, contribuyendo a la formación de hábitos de estudios sistemáticos y de responsabilidad.
- Mantener un trato cordial y respetuoso con toda la comunidad educativa
- Establecer un apoderado suplente en caso de que este no pueda ejercer de forma debida y correcta su función de apoderado principal.

CAPÍTULO VIII

CONDUCTOS REGULARES

Para que nuestra comunidad educativa funcione de manera organizada y eficiente se deben respetar los procedimientos establecidos para ello, por lo que a continuación se define la forma de comunicación e interacción entre los diferentes miembros de nuestra institución.

Artículo 57°

Toda persona tiene derecho a presentar sus necesidades, reclamos, felicitaciones, quejas y sugerencias, siempre y cuando se haga en base a los conductos regulares, con respeto, y con el motivo de contribuir a la mejora y a la sana convivencia educativa.

Artículo 58°

El establecimiento educativo contará con un libro dedicado especialmente a registrar reclamos, felicitaciones y sugerencias, el cual estará a disposición de toda la comunidad educativa.

Artículo 59°

ATENCIONES GENERALES:

Para efectos de la atención directa, y en orden prelativo, el conducto regular de atenciones será el siguiente:

1. Citación de apoderado: inspector de nivel
2. Atención de apoderado: Docentes
3. Atención de apoderado: Inspector/a general, Unidad técnico-pedagógica, Coordinación TP, Coordinador de convivencia educativa.
4. Atención de apoderado última instancia: director/a.

NORMAS QUE REGULAN LAS ATENCIONES DE ESTUDIANTES Y APODERADOS.

Las atenciones individuales son una parte esencial de la vida cotidiana en nuestra institución, además de ser el principal canal de comunicación para presentar una necesidad o gestionar una solución ante la diversidad de necesidades que se van presentando. Sin embargo, y considerando que existen diferentes actividades cotidianas que realizan docentes, asistentes de la educación y directivos, se establecen las normas que regulan el sistema de atenciones internas para favorecer la organización y actividades propias del rol de cada funcionario/a:

Artículo 60°

Una atención o entrevista, se definirá como un espacio de comunicación directo y previamente acordado, que permitirá la comunicación activa y efectiva entre el solicitante y la persona requerida.

Artículo 61°

Toda entrevista debe ser registrada en un documento formal e institucional, el que

expresa con claridad la información, acuerdos o compromisos, otorgándole responsabilidad a quien(es) establezca las acciones a realizar.

Artículo 62°

Las atenciones a estudiantes podrán realizarse durante la jornada de clases, siempre y cuando no afecte a las evaluaciones, actividades específicas, actos, celebraciones u otras.

Artículo 63°

La atención de apoderados/as se realizará en los horarios previamente establecidos en la carga horaria de los funcionarios e informados por el establecimiento educacional. En consecuencia, no existirá obligación de atender apoderados/as fuera de dichos horarios, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas y autorizadas por la dirección o el funcionario correspondiente.

Artículo 64°

Docentes, asistentes de la educación y directivos, tienen la responsabilidad de administrar sus propios calendarios de atenciones, los cuales deben mostrarse de manera clara a la comunidad educativa.

Artículo 65°

Los funcionarios del establecimiento no podrán ser apoderados titular ni suplente sin tener una relación de parentesco, por tener conflicto de intereses dentro de la comunidad educativa.

CAPÍTULO IX

EQUIPOS Y ESTAMENTOS

SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ORGANIZACIÓN:

Como lo señala la política nacional de convivencia educativa (PNCE 2019), todas las personas que conforman y comprenden una comunidad educativa, son responsables de la gestión del clima escolar y la sana convivencia. Para que esto suceda, la capacidad de organización es fundamental, puesto que los actores que conocen y comprenden sus roles, funciones, deberes y acciones en la comunidad, podrán contribuir de manera significativa a la consolidación y mantenimiento de la institucionalidad, al trato justo, a la verdadera cobertura de las necesidades de sus miembros, y la actuación responsable desde sus distintas miradas, roles y funciones. Para estos efectos, se entenderá a la organización de la comunidad educativa de nuestro establecimiento, como la base de la contribución a la cultura y clima escolar, puesto que una comunidad educativa organizada, garantiza la responsabilidad y solidez del actuar de todos y todos sus miembros. Nuestro establecimiento educativo reconoce formalmente a las siguientes formas de organización, representatividad democrática y estamentos:

Artículo 66°.

De la organización de la comunidad educativa.

La comunidad educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros está conformada por estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo directivo y sostenedor, quienes participan activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, promoviendo una convivencia educativa basada en el respeto, la participación, la inclusión y el buen trato.

Como lo señala la Política Nacional de Convivencia Educativa, todas las personas que conforman la comunidad educativa son corresponsables de la gestión de la convivencia educativa y del clima escolar, contribuyendo desde sus respectivos roles al desarrollo integral de los estudiantes.

Artículo 67°.

De los estamentos y organismos de participación.

Para el cumplimiento de sus fines educativos y formativos, el establecimiento reconoce y promueve el funcionamiento de los siguientes organismos y estamentos de participación:

- a) Consejo Escolar.
- b) Centro General de Padres, Madres y Apoderados.
- c) Centro de Estudiantes.
- d) Equipo de Convivencia Educativa.
- e) Dupla Psicosocial.
- f) Programa de Integración Escolar (PIE).
- g) Consejo de Profesores.

h) Equipo Directivo y de Gestión.

Cada uno de estos organismos desarrollará sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, el Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 68°.

I.- CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es un estamento de nuestro establecimiento educativo que reúne a los actores de la comunidad educativa por intermedio de sus representantes, elegidos democráticamente, quienes tienen la misión de incorporar la visión de sus representados en los distintos ámbitos de la gestión educativa y del proyecto educativo institucional.

El Consejo Escolar permite a directivos y sostenedores implementar una gestión participativa, informando, consultando e invitando a definir en conjunto las acciones, políticas internas, proyectos y planificaciones mediante un trabajo articulado con docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes.

El año 2004 se promulgó la Ley N°19.979 que establece la Jornada Escolar Completa (JEC), y en la que se define el funcionamiento obligatorio de los Consejos Escolares para todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado. El Consejo Escolar es concebido como una instancia de la comunidad educativa cuyos lineamientos principales se señalan en el Decreto N°24 de 2005.

En el artículo 2 del decreto citado establece su obligatoriedad de conformación, validez, y atribuciones.

ORGANIZACIÓN Y FACULTADES:

1. El consejo escolar es un estamento de nuestro establecimiento educativo.
2. El consejo escolar será conformado durante los primeros dos meses desde el inicio del año lectivo.
3. Una vez conformado el consejo escolar, se deberá definir la cantidad de sesiones al año, con un mínimo de cuatro encuentros.
4. Se deberá registrar la primera sesión de conformación del consejo escolar, estableciendo sus obligaciones y una breve reglamentación básica de funcionamiento.
5. El consejo escolar siempre tendrá un carácter informativo, consultivo y propositivo.
6. El director tomará la decisión de determinar si el consejo escolar será de carácter resolutorio, especificando en qué materias o asuntos, debiendo quedar registrado en acta.
7. El consejo escolar estará conformado por los siguientes actores de la comunidad educativa:
 - Lo preside el director/a del establecimiento.
 - Inspector General
 - Jefe Unidad Técnico Pedagógica.
 - Convivencia Escolar.
 - Un representante docente.

- Coordinador TP.
- Coordinador PIE.
- Un representante de asistentes de la educación.
- Un representante del centro de padres, madres y apoderados/as.
- La presidencia del centro de estudiantes.

8. Los miembros del consejo escolar deben estar registrados en la primera acta de conformación, la que especifique nombre, RUN, y rol en la comunidad educativa.

9. En caso de la incorporación de nuevos miembros, ésta deberá ser aprobada mediante la discusión y votación de sus propios integrantes.

10. El consejo escolar deberá registrar las acciones que realiza, en un libro de actas especialmente dedicado para ello.

Artículo 69°.

II. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN

La Escuela de Concentración de Los Loros reconoce al Centro General de Padres y Apoderados como una organización representativa de las madres, padres y apoderados del establecimiento, destinada a promover la participación de las familias en el proceso educativo y fortalecer la vinculación entre el hogar y la escuela.

Podrán participar en esta organización todos los padres, madres y apoderados de estudiantes matriculados en el establecimiento, de conformidad con la normativa vigente y su reglamento interno de funcionamiento.

FINALIDAD

El Centro General de Padres y Apoderados tendrá como finalidad colaborar con el establecimiento en el logro de los objetivos educativos, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes, la participación de las familias y el fortalecimiento de la convivencia educativa.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

El Centro General de Padres y Apoderados deberá desarrollar sus funciones en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente, promoviendo los principios de respeto, inclusión, participación democrática, colaboración, diálogo y buen trato.

DEBER DE BUEN TRATO

Todos los integrantes del Centro General de Padres y Apoderados deberán mantener relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación constructiva y la colaboración.

Se considerará contrario a la sana convivencia educativa toda conducta que implique agresiones verbales o físicas, amenazas, hostigamiento, difusión de información falsa, difamaciones, injurias, calumnias, complot o cualquier acción que afecte la honra, dignidad o integridad de estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, docentes,

directivos o cualquier integrante de la comunidad educativa, pudiendo, como consecuencia, perderse la figura de “Apoderado” del estudiante representado, quedando fuera de toda actividad o cargo dentro del Centro de Padres.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

El Centro General de Padres y Apoderados podrá colaborar en actividades formativas, culturales, deportivas, recreativas, solidarias y comunitarias que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de la convivencia educativa.

Asimismo, podrá canalizar inquietudes, sugerencias y propuestas de las familias a través de los mecanismos institucionales establecidos.

Coordinación Institucional

Toda actividad promovida por el Centro General de Padres y Apoderados deberá coordinarse previamente con la Dirección del establecimiento, velando por la seguridad de los estudiantes, la adecuada organización institucional y el cumplimiento de la normativa vigente.

Límites de Competencia

El Centro General de Padres y Apoderados no podrá intervenir en materias técnico-pedagógicas, curriculares, evaluativas, disciplinarias, administrativas o laborales que correspondan legalmente a la Dirección, al sostenedor o a los profesionales competentes.

Asimismo, no podrá participar ni influir en procesos de contratación, evaluación o desvinculación de funcionarios del establecimiento.

Reglamento de Funcionamiento

La organización interna, estructura, elección de directiva, funcionamiento, administración de recursos y demás aspectos propios del Centro General de Padres y Apoderados serán regulados por su respectivo reglamento o estatuto de funcionamiento, el cual formará parte de los anexos institucionales del establecimiento.

Artículo 70°.

III.- CENTRO DE ESTUDIANTES (CEAL)

La participación de niños, niñas y adolescentes constituye un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, así como por la Ley N.° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Asimismo, el Decreto Supremo N.° 524 del Ministerio de Educación regula la organización y funcionamiento de los Centros de Estudiantes de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, estableciendo que constituyen una organización formada por los propios estudiantes y cuya finalidad es desarrollar el pensamiento reflexivo, el juicio crítico, la participación democrática, el liderazgo y la formación ciudadana.

En conformidad con la normativa vigente, ningún establecimiento educacional podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Estudiantes.

DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

El Centro de Estudiantes (CEAL) es la organización representativa de los estudiantes del establecimiento y constituye una instancia de participación democrática dentro de la comunidad educativa.

FINALIDAD

Representar los intereses, necesidades, opiniones e inquietudes del estudiantado, promoviendo la participación activa, la formación ciudadana, el liderazgo, el respeto, la inclusión y la convivencia educativa.

El establecimiento promoverá instancias formativas relacionadas con la participación ciudadana, la vida democrática, el liderazgo estudiantil, los derechos y deberes de los estudiantes y la convivencia educativa, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Formación Ciudadana y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa.

FUNCIONES

Serán funciones del Centro de Estudiantes:

- a) Representar los intereses, opiniones, inquietudes y propuestas de los estudiantes ante las distintas instancias de la comunidad educativa.
- b) Promover la participación activa, responsable y democrática de los estudiantes en la vida escolar.
- c) Colaborar en el fortalecimiento de una convivencia educativa basada en el respeto, la inclusión, la participación y el buen trato.
- d) Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes.
- e) Organizar y desarrollar iniciativas, actividades y proyectos de carácter educativo, cultural, deportivo, recreativo, solidario, medioambiental o social en beneficio de la comunidad estudiantil.
- f) Fomentar el liderazgo, la responsabilidad, la autonomía, el compromiso y el sentido de pertenencia de los estudiantes.
- g) Mantener canales de comunicación con los distintos cursos para recoger y representar sus necesidades, intereses y propuestas.
- h) Participar, a través de sus representantes, en las instancias de participación

contempladas por la normativa vigente.

ORGANIZACIÓN

El Centro de Estudiantes estará conformado por:

Asamblea General.

Directiva.

Consejo de delegados de Curso.

Junta Electoral.

La Asamblea General estará integrada por los estudiantes que participen conforme a la normativa vigente y a las disposiciones establecidas en su reglamento interno.

DIRECTIVA

La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida mediante votación democrática, universal, secreta e informada.

La Directiva estará integrada, al menos, por los siguientes cargos:

Presidente(a).

Vicepresidente(a).

Secretario(a).

Tesorero(a).

El Centro de Estudiantes podrá incorporar otros cargos o funciones cuando las necesidades de la organización así lo requieran y exista acuerdo de sus integrantes.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR

El Centro de Estudiantes participará en el Consejo Escolar a través de su representante, quien tendrá la responsabilidad de transmitir las opiniones, inquietudes y propuestas del estudiantado, así como informar a sus representados respecto de las materias abordadas en dicha instancia.

FUNCIONARIO ASESOR

La Dirección del establecimiento designará un docente o asistente de la educación que ejercerá funciones de asesor del Centro de Estudiantes.

Su función será acompañar, orientar y apoyar el funcionamiento de la organización estudiantil, promoviendo la participación democrática y velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de los principios formativos del establecimiento.

FUNCIONAMIENTO Y REUNIONES

La Directiva del Centro de Estudiantes realizará reuniones periódicas para coordinar actividades, evaluar acciones y adoptar acuerdos relacionados con su gestión.

Asimismo, podrá desarrollar reuniones con los delegados de curso con el propósito de recoger opiniones, informar acuerdos y coordinar acciones entre los distintos niveles educativos.

Las reuniones se realizan preferentemente durante los recreos u otros espacios autorizados por el establecimiento. Excepcionalmente, podrán efectuarse durante horario de clases cuando exista autorización previa de la Dirección y ello no afecte significativamente el desarrollo de las actividades pedagógicas.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

El Centro de Estudiantes deberá mantener registro de sus reuniones, acuerdos y actividades mediante actas u otros medios de respaldo, las cuales serán resguardadas por el funcionario asesor designado por la Dirección.

REGLAMENTO INTERNO

La organización interna, los procesos electorarios, los requisitos de participación, las funciones específicas de los cargos y demás materias relacionadas con el funcionamiento del Centro de Estudiantes serán reguladas mediante su respectivo Reglamento Interno, el cual formará parte de los anexos institucionales del establecimiento.

Artículo 70°.

IV.- DUPLA PSICOSOCIAL

La dupla psicosocial es un equipo compuesto por la psicóloga del establecimiento y la trabajadora social, equipo amparado bajo la ley de subvenciones escolar SEP (N°20.248). Este equipo tiene como finalidad; generar coberturas respecto a las necesidades biopsicosociales y socioeducativas de los/las estudiantes, y de los distintos miembros de la comunidad educativa. Por otra parte, la dupla psicosocial contribuye de manera significativa a la gestión de la sana convivencia educativa a través de la colaboración con los diferentes estamentos, y las redes comunitarias.

Ley N° 20.248 de subvención escolar preferencial, publicada en febrero del año 2008.

Política Nacional de convivencia educativa año 2015-2018, 2024-2030. Ministerio de Educación Chile.

Decreto N°381 de 2013, que establece los otros indicadores de calidad educativa a que se refiere el artículo 3º, letra a), de la ley N°20.529, que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización.

“Acciones en el área de convivencia educativa, tales como apoyo psicológico y de asistencia social a los estudiantes y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los estudiantes y la escuela; apoyos a los aprendizajes de todos los estudiantes, y contratación de personal idóneo para el logro de las acciones mencionadas en este número, entre otras.”

ORGANIZACIÓN Y FACULTADES.

1. La dupla psicosocial es un equipo del establecimiento educativo.
2. La dupla psicosocial tendrá competencias en las siguientes materias:
 - Participación en programas de la red en los que existan casos en común con el establecimiento educativo.
 - Procesos de judicialización si así se requiere, se determina, o se solicita por

dirección.

- Casos de desmotivación escolar.
- Casos de ausentismo crónico.
- Casos en materia de adaptación al contexto educativo.
- Participación en los protocolos del reglamento interno de convivencia educativa, en los que se requiera el ejercicio del rol que representan.
- Mediaciones escolares.
- Plan de gestión de la convivencia educativa.
- Forman parte del equipo de convivencia educativa (LeyN°20.536-DEG).
- Talleres y coordinaciones que fortalezcan las sanas relaciones interpersonales, la integridad, identidad, y orientación vocacional, y temáticas relativas al desarrollo para estudiantes, padres, madres y funcionarios.
- Otras gestiones y atenciones determinadas por la dirección.

3. La dupla psicosocial deberá realizar una retroalimentación de los casos, cada vez que sea requerida por el director o alguno de los miembros del equipo directivo, y/o a los profesionales que realicen la derivación.

4. Frente a una solicitud, la dupla psicosocial tendrá un plazo de 3 días para entregar informes, planificación de actividades, u otros documentos solicitados únicamente por el director, o miembros del equipo directivo.

5. La dupla psicosocial deberá cumplir con plazos ministeriales, remitiendo informes o documentos en los plazos que sean establecidos por dichas entidades.

6. La dupla psicosocial deberá poseer un catastro de los/las estudiantes que se encuentren en distintos programas de atención externa al establecimiento educativo.

7. La dupla psicosocial deberá poseer un catastro de los/las estudiantes que se encuentren en atención.

8. La dupla psicosocial deberá mantener comunicaciones frecuentes y constantes con docentes, y otros estamentos, que también se encuentren en procedimientos, procesos, e intervenciones con los/las estudiantes en común.

9. Las acciones que realiza deberán quedar registradas en documentos, los cuales tributarán a las acciones generales, programas y PME del establecimiento educativo.

10. La dupla psicosocial deberá entregar antecedentes, participar en reuniones y otras actividades encomendadas por el sostenedor u organismos administrativos de ministerio de educación.

11. Responder a los plazos establecidos para las acciones y actividades fijadas para su actuación.

DUPLA PSICOSOCIAL Y ACTUACIÓN ANTE VULNERACIONES DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NNAS.

Entre las actividades de la dupla psicosocial existen acciones y obligaciones que guardan relación con el aseguramiento de los derechos, deberes y garantías constitucionales que establece el estado de Chile ante la vulneración de derechos en la esfera del desarrollo y en el ámbito educativo. Tales derechos son: El derecho a la vida, desarrollo, participación y protección; derecho a un nombre y a una nacionalidad; que se respete su vida privada; a saber, quiénes son sus padres; a expresarme libremente, a ser escuchados y tomados en cuenta; no discriminación; interés superior del niño, niña o adolescente; a la educación; a una vida segura y sana; descansar, jugar y practicar deportes; derecho a la alimentación; a tener un hogar; salud; entre otros. Existen diversas normativas que regulan el aseguramiento de los derechos y deberes de los

NNA, por lo que la dupla psicosocial siempre determinará su accionar en función de un criterio profesional, jurídico y normativo.

Frente a la vulneración de derechos, la dupla psicosocial tiene las siguientes obligaciones:

1. Identificar si el estudiante se encuentra en programas de atención de la red Mejor Niñez.
2. Informar inmediatamente a dirección, si durante las entrevistas y/o actividades con la familia, identifican situaciones que contemplen una vulneración de derechos.
3. Si la vulneración reviste un carácter grave o complejo, siempre se deberá coordinar un espacio consultor con el equipo especializado del sostenedor, o con otras redes que puedan brindar orientaciones específicas para el caso.
4. Llevar a cabo medidas de protección a favor de los/las estudiantes, y remitir el informe de estas acciones al director del establecimiento.
5. Ante la resolución de un juez; en el que se especifiquen medidas excepcionales, como el distanciamiento de una persona hacia el estudiante u otras medidas, la dupla psicosocial deberá informar inmediatamente al director, al consejo docente, y/o a los funcionarios/as, para asegurar los derechos y garantías del/la estudiante.
6. En caso de no haber sido causa conocida por el establecimiento educativo, será responsabilidad de la familia informar al establecimiento educativo sobre las medidas de protección entregando información que lo acredite.
7. La dupla psicosocial deberá mantener la comunicación constante y frecuente con los programas de apoyo de un estudiante.
8. Se deberá dejar registro de las actividades, reuniones, o actuación con los programas que asisten al establecimiento educativo.
9. La dupla psicosocial deberá informar al equipo directivo sobre resultados, acuerdos o medidas que se hayan establecido en coordinación con los programas de apoyo de un estudiante.

Artículo 71°.

V.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:

Según lo define el Ministerio de Educación, el Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva del sistema escolar que tiene como objetivo proporcionar apoyos adicionales a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) de carácter permanente (asociadas a discapacidad) o transitorio, y que asisten a establecimientos de educación regular. Este programa favorece la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación. En el establecimiento educativo, el programa de integración escolar cuenta con una planta de profesionales compuesta por una coordinadora. A continuación, se establecen diferentes indicaciones básicas sobre su funcionamiento.

1. El programa de integración escolar es un estamento del establecimiento educativo.
2. El programa basará su método de trabajo, articulación de evaluaciones, coordinaciones y capacitaciones conforme a la ley, decretos y circulares que el

Ministerio de Educación ha establecido para su funcionamiento administrativo y ejecutivo.

3. El programa tendrá su propia coordinadora, quien pertenecerá al equipo de gestión del establecimiento educativo y cumplirá con los aspectos señalados en las normativas que regulan al equipo.

4. El programa cuenta con profesionales que asistirán al estudiante en el desarrollo de los aprendizajes y sus habilidades, se atenderán a los apoderados que forman parte del proceso educativo del estudiante.

5. El programa contribuirá al ámbito de la gestión del establecimiento educativo, participando en el diseño, creación, desarrollo y ejecución de actividades relativas a la sana convivencia educativa, principalmente en materia de inclusión.

6. El programa realizará actividades que contribuyan y tributen a la ley N°20.845, y a las actividades asociadas al PGCE y al plan de apoyo a la inclusión.

7. El programa de integración escolar debe realizar capacitaciones y otras acciones formativas dirigidas a docentes, asistentes de la educación, apoderados u otros estamentos respecto a las necesidades educativas especiales (ley N°20.845).

8. El programa procurará asegurar la garantía de derechos y promover los deberes de sus estudiantes a cargo, y el de sus familias acompañantes. Será responsabilidad de sus profesionales asegurar los aprendizajes que tributen a la sana convivencia educativa.

COORDINACIÓN:

1. Planificación y organización, diseñar el plan anual de trabajo del PIE en coordinación con el equipo de gestión del establecimiento.

2. Coordinar y supervisar la realización de evaluaciones diagnósticas para identificar las NEE de los estudiantes.

3. Facilitar la comunicación y colaboración entre los profesionales del PIE y los docentes del establecimiento.

4. Supervisar el trabajo de los profesionales del PIE para asegurar la correcta implementación de las estrategias pedagógicas.

5. He de asegurar que todos los registros y documentación relacionados con el PIE estén actualizados y cumplan con las normativas del Ministerio de Educación.

6. Participar activamente en la elaboración y ejecución de proyectos educativos que favorezcan la convivencia educativa inclusiva.

7. Realizar derivaciones a otros estamentos o servicios externos cuando sea necesario, y hacer el seguimiento correspondiente.

8. Ante el trabajo y/o participación en actividades con estudiantes que presenten un diagnóstico complejo, el profesional deberá contextualizar a la familia y el propio estudiante, además del docente jefe, y evaluar sus necesidades emocionales, privilegiando siempre el derecho a la inclusión.

9. Ante situaciones de vulneración de derechos, inasistencia de los estudiantes o necesidades en el ámbito psicoemocional, será responsabilidad del profesional a cargo del estudiante realizar la derivación hacia otros estamentos e informar al docente jefe.

10. En los casos en que los estudiantes asistan a programas de intervención y/o de atención externa, se deben establecer las coordinaciones con la trabajadora social y/o dirección para gestionar y establecer apoyos complementarios al

proceso, si así se requiere.

11. A inicios de cada año escolar, y al momento de obtener todos los datos e información, será deber del profesional a cargo de los estudiantes de un curso socializar los diagnósticos con el docente jefe.

12. A inicios de cada año escolar, y al momento de recibir el horario definitivo, el programa de integración deberá socializar el calendario de atención en aula a los respectivos docentes.

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS:

1. Los profesionales que ingresen al aula realizarán codocencia. Por ende, docente y profesional PIE serán los encargados de planificar y organizar las actividades pedagógicas.

2. El profesional PIE, y su coordinador, podrán sugerir estrategias de aprendizaje basadas en los estilos de aprendizaje, según las necesidades del curso y las necesidades educativas especiales individuales.

DEBERES ADMINISTRATIVOS:

1. Los profesionales deberán dejar registro de sus acciones, coordinaciones, actividades y trabajo en aula, entre otras.

2. Mantener actualizada la documentación de los estudiantes, incluyendo diagnósticos, evaluaciones, planes de intervención, registros de sesiones y cualquier otra documentación relevante.

3. Asegurar que toda la información esté debidamente organizada y accesible para quienes lo necesiten, respetando las normativas de privacidad y confidencialidad.

4. Elaborar planes de apoyo individualizados (PAI) para cada estudiante, detallando objetivos, estrategias y metodologías a utilizar.

5. Redactar informes de progreso periódicos, detallando los avances y logros de los estudiantes, así como las dificultades encontradas y las estrategias de ajuste aplicadas.

6. Participar en programas de capacitación y formación continua, tanto internos como externos, para actualizarse sobre las mejores prácticas y metodologías en la atención a estudiantes con NEE.

7. Colaborar en la organización y realización de capacitaciones dirigidas a docentes, asistentes de la educación y apoderados.

PROFESIONAL EN EL AULA:

1. Ante situaciones de indisciplina y/o actuaciones positivas que se presenten en el aula, el profesional del programa de integración escolar podrá dejar registro de los comportamientos de los estudiantes en el libro de clases.

2. Las atenciones a estudiantes son priorizadas. Por ende, el profesional del programa de integración escolar debe privilegiar la atención con sus estudiantes a cargo.

3. El profesional del programa de integración escolar no es responsable de la indisciplina del curso o de un estudiante en particular.

4. El deber del profesional es acompañar en el desarrollo de las actividades pedagógicas, por lo cual no realizará otras actividades que no guarden relación con su rol.

5. El profesional del programa de integración escolar no registrará asistencia, desarrollo de registro de clases ni rellenado de notas en el libro.
6. El profesional del programa de integración deberá actuar en función de su planificación, velando siempre por dar cobertura a las acciones comprometidas.
7. Será responsabilidad del profesional del programa de integración escolar realizar las coordinaciones con docentes y otros profesionales del establecimiento educativo para dar cobertura a las necesidades pedagógicas y de la trayectoria educativa de cada estudiante a cargo.

REGLAMENTACIÓN AULA DE RECURSOS:

1. Los/las estudiantes que trabajan en el aula de recursos podrán ingresar únicamente a este espacio si el profesional realiza el retiro correspondiente.
2. El profesional de PIE no realizará ninguna atención en el aula de recursos si la actividad no ha sido coordinada o si no se ha establecido el retiro correspondiente del estudiante.
3. El profesional PIE no realizará atenciones a apoderados que se presenten sin su respectiva cita, considerando que esto puede afectar los tiempos de trabajo e interrumpir la planificación de uno, o de todos los miembros del equipo.
4. El profesional del aula de recursos debe mantener una coordinación con su equipo para utilizar este espacio, puesto que esto podría interferir en las actividades de otro funcionario, reuniones, entre otras.
5. El aula de recursos, al igual que cualquier otro espacio del establecimiento educativo, debe contar con limitantes. Por ende, todos los comportamientos de indisciplina presentados por un estudiante deben ser registrados en el libro de clases e informados a inspección general.
6. Si un/una estudiante presentase un comportamiento positivo, de logro, avance o proactivo, el profesional podrá registrar una anotación positiva en el libro de clases.
7. En caso de presentarse una situación de indisciplina, el funcionario a cargo debe registrar este comportamiento o falta en el libro de clases.
8. En caso de indisciplina grave o gravísima presentada por un estudiante, deberá ser informada inmediatamente a inspección general.
9. En caso de una descompensación emocional de un/una estudiante, deberá ser informada inmediatamente al equipo psicosocial y/o psicólogo del programa de integración escolar.
10. Ante una revelación de un estudiante, en cualquier materia, esta debe ser comunicada a dirección de manera inmediata, activando los protocolos asociados a ello.

CAPÍTULO X
DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 72°

Derechos de los estudiantes

Los estudiantes tienen derecho a:

- a) Recibir una educación integral y de calidad.
- b) Ser tratados con respeto, dignidad y buen trato.
- c) Desarrollar sus actividades en un ambiente seguro, inclusivo y libre de violencia, discriminación o acoso.
- d) Participar en la vida escolar a través de las instancias establecidas por el establecimiento.
- e) Expresar su opinión y ser escuchados en los asuntos que les afecten, considerando su edad y nivel de desarrollo.
- f) Conocer oportunamente las normas, procedimientos y medidas contempladas en el presente reglamento.
- g) Que se respete el debido proceso en toda investigación o procedimiento disciplinario.
- h) Recibir apoyo y acompañamiento cuando enfrenten dificultades académicas, sociales o emocionales.

Artículo 73°

Deberes de los estudiantes

Los estudiantes deberán:

- a) Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.
- b) Cumplir las normas contenidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- c) Participar responsablemente en las actividades educativas.
- d) Cuidar los bienes, infraestructura y recursos del establecimiento.
- e) Contribuir al mantenimiento de una convivencia educativa basada en el respeto y el buen trato.
- f) Colaborar con los procedimientos e investigaciones cuando corresponda.

Artículo 74°

Derechos de los padres, madres y apoderados

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a:

- a) Recibir información oportuna respecto del proceso educativo de su estudiante.
- b) Ser atendidos por los funcionarios del establecimiento conforme a los procedimientos establecidos.
- c) Participar en las instancias de representación y participación escolar.
- d) Recibir un trato respetuoso y digno por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.
- e) Presentar consultas, sugerencias, reclamos o solicitudes mediante los canales formales establecidos.

Artículo 75°

Deberes de los padres, madres y apoderados

Los padres, madres y apoderados deberán:

- a) Respetar el Proyecto Educativo Institucional y el presente reglamento.
- b) Mantener una comunicación respetuosa con todos los integrantes de la comunidad educativa.
- c) Asistir a reuniones, entrevistas y citaciones cuando sean convocados.
- d) Promover el cumplimiento de los deberes escolares de su estudiante.
- e) Informar oportunamente situaciones que puedan afectar el bienestar o proceso educativo de su estudiante.

Artículo 76°

Derechos de los docentes, asistentes de la educación y profesionales de apoyo

Los funcionarios tienen derecho a:

- a) Desarrollar sus funciones en un ambiente de respeto, buen trato y seguridad.
- b) Recibir protección frente a situaciones de violencia, agresión, amenazas o acoso.
- c) Ser escuchados y participar en las instancias institucionales correspondientes.
- d) Recibir apoyo para el adecuado desarrollo de sus funciones.

e) Que se respete su integridad física, psicológica y profesional.

Artículo 77°

Deberes de los docentes, asistentes de la educación y profesionales de apoyo

Los funcionarios deberán:

- a) Respetar los derechos y dignidad de todos los integrantes de la comunidad educativa.
- b) Promover el buen trato y la convivencia educativa.
- c) Cumplir las funciones inherentes a su cargo.
- d) Actuar conforme a los principios de objetividad, probidad y responsabilidad.
- e) Resguardar el interés superior del estudiante y la protección de sus derechos.

Artículo 78°

Derechos y deberes de los equipos directivos

Los equipos directivos tendrán los derechos y deberes establecidos en la normativa vigente, debiendo liderar la gestión institucional, promover ambientes educativos seguros, inclusivos y respetuosos, velar por el cumplimiento del presente reglamento y garantizar el ejercicio de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa.

CAPÍTULO XI
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y ACTITUDINAL:

La presentación personal y actitudinal se construye a partir de la vestimenta, aseo, peinado, accesorios, comportamiento, formas de hablar, moverse y expresar hábitos. Se entenderá que también la presentación personal involucra la capacidad de aprender, y de ser consciente sobre la importancia que esta tiene para el desarrollo personal y social para el desenvolvimiento en diversos contextos. A continuación, se presenta la reglamentación del uso del uniforme escolar, y presentación personal esperada en los estudiantes.

DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 79°

El director o directora del establecimiento, previa consulta al Consejo Escolar, informará anualmente a la comunidad educativa las disposiciones relativas al uso del uniforme escolar, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 80°

Una vez informadas las condiciones de uso del uniforme escolar, las madres, padres y apoderados dispondrán de un plazo razonable para su adquisición y cumplimiento, considerando las condiciones socioeconómicas de las familias y resguardando el derecho a la educación de los y las estudiantes.

Artículo 81°

El uniforme escolar constituye un elemento de identificación institucional y de pertenencia a la comunidad educativa. Su uso será obligatorio en las actividades lectivas, formativas, ceremonias oficiales y actividades extraprogramáticas organizadas por el establecimiento, salvo las excepciones contempladas en el presente reglamento.

Artículo 82°

Las prendas que conforman el uniforme podrán ser adquiridas libremente por las familias en el comercio que estimen conveniente. El establecimiento no podrá exigir marcas, fabricantes, proveedores ni lugares específicos de compra.

Artículo 83°

En situaciones debidamente justificadas por razones económicas, de salud, movilidad reducida, embarazo, adaptación cultural, condición migratoria u otras circunstancias

calificadas por la Dirección, podrá autorizarse la eximición total o parcial del uso del uniforme escolar por un período determinado. La solicitud deberá ser presentada por el padre, madre o apoderado, acompañando los antecedentes que correspondan.

Artículo 84°

El establecimiento garantizará el respeto al derecho a la identidad de género de conformidad con la Ley N.º 21.120 y la normativa educacional vigente. En consecuencia, los y las estudiantes podrán utilizar el uniforme que resulte coherente con su identidad de género, de acuerdo con los procedimientos de reconocimiento establecidos por el establecimiento.

Artículo 85°

Toda prenda del uniforme deberá mantenerse en condiciones adecuadas de higiene, presentación y seguridad. Asimismo, se recomienda que las prendas estén debidamente identificadas con el nombre y curso del estudiante para facilitar su recuperación en caso de extravío.

Artículo 86°

UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL

Para el año escolar vigente, se establece el siguiente uniforme oficial del establecimiento:

DAMAS	VARONES	EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme de uso diario: Polera manga corta o larga, piqué con la insignia del Establecimiento. Calcetas o pantys de lana azul marino. Falda correspondiente al nivel de la estudiante / Pantalón azul marino o gris de tela en casos excepcionales. Chaleco azul marino o Polerón institucional manga larga con insignia.	Uniforme de uso diario: Polera manga corta o larga, piqué con la insignia del Establecimiento. Calcetas color gris o azul marino. Pantalón gris de tela en todos los niveles. Chaleco azul marino o Polerón institucional manga larga con insignia.	Shorts o calzas azul marino. Polera blanca. Zapatillas (colores azul, blanco o negro, acorde a la actividad física) Buzo azul institucional. Para la jornada en que tengan educación física, el alumno puede ingresar y retirarse del establecimiento con el buzo institucional o con el uniforme de uso diario. El uso de vestuario tales como calzas, shorts u otro tipo de vestuario, quedarán sujetos y remitidos estrictamente a las clases de educación física, prohibiéndose en el resto de las asignaturas.

Artículo 87°

Los días en que corresponda la asignatura de Educación Física o actividades deportivas autorizadas, los y las estudiantes podrán asistir y retirarse del establecimiento utilizando el buzo institucional o el uniforme escolar de uso diario.

Las prendas deportivas, tales como shorts, calzas u otras similares, deberán utilizarse exclusivamente durante el desarrollo de las clases de Educación Física o actividades deportivas autorizadas, no correspondiendo su uso durante el resto de la jornada escolar, salvo autorización expresa del establecimiento.

Artículo 88°

El incumplimiento ocasional del uso del uniforme escolar no podrá constituir impedimento para el ingreso, permanencia o participación de un estudiante en las actividades educativas, debiendo privilegiarse siempre el derecho a la educación y la adopción de medidas de apoyo y acompañamiento antes que medidas sancionatorias.

PRESENTACIÓN PERSONAL, HIGIENE Y ASEO PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

Artículo 89°

Toda persona que forme parte de la comunidad educativa tiene la obligación y responsabilidad individual de mantener una correcta presentación, aseo e higiene personal, por lo que deberá cumplir con los estándares señalados a continuación:

1. Obligaciones de docentes y asistentes de la educación:

El funcionario/a deberá propiciar el adecuado uso de la formalidad, entendiendo que la imagen del educador es influyente en los/las estudiantes, y debe representar en todo momento la institucionalidad, por ende:

- a)** El funcionario/a deberá privilegiar el uso de una vestimenta acorde a la educación, por lo que preferentemente será de carácter semi formal.
- b)** El uso de la vestimenta deportiva será de exclusividad para los/las docentes de educación física, talleristas, y/o personal autorizado que realiza, o realizará actividades específicas.
- c)** El funcionario/a deberá modelar las mismas exigencias ante la presentación personal, por ende, deberá cautelar no usar aretes ostentosos, piercings, tinte en el cabello, u otros distractores, o artículos que no guarden relación con la formalidad.
- d)** En caso de presentarse una situación excepcional y debidamente justificada respecto a la vestimenta, el funcionario/a será responsable de socializar su situación con el director del establecimiento y/o inspectora general.
- e)** El/la asistente de la educación que realiza actividades de mantenimiento podrá utilizar vestimenta acorde a su labor.

2. Obligatoriedades de los/las estudiantes:

- a)** El corte de pelo, en el caso de los hombres, debe ser ordenado, sin diseños, o estilos preferentes. Debe conservar un color natural, sin uso de colores o tintes de fantasía.
- b)** En el caso de las mujeres; el pelo debe mostrarse ordenado, limpio, y sin estilos o diseños preferentes (peinados específicos, trenzas de colores, extensión de fantasía, etc.), además debe conservar un color natural, sin uso de colores o tintes de fantasía.
- c)** Se prohíbe el uso excesivo de maquillaje; uñas largas naturales, de poligel o acrílicas; uso de pestañas postizas, y maquillaje facial de colores llamativos, excesivos, o fuertes.
- d)** Se prohíbe el uso de aretes, piercings, expansiones, aros largos o grandes (ejemplo: argollas, colgantes, entre otros), u otros artículos similares.
- e)** Se prohíbe el uso de anillos, cadenas, colgantes, turbillones, pulseras, gorros, jockeys, cinturones anchos emulando marcas y/o utilizando hebillas expuestas y gruesas.
- f)** El uso de maquillaje por razones estéticas, deberá ser previamente justificado por el apoderado como una necesidad, mediante documentación que lo acredite.
- g)** El uso del pantalón debe ser ajustado a la cintura, sin un estilo preferente, y respetando siempre la formalidad. Excepcionalmente se autoriza el uso del buzo para todos los estudiantes durante la temporada de invierno.
- h)** La falda debe ser de un largo considerable y aceptable al contexto formal de educación, por ende, no podrá ser corta, y no debe llevar un estilo preferente, y/o modificaciones momentáneas (nudo o piñeta para el acortamiento).
- i)** La polera forma parte de la institucionalidad y representa a la imagen propia de nuestro establecimiento, por ende, debe respetarse. Queda prohibido usar la polera con un estilo preferente, o recogida (arremangada, anudada, top, etc).
- j)** El uniforme deberá estar limpio, ordenado, y sin modificaciones adicionales.

3. Obligatoriedades de padres, madres y apoderados:

Los apoderados/as tiene la obligación y el deber de educar y promover la institucionalidad, por ende, es un deber modelar y actuar de manera consecuente con la institución, por lo que se determina que:

- a)** Debe procurar que su estudiante cumpla con el uso reglamentario del uniforme escolar.
- b)** Debe responsabilizarse por los acuerdos y plazos ante la flexibilidad del uso del uniforme escolar.

- c)** Respetar los acuerdos entre el estudiante y la institución respecto a la preferencia del uso del uniforme escolar y la identidad de género.
- d)** Deberá responsabilizarse de su rol educador, por lo que también es responsable de la presentación personal, higiene y aseo personal de su respectivo estudiante.
- e)** El apoderado/a deberá presentarse a entrevistas, reuniones o actividades utilizando vestuario y una presentación personal acorde a ello.

CAPÍTULO XII
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 90°

Nuestra institución reconoce diferentes derechos y deberes que representan al proyecto educativo institucional, por lo que toda persona de la comunidad educativa tiene la obligación de respetarlos, actuando de manera consciente y consecuente con sus beneficios y obligaciones.

PRINCIPALES DERECHOS:

- a)** Derecho expresar sus ideas, opiniones y sentimientos de manera respetuosa y asertiva.
- b)** Derecho a que se respeten las garantías que otorga el derecho constitucional y el estado de Chile.
- c)** Derecho a que se respeten las garantías que se establecen en la política y legislación educativa nacional.
- d)** Derecho a ser protegido y amparado por las garantías establecidas en las normas, protocolos, y políticas del buen trato internas de nuestra institución.
- e)** Derecho a conocer a las autoridades, funcionarios/as, personal, profesionales del establecimiento, roles y el organigrama institucional.
- f)** Derecho a ser respetado y escuchado por todo el personal del establecimiento, resguardándose la integridad y seguridad.
- g)** Derecho a contar con uno o dos adultos responsables que tendrán la figura de apoderado/a titular y suplente.
- h)** Derecho a exigir el cumplimiento de la totalidad del proceso de enseñanza aprendizaje que contempla el currículum escolar.
- i)** Derecho a expresar de manera asertiva y respetuosa cualquier tipo de queja u observación que estime injusta, respetando los conductos para ello.
- j)** Derecho a expresarse y a ser escuchado en cuanto a sus ideas y pensamientos, siempre que favorezcan la sana convivencia educativa y se realicen con el debido respeto.
- k)** Derecho a solicitar una mediación escolar ante conflictos con otro(s) miembro(s) de la comunidad educativa.
- l)** Derecho a formular planes de vida y proyectos personales en base a intereses, motivaciones y aspiraciones.
- m)** Derecho a informar cualquier situación que afecte a otra persona, y a la sana

convivencia educativa.

n) Derecho a conocer los fundamentos de la vida democrática, actuando conforme a ello, a conocer también las instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria, y responsable, siendo consciente de sus deberes y derechos, el respeto por la diversidad de ideas y formas de vida e intereses.

o) Derecho a elegir y/o ser elegido como representante de curso, o del centro general de estudiantes.

p) Derecho a conocer los motivos por los cuales se le integra a un proceso de revisión, sanción, felicitaciones, mediación, y/o involucramiento en otros procedimientos.

q) Derecho a ser tratado íntegramente en cuanto a la identidad de género, preferencia religiosa, condiciones de la neurodiversidad, visión política, ideológica y social.

r) Derecho a ser informado, o a informarse sobre su rendimiento académico, su hoja de vida, y otras anotaciones que forman parte de sus registros escolares previa solicitud al docente líder.

s) Derecho a utilizar los espacios físicos del establecimiento que favorezcan el desarrollo personal, creativo, y deportivo; como biblioteca pública, sala de música, cancha de deportes, y de interés científico; como talleres de especialidad; estos últimos previo aviso y solicitud.

t) Derecho a recibir atención médica inmediata en caso de accidentes o enfermedades, en el contexto escolar.

u) Derecho a ser llamado por su nombre, sin apodos o calificativos. (Se deberá respetar el nombre elegido por el estudiante, según se haya establecido en el protocolo de identidad de género referente a la circular 812 del Ministerio de Educación).

v) Derecho a participar en actividades pedagógicas, dentro y fuera de la comuna, respetando los protocolos que establece nuestra institución educativa para ello.

w) Derecho a que se respete su expresión cultural, lengua, costumbres y tradiciones que no contravengan el presente reglamento de convivencia educativa.

x) Derecho a velar por la protección y garantías de los derechos de otros miembros de la comunidad educativa.

PRINCIPALES DEBERES:

a) Es un deber conocer y respetar este reglamento de convivencia educativa.

b) Es un deber cumplir con la asistencia mínima exigida por el ministerio de educación, correspondiente al 85% anual.

- c)** Es un deber comportarse de manera respetuosa dentro de la institución, y en otras instancias en la que se presente (salidas pedagógicas, pasantías, programa educativo técnico profesional tradicional-dual, etc).
- d)** Es un deber resolver las diferencias a través del diálogo y la comunicación asertiva, previniendo el desarrollo de conflictos escolares.
- e)** Es un deber presentar cumplir con las exigencias pedagógicas, trabajos, o pruebas que se realizaron en su ausencia, respetando el conducto establecido para ello.
- f)** Es un deber permanecer en las dependencias durante la jornada educativa.
- g)** Es un deber llegar a la jornada de manera puntual y a la hora de clases después de cada recreo.
- h)** Es un deber justificar la inasistencia mediante documentación que permita acreditarlo, y aceptar que se rechazarán los discursos o argumentos verbales, privilegiando la honestidad y el verdadero compromiso con la educación.
- i)** Es un deber usar y respetar el uniforme escolar oficial establecido en el presente reglamento de convivencia educativa, o el de preferencia (Ley N°21.120, circular N°812 ME), incluyendo los logos distintivos de nuestra institución educativa durante la jornada normal.
- j)** Es un deber mantener el uniforme limpio, ordenado y presentable, como así también, mantener una buena higiene y presentación personal.
- k)** Es un deber presentarse de manera ordenada, y actuar con respeto en ceremonias, ante autoridades, talleres, actividades y actos oficiales del establecimiento, o fuera del mismo.
- l)** Es un deber cuidar las dependencias del colegio, inmobiliario, infraestructura, y todas las pertenencias que forman parte de los recursos del establecimiento.
- m)** Es un deber cuidar y proteger la flora y la fauna que habita en el establecimiento y en su entorno.
- n)** Es un deber dirigirse con respeto a todos las/los miembros de la comunidad educativa, a fin de privilegiar las relaciones interpersonales positivas.
- o)** Todo aquel objeto que no sea de pertenencia propia, y que se encuentre en las dependencias del establecimiento debe ser entregado a cualquier funcionario/a, a fin de ceder las pertenencias a los verdaderos y legítimos dueños, o responsables. Apropiarse de estos elementos puede ser causal de delito.
- p)** Es un deber cuidar y proteger la integridad psicológica y física de los demás, y favorecer la sana convivencia educativa.

q) Es un deber cumplir con las medidas especiales y reparatorias ante el impacto negativo que haya tenido una determinada conducta en uno, o en todos los miembros de la comunidad educativa.

r) Es un deber respetar los acuerdos y compromisos individuales que se pactan con el establecimiento educativo en torno a la sana convivencia.

PRINCIPALES DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS/AS:

a) Derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

b) Derecho a realizar sus funciones en un clima de respeto y sana convivencia.

c) Derecho a que se respete su integridad física y psíquica.

d) Derecho a que se respeten las garantías que otorga el derecho constitucional y el estado de Chile.

e) Derecho a ser escuchado por las autoridades educativas, respetando los conductos regulares para ello.

f) Derecho a solicitar audiencia con el director para abordar situaciones individuales, y otras propias de la comunidad educativa.

g) Derecho a participar y formar parte de las distintas actividades del año lectivo.

h) Derecho a recibir inducción, capacitaciones y orientaciones en temáticas de interés que favorezcan el funcionamiento de la institución y la sana convivencia educativa.

i) Derecho a participar en las diferentes actividades institucionales, siempre y cuando no intervengan en las obligaciones y deberes laborales rutinarios.

j) Derecho a participar en los procesos de elección de los equipos internos, y a formar parte de los estamentos, en los que por rol y funciones pueda colaborar.

k) Derecho a expresar opiniones, e ideas que favorezcan la sana convivencia educativa, siempre y cuando se realicen con respeto.

PRINCIPALES DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS/AS:

a) Es un deber conocer el presente reglamento de convivencia educativa, ajustándose a las normas del buen convivir, ya sea entre pares, o con cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Es un deber conocer el proyecto educativo institucional, su misión y visión.

c) Es un deber conocer los instrumentos de gestión institucional.

- d)** Es un deber conocer y actuar conforme a los principios y valores asociados a la sana convivencia educativa y el proyecto educativo institucional.
- e)** Es un deber favorecer, resguardar y contribuir con el clima escolar y sana convivencia educativa.
- f)** Es un deber mantener la discreción, resguardando antecedentes, datos e información que sea de orden confidencial.
- g)** Es un deber participar en las actividades, comisiones, grupos de trabajo, o acciones para las que ha sido designado/a.
- h)** Es un deber entregar rápidamente cualquier tipo de información y antecedente que forme parte de un hecho que altere, o pueda alterar la sana convivencia educativa, a modo de favorecer la resolución de esta.
- i)** Es un deber respetar el flujo de informaciones, por lo que un funcionario solo podrá difundir información toda vez que sea aprobada y autorizada por el director para tales fines.
- j)** Es un deber actuar conforme a las reglas y normas establecidas en el presente reglamento de convivencia educativa.
- k)** Es un deber apoyar las decisiones adoptadas por el establecimiento y en ningún caso desmarcarse de ellas ya que se forma parte de la misma organización.
- l)** Es un deber apoyar la gestión directiva, y el proyecto de mejoramiento educativo.
- m)** Es un deber actuar, contribuir y educar en torno al proyecto educativo institucional.
- n)** Es un deber tomar decisiones asertivas, que favorezcan la resolución de conflictos que puedan presentarse eventualmente en la comunidad educativa.
- o)** Es un deber tratar respetuosamente a todo miembro de la comunidad educativa.
- p)** Es un deber tratar a los/las estudiantes y apoderados/as por su nombre, y respetar la identidad de género, etnia, nacionalidad, entre otras.
- q)** Es un deber presentarse a una entrevista de manera inmediata si el director, u otro miembro del equipo directivo así lo solicita, entendiendo que esto puede ayudar a resolver una situación emergente e inmediata.
- r)** Es un deber respetar los horarios, llegar con puntualidad y retirarse en el horario establecido.
- s)** Es un deber registrar toda información, ya sean entrevistas, actividades u otras acciones en las que participa.

t) Es un deber participar y entregar toda información que aporte a la protección de derechos de nuestros/as estudiantes.

Artículo 91°

Ante el destacado respeto y cumplimiento con los deberes, y/o ante el ejercicio y contribuciones a la comunidad educativa en el ejercicio de los derechos, todo miembro de la comunidad educativa podrá, y tendrá el derecho a ser destacado por ello.

Artículo 92°

Ante el incumplimiento de los deberes, todo miembro de la comunidad educativa tendrá la obligación de dar cumplimiento a una sanción.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR

Artículo 93°

Las siguientes normas tienen por finalidad favorecer el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas, el respeto entre los integrantes de la comunidad educativa y el cuidado de los espacios comunes:

- a) Mantener una presentación personal acorde a las disposiciones institucionales.
- b) Utilizar accesorios, maquillaje u otros elementos de acuerdo con las normas establecidas por el establecimiento.
- c) Mantener una actitud de respeto y atención durante el desarrollo de las clases y actividades educativas.
- d) Evitar el consumo de alimentos durante las clases, salvo autorización del docente o situaciones debidamente justificadas.
- e) Respetar los tiempos y espacios destinados a recreos, almuerzos y otras actividades institucionales.
- f) Mantener el orden, aseo y cuidado de las dependencias, mobiliario, materiales y recursos educativos.
- g) Utilizar adecuadamente los espacios educativos, respetando las instrucciones de los funcionarios del establecimiento.
- h) Cumplir las normas institucionales sobre uso de dispositivos móviles y tecnológicos.

Artículo 94°

El incumplimiento ocasional de estas normas será abordado preferentemente mediante acciones pedagógicas, orientación, reflexión y acompañamiento formativo.

Artículo 95°

La reiteración de estas conductas, su negativa persistente o su afectación al normal funcionamiento de las actividades educativas podrá dar lugar a la aplicación de medidas pedagógicas y formativas contempladas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

CAPÍTULO XIII
TIPOLOGÍA DE LAS FALTAS Y CONDUCTAS QUE VULNERAN
LAS NORMAS DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA

Artículo 96°

El presente reglamento interno de convivencia establece que una falta es un comportamiento que vulnera, o puede vulnerar las normas de convivencia, ya sea esté planificado o no, sea intencional o no intencional, directo o indirecto, individual, grupal, colectivo; teniendo una consecuencia para una, varias, o todas las personas que comprenden la comunidad educativa, la organización de la institución, su imagen, o la infraestructura.

Artículo 97°

Nuestro establecimiento educativo determina tres tipos de faltas, las que serán definidas a continuación;

1. Falta leve: Es una conducta ocasional que transgrede la sana convivencia educativa, pero que no provoca daño físico, psicológico o material.
Por ejemplo: llegar hasta 2 veces atrasado.

2. Falta Grave: Es una conducta espontánea y/o premeditada, reiterada o aislada, que genera daño físico y/o psicológico a una persona, o a un grupo de personas de la comunidad educativa, que pueda afectar la gestión o el desarrollo de los aprendizajes, la sana convivencia educativa, o altere el clima escolar u organizativo.
Por ejemplo: destruir el mobiliario o equipamiento escolar.

3. Falta gravísima: Son aquellas conductas, acciones y/o comportamientos que vulneran determinadamente la convivencia educativa y el clima escolar, la organización interna o la imagen institucional, poniendo en riesgo la estabilidad e integridad de uno, varios, o todos los miembros de la comunidad educativa afectando determinadamente su integridad física y psíquica, derechos y garantías, o que afecten la infraestructura esencial para el buen funcionamiento de las dependencias, incluso pudiendo ser un comportamiento delictivo.

Artículo 98°

Se considerarán **faltas leves**, las siguientes;

1. Interrumpir al profesor/a provocando desconcentración en las/los demás.
2. No ingresar oportunamente a clases, tanto al inicio de la jornada, como al finalizar el recreo.
3. No cumplir con los acuerdos establecidos para el uso del uniforme reglamentario.
4. Ingresar alimentos al aula, y/o comer durante el desarrollo de la clase.
5. Realizar otro tipo de actividades que no correspondan a la clase, y/o asignatura.
6. Llegar atrasado a actividades categorizadas “importantes u obligatorias”, y/o que afecte en el desempeño o actuación a otro grupo de compañeros/as.
7. No retornar oportunamente los libros de préstamo a biblioteca en fechas establecidas para la devolución.
8. No retornar oportunamente elementos cedidos por el establecimiento en orden de préstamo, como instrumentos musicales, materiales fungibles, artículos deportivos, entre otros, los que deben retornar en la misma jornada.
9. Conversar en clases, actividades, ceremonias, actos o reuniones de alta relevancia.
10. Realizar actividades ajenas al proceso pedagógico durante el desarrollo de las clases o actividades formativas

11. No asearse posterior a las actividades deportivas, o de educación física.
12. Promover y/o difundir publicidad no autorizada por la dirección.
13. Utilizar accesorios que no correspondan al uniforme escolar y/o presentación personal (Por ejemplo; cadenas, trenzas de colores, joyas, anillos, aros, gorros, correa de colores o con hebilla llamativa, chaquetas y polerones de colores, zapatillas de colores, tinturas artificiales, polera arremangada, falda corta, buzo, calzas, pantalón bajo, etc.).
14. Ausentarse a una cita con cualquier profesional del establecimiento educativo.
15. Botar o dejar basura al interior del aula, o en cualquier parte de las dependencias.
16. Dejar desaseado el camarín tanto de varones como el de damas.
17. Dejar desaseado el lugar que se ha utilizado para el almuerzo, principalmente el comedor, incluyendo el arrojar alimentos a los pares o al suelo.
18. Dejar desaseada y desordenada el aula, posterior a cada clase y al término de la jornada.
19. Alterar la organización de los espacios educativos sin autorización.
20. Mantener conductas o expresiones irrespetuosas hacia docentes, asistentes de la educación, profesionales o directivos del establecimiento.
21. Incumplir de manera reiterada las Normas de Funcionamiento Escolar establecidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa, pese a las orientaciones, medidas pedagógicas o llamados de atención previamente realizados por el establecimiento.

Artículo 99°

Se considerarán **faltas graves**, las siguientes;

1. La reiteración de conductas podrá ser considerada una circunstancia agravante al momento de determinar la medida correspondiente.
2. Vulnerar los derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa mediante conductas de maltrato, discriminación, hostigamiento o cualquier otra acción contraria a la convivencia educativa.
3. Destruir, adulterar o esconder afiches y otros elementos informativos.
4. Vender o distribuir alimentos de cualquier tipo al personal u otros estudiantes, sin portar un permiso de autorización para ello (otorgado por dirección).
5. Manifestar conductas inapropiadas al interior del aula, actividades, ceremonias, o reuniones de alta relevancia (sentarse en otro sector, gritos, gestos, risas, insultos, lanzar objetos, u otros materiales).
6. Copiar o intentar copiar durante el desarrollo de una prueba; tanto orales y/o escritas.
7. Plagiar o modificar trabajos e información requerida por algún docente, o una actividad en particular.
8. Destruir material pedagógico esencial para el desarrollo de la clase.
9. No respetar actos matinales, ceremonias, actos u otras celebraciones internas de la institución, como así también, en actividades al exterior del establecimiento.
10. Destruir, adulterar o esconder trabajos de otros/otras compañeros/as, con la finalidad de obtener provecho personal de ello.
11. Negarse injustificadamente y de forma reiterada a participar en actividades pedagógicas previamente instruidas por el docente.
12. Organizar grupos no autorizados que interfieran en el normal desarrollo de las actividades rutinarias.
13. Cualquier tipo de transgresión a los valores o normativas asociadas a las prácticas

del buen trato, y al respeto por la voluntad del otro.

14. Negarse a realizar evaluaciones y trabajos (actividades pedagógicas) de manera individual, grupal, u organizada, por ejemplo; entregar las pruebas en blanco.
15. Negarse injustificadamente al cumplimiento de instrucciones o medidas adoptadas por los funcionarios competentes del establecimiento.
16. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
17. Faltar el respeto a cualquier imagen de nuestra institución, a los símbolos patrios, religiosos, o étnicos.
18. Ingresar sin autorización a zonas restringidas del establecimiento (sala de profesores, patio de profesores, baño de funcionarios, interior de la cocina, sala de agentes directivos, y otros salones de clases que no correspondan al del/la estudiante).
19. Interrumpir actividades o reuniones de otros estamentos.
20. Interrumpir el normal desarrollo de otras clases y/o actividades.
21. Realizar juegos peligrosos o de riesgo, sobre todo que inciten a la violencia, y que puedan generar conflictos entre estudiantes (bofetadas, bromas, empujones, lanzarse objetos).
22. Cuestionar un procedimiento, acción o protocolo, alterando el mismo o dañando la imagen institucional u organizativa, o de un miembro de la comunidad educativa.
23. No dar cumplimiento a los acuerdos que se hayan establecido para la sana convivencia educativa (mediaciones escolares, pauta de compromiso individual, medidas arbitrarias, especiales, etc).
24. No dar cumplimiento a un trabajo pedagógico-formativo.
25. No dar cumplimiento a una suspensión de clases, retornando de manera anticipada.
26. Participar en el encubrimiento de cualquier antecedente, dato o información relacionada con un hecho de connotación grave o gravísima.

Artículo 100°

Se considerarán **faltas gravísimas** las siguientes:

1. Realizar conductas que afecten gravemente la integridad física, psicológica, emocional o social de uno o más integrantes de la comunidad educativa, generando un riesgo significativo para su bienestar, seguridad o dignidad.
2. Incitar y/o desarrollar, actos comunicativos de cualquier tipo, y mediante cualquier forma, que ejerza la intimidación, hostigamiento o persecución a un miembro o varios de la comunidad educativa.
3. Difamar a cualquier integrante de la comunidad educativa, o a un grupo de personas, mediante cualquier expresión, ya sea escrita, oral, visual, o mediante la utilización de medios tecnológicos y/o redes sociales.
4. Cualquier tipo de manipulación ejercida a otro miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera directa, indirecta, o mediante cualquier medio o expresión.
5. Cualquier tipo de violencia física o psicológica mediante cualquier medio, y a cualquier persona, o grupos de personas, de la comunidad educativa.
6. Portar elementos cortopunzantes, armas, y otros elementos que sean utilizados o no, para para atentar contra personas, desarrollar delitos y/o intimidar, o realizar actividades ilegales que pongan en riesgo a las personas que integran la comunidad

educativa.

7. Organizar manifestaciones o actos que perturben el orden interno, y toda acción que atente contra los miembros de la comunidad educativa, las autoridades del establecimiento, locales, comunales, y/o gubernamentales.

8. Provocar daño a los bienes del colegio, muebles, mobiliario, sala de clases, y talleres de educación técnico profesional.

9. Utilizar, manipular o portar elementos inflamables que pongan en riesgo a la comunidad educativa, personal, infraestructura, vegetación, y otros espacios.

10. Tomar fotografías, fotocopiar, o adquirir cualquier tipo de material pedagógico evaluativo, previo a la aplicación de este, y también durante su desarrollo.

11. Tomar fotografías, o realizar videos, de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su previo consentimiento.

12. Ingresar artículos, y/o difundir material audiovisual o gráfico que se asocie a la pornografía, promoción e inducción al uso de drogas, armas, utilización de violencia, discriminación hacia la etnia, comunidades específicas, y cultura.

14. Promover actos de violencia dirigidos a uno o más integrantes de la comunidad educativa.

15. No informar, o encubrir la planificación de actos o conductas relacionadas a la violencia o al acoso escolar.

16. Realizar bromas a cualquier miembro de la comunidad educativa que afecte a la integridad personal, credo, ámbito de la sexualidad, la identidad de género, la nacionalidad, y/o las condiciones físicas, neurodivergentes, socioeconómicas, familiares, o de las necesidades educativas especiales.

17. Realizar bromas, o juegos relacionados con tocaciones físicas o en las partes íntimas con o sin consentimiento.

18. Coordinar o facilitar el ingreso, intercambio o entrega de elementos con personas externas al establecimiento cuando ello represente un riesgo para la seguridad, integridad o convivencia educativa.

20. Grabar, fotografiar, y/o compartir, o difundir material no autorizado, de cualquier forma, y/o por cualquier medio.

21. Ocultar o impedir deliberadamente la entrega de elementos cuya posesión se encuentre prohibida por este reglamento y que representen un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

22. Publicar imágenes ofensivas, y que transgredan una o varias normativas que se señalan en el presente artículo.

23. Cualquier tipo de violencia de género, o discriminación arbitraria hacia las comunidades étnicas, interculturales, de la diversidad de género, o de otra representación cultural, multicultural, migrante y de nacionalidad.

24. Ingresar ilegalmente al establecimiento en horarios no regulares, como así también, la ocupación indebida del mismo para cualquier tipo de manifestación, y/o actividades ilegales.

25. Adulteración de instrumentos, falsificación de firmas, y distribución de material no autorizado por docentes o agentes directivos, o que sean de connotación ilegal.

26. Ingresar al establecimiento, actividades, ceremonias u otros eventos institucionales bajo los efectos del alcohol, o de drogas psicotrópicas, depresoras, estimulantes u otras sustancias estupefacientes contempladas en la Ley N.º 20.000.

a) Será falta gravísima el porte de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica prohibida por la legislación vigente.

- b) Será falta gravísima la distribución, facilitación, entrega, comercialización, tráfico o microtráfico de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica.
- c) Será falta gravísima la compra o adquisición de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica al interior del establecimiento o en actividades institucionales.
- d) Será falta gravísima consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica al interior del establecimiento, en actividades institucionales o en su entorno inmediato, así como encontrarse bajo sus efectos durante la jornada escolar o actividades organizadas por el establecimiento.
27. Organizar conductas indisciplinarias dentro del aula, o fuera de esta, y que genere daño físico o psicológico a los/las estudiantes, docentes, u otros funcionarios/as a cargo de talleres, clases, u otras actividades.
28. Efectuar actos de connotación sexual explícita; exhibicionismo, masturbación, porte de artículos eróticos, u otras manifestaciones sexuales dentro y fuera del colegio, y con uniforme escolar.
29. Abandonar el establecimiento sin autorización, poniendo en riesgo su seguridad o la de terceros.
30. Adulterar u ocultar evidencia, destruir información y/o alterar un procedimiento con información inexistente, faltando a la verdad, y/o tergiversar información para beneficio personal, y/o de otros.
31. Negarse, o no asistir, a audiencias o citas con los miembros del equipo directivo, sin justificación.
32. Presentar comportamientos que alteren el clima escolar u organizativo, durante el desarrollo de un determinado procedimiento.
33. Mentir o alterar información en un procedimiento para sacar provecho de ello, o afectar a un tercero.
34. Encubrir hechos graves, o constitutivo de delitos.

Nota 1: Para aquellos casos en los que la falta gravísima infrinja cualquiera de las normativas asociadas al marco legal del estado de Chile, la dirección evaluará la posibilidad de denunciar la situación, evento, u acontecimiento, y a sus respectivas partes involucradas, ante carabineros de Chile, OS7, PDI, brigada investigadora de delitos sexuales, tribunales de familia y/o de Justicia.

Nota 2: Para los estudiantes mayores de 18 años que por alguna emergencia circunstancial necesiten retirarse antes de la hora de término de la jornada, solamente serán autorizados quienes posean un previo aviso en la jornada por el apoderado al establecimiento y se haya dejado constancia en dirección a través de un permiso especial adjunto a su ficha de matrícula hecha de manera presencial por el apoderado titular. Será exclusivamente responsabilidad del apoderado que autoriza, cualquier eventualidad emergente fuera de las dependencias del establecimiento.

Artículo 101°

Circunstancias agravantes y atenuantes

Para la determinación de las medidas pedagógicas, formativas, de apoyo o disciplinarias, la autoridad competente deberá considerar la gravedad de los hechos, la edad y etapa de desarrollo del estudiante, las circunstancias particulares del caso, los antecedentes

disponibles y el principio de proporcionalidad.

Se considerarán circunstancias agravantes, entre otras:

- a) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia educativa.
- b) La existencia de planificación o premeditación.
- c) El abuso de una posición de poder, autoridad o influencia sobre otra persona cualquiera de la comunidad educativa.
- d) La afectación a estudiantes de menor edad o en situación de vulnerabilidad.
- e) La comisión de conductas discriminatorias o que atenten contra la dignidad de las personas.
- f) La generación de daño físico, psicológico o emocional significativo.

Se considerarán circunstancias atenuantes, entre otras:

- a) El reconocimiento voluntario de la conducta.
- b) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
- c) La reparación voluntaria del daño ocasionado.
- d) La ausencia de antecedentes disciplinarios relevantes.
- e) La manifestación de arrepentimiento y disposición para participar en acciones reparatorias o formativas.

La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes no determinará automáticamente la aplicación de una medida específica, debiendo evaluarse cada situación de manera individual, conforme al debido proceso establecido en el presente reglamento.

Artículo 102°

HALLAZGO Y ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS.

1. Los elementos prohibidos o peligrosos podrán ser retenidos preventivamente por el personal autorizado del establecimiento cuando representen un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa, debiendo quedar bajo resguardo de Inspectoría General.
2. Nuestro establecimiento educativo podrá solicitar la presencia del apoderado para requisar elementos en caso de que un/a estudiante se niegue a ello.
3. Los elementos requisados serán cedidos y administrados por parte de inspectoría general.
4. Nuestro establecimiento educativo se encuentra facultado para realizar denuncias en caso de que estos elementos se consideren un riesgo para la integridad de los miembros de la comunidad educativa, y/o para la seguridad de la infraestructura esencial.

Artículo 103°

LIMITACIÓN DEL ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES.

1. El establecimiento educativo considerará su competencia en los conflictos escolares únicamente si el conflicto radica en personas que guarden relación con la comunidad educativa y su cotidiano.
2. Nuestra institución se limita a abordar conflictos que involucren a estudiantes y personas que no guarden relación con nuestra institución, siendo responsabilidad de la familia el tratarlos y darle solución.

3. En el caso anterior, el establecimiento podrá otorgar antecedentes que permitan apoyar las diligencias de las familias y del afectado/a, únicamente si la situación acontece en el trayecto hacia el domicilio. El establecimiento se limita a realizar acciones si el/la estudiante se encuentra en un trayecto diferente.

Frente a situaciones de violencia entre estudiantes, el establecimiento podrá aplicar sus protocolos, medidas pedagógicas, formativas y/o disciplinarias, si esta(s) se producen en la zona perimetral.

5. Se considerarán aquellos hechos que mantengan una conexión directa con la convivencia educativa, aun cuando ocurran fuera del establecimiento.

6. Si un/a estudiante presentase una situación de violencia con una persona ajena a nuestra comunidad educativa, dentro de la zona perimetral, nuestra institución solo se limita a realizar labores de contención emocional y prestación de primeros auxilios, siendo la familia la responsable de realizar las denuncias respectivas.

7. El establecimiento educativo no tendrá responsabilidad alguna frente a situaciones, hechos o conflictos que hayan tenido su origen fuera del establecimiento, o que se hayan desarrollado en épocas estivales, fines de semana, o vacaciones, siendo esto último una responsabilidad familiar orientar, educar, apoyar, acompañar, prevenir, dialogar, y/o realizar denuncias o gestiones en casos más complejos, para evitar focos de conflicto o posibles vulneraciones de derechos en materia de violencia.

CAPÍTULO XIV
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PEDAGÓGICAS – FORMATIVAS.

PRINCIPALES DEFINICIONES:

- 1. Medida disciplinaria:** corresponde a una acción que busca corregir el comportamiento de un miembro de la comunidad educativa que haya cometido alguna de las faltas descrita en el presente RICE.
- 2. Medida pedagógica-formativa:** corresponde a la aplicación de una medida altamente reflexiva y pedagógica que busca el aprendizaje respecto a una determinada falta o comportamiento.
- 3. Suspensión:** acción de interrumpir la asistencia del estudiante al establecimiento educativo por un periodo de días asignados.
- 4. Separación de la comunidad educativa:** se entenderá como un proceso excepcional y justificado, que busca resguardar la integridad de una persona en instancias de riesgo en la que pueda verse afectada. Esta acción limita la asistencia total o parcial del/la estudiante al establecimiento educativo, o retiro anticipado de la jornada de clases.
- 5. Mediación escolar:** actividad reflexiva y formal que busca resolver los conflictos de manera pacífica y dialogada a través de técnicas desarrolladas por un profesional de la comunidad educativa capacitado, y/o asignado para ello, y que buscará establecer acuerdo entre las partes.
- 6. Incumplimiento de la mediación escolar:** contempla el incumplimiento de los acuerdos establecidos en mediación escolar durante el período de tiempo fijado para ello.
- 7. Medidas especiales de cumplimiento (Pauta de compromiso individual):** documento que estipula el compromiso individual ante una falta cometida, o ante la imposibilidad de acceder a una resolución alternativa a conflictos específicos.
- 8. Condicionalidad de la matrícula:** medida altamente reflexiva que se establece cuando el/la estudiante necesita superar positivamente actitudes hayan transgredido las normas de la sana convivencia educativa del presente RICE, condicionando a ello la posibilidad de matrícula para el año académico siguiente.
- 9. Cancelación de la matrícula:** procedimiento que consta de la no renovación de matrícula para el año académico siguiente.
- 10. Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo:** medida especial que consiste en brindar la continuidad del proceso educativo a través de la tutoría y monitoreo de la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias de los estudiantes que estén cursando su nivel fuera del establecimiento, dado por alguna medida cautelar, judicial o sanción disciplinaria/formativa, donde se ejercerá su debida evaluación y resultado del proceso educativo.

Se aplicará únicamente en casos que hayan afectado gravemente la sana convivencia educativa y la infraestructura esencial del E.E. y/o por mandato jurídico.

11. Expulsión: medida disciplinaria excepcional determinada por la la Ley de aula segura N°21.128.

12. Medios de prueba: cualquier tipo de insumo, relato, y material audiovisual que permita avalar un determinado hecho.

Artículo 104°

Todo miembro de la comunidad educativa es responsable de sus propios actos,

actitudes, comportamientos y actuaciones.

Artículo 105°

Todo miembro de la comunidad educativa que haya cometido cualquier tipo de falta, tiene el deber de cumplir con una sanción si fuese el caso, o con un trabajo reparatorio que busque compensar y/o reparar el daño causado.

Artículo 106°

Las medidas disciplinarias que el establecimiento le asigne a un miembro de la comunidad educativa deberán ser proporcionales a la falta cometida.

Artículo 107°

Las medidas disciplinarias serán determinadas por la Dirección del establecimiento y/o Inspectoría General, considerando los antecedentes del procedimiento respectivo y resguardando el debido proceso. Para la definición de medidas pedagógicas, formativas o de apoyo, podrá requerirse la participación del Coordinador de Convivencia Educativa y de otros profesionales que correspondan.

Artículo 108°

No podrán aplicarse sanciones que no se encuentren descritas en el presente reglamento de convivencia educativa.

Artículo 109°

Las sanciones deberán ser registradas por el área de inspectoría general, como así también los respectivos protocolos que apliquen a los hechos.

Artículo 110°

Toda medida disciplinaria deberá ser informada de manera directa y personal al apoderado/a, dejando un documento de respaldo que indique el tipo sanción.

I.- ATRIBUCIONES, Y RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS:

- a) Las medidas disciplinarias serán únicamente determinadas y establecidas por la inspectora general, y en caso de no estar presente, estas serán aplicadas por el director del establecimiento.
- b) Las medidas pedagógicas-formativas estarán a cargo del docente jefe, orientador/a, inspectoría general, equipo de convivencia educativa, y/o cualquier profesional a quien se le haya destinado esta responsabilidad por parte de dirección.

Artículo 111°

Ante la comisión de faltas graves y gravísimas, la sanción deberá basarse en pruebas que avalen dichos comportamientos o situaciones, ya sea mediante testigos directos e indirectos, testigos reservados, imágenes, videos, u otros medios que permitan verificar la veracidad de los hechos. Para tales efectos;

- a) Los medios de prueba deben ser incorporados en la investigación.

- b) Los medios de prueba deben ser concretos y tangibles.
- c) Los miembros de la comunidad educativa tienen un plazo de 24 horas para presentar sus medios de prueba.

Artículo 112°

Referente a la aplicación de las sanciones, eventualmente el director y/o inspección general podrán solicitar la presencia y participación de otros miembros de la comunidad educativa para recopilar antecedentes de un hecho, para estos efectos:

- a) Los actores de la comunidad educativa solo tendrán un rol consultivo y no propositivo.
- b) Las acciones que se establezcan frente a este proceder, deben quedar registradas.

II.- ANTE LA COMISIÓN DE LAS FALTAS:

A continuación, se describen las medidas disciplinarias y/o formativas de nuestra comunidad educativa;

Artículo 113°

Ante la comisión de faltas leves, se establecen las siguientes medidas disciplinarias;

- a) Amonestación verbal.
- b) Amonestación escrita en la hoja de vida del estudiante.
- c) Citación al apoderado/a para abordar el comportamiento del/la estudiante.
- d) Citación al apoderado/a para informar, firmar y tomar conocimiento de las observaciones en la hoja de vida del estudiante.
- e) Derivación temporal para el seguimiento y/o intervención.
- f) Firma para el compromiso de un cambio actitudinal, conductual, y adaptativo.

Artículo 114°

Ante la comisión de faltas graves, se establecen las siguientes medidas disciplinarias;

- a) Amonestación escrita, y/o suspensión de clases de 1 a 3 días.
- b) Al retorno de los días de suspensión el/la estudiante, y su apoderado/a deberá firmar una carta de compromiso en la que tome conciencia sobre sus actos y la falta cometida, además de corregir la conducta presentada, y prevenir eventos de similar categoría.
- c) Asistencia socioeducativa; si así se determina, el/la estudiante deberá asistir a un total de 2 atenciones (una por semana), con profesionales del equipo multidisciplinario para participar en taller individual de orientación, el cual se encuentre contextualizado y estrechamente relacionado con la falta cometida.
- d) Deber pedagógico; si así se determina, el/la estudiante deberá cumplir con el desarrollo de una actividad pedagógica específica, y de carácter reflexiva-formativa, visada por inspección general y/o gestor de convivencia educativa, a modo de prevenir conductas de riesgo y reparar el daño causado.
- e) Servicio comunitario de carácter educativo y formativo, relacionado con acciones de apoyo a la comunidad educativa, promoción de la convivencia, cuidado de espacios comunes, campañas de sensibilización u otras actividades acordes a la edad y desarrollo del estudiante.

Nota 1: El servicio comunitario es una medida aprobada por el ministerio de educación. MINEDUC (2011), Orientación para la elaboración y revisión de reglamentos de convivencia educativa.

Nota 2: El encargado de la supervisión de las obras de servicio comunitario será inspección general, y/o el/la inspector/a de nivel del/la estudiante.

Nota 3: Las labores de servicio comunitario no pueden, ni deben generar prestaciones monetarias e incentivos lucrativos. Podrán realizarse solo dentro del horario regular del establecimiento.

Nota 4: En ningún caso, el servicio comunitario deberá establecer exigencias físicas agotadoras, tratos inhumanos, o actividades que pongan en riesgo la salud física del/la estudiante, como así también, tampoco deberá exponer al/la estudiante al uso de utensilios o productos industriales de uso doméstico o profesional.

f) Entrevistas de seguimiento con el/la estudiante; a fin de generar reflexión sobre la falta cometida.

g) Condicionalidad de matrícula, cuando la gravedad, reiteración o impacto de las conductas en la convivencia educativa así lo ameriten, previa evaluación de los antecedentes y aplicación del debido proceso.

h) Cancelación de matrícula, habiéndose aplicado previamente la condicionalidad de matrícula en caso de faltas graves.

Artículo 115°

Ante la comisión de faltas gravísimas, las acciones son;

a) Suspensión de 3 a 5 días, renovables de manera excepcional por igual o menor período.

b) Aplicación de medidas excepcionales como reducción de jornada escolar, o asistencia a evaluaciones por un período determinado, siempre y cuando exista un peligro real para la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa debiéndose acreditar mediante dirección y sostenedor.

c) Medidas especiales;

- Prohibición en la participación de actividades de libre elección.

- Prohibición en la participación de actividades recreativas.

- Prohibición en la participación de la licenciatura.

- Prohibición en otras actividades recreativas institucionales.

d) Condicionalidad de matrícula, inmediata si así lo amerita la falta o hecho.

e) Cancelación de la matrícula, inmediata si así lo amerita la falta o hecho.

f) Medida excepcional de expulsión, si así lo amerita la falta o hecho.

g) Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo

Artículo 116°

Medida excepcional de expulsión y cancelación de matrícula (Ley N.° 21.128 Aula Segura)

1. La expulsión y la cancelación de matrícula constituyen medidas disciplinarias excepcionales y procederán únicamente en aquellos casos en que los hechos afecten gravemente la convivencia educativa, la seguridad o la integridad física o psicológica de uno o más integrantes de la comunidad educativa.
2. Estas medidas sólo podrán aplicarse previo procedimiento racional y justo,

respetando el debido proceso, el derecho a defensa, la presentación de descargos y la revisión de los antecedentes del caso.

3. Cuando los hechos revistan especial gravedad conforme a la Ley N.º 21.128, el Director podrá disponer la suspensión cautelar del estudiante mientras se desarrolla el procedimiento respectivo.
4. La suspensión cautelar podrá extenderse hasta por diez días hábiles, prorrogables por una sola vez por cinco días hábiles adicionales cuando existan antecedentes fundados que así lo justifiquen.
5. Durante el período de suspensión cautelar, el establecimiento deberá adoptar las medidas necesarias para resguardar la continuidad del proceso educativo del estudiante.
6. El Director deberá emitir una resolución fundada, la que será notificada por escrito al estudiante y a su madre, padre o apoderado.
7. El estudiante y/o su madre, padre o apoderado podrán solicitar la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la notificación de la resolución.
8. La reconsideración será resuelta por el Director, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito considerando los antecedentes del caso.
9. La resolución final será informada a la Superintendencia de Educación, conforme a la normativa vigente.
10. La aplicación de estas medidas deberá respetar en todo momento el interés superior del estudiante, la proporcionalidad de la medida y las garantías del debido proceso.

Artículo 117º

Serán responsables el/la estudiante, sus apoderados/as, cuidadores y la familia, los únicos responsables de gestionar evaluaciones pendientes, y poner al día los contenidos, materias y trabajos cuando el/la estudiante se encuentre en calidad de suspendido, o de apartado de la comunidad educativa.

Artículo 118º

El establecimiento educativo tiene la obligación y el deber de informar a las autoridades de seguridad pública cualquier situación que sea constitutiva de delito.

II.- PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Toda medida disciplinaria asociada a las faltas graves y gravísimas deberá ser acompañada de un procedimiento investigativo, por lo que se deben reunir los medios probatorios, antes de establecer la medida disciplinaria más pertinente al caso. Para llevar a cabo este procedimiento, eventualmente podrá considerarse lo siguiente:

- a) Aplicación de medidas cautelares para determinar de mejor manera los hechos (no podrá exceder los dos días hábiles).
- b) Informe de investigación y medio de prueba, el cual debe ser elaborado en un plazo no mayor a 72 horas de transcurrido el hecho.
- c) La investigación estará a cargo del departamento de Inspectoría general, y por parte de quienes hayan sido asignado para estas acciones.

d) Los informes de investigación son confidenciales. Tendrán acceso a estos documentos únicamente el director del establecimiento educativo, y las autoridades fiscalizadoras como el sostenedor, la Superintendencia de Educación, o el Ministerio de Educación.

Artículo 119°.

Inicio del procedimiento disciplinario

Toda conducta que pueda constituir una falta grave o gravísima deberá ser investigada por el establecimiento, a fin de determinar los hechos ocurridos, las circunstancias en que se desarrollaron y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

La investigación deberá desarrollarse con imparcialidad, objetividad, confidencialidad y respeto por la dignidad de las personas involucradas.

Artículo 120°.

Notificación de inicio del procedimiento

Cuando se inicie un procedimiento disciplinario por una presunta falta grave o gravísima, el establecimiento informará oportunamente al estudiante y a su madre, padre o apoderado sobre los hechos que se investigan, las normas presuntamente infringidas y las etapas generales del procedimiento.

La notificación podrá realizarse mediante entrevista, correo electrónico institucional, comunicación escrita o cualquier otro medio formal que permita acreditar su realización.

Artículo 102°. Derecho a ser oído y presentar descargos

Durante el procedimiento disciplinario, el estudiante tendrá derecho a ser escuchado, presentar su versión de los hechos, formular descargos y aportar antecedentes o medios de prueba que estime pertinentes para su defensa.

Considerando la edad y nivel de desarrollo del estudiante, podrá participar acompañado por su madre, padre o apoderado, resguardándose siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

Artículo 121°.

Derecho a presentar antecedentes y medios de prueba

Todos los integrantes de la comunidad educativa involucrados en un procedimiento disciplinario tendrán derecho a presentar antecedentes, documentos, testimonios u otros medios de prueba que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados. Los antecedentes aportados deberán ser considerados por la autoridad encargada de resolver el procedimiento.

Artículo 122°.

Plazo de investigación

Toda investigación asociada a faltas graves o gravísimas deberá desarrollarse dentro de un plazo razonable, el cual no podrá exceder de diez días hábiles contados desde la toma de conocimiento de los hechos.

Excepcionalmente, cuando la complejidad de los antecedentes lo justifique, dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez hasta por cinco días hábiles adicionales, debiendo dejarse constancia fundada de dicha ampliación.

Artículo 123°

Confidencialidad del procedimiento

Los antecedentes recopilados durante el procedimiento disciplinario tendrán carácter reservado y serán conocidos únicamente por quienes intervengan directamente en la investigación, las autoridades competentes y los organismos que la ley faculte para ello. El establecimiento deberá resguardar la privacidad, dignidad e integridad de los estudiantes involucrados.

Artículo 124°

Informe de investigación

Concluida la recopilación de antecedentes, el funcionario responsable deberá elaborar un informe de investigación que contenga, al menos:

- a) Descripción de los hechos investigados.
- b) Antecedentes recopilados.
- c) Medios de prueba considerados.
- d) Análisis de los antecedentes.
- e) Conclusiones de la investigación.
- f) Propuesta de medidas formativas, pedagógicas, de apoyo, reparatorias o disciplinarias, según corresponda.

Artículo 125°.

Resolución fundada

Concluida la investigación, la autoridad competente deberá emitir una resolución fundada, en la que se consignen los hechos acreditados, los antecedentes considerados, las normas aplicables y las medidas formativas, pedagógicas, reparatorias o disciplinarias que correspondan.

La resolución deberá ser comunicada oportunamente al estudiante y a su madre, padre o apoderado mediante los canales oficiales establecidos por el establecimiento.

Artículo 126°.

Derecho a reconsideración y apelación

El estudiante y su madre, padre o apoderado podrán solicitar la reconsideración o apelación de las medidas disciplinarias aplicadas, conforme a los procedimientos y plazos establecidos en el presente reglamento y en la normativa educacional vigente.

Artículo 127°.

Resguardo del debido proceso

Todo procedimiento disciplinario deberá desarrollarse respetando los principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad, confidencialidad, presunción de inocencia, derecho a defensa, derecho a ser oído y debido proceso, garantizando el respeto de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 128°

Notificación de inicio del procedimiento

Cuando se tome conocimiento de una conducta que pueda constituir una falta grave o gravísima, el establecimiento deberá informar oportunamente al estudiante y a su apoderado el inicio del procedimiento disciplinario, señalando los hechos que se investigan, las normas presuntamente infringidas y las etapas generales del proceso, resguardando en todo momento el debido proceso y la confidencialidad de los antecedentes.

Artículo 129°

Derecho a ser oído y presentar descargos

Durante el procedimiento disciplinario, el estudiante tendrá derecho a ser escuchado, presentar su versión de los hechos, formular descargos y aportar antecedentes o medios de prueba que estime pertinentes para su defensa.

Atendida la edad y nivel de desarrollo del estudiante, podrá participar acompañado por su madre, padre o apoderado, resguardándose siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

Artículo 130°

Sin perjuicio de los mecanismos internos de reconsideración y apelación establecidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa, toda persona podrá ejercer los derechos y acciones que le confiere la normativa educacional vigente ante las autoridades competentes.

Artículo 131°

MEDIDA DE SUSPENSIÓN:

1. Ante cualquier tipo de falta, es obligación del funcionario/a registrarla e informar sobre todo tipo de conducta que afecte la sana convivencia y/o la infraestructura.
2. Solo personas declaradas por el director e inspectora general podrán registrar una observación en el libro de clases.
3. La aplicación de la suspensión (sanción), será únicamente declarada e impuesta por inspectoría general.
4. La sanción debe ser proporcional a la falta.
5. Se debe aplicar la suspensión conforme a la tipología de la falta:

Tipos de la falta	Sanción	Tipo de registro
Faltas leves	Amonestación verbal que puede ser realizada de manera verbal o aplicación de suspensión de 1 días	Hoja de vida del libro
Faltas graves	Aplicación de días de suspensión de 1 a 3 días.	Hojas de vida del libro + registro de retiro
Faltas gravísimas	Aplicación de días de suspensión 3 a 5 días	Hoja de vida del libro + retiro

6. Todo estudiante que sea suspendido por faltas graves y gravísimas, debe ser retirado de la comunidad educativa de manera inmediata por su apoderado/a principal o suplente, a quien se explicará el motivo(s) únicamente de manera presencial.
7. Todo miembro de la comunidad educativa tendrá el derecho de presentar pruebas para aclarar cualquier hecho por el cual comience el proceso sancionatorio.
8. El retiro debe ser efectuado únicamente por el apoderado/a principal, o suplente. En caso de que fuese otra persona, se debe acreditar la identidad de esta, quien además debe ser mayor de 21 años. El apoderado/a deberá justificar la inasistencia.
9. En caso de no acudir el apoderado, eventualmente podrá ser amonestado, incluso perdiendo su calidad de apoderado/a como lo señala el título del presente RICE capítulo XVII "Derechos, deberes y medidas aplicables a padres, madres y apoderados", tratándose de una situación de extrema emergencia.
10. Se debe informar a los/las apoderados/as y/o estudiantes sobre el derecho la apelación, pudiendo presentar al director una carta, habiendo transcurrida 24 horas de haberse aplicado la sanción para la reconsideración de esta.
11. Al momento del retorno de la sanción, el/la estudiante deberá ingresar acompañado de su apoderado para recibir las orientaciones por parte de Inspectoría general.
12. En caso de existir medidas pedagógicas-formativas, se deben declarar y entregar al coordinador/a de convivencia educativa, o a cualquier miembro del equipo de convivencia educativa, o a quien se le haya asignado esta responsabilidad.

Artículo 132°

MEDIDAS PEDAGOGICAS/FORMATIVAS:

1. Las medidas pedagógicas/formativas estarán determinadas únicamente por la naturaleza y gravedad de los hechos, y serán aplicadas en menor proporción a las faltas leves recurrentes.
2. Serán obligatorias en las faltas de connotación grave y gravísima, a modo de generar problematización de las conductas, reparación del daño y propiciar apoyo formativo como un componente de aprendizaje.
3. La responsabilidad de la aplicación de estas medidas será establecida según lo señale la inspectora general, o el director.
4. El coordinador de convivencia educativa será quien vise y apruebe las acciones junto al director y/o inspectora general.
5. Las medidas pedagógicas-formativas son las siguientes:

Medidas pedagógicas - formativas de nuestra comunidad educativa	Descriptor
Carta de compromiso	Realizada por el estudiante, y/o apoderado/a, en el que dé cuenta de su sentir sobre un hecho y el compromiso que realizará para no volver a cometer la falta.
Carta reflexiva (Autocrítica y compromiso)	Rrealizada por el estudiante, y/o apoderado/a, en el que fundamente su compromiso con el cambio, no explicando los hechos, sino que, refiriéndose a las debilidades, fortalezas e intención de realizar el cambio conductual, sumado a ello el compromiso para no volver a cometer la falta.
Informe disciplinario formativo.	Contempla la incorporación de los objetivos transversales estipulados en el curriculum nacional, conforme a la falta cometida. Es de alto componente formativo, y busca que, a través del aprendizaje guiado, el estudiante pueda reflexionar y problematizar profundamente su conducta para desarrollar actitudes, comportamientos y adecuaciones preventivas. (Ejemplo; elaboración de un afiche, tríptico, actividades de apoyo pedagógico, asistencia a talleres, redacción de informes de investigación relacionados al hecho, etc).
Acta de compromiso	Deberá firmar un compromiso con reglas claras, y orientaciones entregadas y visadas por dirección para favorecer la sana convivencia educativa.
Derivaciones	Podrán realizarse derivaciones con motivo específico, para abordar aspectos relacionados al comportamiento presentado.

Apertura de medida de protección.	Derivaciones a organismos judiciales para asegurar los derechos y prevenir o enfrentar la vulneración de derechos que afecten emocional o socialmente al estudiante, y/o que hayan sido influyentes en su comportamiento.
Compromiso de atención con otros centros y redes.	Dependiendo de la naturaleza de los hechos, el estudiante y la familia deberán aceptar apoyos profesionales especializados, como parte de la medida.

6. Se debe llevar registro de todas las acciones realizadas y de las medidas pedagógicas-formativas ejecutoriadas, en un libro especialmente dedicado a ello.
7. Los/las apoderados y la familia deben ser informados de las medidas pedagógicas formativas. Además, y si así se requiere, también deberán participar en actividades que le fuesen asignadas.
8. El no cumplimiento con estas medidas puede significar la aplicación de una medida disciplinaria más gravosa.
9. Los estudiantes con necesidades educativas especiales a quienes se les haya destinado una sanción pedagógica-formativa, podrán contar con la asesoría o apoyo de su profesional acompañante.

Artículo 133°

MEDIDA EXCEPCIONAL DE RESGUARDO Y PROTECCIÓN

1. Esta medida será determinada únicamente por la Dirección del establecimiento y/o Inspectoría General.
2. La presente medida tiene carácter preventivo y cautelar, por lo que no constituye una sanción disciplinaria.
3. Será aplicada excepcionalmente cuando resulte necesaria para resguardar la integridad física o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa, prevenir situaciones de riesgo o asegurar el adecuado desarrollo de una investigación.
4. Podrá disponerse como medida cautelar mientras se desarrollan las acciones de protección, acompañamiento o investigación que correspondan.
5. La aplicación de esta medida deberá ser informada al apoderado principal de manera oportuna, preferentemente mediante entrevista presencial, explicando los fundamentos que justifican su adopción.
6. El apoderado deberá colaborar con las acciones de protección y resguardo adoptadas por el establecimiento, especialmente cuando se trate de situaciones que puedan afectar la seguridad o bienestar de algún integrante de la comunidad educativa.
7. Durante la vigencia de esta medida, el establecimiento adoptará las acciones necesarias para resguardar la continuidad del proceso educativo del estudiante.
8. La inasistencia derivada de esta medida será justificada por el establecimiento.
9. La aplicación de esta medida tendrá carácter temporal y no podrá exceder de dos días hábiles, salvo que una situación excepcional debidamente fundamentada requiera la adopción de otras medidas de protección contempladas en la

normativa vigente.

Artículo 134°

MEDIACIÓN ESCOLAR:

La mediación escolar supone un proceso formal en el que dos partes que se encuentran en conflicto intentan resolverlo a través del diálogo, en un ambiente pacífico, reglamentado y con profesionales de apoyo, y/o funcionarios/as capacitados para ello. Los conflictos escolares, que comprenden la mediación escolar, deben considerar la aplicación de determinados criterios, tales como; la envergadura o consistencia del problema, es decir;

1. No podrán realizarse mediaciones ante hechos de vulneración grave de una persona a otra, como un abuso sexual, discriminación grave, víctima y victimario de actos constitutivos de delito, u otras causas que puedan fundamentarse bajo criterio de la psicóloga de convivencia educativa y el director.
2. De la no realización de este procedimiento deberá quedar registro.
3. No podrán realizarse mediaciones escolares ante hechos de acoso escolar, o ciberacoso escolar que haya afectado de manera grave a la persona afectada, o que dicha persona sienta una afectación compleja o grave en presencia de la otra (este ítem debe ser siempre visado por la dupla psicosocial o psicóloga de convivencia educativa del establecimiento educativo).
4. No podrán realizarse mediaciones escolares si las partes se encuentran con distanciamiento producto de resoluciones judiciales declaradas y vigentes.
5. No podrán realizarse mediaciones escolares entre dos personas que acaban de sostener un hecho de violencia.
6. No podrán realizarse mediaciones entre funcionarios del establecimiento cuando las causas y desarrollo del conflicto guarden una razón contractual.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

La mediación escolar debe cumplir con las condiciones óptimas para su desarrollo, por lo cual se establece los siguientes aspectos obligatorios:

1. La mediación escolar debe realizarse siempre y cuando existan antecedentes reales y concretos que den origen a un hecho.
2. No se considerará para una mediación escolar la interpretación de un hecho concreto "suponiendo" el involucramiento de otro.
3. No se considerará la realización de una mediación escolar si el hecho guarda relación con la interpretación del lenguaje no verbal, tales como; las miradas, los gestos, o roces y golpes involuntarios.
4. No podrán realizarse mediaciones escolares que no sean proporcionales en participación. Ejemplo; tres personas, y una. Esta deberá ser objetiva en participación del causante y el afectado.
6. NO SE DEBE realizar una mediación escolar cuando un estudiante se encuentre descompensado, y/o alterado debido a una pelea, u otras circunstancias.

7. No es obligatorio el consentimiento de padres, madres y/o apoderados para proceder al proceso de mediación escolar.

8. En caso de imposibilitarse la realización de la mediación escolar producto de la ausencia de una de las partes, se deberá retomar este procedimiento al día del retorno de la otra parte.

9. En caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, este podrá contar con la presencia y acompañamiento de su profesional responsable.

DESARROLLO:

1. La mediación se debe realizar en un espacio tranquilo y seguro.

2. Se deben establecer y leer en voz alta las reglas de la mediación escolar.

3. Se debe realizar con dos profesionales que serán los guías y encargados de apoyar en la redacción de los acuerdos.

4. Se podrá solicitar respetuosamente el cambio del mediador/a escolar, mediante una o las dos partes, y se debe argumentar el motivo en solitario.

5. Ambas partes deben mantener un diálogo respetuoso, y que contribuya a la resolución del conflicto.

6. Se debe rellenar la pauta de mediación escolar que se encuentra en los anexos del presente reglamento de convivencia educativa educativa.

7. Los/las estudiantes son los encargados de establecer los acuerdos de la mediación escolar.

8. Las familias deberán ser informadas si es necesario. Esta acción podrá realizarse a través de los mismos estudiantes, o por los propios responsables de la realización de este procedimiento.

9. Se deberá dejar registro del procedimiento.

10. Eventualmente se podrá citar a ambas partes en un periodo posterior a la mediación realizada, para evaluar los resultados en el tiempo.

EN CASO DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR FRUSTRADA:

La mediación escolar puede terminar repentinamente si una de las partes señala respetuosamente no querer dar continuidad al procedimiento. Frente a ello deberá dar respuesta del motivo a través de una entrevista en solitario. Los mediadores también podrán poner término a la mediación escolar si se presenta alguna, o alguna(s)

situaciones como las siguientes:

1. No cumplir con las reglas socializadas al inicio de la mediación.
2. Faltar el respeto al otro, o generar un espacio poco propicio para el desarrollo de la mediación escolar.
3. Dirigirse con garabatos, discriminar a la otra persona, utilizar apodos, establecer un lenguaje poco formal o despectivo.

Si no fuera por la solicitud de un estudiante, la mediación también puede finalizar si así uno de los profesionales responsable lo determina por los motivos antes señalados. En este caso se debe actuar de la siguiente manera:

1. Solicitar la presencia inmediata del apoderado/a en el establecimiento educativo.
2. Informar a los apoderados sobre el proceso, y el Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo y proceder a su ejecución.
3. Será responsabilidad de los apoderados generar un proceso reflexivo con sus respectivos estudiantes en el hogar, a modo de favorecer la sana convivencia educativa y prevenir cualquier actuación negativa por parte de estos.
4. Si los motivos de declarar frustrada la mediación escolar fuesen graves, se debe derivar inmediatamente a inspección general el caso.
5. Los/las estudiantes deberán firmar un acta de compromiso, con copia al apoderado/a, por cese de la mediación escolar, el cual deberá ser visado por dirección, y el que establece las normas individuales que cada estudiante debe cumplir para mantener una sana convivencia educativa por un tiempo determinado.
6. El documento se entregará a los estudiantes y el establecimiento debe quedarse con una copia firmada.
7. El establecimiento podrá derivar el caso al departamento de mediación escolar de la Superintendencia de Educación.

Artículo 135°

CONDICIONALIDAD DE LA MATRICULA:

1. La condicionalidad de la matrícula debe considerarse como medida excepcional, y

debe ser establecida únicamente ante la(s) siguientes situaciones;

a) Se podrá determinar ante situaciones que afecten la sana convivencia educativa, o que afecten de manera grave la integridad física o psíquica de cualquiera de sus miembros.

b) En caso de conducta reiterativa, se podrá determinar habiéndose aplicado todas las medidas formativas, o habiéndose establecido un proceso de apoyo psicológico o socioeducativo.

c) Se podrá determinar ante la comisión de dos faltas graves.

d) Se podrá determinar ante la comisión de una falta gravísima.

e) La duración de la medida será solo hasta la finalización del año escolar.

PROCEDIMIENTO

1. Inspectoría general y director son los únicos responsables de decretar la medida de matrícula condicional.

2. Al momento de decretarse, se debe informar únicamente al apoderado/a principal, por medio de una entrevista presencial.

3. El/la estudiante quedará sujeto a seguimiento.

4. Se debe entregar un documento e informa que lo certifique.

5. Debe quedar registro.

6. Inspectoría general deberá llevar un catastro de los/las estudiantes que se encuentren con matrícula condicional.

7. Al final del primer semestre, y al término del año escolar, inspectoría general y convivencia educativa revisarán el progreso del estudiante, pudiéndose levantar la medida aplicada.

8. En caso de incumplimiento, el establecimiento educativo podrá llevar a cabo la aplicación de otras medidas disciplinarias.

Artículo 136°

CANCELACIÓN DE LA MATRICULA:

La cancelación de la matricula corresponde al resultado de un proceso que culmina en la determinación de la no renovación de la matrícula para el año siguiente. Es decir, el estudiante seguirá perteneciendo a la comunidad educativa, únicamente hasta el

término del año lectivo.

Esta medida disciplinaria será aplicada únicamente si el/la estudiante haya mantenido previamente un proceso de apoyo interno con profesionales del área psicosocial, o ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en una matrícula condicional, o ante una actuación o involucramiento en un hecho de connotación gravísima.

Para tales efectos el director será el único responsable de llevar a cabo el procedimiento.

CONSIDERACIONES:

1. Las situaciones referidas a drogas (Ley N°20.000), son situaciones gravísimas que generan un riesgo para la comunidad educativa, por lo que, para el presente reglamento interno de convivencia se consideran válidas para la aplicación de la medida excepcional de cancelación de matrícula y/o expulsión.

2. Respecto al párrafo anterior, el establecimiento educativo debe realizar la denuncia correspondiente.

PROCEDIMIENTO

1. El director e inspectoría general son los únicos responsables de decretar la medida de matrícula condicional.

2. El director deberá informar por escrito la aplicación de la medida disciplinaria al apoderado/a, junto a los fundamentos.

3. En dicho escrito se deberán establecer los plazos de suspensión (si se haya determinado como tal), por un plazo máximo de 10 días hábiles.

4. El apoderado/a tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la notificación, para ejercer su derecho a la apelación de la medida, y deberá hacerlo únicamente por escrito.

5. Tras haberse recibido la apelación correspondiente, el director resolverá previa consulta al consejo docente, el que deberá pronunciarse por escrito.

6. Tras haberse confirmado la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión, el director tendrá un plazo de 5 días hábiles para informar a la Superintendencia de Educación.

7. Se podrá ampliar el plazo hasta de 5 días hábiles, para efectos de su respectiva tramitación, según lo establece la ley N°21.128.

Artículo 137°

MEDIDA EXCEPCIONAL DE EXPULSIÓN (LEY N°21.128):

La expulsión del establecimiento educativo es una medida extrema y excepcional. Será legítima cuando la situación sea considerada como un riesgo real, y afecte o impacte de manera grave a la comunidad educativa, a uno, o todos sus miembros. Esta medida se debe aplicar conforme a la normativa vigente educacional (Ley N°21.128).

Como se ha estipulado en el marco legislativo de la política educacional, y en nuestro reglamento de convivencia educativa; se han desarrollado políticas preventivas, incorporación de protocolos de actuación, y se han establecido las conductas y faltas en un apartado de graduación para determinar aquellas graves y menos graves, como principales fundamentos para decretar las sanciones y un justo proceso. La articulación de la presente medida se establece conforme al siguiente marco legislativo y de la política educacional pública, y se establecen las siguientes consideraciones administrativas:

- a) La circular N°482, de la superintendencia de educación, señala la importancia de la revisión y actualización de los reglamentos internos. Además de señalar los componentes base de las regulaciones en materia reglamentaria escolar.
- b) La ley N°20.845, sistematizada en el DFL N°2 (1996), señala en su letra h) que “solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno”.
- c) El DFL N°2 (1996) – Ley N°20.845 señala que no podrá decretarse la medida de expulsión o cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos, o de cualquier otra índole.
- d) El DFL N°2 (1996) – Ley N°20.845 señala que las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando las causales estén previamente descritas en el reglamento interno, y, además, afecten gravemente a la convivencia educativa.
- e) El DFL N°2 (1996) – Ley N°20.845, señala que “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiéndole la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo.
- f) Inciso siguiente; se deberá cautelar aplicar la medida de expulsión o cancelación de la

matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

CONSIDERACIONES Y VÁLIDACIONES DE LA MEDIDA:

Considerando la gravedad de los hechos que sustenten la aplicación de esta medida excepcional, se establece lo siguiente:

1. Durante el período de aplicación de la medida se restringe el ingreso del/la estudiante al establecimiento educativo.
2. Con la finalidad de resguardar el derecho a la educación, el/la estudiante podrá continuar recibiendo el material pedagógico y/o establecer un medio para la evaluación.
3. Tal como se señala en el primer párrafo de este capítulo, esta medida debe ser aplicada de manera excepcional y solo cuando esta haya afectado gravemente a uno o a todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Las situaciones referidas a drogas (Ley N°20.000), son situaciones gravísimas que generan un riesgo para la comunidad educativa, por lo que, para el presente reglamento de convivencia educativa se consideran válidas para la aplicación de la medida excepcional de cancelación de matrícula y/o expulsión.
5. Respecto al párrafo anterior, el establecimiento educativo debe realizar la denuncia correspondiente.

PROCEDIMIENTO:

1. Al momento de ocurrido el hecho, el establecimiento debe citar al apoderado/a de manera inmediata.
2. El/la estudiante debe ser retirado por su apoderado/a, y en ningún caso podrá permanecer en el establecimiento educativo.
3. En caso de que el apoderado/a no se presente, debe hacerlo su apoderado/a suplente, quien tiene la obligación de asistir.
4. Posterior a la determinación de la medida disciplinaria, el establecimiento debe realizar un análisis de falta cometida mediante su comité disciplinario, equipo de convivencia educativa y consejo docente, dejando acta de ello.
5. El director deberá informar por escrito la aplicación de la medida disciplinaria al apoderado/a, junto a los fundamentos.

6. En dicho escrito se deberán establecer los plazos de suspensión (si se haya determinado como tal), por un plazo máximo de 10 días hábiles.
7. El apoderado/a tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la notificación, para ejercer su derecho a la apelación de la medida, y deberá hacerlo únicamente por escrito.
8. Tras haberse recibido la apelación correspondiente, el director resolverá previa consulta al consejo docente, el que deberá pronunciarse por escrito.
9. Tras haberse confirmado la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión, el director tendrá un plazo de 5 días hábiles para informar a la Superintendencia de Educación.
10. En caso de no asistir el apoderado, ante cualquier requerimiento de la presente medida de expulsión, y no entregar la justificación correspondiente, perderá automáticamente su calidad de apoderado/a, considerando que se trata de un hecho de connotación mayor.

La responsabilidad de aperturar, proceder con la acción, y aplicar el procedimiento de expulsión del establecimiento, será únicamente responsabilidad de inspección general y el director, quienes a su vez podrán contar con la asesoría y coordinación de las acciones con el equipo de convivencia educativa, u otros estamentos que puedan aportar en el proceso, o en la resolución del caso.

Artículo 138°

Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo

La presente medida corresponde a una acción excepcional de carácter pedagógico, formativo y de apoyo, destinada a favorecer la continuidad educativa del estudiante cuando su conducta pudiera hacer procedente una medida de cancelación de matrícula o expulsión. Su finalidad será promover cambios conductuales, fortalecer los apoyos pedagógicos, psicosociales y familiares, y brindar una oportunidad adicional para la permanencia del estudiante en la comunidad educativa, previo a la adopción de medidas disciplinarias terminales contempladas en la normativa vigente.

FUDAMENTOS:

Toda persona de nuestra comunidad educativa tiene derecho a compensar el daño causado y a mejorar su actitud, disciplina, y comportamiento. Frente a ello, nuestro reglamento de convivencia educativa educativa ha determinado la presente medida formativa-pedagógica como una alternativa a lo dispuesto en la ley N°21.128 de aula segura, a modo de resguardar el derecho a la educación y a la posibilidad de demostrar una mejoría en torno a cualquier tipo de conducta que contravenga a los principios y normas establecidos por la comunidad educativa, y que se plasman en el presente documento.

Cabe señalar que las medidas formativas son diseñadas por la propia comunidad educativa, y que estas son inherentes únicamente a su contexto tal como lo considera el

artículo N°9 de la ley general de educación N°20.370, por lo cual la presente medida no contraviene ningún principio estipulado en las políticas públicas, y principalmente en las normas de la educación, considerándose además que el apoderado tiene el deber de estar informado sobre el reglamento interno según lo estipula el artículo N°10, letra b, párrafo segundo. Además, la aplicación de esta medida respeta lo fundamentado en el párrafo primero de la misma ley dispuesto en el artículo N°22, como una opción organizativa y curricular que da respuesta a una necesidad específica, garantizando la igualdad en el derecho a la educación, como así también respeta lo señalado en la circular N°482 de la Superintendencia de Educación, en cuanto a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, con permanencia en el sistema educativo, pero con consciencia de las repercusiones que un determinado hecho haya ocasionado en el resto (pág. 16 y 17 circular N°482).

CONSIDERACIONES Y VALIDACIÓN DE LA MEDIDA:

- a) Aplicará excepcionalmente cuando la reiteración de conductas graves o la comisión de una falta gravísima hagan necesario implementar medidas intensivas de apoyo pedagógico, formativo y psicosocial para resguardar la continuidad educativa del estudiante y promover cambios positivos en su comportamiento.
- b) Aplicará a todo estudiante que presente una conducta de tipo gravísima, que afecte a la infraestructura esencial, o que haya provocado daño físico y/o psíquico a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- c) Aplicará a todo estudiante que su comportamiento pueda ser constitutivo de delito.
- d) Aplicará a todo estudiante que presente matrícula condicional y haya cometido una falta grave o gravísima descrita en el presente reglamento de convivencia educativa.
- e) Esta medida no podrá llevarse a cabo si el/la estudiante no ha recibido apoyos psicosociales o formativos previos.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA:

- 1. El director, en función de los antecedentes, convocará al comité disciplinario para validar la medida.
- 2. Habiéndose determinado la medida disciplinaria, el director, o inspectora general deberán citar al apoderado/a para informar la aplicación de la medida presente.
- 3. La medida deberá determinarse por escrito mediante un informe que fundamente la aplicación de la medida, y no podrá exceder los 20 días hábiles.
- 4. El apoderado firmará un documento que acepte o no acepte la aplicación de la medida.
- 5. En caso de que el apoderado o el estudiante mayor de edad no acepten incorporarse voluntariamente al Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo, el establecimiento continuará con el procedimiento disciplinario correspondiente, pudiendo evaluar la aplicación de otras medidas contempladas en el presente reglamento, conforme al debido proceso y la normativa vigente.
- 6. En caso del incumplimiento de la medida, el director podrá fijar plazos específicos para que el apoderado busque una matrícula en otro establecimiento educativo.

PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA

- 1. Habiéndose aceptado por parte del apoderado la aplicación de la presente medida, el estudiante y la familia deberán someterse a un proceso de acompañamiento especializado.
- 2. El acompañamiento especializado consta de un programa de apoyo pedagógico y

formativo, fijándose consideraciones para su cumplimiento, como así también fechas y plazos.

3. Este acompañamiento se deberá determinar mediante un plan de intervención que deberá entregarse a la familia en dos días hábiles después de haberse decretado la medida.

4. El plan deberá contener tres dimensiones a abordar; ámbito pedagógico y acompañamiento focalizado docente, intervenciones del ámbito psicosocial y formativo, además de describir los objetivos y acciones a realizar.

5. El plan no podrá exceder las fechas y plazos fijados para su ejecución.

6. El/la estudiante podrá quedar apartado de la comunidad, o mantener una asistencia parcial, por el plazo que determine el director, ajustándose a la proporcionalidad relativa a los hechos.

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1. El plan deberá contener una rúbrica de cumplimiento, incorporándose claramente la calidad de participación del estudiante y su adherencia al plan de intervención.

2. El apoderado/a tendrá la obligación de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, que se hayan destinado a su rol, el cual también será evaluado en una rúbrica.

3. Se considerará cumplimiento a quien haya asistido al total de las intervenciones, además de haber obtenido un nivel de logro satisfactorio.

4. Se considerará incumplimiento a quien haya faltado a una de las intervenciones, o no haya demostrado interés o adherencia al plan de intervención.

5. Ante el incumplimiento de la medida, los antecedentes podrán ser considerados para la evaluación de nuevas medidas disciplinarias, incluida la eventual aplicación de cancelación de matrícula o expulsión, conforme al debido proceso establecido en el presente reglamento y la normativa vigente.

Artículo 139°

En el caso de situaciones que constituyan un posible delito, el director del establecimiento está obligado a informar de acuerdo con lo establecido en el artículo N°175 del código procesal penal, en el que se establece lo siguiente:

“Los directores, inspectores, y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estará obligados a denunciar los delitos que afecten a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Artículo 140°

AGRAVANTES Y ATENUANTES

Toda situación que transgrede la convivencia educativa es un hecho único, pero requiere también de considerar la propia representación del causante, como así también su posicionamiento en la comunidad educativa, etapa del ciclo vital y rol. Es decir, no podrá existir un mismo criterio sancionatorio para un funcionario como causante, que para un estudiante.

Será de vital importancia esclarecer el contexto del hecho, o la falta, y sus motivaciones, por lo que no será lo mismo quién golpee a otra persona, a quien se defienda. Es por ello por lo que a continuación se definen criterios adicionales para estos casos:

1. Agravantes:

- a) Cometer una falta con premeditación.
- b) Encubrir cualquier situación que sea constitutiva de delitos.
- c) Encubrir a cualquier persona que haya participado en el hecho.
- d) Ofender o agredir física, o verbalmente a cualquier persona mediante un determinado procedimiento.
- e) Organizar, o realizar cualquier falta, con la finalidad de sacar provecho de ello, o con la intención de dañar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- f) 100 Difundir información falsa de manera maliciosa con la finalidad de dañar la honra de integrantes de la comunidad educativa o afectar gravemente la convivencia educativa.
- g) No respetar los protocolos del debido procedimiento. Un ejemplo de ello; llamar por celular a otra persona mientras se desarrolla el procedimiento.
- h) Negar los hechos, pese a las pruebas claras y evidentes que den cuenta de la participación.

2. Atenuantes:

- a) Intachable conducta anterior (sin presentar ningún tipo de anotación negativa).
- b) Contexto familiar y/o cultural (que pongan en riesgo la integridad del/la estudiante causante).
- c) Reconocer su participación en los hechos, antes de la determinación de la medida disciplinaria.
- d) Haber llevado a cabo disculpas, o cualquier tipo de acción reparatoria, antes de la aplicación de la medida disciplinaria.
- e) Haber sido inducido por un tercero a la comisión de la falta.
- f) Presentar medios de prueba que permitan aclarar los hechos, pese a la participación.

Artículo 141°

La existencia de necesidades educativas especiales, discapacidad, trastornos del desarrollo, condiciones de salud física o mental u otras situaciones debidamente conocidas por el establecimiento no constituirá por sí misma una circunstancia agravante ni atenuante. Sin perjuicio de ello, dichos antecedentes deberán ser considerados para efectos de determinar los apoyos, ajustes razonables, medidas de acompañamiento y estrategias de intervención que resulten pertinentes, resguardando siempre el interés superior del estudiante y su derecho a la educación.

Artículo 142°

Las circunstancias agravantes y atenuantes consideradas en cada procedimiento deberán quedar debidamente registradas en el informe de investigación y ser consideradas al momento de determinar las medidas pedagógicas, formativas, de apoyo o disciplinarias correspondientes.

Artículo 143°

Notificación

Toda medida disciplinaria deberá ser informada al estudiante y a su madre, padre o apoderado mediante un medio formal que permita acreditar dicha comunicación, indicando los hechos, fundamentos y medidas adoptadas.

Artículo 144°**Derecho a ser oído**

El establecimiento iniciará oportunamente la investigación de toda falta grave o gravísima. El procedimiento deberá desarrollarse dentro de un plazo razonable, el que no podrá exceder de dos meses contados desde la toma de conocimiento de los hechos.

Durante dicho período, el estudiante y su madre, padre o apoderado tendrán derecho a ser oídos, presentar descargos, aportar antecedentes y ofrecer medios de prueba que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

CAPÍTULO XV

DERECHO A LA APELACION

Artículo 145°

Conforme a lo señalado al artículo N°19, N°3, de la CPR, toda persona tiene derecho a la defensa, por lo que cualquier persona de la comunidad educativa que se haya involucrado en un hecho o una falta, tendrán el derecho a ser escuchados y a presentar pruebas que permitan contribuir o esclarecer cualquier situación que se investigue.

Artículo 146°

El derecho a la apelación constituye un importante principio de oportunidades que se encuentra ajustado a los valores institucionales y a nuestros sellos educativos, principalmente ante la responsabilidad, por ende, es un deber cumplir con los compromisos y condiciones que se establezcan por parte del establecimiento educativo ante la reconsideración de las medidas u oportunidades cedidas.

Artículo 147°

Todo apoderado/a y/o estudiante tiene derecho a solicitar la reconsideración de cualquier medida disciplinaria aplicada.

Artículo 148°

Todo miembro de la comunidad educativa tiene derecho a recibir un trato respetuoso y con un sentido orientador frente a las sanciones disciplinarias interpuestas.

Artículo 149°

El/la estudiante y su apoderado tiene la obligación de respetar la integridad de los/las profesionales que se involucran en el proceso de mediación, orientación y apelación, consejo docente, etc, en una determinada causa. Por ende, ante una apelación y/o reconsideración de la medida, los resultados serán fundamentados en relación con la gravedad y veracidad de los hechos.

Artículo 150°

En el caso de las faltas graves y gravísimas, el estudiante y su madre, padre o apoderado tendrán derecho a solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. La solicitud deberá presentarse por escrito al director del establecimiento, quien resolverá de manera fundada dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción.

Artículo 151°

Al acogerse una solicitud de reconsideración o alcanzarse acuerdos orientados a la resolución de la situación, el estudiante podrá suscribir una carta de compromiso, en la que manifieste su disposición a cumplir las medidas pedagógicas, formativas o disciplinarias que correspondan y a adecuar su conducta conforme a las normas establecidas en el presente reglamento.

Artículo 152°

La presentación de una solicitud de reconsideración no suspenderá por sí sola la ejecución de la medida disciplinaria aplicada, salvo que el director del establecimiento determine fundadamente lo contrario, considerando las circunstancias particulares del caso y el interés superior del estudiante.

Artículo 153°

En el caso de la cancelación de la matrícula, se deben respetar los medios de apelación establecidos en los procesos normativos legales, señalado en la normativa vigente (Ley N°21.128), las se encuentran reguladas según materia legal y normativa.

Artículo 154°

Ante la aplicación de medidas asociadas a la ley del aula segura N°21.128 o declaración de expulsión del establecimiento educativo, el apoderado/a deberá respetar los plazos que la Superintendencia de Educación ha establecido para ello, los que serán notificados mediante escrito por parte del director del establecimiento educativo.

Artículo 155°

De la resolución del director, no procederá recurso alguno.

Artículo 156°

Es un deber respetar la resolución entregada por el establecimiento educativo.

Artículo 157°

Es un deber respetar los acuerdos que eventualmente puedan pactarse con el/la estudiante y su respectiva familia.

Artículo 158°

Es un deber respetar los plazos en materia de apelación.

Artículo 159°

Todo apoderado/a tiene el derecho a presentar su reclamo en la Superintendencia de educación, en caso de disconformidad con la medida disciplinaria interpuesta y su respectiva respuesta a la apelación.

CAPÍTULO XVI
SOBRE LOS ESTÍMULOS, INCENTIVOS Y REFUERZOS
POSITIVOS.

Artículo 160°

Los estudiantes destacados por su compromiso con la convivencia educativa, el buen trato, la participación, el esfuerzo, la responsabilidad, la asistencia destacada y otros valores institucionales serán identificados por el profesor jefe, docentes de asignatura y/o equipos de apoyo (PIE, Equipo de Convivencia Educativa, orientación e inspección). El estudiante será reconocido mediante la entrega de cartas, diplomas, medallas u otros estímulos personalizados, destinados a valorar la demostración de valores institucionales, la contribución a la convivencia educativa, la participación positiva en la vida escolar, los logros académicos, deportivos, artísticos, la asistencia, la puntualidad u otras áreas de desarrollo integral.

Artículo 161°

Atendiendo a la capacidad de resiliencia del/la estudiante, el establecimiento podrá entregar un distintivo, carta personalizada, diploma u otro incentivo que valore su esfuerzo, perseverancia y capacidad para superar dificultades personales, académicas, sociales o emocionales, reconociendo los avances logrados en su proceso de desarrollo integral y trayectoria educativa.

Artículo 162°

El establecimiento podrá considerar, entre los criterios para la selección de estudiantes que representen institucionalmente al establecimiento en ceremonias, encuentros, talleres, capacitaciones, actividades externas u otras instancias de participación, aspectos tales como la participación, el compromiso con la convivencia educativa, la responsabilidad, la asistencia, la puntualidad, el cumplimiento de los deberes escolares y la adecuada representación de los valores institucionales.

Artículo 163°

Al finalizar el año escolar, el establecimiento entregará un reconocimiento a los estudiantes destacados por su rendimiento académico, y por aquellos logros en las prácticas, pasantías, actividades de alternancia o prácticas profesionales.

Artículo 164°

El establecimiento podrá entregar un reconocimiento colectivo, a un grupo curso, o a un grupo de estudiantes, por su contribución o aportes que pudiera realizar a la sana convivencia educativa.

Artículo 165°

El establecimiento podrá entregar un reconocimiento a cualquier miembro de la comunidad educativa por su contribución o aportes a la sana convivencia educativa.

Artículo 166°

La aprobación y entrega de las distinciones y refuerzos positivos deben ser aprobadas por el director y el equipo de convivencia educativa en concordancia con el docente jefe. Además, deberán ser pactadas con responsables para su entrega. El director será quien vise y determine su aprobación.

Nota 1: Este reconocimiento será informado al apoderado del/la estudiante.

Nota 2: Todo reconocimiento otorgado deberá quedar registrado en la hoja de vida del

estudiante como antecedente positivo.

Artículo 167°

El establecimiento promoverá una cultura de reconocimiento y valoración de las conductas que contribuyan al buen trato, la inclusión, la participación, la resolución pacífica de conflictos, el respeto por la diversidad y la convivencia educativa, procurando que los reconocimientos se otorguen de manera transparente, objetiva y acorde a los principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.

CAPÍTULO XVII
DERECHOS, DEBERES Y MEDIDAS APLICABLES A PADRES,
MADRES Y APODERADOS

Artículo 168°.

El establecimiento cuenta con un reglamento específico que regula a la comunidad de padres, madres y apoderados, el cual ha sido elaborado y validado mediante los mecanismos de participación correspondientes.

Para la resolución de materias específicas relacionadas con los derechos, deberes, medidas y procedimientos aplicables a padres, madres y apoderados, deberá estarse a lo dispuesto en el reglamento antes señalado.

Entre las disposiciones generales del reglamento específico se consideran las siguientes:

a) El padre, madre o apoderado deberá ser mayor de edad y mantener una relación familiar, de cuidado personal o representación legal respecto del estudiante.

b) Las personas que no se encuentren registradas como padre, madre, apoderado o representante autorizado no podrán intervenir en procedimientos internos ni acceder a información reservada, salvo autorización expresa o mandato legal.

Derechos de los padres, madres y apoderados

1. A ser escuchado y atendido en cuanto a peticiones o solicitudes, respetando los conductos regulares para ello, y actuando siempre de manera asertiva y respetuosa; en horarios establecidos para ello, y no alterando el normal funcionamiento de las labores que cada uno realiza.

2. A participar en el proceso de actualización de las normas asociadas a la convivencia educativa del establecimiento educativo. En este caso, el apoderado solo tiene la calidad de agente consultivo.

Deberes de los padres, madres y apoderados

1. Asistir a las reuniones de apoderados. En caso de ausentarse, se debe justificar la inasistencia.

2. Mantener un buen comportamiento, y una adecuada actitud ante el planteamiento de situaciones y abordaje de necesidades, problemáticas, situaciones u otros.

3. Mantener relaciones respetuosas con los integrantes de la comunidad educativa, evitando la difusión de información falsa, ofensiva o que afecte gravemente la honra de las personas o el adecuado funcionamiento de la comunidad educativa.

4. Ingresar al establecimiento únicamente con cita previa, autorización o requerimiento de algún funcionario competente.

5. Es un deber informar la participación del/la estudiante en algún programa de intervención de la red, de salud, o de otros servicios o redes comunitarias.

6. Informar oportunamente aquellas condiciones de salud, necesidades de apoyo o antecedentes relevantes que puedan requerir medidas de resguardo, acompañamiento o apoyo para el adecuado desarrollo del proceso educativo del estudiante.

7. Es un deber informar al establecimiento de manera formal condiciones legales del estudiante (por ejemplo; órdenes de alejamiento o restricción, entre otros).

8. Abstenerse de ingresar al establecimiento acompañado de personas ajenas a la comunidad educativa sin autorización previa de la Dirección o Inspectoría General.

9. Informar oportunamente el cambio de domicilio y/o teléfono al/la docente jefe.

10. Respetar las competencias y atribuciones de las distintas autoridades y equipos del establecimiento, absteniéndose de intervenir en procedimientos disciplinarios, investigativos o resolutivos que correspondan a la institución.

11. Cumplir con el orden y la seguridad, y con los valores de la honestidad y el respeto por todos quienes conforman la comunidad educativa ;

a) No utilizar la imagen institucional para fines particulares; no dañar la imagen del establecimiento o de sus integrantes; no adulterar documentos oficiales; no difundir información falsa, confidencial o reservada; y no utilizar dependencias institucionales sin autorización previa o para fines contrarios a la normativa vigente.

b) Ante situaciones que atenten contra las personas, bienes o infraestructura del establecimiento, la institución podrá aplicar las medidas establecidas en la normativa interna y efectuar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Artículo 169°. Principios aplicables a las medidas dirigidas a padres, madres y apoderados.

Las medidas aplicables a padres, madres y apoderados deberán fundarse en antecedentes objetivos, respetar el debido proceso y ser proporcionales a la gravedad de los hechos, resguardando en todo momento el derecho a la educación y permanencia del estudiante en el establecimiento educacional.

Artículo 170°. Medidas aplicables a padres, madres y apoderados.

Las conductas que afecten la convivencia educativa podrán dar lugar a la aplicación de medidas formativas, preventivas o disciplinarias, previa evaluación de los antecedentes y respetando el debido proceso.

Podrán aplicarse las siguientes medidas:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación escrita.

c) Registro de la situación en los instrumentos institucionales correspondientes.

d) Citación a entrevista con la autoridad competente.

e) Derivación a organismos especializados cuando corresponda.

f) Restricción de ingreso al establecimiento o participación en actividades institucionales cuando resulte necesario para resguardar la seguridad o la convivencia educativa.

g) Pérdida de la calidad de apoderado, mediante resolución fundada y respetando el debido proceso.

h) Denuncia ante las autoridades competentes cuando los hechos pudieren constituir infracción legal o delito.

CAPÍTULO XVIII
REGULACIÓN DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
ELECTRÓNICOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Artículo 171°

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros reconoce que las tecnologías digitales constituyen herramientas relevantes para la comunicación, el acceso a la información, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida. Sin embargo, también reconoce que su uso inadecuado o excesivo puede afectar los procesos educativos, la convivencia educativa, la participación activa, la concentración, la seguridad y el bienestar socioemocional de los estudiantes.

Por lo anterior, el establecimiento regula el uso de dispositivos móviles electrónicos en conformidad con la Ley N.º 21.801 y demás normativa educacional vigente, promoviendo una utilización responsable, segura y compatible con los objetivos formativos de la institución.

Artículo 172°

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por dispositivos móviles electrónicos todos aquellos aparatos de comunicación personal que permitan realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a internet, utilizar aplicaciones digitales, registrar imágenes, grabar audio o video, compartir contenidos digitales o interactuar mediante plataformas tecnológicas.

Se consideran dentro de esta categoría, entre otros:

- Teléfonos celulares y smartphones.
- Tablets.
- Relojes inteligentes (Smartwatch).
- Audífonos inalámbricos.
- Dispositivos de comunicación digital similares.

No se considerarán dentro de esta definición los equipos tecnológicos de propiedad institucional destinados al desarrollo de actividades pedagógicas.

Artículo 173°

Durante la jornada escolar se privilegiará la interacción presencial, la participación activa, el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación directa y el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo espacios libres de distracciones tecnológicas que favorezcan el aprendizaje y la convivencia educativa.

Artículo 174°

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán hacer un uso responsable, seguro y respetuoso de las tecnologías digitales, evitando conductas que puedan afectar la dignidad, integridad, privacidad o derechos de otras personas.

REGULACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Artículo 175°

En los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica hasta Sexto Año Básico, no se permitirá el uso de dispositivos móviles electrónicos durante la jornada escolar.

Considerando la ubicación geográfica y rural del establecimiento, aquellos estudiantes que requieran portar un dispositivo móvil por razones de seguridad asociadas al traslado entre su hogar y el establecimiento podrán hacerlo previa solicitud formal del padre, madre o apoderado.

En estos casos, el dispositivo deberá ser entregado al inicio de la jornada escolar en Inspectoría General para su resguardo y será devuelto al término de la jornada.

La autorización podrá ser suspendida o revocada cuando exista incumplimiento de las condiciones establecidas.

Artículo 176°

En los niveles de Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio se permitirá el porte de dispositivos móviles electrónicos por parte de los estudiantes.

No obstante, durante la jornada escolar los dispositivos deberán permanecer apagados o en modo silencioso y guardados dentro de sus pertenencias personales.

Su utilización no estará permitida durante:

- Clases.
- Evaluaciones.
- Recreos.
- Actos y ceremonias.
- Charlas, talleres y capacitaciones.
- Actividades institucionales.
- Salidas pedagógicas, salvo autorización expresa del funcionario responsable.

USO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL

Artículo 177°

Los dispositivos móviles electrónicos podrán utilizarse excepcionalmente cuando constituyan una herramienta de apoyo al aprendizaje o al desarrollo de actividades institucionales previamente autorizadas, respaldadas con la planificación de la clase.

La autorización podrá ser otorgada por:

- Dirección.
- Unidad Técnico-Pedagógica.
- Inspectoría General.

Toda utilización deberá tener un propósito educativo claramente definido y ser supervisada por un funcionario responsable.

Artículo 178°

El uso pedagógico de dispositivos móviles deberá promover el desarrollo de competencias digitales, el pensamiento crítico, la investigación, la creatividad y la utilización responsable de las tecnologías de la información, resguardando siempre la protección de los datos personales y la seguridad digital de los estudiantes.

SITUACIONES EXCEPCIONALES

Artículo 179°

La Dirección del establecimiento podrá autorizar excepcionalmente el uso o porte de dispositivos móviles electrónicos en los siguientes casos:

- a) Estudiantes que presenten necesidades educativas especiales cuando el dispositivo constituya una ayuda técnica para el aprendizaje, comunicación o participación.
- b) Estudiantes que presenten condiciones de salud que requieran monitoreo permanente o comunicación inmediata.
- c) Situaciones de emergencia, catástrofe o contingencia que afecten a la comunidad educativa.
- d) Razones fundadas de seguridad personal o familiar debidamente acreditadas.
- e) Otras situaciones excepcionales evaluadas por la Dirección del establecimiento.

Toda autorización deberá quedar debidamente registrada y podrá ser revisada o revocada cuando desaparezcan las condiciones que la justifican.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y CONVIVENCIA DIGITAL

Artículo 180°

Se prohíbe a los estudiantes utilizar dispositivos móviles electrónicos para:

- a) Tomar fotografías, grabar audios o registrar videos de integrantes de la comunidad educativa sin autorización.
- b) Difundir imágenes, audios, videos o información personal sin consentimiento.
- c) Realizar publicaciones que afecten la honra, privacidad, integridad o dignidad de cualquier integrante de la comunidad educativa.
- d) Participar en situaciones de ciberacoso, hostigamiento, amenazas, discriminación, difusión de contenido ofensivo o cualquier conducta que vulnere derechos de terceros.
- e) Acceder, almacenar o difundir material ofensivo, discriminatorio, pornográfico o contrario a los principios formativos del establecimiento.

Las conductas descritas serán abordadas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa y cuando corresponda, mediante la activación de los protocolos institucionales respectivos.

FUNCIONARIOS Y ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 181°

Los funcionarios del establecimiento deberán utilizar los dispositivos móviles electrónicos de manera responsable y compatible con el ejercicio de sus funciones.

Durante el desarrollo de clases, entrevistas, reuniones o actividades formativas, deberán evitar el uso personal de estos dispositivos, resguardando el adecuado desarrollo de las actividades y el modelamiento de conductas acordes a los principios institucionales.

Artículo 182°

Los padres, madres y apoderados deberán privilegiar los canales institucionales de comunicación durante la jornada escolar y evitar el contacto directo con los estudiantes mediante dispositivos móviles, salvo situaciones calificadas como urgentes o debidamente justificadas.

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Artículo 183°

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente apartado será abordado desde una perspectiva formativa, considerando la edad, nivel de desarrollo, contexto y circunstancias particulares de cada estudiante.

Ante estas situaciones se podrán aplicar medidas pedagógicas, formativas, reparatorias o disciplinarias contempladas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa, respetando siempre los principios de proporcionalidad, interés superior del estudiante y debido proceso.

Artículo 184 °

Toda situación relacionada con el uso indebido de dispositivos móviles electrónicos deberá quedar debidamente registrada por el funcionario que tome conocimiento de los hechos, informándose al apoderado cuando corresponda y adoptándose las medidas de apoyo y seguimiento que resulten pertinentes a través de la asesoría de los estamentos pertinentes dentro del establecimiento.

Anexo 1

**“Manual que regula la participación de Apoderados, Padres y Madres en el
Establecimiento y el proceso educativo”**



Presentación

La convivencia educativa se define como el conjunto de relaciones interpersonales que se dan entre los diferentes miembros de una determinada comunidad educativa, ya sea estudiantes, apoderados/as, docentes, asistentes de la educación y directivos, como así también, entre los cursos, niveles, organizaciones, estamentos y redes externas, quienes a través de sus diferentes cualidades y contribuciones perfilan y construyen nuestra realidad educativa, considerando que la convivencia “la hacemos todos y todas”.

La convivencia educativa está sujeta a permanentes cambios, es temporal, dinámica y compleja. Cada persona que conforma la comunidad educativa presenta cualidades, aspiraciones, proyectos y metas diferentes, necesidades específicas y aporta de manera distinta a las relaciones interpersonales que se dan en nuestro cotidiano. A su vez, el dinamismo y los cambios sociológicos también son incidentes en la forma que se construye la realidad del establecimiento, por lo tanto, no debemos olvidar que nuestra comuna y sus propias características, también son influyentes en nuestra realidad educativa, por ende, forma parte de la cultura institucional.

Esta cultura institucional termina por definir el sentido de pertenencia, en el que se expresan valores, símbolos, ritos y tradiciones, que definen el modo de convivir de sus integrantes.

Entonces, gestionar la convivencia educativa es una tarea que nos compete a todas y todos; a nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, a las redes territoriales, comunales, sostenedor, etc.

Para nuestro establecimiento educativo, la gestión de la convivencia educativa es el pilar que releva la importancia de la participación, la valoración y validación de las diferencias, y que sin duda permite la construcción y la promoción de realidades más justas para todos quienes formen parte de nuestra comunidad educativa, a través del aprendizaje del buen convivir.

“La buena convivencia educativa es un constructo social, por ende, es responsabilidad de todos y todas”

TÍTULO I.-
CALIDAD Y DEFINICION DEL ADULTO RESPONSABLE.

Artículo 1°

Apoderado/a: Es la persona(s) que figura como principal supervisor y acompañante del proceso educativo del/la estudiante, pudiendo ser; padre, madre, o cualquier miembro de la familia, cuidador, tutor, u otra figura significativa para el estudiante, y que cumpla con los requisitos establecidos por nuestra institución educativa.

Padre y/o madre: Es la figura materna o paterna que acompaña el proceso educativo y la trayectoria de vida del/la estudiante, por lo cual tiene la obligación de asumir la responsabilidad que la ley consagra, y ajustarse al reglamento interno de nuestro establecimiento educativo, pudiendo asumir también el rol de apoderado aunque no sea apoderado titular ni suplente, a menos que la ley determine su imposibilidad a través de alguna medida cautelar que afecte directamente a la estudiante.

Todo estudiante debe contar con dos apoderados en su proceso escolar. Ningún estudiante puede representarse a sí mismo como tal, aunque este sea mayor de edad.

Artículo 2°

En cuanto a los requisitos; el apoderado deberá preferentemente ser mayor de 21 años de edad, y debe tener una relación directa, o legalmente acreditada con el/la estudiante. En caso de no ser familiar, debe **acreditar su vinculación** con el estudiante.

La acreditación del vínculo se considera válida solo por el estamento de la dupla psicosocial, y según los antecedentes o documentación que este equipo pueda solicitar.

Artículo 3°

El apoderado/a que otorgue esta responsabilidad a otra persona deberá dejar esta acción por escrito, perderá su calidad como tal, y todos los derechos establecidos en el presente marco normativo no existiendo duplicidad del rol.

- a) Será de su exclusiva responsabilidad acreditar el vínculo de la persona entrante que supervisará y acompañará el proceso educativo del/la estudiante.
- b) El nuevo apoderado/a deberá responsabilizarse de todas las gestiones referentes al establecimiento, ya sea; asistir a reuniones, acudir cuando se solicite, asistir a entrevistas con docentes, ser notificado y acudir ante emergencia, o acompañar en

caso de accidente, asistir a las ceremonias, licenciaturas y otras actividades importantes para la comunidad educativa, retirar al estudiante en horarios de clase, firmar autorizaciones de salidas pedagógicas, y responsabilizarse de toda acción o requerimiento del establecimiento.

- c) El apoderado que cede su calidad de apoderado a otra persona deja de formar parte de nuestra comunidad educativa.

Artículo 4°

En caso del cambio voluntario, o determinado por dirección, ya sea del padre, madre o uno, o de los dos apoderados;

- a) Deberá ser un familiar directo quien asuma esta responsabilidad.
- b) En caso de no ser un familiar, el/los apoderados/as deberán acreditar el vínculo del estudiante con la persona entrante.
- c) En caso de no hubiere una figura que se responsabilice del proceso; el establecimiento educativo podría entregar los antecedentes al tribunal de familia, ante una posible vulneración de derechos.

Para todos estos efectos, el apoderado/a deberá firmar la documentación que acredite los cambios ante inspección general.

Artículo 5°

Respecto a la calidad de los apoderados:

- a) **Apoderado/a titular:** es el primer responsable del/la estudiante en el establecimiento educativo, siendo la primera persona de contacto en el registro general.
- b) **Apoderado/a suplente:** es el segundo responsable del/la estudiante. Suplirá al apoderado/a titular en caso de que este no pueda cumplir con su rol.
- c) **Padre y/o madre:** de preferencia deberá ser el apoderado/a titular y/o suplente. Si no se encuentra registrado como tal, deberá asignar obligatoriamente estos títulos a quienes pueda acreditar como tal.

Artículo 6°

Respecto a la suplencia de apoderados ante una situación grave o crítica, el/la apoderado/a titular deberá acreditar su inasistencia a citas con un/a docente, o profesionales de otros estamentos, reuniones, o ante algún requerimiento, con documentación de respaldo.

Artículo 7°

Las personas que no figuren, o no se encuentren registrados como apoderados/as, no guardan relación alguna con nuestra institución, por lo que no poseen derechos y no pueden manifestar exigencias con nuestra comunidad escolar. Frente a estos casos, el establecimiento podrá informar o realizar denuncias ante carabineros o fiscalía.

TÍTULO II.- DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 8°

Todos, padre, madre y apoderado/a tiene derecho:

1. A ser tratado de manera digna e igualitaria, y a no ser discriminado por su nivel socioeconómico, o ya sea por su condición física, psicológica, identidad de género, cultura, o nacionalidad.
2. A conocer los instrumentos de gestión pública del establecimiento educativo.
3. A solicitar certificados, calificaciones o registro de personalidad del estudiante, respetando los procedimientos internos, y tiempos de solicitud y entrega.
4. A expresar por escrito felicitaciones, reclamos o dudas en un libro dedicado especialmente para este propósito en inspección general.
5. A participar en talleres, ceremonias, y otras actividades culturales, pedagógicas, o recreativas, calendarizadas por el establecimiento educativo, dedicadas a los/las apoderados/as.
6. A participar de votaciones, asambleas, reuniones, y/o en actividades del centro general de padres, madres y/o apoderados/as.
7. A ser escuchado y atendido en cuanto a peticiones o solicitudes, respetando los conductos regulares (para ello agendado con antelación), profesor jefe, orientadora, jefe unidad técnico-pedagógica, inspección general, director, y actuando siempre de manera asertiva y respetuosa; en horarios establecidos para ello, y no alterando el normal funcionamiento de las labores que cada uno realiza.
8. A participar en el proceso de actualización de las normas asociadas a la convivencia escolar del establecimiento educativo. En este caso, el apoderado solo tiene la calidad de agente consultivo.
9. Los/las apoderados/as tienen derecho a generar apelaciones ante la aplicación de sanciones que el establecimiento aplique.
10. A recibir oportunamente información por parte del colegio sobre los procesos pedagógicos, reuniones de apoderados, y otras actividades.
11. A recibir atención del docente jefe, o docente de asignatura, o de un miembro del equipo directivo previo acuerdo, y coordinación horaria señalada por el establecimiento educativo.

Artículo 9°

Los apoderados forman parte importante de los procesos de los/las estudiantes, en todas y cada una de las dimensiones de su desarrollo escolar, por tanto, es un deber y obligación presentar adherencia, participación y constante apoyo a las necesidades escolares en cualquiera de sus categorías.

Todos apoderado/a tienen las siguientes obligaciones:

1. Cumplir, y hacer valer las normativas, y las políticas internas y educativas del establecimiento, y todo deber ético y moral que favorezca la sana convivencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa de nuestra institución.
2. Cumplir con los horarios establecidos para:
 - Entrevista con agentes directivos.
 - Atención con el/la docente jefe o de asignatura.
 - Entrevista con inspectores o inspector general.
 - Entrevista con el equipo de convivencia.
 - Reunión de apoderados.
 - Solicitud y entrega de documentos por parte de secretaría.
3. Concurrir a las dependencias del establecimiento al momento en que se solicite su participación o presencia, ya sea vía telefónica o escrita.
4. Es deber de los padres y/o apoderados velar por la organización escolar del estudiante, por tanto; **queda prohibido** entregar materiales, trabajos escolares, dinero, alimentos u otros elementos, en el momento en que el/la estudiante se encuentre en su jornada de clases.
5. Asistir a las reuniones de apoderados. En caso de ausentarse, se debe justificar la inasistencia.
6. Supervisar el proceso educativo del/la estudiante.
7. Mantener un buen comportamiento, y una adecuada actitud ante el planteamiento de situaciones y abordaje de necesidades, problemáticas, situaciones u otros.
8. Avisar y pactar con anticipación el retiro formal del/la estudiante de su jornada de clases. El retiro debe ser debidamente justificado, ya sea con documentación escrita, o que lo acredite.
 - a) En caso de inconvenientes, o por fuerza mayor, el retiro del estudiante será mediante la aprobación del inspector general o del director.
 - b) En ningún caso se otorgará el retiro a un tercero, o mediante vía telefónica. Es deber de la familia coordinarse para estos efectos. (a excepción del art.100 Nota 2 RICE)
 - c) En caso de que el retiro sea una acción reiterada, sin justificación, o exigida por un tercero, el establecimiento educativo podrá establecer una denuncia, derivar el caso a tribunales de familia u organismos judiciales, ante una posible vulneración del derecho a la educación.

9. El padre, madre, y/o apoderado/a deberá apoyar y respetar las decisiones que el establecimiento adopte referente al proyecto educativo, reglamento interno, y otros aspectos legales que favorecen la sana convivencia escolar.
10. Respetar la infraestructura del establecimiento, el orden, la limpieza, el cuidado de los espacios físicos, la flora, fauna, símbolos patrios, monumentos, imágenes institucionales e institucionalidad, y contribuir en su mejora.
11. Respetar a cada miembro de la comunidad escolar.
12. Reforzar los valores institucionales, apoyar el aprendizaje y en los deberes pedagógicos del/la estudiante.
13. Preocuparse del aseo y presentación personal del estudiante, respetando la institucionalidad y las reglas asociadas al uso del uniforme escolar.
 - a) En caso de no contar con este, ya sea de manera total o parcial, es deber del padre, madre y apoderado/a asistir al establecimiento y justificar con documentación que lo acredite. En temporada de invierno, los estudiantes podrán asistir con buzo de color gris, negro o azul marino, previa autorización de dirección.
 - b) Debe cautelar que el/la estudiante no porte artículos de valor, joyas o accesorios que no correspondan al uniforme escolar.
 - c) El establecimiento no se hará cargo y tampoco responderá ante la pérdida de ningún bien material, monetario, o de artículos tecnológicos.
14. Cautelar que el estudiante no porte armas blancas, de fuego o fantasía, o artículos incendiarios, u otros artículos que generen daño físico o psicológico, o atenten contra la salud de los miembros de la comunidad escolar. Considerando que estas situaciones se encuentran penalizadas por la ley, el establecimiento realizara la denuncia correspondiente ante fiscalía.
15. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que el estudiante realiza con los diferentes estamentos de nuestro establecimiento educativo.
16. Evitar cualquier tipo de acción, ya sea verbal, o mediante cualquier medio, que dañe la imagen del establecimiento, o a cualquier miembro de la comunidad escolar. (RICE Art. 37° párrafo 2/ Art. 69° párrafo 6)

17. No ingresar a las salas durante el desarrollo de las clases.
18. No ingresar al establecimiento, sin cita previa o autorización de inspección general.
19. Permanecer en la “entrada” o “recepción” hasta que el funcionario/a pueda generar la atención, en caso de que esta sea una emergencia.
20. Es un deber informar la participación del/la estudiante en algún programa de intervención de la red de salud, o de otros servicios o redes comunitarias.
21. Es un deber informar sobre enfermedades físicas, necesidades educativas especiales, patológicas o antecedentes de salud mental, o alguna condición especial del estudiante.
22. Es un deber informar al establecimiento de manera formal condiciones legales de estudiante (órdenes de alejamiento o restricción, entre otros).
23. No ingresar acompañado por personas ajenas a nuestra comunidad escolar.
24. Respetar toda decisión que haya tomado el consejo disciplinario ante la comisión, participación, desarrollo, provocación y/o involucramiento del/la estudiante en un hecho de connotación grave o gravísimo.
25. Propiciar que el/la estudiante ingrese puntualmente al establecimiento; Aunque el estudiante sea mayor de edad, se considerará vulneración de derecho su impuntualidad.
26. Justificar oportunamente las inasistencias del estudiante al establecimiento, realizándolo de manera formal, presencial y con la documentación correspondiente, con un máximo de 3 días para ello.
27. Informar oportunamente el cambio de domicilio al/la docente jefe.
28. Velar por el acompañamiento y el cumplimiento con el deber formativo, respetando las acciones que orientación y convivencia escolar pudieran otorgar para el mejoramiento conductual y la trayectoria educativa del estudiante.
29. No interrumpir y/o vincularse en materias resolutorias del establecimiento correspondientes a acciones disciplinarias, en conflictos con estudiantes, o con otros apoderados/as.
30. Coordinar con docente citas para resolver dudas o inquietudes respetando horarios establecido para ello.
31. No involucrarse y/o interrumpir el desarrollo de actividades de las empresas e instituciones (centro de prácticas) entorno a los acuerdos administrativos y prácticos (pedagógicos) en los que se encuentre nuestro/a estudiante.

32. Supervisar, cautelar y evitar que el estudiante no retorne al establecimiento, o en un espacio perimetral ante una suspensión, o apartamiento del establecimiento, para generar daño o situaciones de conflicto mayor.
33. Comunicarse y coordinarse como familia o figuras responsables, ante acciones, actividades, deberes y exigencias del establecimiento.
34. Cumplir con el orden y la seguridad, y con los valores de la honestidad y el respeto por todos quienes conforman la comunidad escolar:
 - a) no utilizando la imagen institucional para fines individuales; para dañar su imagen, o la de alguno de sus miembros; adulterando documentos oficiales, o difundiendo información inexistente o confidencial; o hacer uso de las dependencias para fines personales o colectivos sin una previa autorización, o de manera ilegal.
 - b) Ante situaciones que atenten contra las personas, o la infraestructura del establecimiento, la institución establecerá todas las medidas disciplinarias y normativas, y/o denunciara los hechos a fiscalía.
35. Es un deber y una obligación respetar íntegramente cada uno de los artículos del presente documento y todas las gestiones y/o resoluciones que eventualmente pueda realizar o estipular el establecimiento ante su incumplimiento, entendiendo que nuestra institución busca el bienestar integral y el respeto por los derechos y garantías de nuestros estudiantes, y de la comunidad educativa en general.

TÍTULO III.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES.

Los padres, madres y/o apoderados/as forman parte importante de la comunidad escolar, por lo que se encuentran sujetos a las normativas vigentes contempladas en el RICE, normativa educacional vigente, y las disposiciones legales de la república de Chile. Estas normativas buscan determinar acciones administrativas sobre personas que sean destacadas por sus actos, y/o acciones resolutivas sobre aquellas que generen daño a nuestra comunidad escolar.

Artículo 10°

En su carácter administrativo, el establecimiento:

- a) Dispone de un libro de registros especialmente dedicado a las observaciones dirigidas a los/las apoderados/as.
- b) Las observaciones pueden ser **positivas, negativas, graves y gravísimas** (RICE, definición y contextualización de las sanciones).

Artículo 11°

Respecto a las observaciones **positivas**, se consideran las siguientes:

1. Concurrencia de los/las apoderados titulares o suplentes a actividades importantes para el estudiante a cargo, y/o para el establecimiento.
2. Acompañar el proceso académico del/la estudiante, y mostrar preocupación por ello; demostrándolo de forma evidente y concreta.
3. Presentar la documentación que permita acreditar las inasistencias en los tiempos estipulados para ello.
4. Respetar los horarios, citas, y los conductos regulares establecidos.
5. Trato respetuoso, asertivo, y una actitud solidaria y colaborativa con el curso y/o la comunidad escolar en general.
6. Participar y/o colaborar en actos, ceremonias, actividades; u otras acciones o gestiones que incidan en la mejora de la convivencia educativa.
7. Actuar de buena fe, y con un verdadero compromiso ético y moral frente a la educación y nuestro proyecto educativo institucional.

Artículo 12

Respecto a las observaciones **negativas**, se consideran las siguientes;

1. No asistir de manera regular a las reuniones de apoderados/as.
2. No asistir a citas con docentes, u otros funcionarios, cuando se haya convenido o requerido.
3. No cumplir con compromisos establecidos con docentes, u otros estamentos con quienes se contrae esta responsabilidad.

4. No justificar la inasistencia a alguna actividad, reuniones, o acciones en las que se haya establecido como obligatoria, o en calidad de urgente.
5. No acompañar el proceso formativo y pedagógico del/la estudiante.
6. No respetar tiempos de espera, plazos, u horarios establecidos o acordados por docentes, u otros funcionarios.

Artículo 13°

Respecto a las observaciones **graves**, se consideran las siguientes;

1. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
2. Involucrarse o intervenir en procedimientos internos desarrollados por el establecimiento.
3. No favorecer o facilitar el cumplimiento del uso del uniforme reglamentario e insumos escolares, o que sean incidentes en el desarrollo pedagógico.
4. Ingresar al patio principal sin autorización.
5. Ingresar a la sala de clases, y/o interrumpir la realización de estas.
6. Ingresar con personas que no correspondan a la comunidad escolar.

Artículo 14°

Respecto a las observaciones **gravísimas**, se consideran las siguientes;

1. Involucrarse, desarrollar, y/o participar en situaciones de conflicto.
2. Vulnerar el derecho educativo del/la estudiante en cualquiera de sus formas ya sea mediante;
 - a) La incitación al abandono de las actividades académicas.
 - b) Involucramiento del estudiante en actividades laborales por sobre las académicas (siendo menores de edad).
 - c) Abandono escolar progresivo (ausentismo crónico).
 - d) No generar acompañamiento, gestión y/o movilización ante necesidades de salud física y mental.
3. Generar cualquier acto de agresión física, verbal, psicológica, mediante cualquier forma o por cualquier medio, hacia otro miembro(s) de la comunidad escolar.
4. Desarrollar actos o manifestaciones que sean contrarias a los valores y al

espíritu de nuestro proyecto educativo institucional.

5. Faltar el respeto, o dañar la imagen del establecimiento o de cualquier personal.

Artículo 15°

Respecto al procedimiento de la aplicación de estas medidas a los apoderados;

1. Para aquellas de categoría **positiva**;
 - a) Anotación de las acciones favorables en libro de registro, entrega de diplomas o premios.
 - b) Entrega de certificado de reconocimiento ante el deber con la responsabilidad, por parte de dirección.
2. Para aquellas de connotación **negativa, grave o gravísima**;
 - a) Amonestación escrita o verbal.
 - b) Constancia de la falta cometida en libro de registro de inspección general, dedicado especialmente para ello, o en libro de atención de apoderados.
 - c) Derivación a organismos especializados.
 - d) Llamado a carabineros, policía de investigaciones o fiscalía.
 - e) Restricción del ingreso del padre, madre y/o apoderado/a al recinto educacional, ceremonias o actividades de nuestra institución.
 - f) Restricción a la licenciatura del/la estudiante.
 - g) Pérdida de la calidad de apoderado/a.

Artículo 16°:

Los padres, madres y apoderados deberán mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia los docentes, asistentes de la educación, directivos, profesionales de apoyo y demás funcionarios del establecimiento, reconociendo su calidad de servidores públicos y el derecho que les asiste a desempeñar sus funciones en un ambiente seguro, libre de violencia y de cualquier forma de maltrato.

Se considerará una falta gravísima toda agresión física, verbal, psicológica, amenaza, intimidación, hostigamiento, acoso, injuria, calumnia, complot o cualquier otra conducta que atente contra la integridad física, psicológica, moral o la honra de un funcionario, ya sea de manera presencial o mediante llamadas telefónicas, mensajes,

correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones de mensajería u otros medios de comunicación.

Ante la ocurrencia de cualquiera de estas conductas, el establecimiento adoptará las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, de conformidad con el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE), pudiendo restringir el ingreso del apoderado al establecimiento, solicitar el cambio de apoderado cuando la gravedad de los hechos así lo amerite y efectuar las denuncias o acciones legales ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o los Tribunales de Justicia competentes, cuando los hechos constituyan una infracción o delito.

Las medidas precedentes se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieren derivarse de los hechos denunciados.

Bibliografía (Normativas asociadas y revisadas por la comisión):

- Ley general de educación N° 20.370, Ministerio de educación (17 de agosto 2009).
- Circular N°482 que imparte instrucciones sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado, Superintendencia de educación (20 de junio 2018).
- Circular N°27 que fija el sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de educación, Superintendencia de educación (11 de enero del 2016).
- Circular N°476 que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre el reglamento interno, en lo referido a convivencia escolar, Superintendencia de educación (29 de noviembre de 2003).
- Ley N°21.128 de Aula segura (27 de diciembre de 2018).
- Ley N°20.536 sobre convivencia escolar (17 de septiembre de 2011)
- Política Nacional de convivencia escolar, Ministerio de educación (marzo 2019).
- Ley N°21.643 Prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo (1 de agosto 2024)

Anexo 2

“Manual que regula el proceso de práctica profesional”



ANTECEDENTES GENERALES

El presente Reglamento Interno sobre Práctica y Titulación de los estudiantes egresados de la Especialidad de Agropecuaria del Sector Económico Agrícola/Pecuario y de la Especialidad de Mecánica Industrial del sector económico de metalmecánico de la Escuela de Concentración Fronteriza, enseñanza Media Técnica Profesional, de Los Loros, se basa en las normas básicas obligatorias del Decreto Exento N.º 2516 / 2007 que norma el proceso de Titulación para los y las estudiantes de Establecimientos de Enseñanza Media Técnica Profesional, modificada según sugerencias descritas en el Decreto N°546/2020 del año 2020.

ARTÍCULO N° 1

El presente Reglamento establece las normas básicas obligatorias que dicen relación con el proceso de Práctica Profesional y de Titulación de Técnicos de Nivel Medio, se aplicará a los estudiantes que realizarán su Práctica Profesional para optar al título de “Técnico de Nivel Medio” en la especialidad de Agropecuaria y de Mecánica Industrial. Este Reglamento aplica para los estudiantes regulares de esta Escuela, y para aquellos que, por disposición de SECREDUC, sean derivados hacia nuestro establecimiento para que llevemos su proceso de Práctica Profesional y/o Titulación, según corresponda.

Se entenderá por proceso de titulación de los estudiantes de la EMTP el período que se extiende desde la matrícula de un estudiante para la realización de su práctica profesional hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente por parte del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO N° 2

PLAN DE PRÁCTICA

Los y las estudiantes deberán desarrollar durante el periodo 2026 y 2027 de manera presencial, a distancia o una combinación de ambas estrategias, el Plan de Práctica en empresas, entidades públicas o asociaciones y fundaciones afines con las tareas y actividades propias de la Especialidad, debiendo ser registrada en el respectivo instrumento de práctica.

El Plan de Práctica es el documento guía para el desarrollo de la Práctica Profesional, elaborado de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad y mención respectiva, contextualizado en función de las tareas y criterios de realización de la empresa.

Este Plan contempla actividades que aporten al logro de:

- Competencias genéricas de empleabilidad.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos.
- Competencias laborales transversales: responsabilidad, actitud proactividad y cumplimiento de la normativa interna de la empresa.

Cada Especialidad tendrá un Plan de Práctica tipo que considere las tareas / actividades relevantes que los estudiantes deberán realizar en dicha Práctica.

El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Profesor Tutor del establecimiento, el estudiante en práctica y consensuado con el Maestro Guía nominado por la empresa.

En el caso que la Práctica profesional sea presencial, las actividades que los estudiantes realicen deben guardar directa pertinencia con la aplicación y desarrollo de los aprendizajes, competencias y destrezas de la especialidad respectiva, siendo éstas requisito indispensable para la aprobación de dicho Plan.

La jornada diaria en la empresa no deberá exceder las 9 hrs. diarias (tiempo de colación incluido) como así mismo las 44 hrs. semanales.

Esta jornada deberá adecuarse a las necesidades de la empresa en cuanto a horarios nocturnos, feriados o fines de semana.

Las horas extraordinarias deberán ser acordadas con el alumno/a en práctica e informadas al establecimiento, y serán consideradas en el número total de horas del Plan de Práctica.

Si el Centro de Práctica sugiere cambios en el Plan y en los horarios en que se realiza la práctica, estos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el establecimiento educacional.

El estudiante en práctica no deberá realizar tareas que no estén definidas en el Plan de Práctica. El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante.

ARTÍCULO N° 3

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes que aprueben cuarto año de EMTP, tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de Titulación.

a) Los estudiantes para iniciar su proceso de Titulación deben matricularse en el Establecimiento con el funcionario encargado de este proceso. A su vez el Jefe Técnico confeccionará un expediente para cada alumno.

b) Los estudiantes en práctica gozarán, para todos los efectos legales, de todos los beneficios de los estudiantes regulares.

c) Los estudiantes matriculados tienen derecho a los beneficios a que pueden optar, tales como: seguro escolar, carné escolar, becas y/o estipendios, uso de sala de computación, CRA, etc.

d) Los estudiantes que realicen su práctica profesional podrán postular al beneficio de la Bonificación de la Práctica Profesional.

f) Los estudiantes podrán sugerir a la Unidad Técnica Pedagógica su centro de práctica, de lo contrario el establecimiento podrá ubicar uno con los cuales, para este fin, ha establecido algún convenio.

ARTÍCULO N° 4

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA

Serán obligaciones:

- La presentación personal acorde a los requerimientos de la Empresa, como así mismo el uso de un lenguaje adecuado.
- Asistir puntualmente al Centro de Práctica y/o Lugar de acercamiento de buses de traslado (en caso que corresponda).
- Mantener con sus superiores y compañeros de trabajo un trato cordial y reconocer el orden jerárquico establecido.
- Informar a su profesor tutor de todo problema que no pueda solucionar, tanto profesional como personal.
- Cumplir las órdenes dadas por el maestro tutor del centro de práctica.
- Demostrar honestidad, honradez, veracidad en todos sus actos dentro y fuera de la empresa.
- No poner término a su práctica profesional sin el conocimiento de la Empresa y el Establecimiento.
- Cumplir con todas las normas de seguridad establecidas por la Empresa, incluyendo el claro y oportuno aviso de todos los incidentes, cuasi accidentes y accidentes.
- Realizar las actividades correspondientes al plan de práctica y supervisado por el maestro guía.
- Realizar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas, en forma metódica, ordenada y limpia.
- Demostrar ser capaz de tomar decisiones acertadas para solucionar problemas que se presenten en el momento.

ARTÍCULO N° 5

DE LOS CONVENIOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL

El Establecimiento suscribirá convenio con empresas afines a la especialidad que imparte, donde se acordarán las condiciones de seguridad, utilización del seguro escolar, los criterios de suspensión y/o interrupción de la práctica profesional, estipulación de horarios, situaciones especiales, estudiantes enfermos, o que hayan sufrido accidente etc.

En el caso de las alumnas embarazadas, éstas deberán postergar su práctica profesional hasta encontrarse en condiciones de realizarla. La empresa otorgará los implementos básicos de seguridad, y de acuerdo a su política interna, podrá o no otorgar alguna bonificación u otro tipo de beneficio, por el período que se extienda la práctica.

ARTÍCULO N° 6

DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA

a) El Profesor Tutor de la Práctica Profesional será el coordinador TP o un Docente de la Especialidad designado por la Dirección del Establecimiento, y sus deberes son:

- Enviar a la empresa la documentación pertinente (carta de presentación del alumno, Plan de Práctica u otros), para dar inicio a la Práctica Profesional y consensuar el Plan de Práctica con el Maestro Guía.

- Orientar al alumno en práctica acerca de las características y recursos propios de la empresa, como así mismo de las modalidades de trabajo que allí imperan.

- Supervisar y determinar, utilizando mecanismos virtuales, el desempeño del estudiante en la Empresa, para ello se comunicará con el Maestro Guía y el alumno, con el fin de constatar los estados de avance y monitoreo del desempeño realizado por el alumno.

- Elaborar el informe respectivo al desempeño del estudiante en el centro de práctica, este quedará en el expediente del alumno en la Unidad Técnico-Pedagógica.

- El Profesor Tutor deberá tener una bitácora donde registre las actividades realizadas durante la comunicación con los Centros de Práctica de los estudiantes. Esta bitácora debe contener identificación del alumno/a, fecha y hora, registro de actividades realizadas y observaciones si las hubiese.

- Se debe considerar las firmas correspondientes del alumno, Empresa, Maestro Guía y Profesor Tutor debidamente timbradas por la empresa.

La Práctica Profesional será evaluada por el Maestro Guía, empleando la pauta de evaluación entregada por el Establecimiento y consensuada con el Profesor Tutor. Esta evaluación considerará aspectos tanto personales (Competencias de Empleabilidad) como Aspectos Técnico Profesionales. Para ello utilizará pautas que se anexan.

Esta Evaluación se realizará en conceptos: excelente: 6 pts.; muy bueno: 5 pts.; bueno: 4 pts.; deficiente: 2 pts.; malo: 1 pt

- El coordinador TP hará la conversión de conceptos a notas, otorgando a la evaluación de competencias técnicas un valor de 70% y a las competencias de empleabilidad un valor de 30%. De este modo se calculará la nota final.

- El Coordinador TP será el responsable de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión realizada por el Profesor Tutor.

DE LA EMPRESA

La Empresa designará un Maestro Guía a cargo del alumno/a en Práctica

FUNCIONES DEL MAESTRO GUÍA:

- Asigna al alumno en práctica trabajo inherente a la especialidad.
- Observa y guía el desempeño del alumno en práctica.
- Informa al Profesor Tutor sobre el desempeño profesional del alumno.
- Determina en conjunto con el Profesor Tutor el Plan de Práctica, de acuerdo con la realidad de la empresa.
- Junto con el Profesor Tutor, evalúa el Plan de Práctica del alumno.

ARTÍCULO N° 7

DEL PROCESO DE TITULACIÓN

La práctica profesional tendrá una duración mínima de 360 horas de las especialidades que imparte la escuela y que señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico - Profesional, sin consideración de un máximo de horas, para el año 2026.

ARTÍCULO N° 8

DE LAS PRÁCTICAS INTERMEDIAS

Los estudiantes podrán optar a realizar una práctica intermedia, una vez finalizado el TERCER AÑO EMTP, en los periodos de vacaciones de invierno y verano.

Esta PRÁCTICA INTERMEDIA sólo deberá realizarse en la Región donde se encuentra el establecimiento educacional e informada a la Secretaría Regional Ministerial respectiva. Este proceso debe llevarse a cabo en un centro de práctica regido por todo lo establecido para la práctica profesional.

-El desarrollo debe realizarse sin perjuicio del total de horas de clases establecidas por el Ministerio de Educación en el plan de estudios.

-La cantidad de horas de duración será parte del total de horas establecidas por el Establecimiento, que el alumno/a debe aprobar para obtener su título.

ARTÍCULO N° 9

DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Para aprobar la práctica profesional los alumno/as deberán:

- a) Cumplir con el número total de horas de práctica de acuerdo a su rendimiento en la FORMACIÓN DIFERENCIADA y lo dispuesto en el presente Reglamento del Proceso de Titulación del Establecimiento Educacional.
- b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por el Maestro Guía de la Empresa.
- c) La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un informe de Práctica elaborado por el Profesor Tutor, quién incorporará los antecedentes ya mencionados.

El DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE COPIAPÓ, supervisará la práctica profesional en cualquier etapa de su proceso. Si detectare irregularidades en el cumplimiento del Plan de Práctica, que se traduzcan en que las actividades que está desarrollando el alumno/a no permiten la aplicación y desarrollo de aprendizajes, competencias y destrezas pertinentes a la especialidad, deberá comunicar dicha observación al Profesor Tutor del Establecimiento Educacional, al Estudiante y al Maestro Guía de la empresa, a fin de que se administren las medidas necesarias para su corrección. Dichas observaciones, así como las medidas de corrección que se implementen, deberán adjuntarse al expediente de titulación.

ARTÍCULO N° 10

LAS PRÁCTICAS EN LUGARES APARTADOS

En el caso de que algún estudiante efectúe su práctica profesional en lugares apartados, el Establecimiento deberá:

- a) Asegurar una supervisión mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada.
- b) Utilización de vías de comunicación: Internet, teléfono u otros.
- c) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el estudiante será titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.

ARTÍCULO N° 11

SITUACION ESPECIAL DEL PROCESO DE TITULACIÓN

Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan de práctica profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración del Estado, servicio o empresa pública y que se encuentre directamente relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que contempla este plan sea superior a las 360 horas.

ARTÍCULO N° 12

DE LOS ANTECEDENTES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Los estudiantes egresados que aprueben su práctica profesional obtendrán el Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente a un sector económico y especialidad otorgado por el Ministerio de Educación. Los establecimientos educacionales que imparten enseñanza media técnico profesional deberán presentar los siguientes antecedentes correspondientes en el Expediente de Título:

- a) Certificado de Nacimiento.
- b) Certificado de Concentración de notas completa de 1º a 4º año de enseñanza media.
- c) Plan de Práctica.
- d) Informe de Práctica del Profesor Tutor y Maestro Guía.
- e) Certificado del empleador, en el caso de reconocimiento del trabajo realizado como Práctica Profesional.
- f) Diploma de Título, según diseño oficial, el que señalará expresamente que se trata de un Título de Técnico de Nivel Medio.

ARTÍCULO N° 13

La dirección del establecimiento educacional deberá informar a los distintos estamentos acerca del Reglamento del Proceso de Titulación aprobado, incluyendo el Consejo Escolar, como así mismo, cada vez que éste se modifique.

El establecimiento educacional evaluará el reglamento permanentemente y lo reenviará a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación cuando se efectúen cambios, para su aprobación o devolución con indicaciones.

La Dirección del establecimiento educacional cautelará la debida aplicación de su Reglamento de Titulación, a través de su Unidad Técnico-Pedagógica.

El jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica será el responsable de la entrega de toda la información completa y oportuna que el establecimiento debe presentar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación referida a proceso de práctica y titulación.

ARTÍCULO N° 14

Las situaciones no previstas en el presente documento serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas o por la División de Educación General de acuerdo a sus respectivas competencias y la normativa vigente.

Anexo 3

“Manual que regula la Entrega de Alimentos en el Establecimiento”



ANTECEDENTES GENERALES

I.- Introducción.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), entrega durante el año escolar 2025, productos alimenticios (desayunos, almuerzos, onces, colaciones, según corresponda) a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica, psicológica o biológica. Los estudiantes que optan a este beneficio son aquellos que cursan educación pre básica, básica y media en el establecimiento educacional Concentración Fronteriza, dependientes de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), adscritos al Programa; aportando a los requerimientos nutricionales de cada etapa y facilitando la incorporación y permanencia en el sistema educación.

Reciben el beneficio los estudiantes pertenecientes al 60% de las familias más vulnerables o con mayor desventaja socioeconómica, según el Registro Social de Hogares (RSH), que asisten a establecimientos educacionales municipales, dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o particulares subvencionados adscritos al PAE, en los niveles de educación pre-básica, básica, media y adultos.

Además, el Programa beneficia, a nivel nacional, a estudiantes diagnosticados/as con enfermedad celíaca, por medio de la entrega de una canasta con alimentos libres de gluten.

El servicio cubre las actividades curriculares y extracurriculares que se desarrollen durante el año académico y en vacaciones de invierno y/o verano.

II.- Horarios de alimentación.

CURSOS	LUNES – MARTES – MIÉRCOLES - JUEVES Y VIERNES		
	DESAYUNO	ALMUERZO	TERCERA COLACIÓN
Pre-Kínder a Kinder	09:30 hrs.	12:30 hrs.	- 11:30 hrs si el horario de salida es a las 13:30. - 15:30 hrs si el horario de salida es a las 17:10 hrs.
1° Básico a 3°Básico	09:30 hrs.	12:45 hrs.	
4 básico	09:30 hrs.	13:00 hrs.	
5º a 6º Básico.	09:45 hrs.	13:00 a 13:15 hrs.	
7ºbásico a 4º medio	09:45 hrs.	13:10 hrs.	

III.- Encargado PAE.

El encargado de PAE del establecimiento coordina el servicio de alimentación y registra asistencia diaria de las y los estudiantes.

IV.- Tercera Colación.

La Tercera colación corresponde a un beneficio alimenticio entregado por JUNAEB en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), destinado a estudiantes de educación prebásica, básica y media que pertenecen al Subsistema “Chile Seguridades y Oportunidades”.

Este beneficio no requiere postulación, ya que la información se obtiene de manera automática al cumplir los requisitos de matriculación y figurar como beneficiario del mencionado subsistema, validado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El establecimiento no gestiona, ni selecciona directamente a los beneficiarios, dado que la nómina de estudiantes que reciben la tercera colación es enviada por JUNAEB con base en los registros oficiales del ministerio de desarrollo social y familiar. Los apoderados que deseen acceder a este beneficio deben mantener actualizado su registro Social de hogares a través de la municipalidad correspondiente.

V.- Casos especiales y minuta diaria.

Se enviará mensualmente, la minuta de alimentación diaria a través de un documento entregado a las y los estudiantes.

Será de responsabilidad del apoderado informar al profesor jefe y proporcionar un menú en el caso de que el o la estudiante presenten complicaciones con algún menú o alimento (enviar lonchero).

En el caso, de que un apoderado no envíe la alimentación correspondiente, será de su exclusiva responsabilidad. El caso será derivado a Convivencia Escolar.

VI.- Notificación de cambios en el horario de alimentación.

Ante situaciones excepcionales que impliquen modificación de los horarios de entrega del servicio de alimentación, el establecimiento deberá informar con anticipación a la comunidad educativa, especialmente a los docentes, asistentes de la educación y apoderados.

La notificación se realizará mediante comunicado oficial interno o mensaje a través de los canales institucionales, asegurando que la información llegue oportunamente a los beneficiarios.

Estas modificaciones deberán ser informadas y coordinadas por el encargado PAE, en conjunto con la dirección del establecimiento, resguardando siempre la continuidad del servicio y el cumplimiento de las orientaciones JUNAEB.

VII.- Notificación al apoderado por inasistencia al beneficio.

Cuando se detecte que un estudiante beneficiario no está haciendo uso del servicio de alimentación de manera reiterada, el encargado PAE o los inspectores de patio deberán contactar al apoderado para informar la situación y conocer las razones de la inasistencia.

Si el estudiante mantiene la falta de asistencia al beneficio, se informará a la dirección del establecimiento para su registro y seguimiento, a fin de resguardar el uso adecuado del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

VIII.- Observaciones.

Por motivos especiales (situaciones fortuitas y /o emergencias) se realizará cambio de minuta.

El servicio de alimentación que reciben los beneficiarios es completo: es decir deben asistir al desayuno, almuerzo y onces según corresponda de acuerdo a horario.

Dicho protocolo se socializará en reunión de apoderados.

IX.- Visitas al aula.

Calendarizar las visitas al aula del encargado de PAE para recordar a los estudiantes la modalidad de entrega de la alimentación y las normas de alimentación, previa información a las y los docentes.

Entrega digital de minuta mensual y protocolo.

Anexo 4

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR



PERÍODO 2021-2027

INTRODUCCIÓN

La escuela de Concentracion Fronteriza De Los Loros, Rol Base De Datos 441-3, de la comuna de Tierra Amarilla establece el siguiente Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar que será aplicado en los niveles De Educación parvularia, Enseñanza Básica y Educación Media, de acuerdo a las disposiciones internas y las emanadas por el Ministerio de Educación.

La evaluación es un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.

En el proceso evaluativo la Escuela de Concentración, aplicará las siguientes disposiciones contempladas en el presente reglamento:

Este Reglamento ha sido desarrollado en concordancia con el Decreto N° 67/2018, del Ministerio de Educación de 2018, decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. Y que deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación".

El Presente Reglamento regirá la evaluación, calificación y promoción de estudiantes de, Educación Básica y Media y considera algunos principios que sustentan dicho decreto.

Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo.

Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los estudiantes sigan aprendiendo.

La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la evaluación sumativa. 2 Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio.

Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender.

Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes.

Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de evaluación.

Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Se debe procurar evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores estrategias para abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes.

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

La escuela de Concentración de Los Loros, aplicará para los efectos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes el decreto señalados en la introducción de este Reglamento.

ARTÍCULO 2:

La programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y específicamente de evaluación, serán de responsabilidad del Director del Establecimiento en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, quienes **“velarán por el cumplimiento de las normas impartidas por el Ministerio de Educación, Secretaría Ministerial de Educación, DEPROV y la Legislación Vigente respectiva”**.

ARTÍCULO 3:

Cuando un profesor se ausenta del colegio en un plazo inferior a 5 días (licencia médica, permiso administrativo, comisión de servicios, etc...) las horas de clases podrán ser asumidas por otros profesores del establecimiento.

Ante la ausencia de un profesor, la Unidad Técnico Pedagógica deberá contar con las planificaciones de cronograma curricular y diseño de clases para dar conformidad al curriculum en los tiempos definidos por el titular, como también generar un banco de datos con guías de autoaprendizaje de todas las asignaturas y cursos para entregarlas a los profesores al momento de reemplazar.

ARTÍCULO 4:

Las disposiciones del presente Manual se aplicarán a los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica, 1° y 2° Año de Enseñanza Media y 3° y 4° Año de Enseñanza Media Técnico Profesional a partir del año 2021.

ARTÍCULO 5:

Para los efectos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de Educación Básica, se considerarán los Planes y Programas de Estudio, vigentes en el Establecimiento, y que corresponden a Resolución Exenta N° 635 de fecha 22 de agosto de 2017 y para 1° a 4° Año de Enseñanza Media Técnico Profesional Agropecuaria, para la Escuela de Concentración D 43, Los Loros, por Resolución Exenta N° 00007 de 06 de Enero de 2021.

ARTÍCULO 6:

Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados, calificados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. Por lo anterior, una vez al año se realizará un Consejo General de Profesores, para analizar el presente Reglamento, donde se considerará si hay aspectos a reformular o no. Las modificaciones hechas deberán ser informadas al Consejo Escolar y una vez aprobadas por DEPROV se incorporarán al extracto del Reglamento que se entrega a los apoderados al momento de efectuar la matrícula en el establecimiento.

ARTÍCULO 7:

Para efectos del siguiente documento, se entenderá por:

- a) **Reglamento:** Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto.
- b) **Evaluación:** Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
- c) **Calificación:** Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.
- d) **Curso:** Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.
- e) **Promoción:** Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de *educación media*.

TÍTULO II: DEL RÉGIMEN DE TRABAJO

ARTÍCULO 08:

Se ha adoptado el régimen semestral porque permite disponer de mayor tiempo para el logro de los Objetivos de Aprendizajes y a la vez obtener mayor cantidad de evidencias del proceso, realizando una retroalimentación permanente al estudiante.

Los estudiantes serán evaluados en 2 periodos lectivos:

1° Semestre: Marzo – Abril – Mayo -Junio – Julio.

2° Semestre: Julio – Agosto – Septiembre – Octubre – Noviembre – Diciembre.

ARTÍCULO 09:

En caso excepcional se considerará el régimen de trabajo trimestral y éste considerará evaluación final de cada periodo. Dicho periodo será determinado de acuerdo al calendario Regional para la región de Atacama.

ARTÍCULO 10:

El período de vacaciones, de inicio y término de año escolar será el que establezca el Calendario Ministerial para la región de Atacama.

TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 11:

La evaluación, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje permite buscar e interpretar información, a fin de conocer dónde se encuentran los alumnos en su proceso de aprendizaje, hacia donde necesitan dirigirse y decidir cuál es la mejor forma de llegar hasta allí.

Su objetivo es determinar los aciertos y dificultades de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, como también en el proceso de enseñanza, contando con evidencias para tomar decisiones respecto de las mismas, retroalimentar y rediseñar la enseñanza.

La evaluación concebida como parte integrante esencial del proceso de Enseñanza – Aprendizaje no debe limitarse a constatar su producto en la fase final sino más bien a todas las formas objetivas de medir los logros de los estudiantes. Incluirá por lo tanto las evaluaciones diagnósticas y formativas.

La prueba escrita será una instancia evaluativa , como lo serán también los trabajos en equipo, la investigación, la entrevista, la confección de maquetas, informes, disertaciones, desarrollo de tareas, rúbricas, lista de cotejo, escala de apreciación, etc...

Los procedimientos evaluativos, en coherencia con las experiencias de aprendizaje de los estudiantes propuestas para el logro de los Objetivos de Aprendizaje, deberán apuntar, preferentemente a lograr el desarrollo de habilidades y competencias, respetando la trayectoria educativa y que conforman el perfil de egreso de nuestros estudiantes, dentro de las que se pueden visualizar:

- Conciencia y responsabilidad medioambiental
- Competencias tecnológicas
- Competencias de Seguridad y Salud Laboral

ARTÍCULO 12:

Cualquiera sea el procedimiento empleado, el docente cuidará de dar a conocer previamente las pautas, criterios y/o aspectos que serán considerados al aplicar el instrumento de evaluación respectivo, utilizando para ello, diversas técnicas como la interrogación de los criterios, el parafraseo, ejemplo de logro de los criterios, u otros que determine pertinentes para una mejor comprensión de los estudiantes de la forma en que serán evaluados. Dichas pautas serán revisadas en conjunto con los estudiantes, previamente consensuadas con U.T.P.

ARTÍCULO 13:

La aplicación de las evaluaciones no se deben postergar, salvo autorización de la directora o jefe de UTP. Por lo anterior, cada docente debe publicar las fechas de aplicación en el calendario, diseñado por UTP, que está pegado en el libro de clases. De igual forma, si el docente requiere anular notas obtenidas oficialmente por los alumnos/as, no podrá sin antes analizar la situación en la Unidad Técnico Pedagógica.

ARTÍCULO 14:

En el caso de inasistencia menor a 3 días deberá presentar trabajos y/o rendir evaluaciones cuando el profesor lo determine, e incluso desde el mismo día de su incorporación. Considerando que se aplicarán hasta dos evaluaciones diarias, siendo una de ellas Lenguaje o matemática. .

En caso de inasistencias de 3 a 10 días UTP confeccionará un calendario para administrar las pruebas no realizadas.

En el caso de tener una inasistencia mayor a 10 días, UTP en conjunto con el docente de asignatura tomarán decisiones en relación a OA trabajado, evidencias de logro de aprendizajes y asistencia normal al establecimiento.

En ningún caso se utilizará la escala de evaluación para calificar aspectos conductuales y/o de asistencia que no correspondan a la evaluación de aprendizaje.

El docente de asignatura informará al apoderado de las decisiones tomadas.

ARTÍCULO 15:

La retroalimentación sólo logra su objetivo final si el estudiante utiliza la información entregada por el docente para mejorar su aprendizaje. En ese sentido la retroalimentación entrega información del proceso y como disminuir la brecha de aprendizaje. A fin de cautelar que este proceso sea efectivo, sistemático y significativo en el aula es que hemos determinado que:

Cada evaluación que se realice sea formativa o sumativa, incluidas las tareas tendrá un proceso de retroalimentación, durante la misma clase o a la clase siguiente.

Una vez revisadas las evaluaciones se informará a los estudiantes de su desempeño y de las actividades a realizar para mejorar el nivel de logro obtenido.

La retroalimentación que realice el docente a los estudiantes después de una evaluación debe quedar registrada en el libro de clases y en el cuaderno del estudiante con el título de retroalimentación. Esta tendrá coherencia y estará en directa relación con la asignatura y el y/o los Objetivo (s) de Aprendizaje tratado (s).

Todo estudiante tiene derecho a conocer su evaluación, la que podrá quedar en su poder, si el profesor así lo estima. Se recomienda que las pruebas calificadas con nota deficiente permanezcan en poder del profesor para ser entregadas a los apoderados en reuniones habituales de éstos. Y como una instancia más del proceso de Enseñanza Aprendizaje, los profesores deben realizar en conjunto con sus estudiantes la retroalimentación correspondiente.

La Unidad Técnico Pedagógica será la encargada de cautelar que existan procesos de retroalimentación oportuna, de calidad y pertinentes a los Objetivos de Aprendizaje tratados, a través de los criterios de evaluación en la planificación.

ARTÍCULO 16:

Los Objetivos De Aprendizaje Transversales contribuirán de manera significativa, a través de todas las asignaturas que conforman el curriculum, al desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes. Estos OA involucran las distintas dimensiones del desarrollo del estudiante -físico, afectivo, cognitivo, socio-cultural, moral y espiritual.

La Evaluación de los Objetivos De Aprendizaje Transversales tiene que centrarse en las formas en que los estudiantes se van aproximando a las habilidades, actitudes y valores que se espera desarrollar más que en los resultados. Dicha evaluación exige el empleo de procedimientos de registros que permitan al profesor disponer de información relevante acerca del proceso de maduración de la capacidad comprensiva de los educandos, de la adquisición de hábitos de vida y del fortalecimiento de actitudes e ideales personales.

ARTÍCULO 17:

Durante el año lectivo los alumnos serán evaluados de acuerdo al Plan de estudio y al logro de los Objetivos De Aprendizajes propuestos en las Bases Curriculares para cada asignatura.

De acuerdo a su intencionalidad, se realizarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas:

EVALUACION DIAGNOSTICA: Instancia de evaluación que se utiliza al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje y sirve para obtener información de los conocimientos previos de los estudiantes respecto de determinados Objetivos De Aprendizaje.

El proceso enseñanza aprendizaje debe iniciarse con un diagnóstico que permitirá al profesor planificar a partir del conocimiento de la realidad del grupo curso. Este diagnóstico puede consistir, entre otras posibilidades, en una prueba escrita, cuestionario o encuesta, según sea la naturaleza de la asignatura, y deberá administrarse durante la primera quincena de Marzo. En caso de ser una evaluación externa, se realizará en los plazos establecidos para ello.

La evaluación diagnóstica en el caso de los estudiantes con NEE o que pertenecen al Proyecto de Integración Escolar, se realiza al inicio del año escolar o al inicio de cada unidad para precisar los apoyos educativos especiales que los estudiantes requieren e identificar el diagnóstico de evaluación.

EVALUACIÓN FORMATIVA: Permite obtener evidencias del proceso de aprendizaje de los estudiantes, retroalimentar y rediseñar la enseñanza en post del logro de los Objetivos propuestos para el estudiante.

EVALUACIÓN SUMATIVA: Tiene por objetivo certificar mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. Esta última evaluación dará origen a las calificaciones parciales de acuerdo al agente evaluativo: hetero, auto y coevalución.

TÍTULO IV: DE LA EVALUACION FORMATIVA

ARTÍCULO 18:

Es un proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan continuamente sus avances en relación a estos objetivos, para determinar la forma de continuar atendiendo a sus necesidades. Todo con el objetivo de orientar el proceso de enseñanza aprendizaje para tomar decisiones oportunas .

En evaluación formativa será el estudiante protagonista de su propio aprendizaje, participando de las clases, indicando su nivel de comprensión, retroalimentando a sus pares y trabajando de manera autónoma. El rol del docente es involucrarlo en el proceso de aprendizaje.

Esta evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se adopte como una práctica continua, como parte del trabajo cotidiano en el aula. Y toda actividad didáctica será una instancia de evaluación formativa en la medida que se retroalimente e insuma al docente del nivel de aprendizaje del estudiante y el estudiante por su parte tome conciencia de sus aciertos, dificultades y como lograr la meta propuesta.

La Planificación de unidad considerará diferentes instancias de evaluaciones formativas como ticket de salida, bitácoras, portafolios, guías, rúbricas, pautas de observación, etc..

El registro de las evaluaciones formativas debe igualmente quedar registrado en el libro de clase de manera que el uso e interpretación de esa información quede al alcance de todos los profesionales de la escuela.

Las evaluaciones formativas serán elaboradas en las horas destinadas para el proceso de planificación de la enseñanza. Se hará entrega a UTP de los resultados de las evaluaciones formativas una vez por mes y en caso de los docentes generalistas reportarán principalmente en Lenguaje Y Matemática.

Al inicio del semestre o trimestre (en caso excepcional) se realizará una carta Gantt con las evaluaciones formativas propuestas para el periodo, con el objetivo de planificar instancias que permitan monitorer los procesos de aprendizaje y realizar una oportuna y efectiva retroalimentación.

ARTÍCULO 19:

Atendiendo a la diversidad de los estudiantes y para dar la oportunidad para que todos puedan demostrar lo aprendido, los escenarios de evaluación deberán ser variados y adecuados a las experiencias de aprendizaje. Es necesario aplicar diversas modalidades de evaluación para la constatación del logro de los objetivos de Aprendizaje , tales como la autoevaluación (personal), la coevaluación (compartida entre profesor y alumno) la heteroevaluación (entre pares), además de la evaluación de logro o desempeño que realiza el profesor.

TÍTULO V: DE LA REFLEXIÓN

ARTÍCULO 20:

La Reflexión pedagógica es una instancia en la que docentes, directivos, profesionales especialistas de los Programas de Integración Escolar, asistentes de aula, técnicos, reflexionan respecto de los procesos evaluativos de la escuela: planificación, enseñanza aprendizaje diversificada, estrategias educativas, mejora de las prácticas evaluativas, criterios comunes de evaluación, reflexión, toma de decisiones, progreso y logro de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje de manera de entregarles apoyo efectivo.

ARTÍCULO 21:

Serán instancias de comunicación de resultados, análisis y toma de decisiones:

- Reunión técnica.
- Reunión de análisis de resultados evaluación diagnóstica.
- Reunión de análisis de resultados finalizando periodo semestral y/o excepcionalmente trimestral.
- Reuniones de Comisiones de Evaluación conformadas por los docentes de asignatura de cada curso, Profesor jefe, Convivencia Escolar, PIE, UTP e Inspectoría General.

Serán instancias para analizar el Progreso y logro de los objetivos de Aprendizaje

- Reunión Técnica
- Reunión de análisis de logro de Objetivos de Aprendizaje
- Reuniones equipos de aula: PIE y docentes.

TÍTULO VI: EVALUACION SUMATIVA Y CALIFICACIONES

ARTÍCULO 22:

Esta evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación.

en el caso de las evaluaciones sumativas, tanto la forma en que se diseñen como la manera en que se registre y comunique la información que se obtenga de ellas también pueden usarse formativamente. Así, una evaluación sumativa, cuyo foco está en certificar logros, puede permitir también aclarar objetivos de aprendizaje y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje.

Las evaluaciones sumativas de acuerdo a su extensión corresponden a:

Parciales: Coeficiente uno, que pueden ser pruebas escritas, orales, trabajos realizados por los alumnos investigación, trabajos prácticos, informes de salidas a terreno u otro procedimiento evaluativo. También se puede considerar dos o más instancias evaluativas que conformen una nota parcial.

ARTÍCULO 23:

Los instrumentos de evaluación, deberán señalar claramente el/los objetivos de aprendizajes, indicaciones de evaluación, puntaje total, puntaje obtenido y el específico de cada ítem y la ponderación de evaluación. Este formato deberá ser institucional.

ARTÍCULO 24:

En el caso de que un estudiante o curso manifieste disconformidad en relación a cálculo de su calificación, corrección de respuestas, objetivos evaluados u otros, la Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con el docente de asignatura revisarán el instrumentos, la corrección del mismo y el proceso de aplicación conforme a este Reglamento para tomar decisiones al respecto.

ARTÍCULO 25:

Las evaluaciones *sumativas* deberán ser registradas en los libros de clases (calendario de pruebas) dónde se señalarán fechas y aprendizajes a evaluar y en concordancia con el aviso a los estudiantes. Este procedimiento se deberá efectuar con a lo menos una semana de anticipación.

El docente registrará las calificaciones en el libro de clases en un plazo de 10 días hábiles como máximo después de su aplicación. Deberá cerrarse el proceso de una evaluación con el registro de la calificación antes de proceder con una evaluación posterior.

ARTÍCULO 26:

Se informará a los apoderados de las evaluaciones sumativas a través de los canales de comunicación que disponemos como escuela: grupos de whatsapp oficiales de cada curso, correo electrónico institucional de los estudiantes, en cuaderno de comunicaciones, cuaderno de los estudiantes o plataforma classroom especificando:

- Tipo de evaluación: prueba escrita, investigación, etc.
- Objetivos de Aprendizaje a evaluar.
- Criterios de Evaluación
- Ponderación del instrumento
- Fecha

La comunicación de los resultados obtenidos por cada estudiante se realizará en la clase de la asignatura correspondiente además en esa clase o en la siguiente se realizará la retroalimentación respectiva.

ARTÍCULO 27:

El porcentaje de logro a considerar será de un 80%. En el caso de no cumplirse se deberá hacer un proceso de rediseño de la enseñanza y nueva evaluación. Y en el caso de cumplirse se deberá realizar acciones focalizadas con los estudiantes que no lograron el aprendizaje y así subsanar el error o la dificultad específica.

ARTÍCULO 28:

La cantidad de evaluaciones a realizar en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio estarán en directa relación con la planificación que el profesional realice. Esta programación de evaluaciones se realizará al inicio de cada periodo (semestre o trimestre) en una carta Gantt, que será socializada en reunión de apoderados por el profesor jefe.

ARTÍCULO 29:

Se podrán administrar sólo dos evaluaciones parciales (siendo una de ellas Lenguaje o Matemática) en un mismo día en cada curso, las que deberán estar registradas en el calendario de pruebas y avisadas con antelación. Esta información se registrará en el Libro de Clases.

ARTÍCULO 30:

En cada periodo de trabajo (trimestre o semestre) cada asignatura tendrá una relación de un 80% evaluaciones formativas y un 20% evaluaciones sumativas. Y Cada una de las unidades tendrá un peso equitativo. Por ejemplo si evalúa en el semestre 4 unidades cada unidad tendrá un peso de un 25%.

SEMESTRE /TRIMESTRE															
Unidad 1 25%				Unidad 2 25%				Unidad 3 25%				Unidad 4 25%			
E. F 80 %		E.S 20 %		E. F 80 %		E.S 20 %		E. F 80 %		E.S 20 %		E. F 80 %		E.S 20 %	
a. 40 %	b. 60 %	a. 40 %	b. 60%	a. 40 %	b. 60%	a. 40%	b. 60%	a. 40%	b. 60%	a. 40%	b. 60%	a. 40%	b. 60%	a. 40%	b. 60 %
40% a instrumentos como: quiz, evaluaciones escritas.															
60% a instrumentos como: ticket de salida, bitácoras, portafolios, guías, rúbricas, pautas de observación, etc															

ARTÍCULO 31:

Los y las estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de estudio por lo que no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. Para aquellos estudiantes que no puedan realizar una evaluación sumativa, el profesor de asignatura, en conjunto con UTP y/o el Equipo PIE buscarán alternativas para diversificar la manera de presentar la enseñanza, de ejercitar y evaluar.

ARTÍCULO 32:

La calificación, se entiende como la representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un significado compartido respecto a un aprendizaje. Las calificaciones serán expresadas en la escala numérica del 1,0 a 7,0 con un decimal de aproximación y un nivel de exigencia de aprobación no inferior al 60% para todas las asignaturas de aprendizaje del plan de estudio a excepción de religión, orientación y consejo de curso que se evaluarán utilizando conceptos.

ARTÍCULO 33:

La evaluación de los talleres JECD, y las asignatura de religión, orientación y Consejo de Curso no incidirá en la promoción. La relación entre la calificación numérica y conceptual, para estas asignaturas corresponde a:

CALIFICACIÓN CONCEPTUAL	CONCEPTO	RANGO DE NOTAS
MB	Muy bueno	7,0 – 6,0
B	Bueno	5,9-5,0
S	Suficiente	4,9 -4,0
I	Insuficiente	3,9-1,0

ARTÍCULO 34:

De acuerdo a este Reglamento De Evaluación, las calificaciones parciales darán origen, en cada semestre a los promedios semestrales, tanto del primero como segundo semestre, ambos promedios serán expresados con un solo decimal aproximando la centésima a la décima correspondiente, cuando ésta sea igual o superior a 5.

El promedio anual, en las diversas asignaturas del Plan de Estudio corresponderá al promedio aritmético del resultado obtenido en cada uno de los semestres aproximando la centésima a la décima correspondiente, cuando ésta sea igual o superior a 5.

El Promedio General corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el estudiante, en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio, aproximando la centésima a la décima correspondiente, cuando ésta sea igual o superior a 5.

Son consideradas notas limítrofes las calificaciones insuficientes obtenidas por el estudiante cercana a la nota de aprobación y promoción:

Promedio anual cercano a un 4,0 - 3,85 a 3,94

TÍTULO VII: DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y LOS ESTUDIANTES.

ARTÍCULO 35:

El resultado de las evaluaciones certificará a través de un calificación el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Dichas calificaciones de evaluaciones sumativas tanto de tanto de procesos como finales, quedarán registradas en el libro de clases y de igual manera en la plataforma de gestión educativa del establecimiento u otro sistema interno, para la oportuna entrega de información a apoderados del proceso educativo de sus hijos e hijas.

ARTÍCULO 36:

Para comunicar los resultados de la evaluación a los apoderados e involucrarlos de forma organizada en la educación de sus hijos e hijas, es que durante el Primer y Segundo semestre se entregará al apoderado, en una oportunidad un Informe de Notas Parcial y al finalizar el semestre se entregará un Informe de Notas y un Informe de Desarrollo Personal y Social de su hijo e hija. Todo en reunión de apoderados, en caso de eventos o situaciones de catástrofe se considerarán otras vías como Meet, por ejemplo.

Al finalizar el año lectivo se entregará al apoderado el certificado anual de estudios y el Informe de Desarrollo Personal Y Social.

El CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS, indica las calificaciones de los módulos, asignaturas o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación correspondiente. Dicho documento no podrá ser retenido por ningún motivo.

El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registraran en el informe de desarrollo personal del alumno, el que se entregará al finalizar cada semestre, junto con el informe de calificaciones y versará en las siguientes áreas: Formación ética, crecimiento y auto afirmación personal, la persona y su entorno.

El Informe de Desarrollo Personal y Social de cada estudiante, tendrá como referencia:

- La observación directa de los estudiantes en forma individual y colectiva.
- Las Observaciones y/o comentarios de otros profesores del curso y del colegio.
- Entrevista (s) realizadas al estudiante durante el año escolar.
- Otras.

Los estudiantes que hubieren aprobado el 4º Año E. Media tendrán derecho a la Licencia de Enseñanza Media.

ARTÍCULO 37:

El profesor jefe a lo menos 1 vez al año se deberá entrevistar con cada apoderado para abordar los logros y dificultades del estudiante, dejando evidencia de ello en su hoja de vida. Si el estudiante presenta rezago pedagógico, riesgo de repitencia u otra dificultad del ámbito socioemocional, se buscarán se buscarán estrategias para apoyarlo, en conjunto con el apoderado, profesor jefe, UTP, y en caso de requerirlo Convivencia Escolar y equipo PIE.

TITULO VII: DE LA PROMOCIÓN

ARTÍCULO 38:

En Educación Parvularia se entregará semestral y anualmente un Informe de Avances, que indique el nivel de logro de los objetivos de aprendizajes, según los programas pedagógicos emanados del Ministerio de Educación y serán promovidos automáticamente de acuerdo al reglamento vigente.

ARTÍCULO 39:

Para la promoción de los estudiantes al siguiente curso se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de Aprendizaje de las asignaturas/módulos del Plan de Estudio, vigente en la Enseñanza Básica, Media y Educación Técnico Profesional, y la asistencia a clases.

ARTÍCULO 40:

La situación final de promoción de los estudiantes De Educación Básica Y Media deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudio que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

En Educación Media:

Serán promovidos los estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4° año Medio que hubieren aprobado todos las asignaturas/módulos de sus respectivos planes de estudio.

En Educación Básica:

Serán promovidos los estudiantes de 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,7° y 8° año de Enseñanza Básica que hubieren aprobado todos las asignaturas/ de sus respectivos planes de estudio.

Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las actividades establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos se considerará como asistencia regular la participación de estudiantes en actividades autorizadas por el establecimiento como salidas pedagógicas, participación en actividades culturales entre otras.

ARTÍCULO 41:

Los Estudiantes que optan por la asignatura de Religión serán evaluados con los conceptos I (Insuficiente), S (Suficiente), B (Bueno), MB (Muy Bueno). En Enseñanza Media, quienes no optan, utilizarán estas 2 horas en un taller de FORMACIÓN ÉTICA Y VALÓRICA, el cual no incidirá en la promoción y se evaluará con los mismos conceptos de religión. De igual manera los Talleres JECD no incidirán en la promoción.

IX: DE LA PROMOCIÓN EXCEPCIONAL DE ESTUDIANTES

ARTÍCULO 42:

Los estudiantes de Enseñanza Básica y Enseñanza Media que tengan las condiciones que a continuación se indican tendrán derecho a rendir una Prueba Especial.

Prueba Especial: La evaluación especial se realizará de acuerdo a los objetivos menos logrados por los estudiantes durante el año y contarán con una semana de repaso dirigido por el docente de la asignatura correspondiente.

En el caso de Enseñanza Media Corresponderá a una prueba escrita que se aplicará al término del año escolar a todos los estudiantes que no hayan alcanzado calificación final 4,0 en una, dos o tres asignaturas y/o módulos del Plan de Estudio, cuyos promedios anuales no deberán ser inferiores a 3,0. En el caso de tener tres asignaturas y/o módulos deficientes el estudiante podrá optar por dos de ellas.

Asimismo, corresponderá realizar una prueba escrita a los estudiantes de 1° a 2° Año de Educación Media en la asignatura de Ciencias Naturales que hayan reprobado un eje, se aplicará al término del año escolar, obteniendo como nota máxima de aprobación 4,0. Dicha evaluación se basará sólo en los Objetivos de Aprendizaje del eje reprobado.

En Educación Básica la prueba especial corresponderá a una prueba Escrita que rinden los estudiantes de 1° a 4° Año Básico en la asignatura Lenguaje y Comunicación y los estudiantes de 5° a 8° Año Básico Educación Matemática; Ciencias Sociales, historia y Geografía; Ciencias Naturales e Inglés, que se aplicará al término del año escolar a los alumnos que no hayan alcanzado calificación 4,0 en uno o más asignaturas del Plan de Estudio, obteniendo como nota máxima de aprobación 4,0.

ARTÍCULO 43:

La cantidad de horas para el reforzamiento o nivelación, con ocasión de la prueba especial, será de un mínimo de 4 horas por asignatura. Previo al repaso o nivelación se entregará a UTP los OA a evaluar, cautelando que cada estudiante realice sólo una evaluación por día.

ARTÍCULO 44:

Si el estudiante tiene la condición para rendir Prueba Especial, UTP se comunicará al apoderado de dicha evaluación, de los Objetivos evaluar, el horario y fecha correspondiente.

ARTÍCULO 45:

En Educación Media serán promovidos los estudiantes que no hubiesen aprobado una asignatura/módulo de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura no aprobada. Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubiesen aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 5.0 o superior.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas reprobadas se encuentra Lengua y Literatura y/o Matemática, los estudiantes de 3º y 4º Año E. Media, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas.

ARTÍCULO 46:

En Educación Básica serán promovidos todos los estudiantes de 2º a 3º y de 4º a 8º año básico que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 (cuatro cinco décimas) o superior, incluido el no aprobado.

Igualmente serán promovidos los alumnos de 2º a 3º y de 4º a 8º año básico que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.

ARTÍCULO 47:

No obstante lo señalado en los artículos anteriores, el (la) Directora (a) del Establecimiento, en conjunto con el equipo de aula (docente de asignatura, profesor jefe, Equipo PIE y convivencia escolar.) podrán decidir, previo informe fundado en variadas evidencias del profesor (a) jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), promover de 1º a 2º año Básico Básico a aquellos (as) alumnos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los Objetivos de Aprendizaje que aplican en el Establecimiento, esto para dar continuidad a los procesos pedagógicos en segundo año de Enseñanza Básica, con apoyo del equipo multidisciplinario.

ARTÍCULO 48:

los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor especialista. PIE Anexo n°1.

ARTÍCULO 49:

Los estudiantes de todos los niveles, que después de haber rendido las pruebas especiales, queden con promedios entre 4,35 y 4,44 (notas limítrofes) con una asignatura reprobado y entre 4,85 y 4,94, con dos asignaturas reprobado deberán rendir una prueba escrita en las asignaturas reprobadas. En los módulos de la Formación diferenciada se evaluará un 50% en una evaluación escrita y 50% trabajo práctico.

ARTÍCULO 50:

Reprobarán curso los estudiantes que al término de la rendición de la prueba especial haya reprobado en tres asignaturas del plan de estudio. En caso de no aprobación se mantendrá el

promedio.

ARTÍCULO 51:

De igual manera el Director del Establecimiento en conjunto con el Consejo de Profesores, el Equipo de Convivencia Escolar y el Equipo PIE, podrá autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, previo análisis de la situación socioemocional del y del desempeño académico, producto de inasistencias y situaciones específicas

TÍTULO X: CASOS EXCEPCIONALES

ARTÍCULO 52:

Las alumnas embarazadas y aquellas que son madres gozarán de todos los privilegios otorgados por el sistema escolar a los estudiantes, en conformidad a la normativa legal vigente (Ley 19.688 y Reglamento N° 79/2004). La encargada de aplicar esta normativa será la U.T.P, teniendo presente las siguientes consideraciones:

- El derecho a ingresar y a permanecer en la edc. Básica y Media
- No ser objeto de ningún tipo de discriminación.
- No cambiarla de curso, modalidad o especialidad, salvo que la estudiante manifestare su voluntad expresa de cambio, fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.
- Derecho a amamantar a sus hijos en los horarios que la madre señale, otorgándole las facilidades para ello.
- Porcentaje menores al 85% en su asistencia
- Derecho a amamantar a sus hijos en los horarios que la madre señale, otorgándole las facilidades para ello.
- Asistir a clases sistemáticas hasta que su embarazo lo permita, con las facilidades correspondientes tanto administrativas como académicas, para los controles médicos pre y post natal, así como a los controles que con posterioridad requiera el lactante.
- Tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.

Podrán adaptar su uniforme a sus especiales condiciones

Deberán realizar clases de Educación Física con las orientaciones médicas al respecto o aplicarles evaluación diferenciada.

En el caso de no poder asistir las alumnas embarazadas regularmente a clases, por motivos de salud, se asignarán trabajos modulares - tutoriales que desarrollará en su hogar y que entregara en fechas acordadas. En todo momento se otorgará apoyo pedagógico a las alumnas que lo requieran concordando con la dirección del establecimiento, los momentos más oportunos.

ARTÍCULO 53:

Los estudiantes que realicen ingreso tardío a la jornada o no asistan a la clase deberán buscar en la plataforma classroom el material de la clase correspondiente.

ARTÍCULO 54:

Para los estudiantes que presenten ausentismo o ausencias prolongadas el procedimiento será:

- Los docentes en conjunto con UTP realizarán una carta Gantt con los OA mínimos de promoción.
- El estudiante será promovido con el 60% de aprobación de los OA o bien AE mínimos priorizados para el nivel.

ARTÍCULO 55:

En el caso excepcional de estudiantes que llegan sin calificaciones al establecimiento, en el primer o segundo semestre, el procedimiento corresponderá a:

- Se realizará una prueba diagnóstica en lenguaje y matemática para conocer habilidades adquiridas luego se procederá a nivelar.
- Se derivará al PIE para pesquisar alguna NEE
- Se priorizarán OA mínimo de aprobación
- El estudiante será promovido con el 60% de aprobación de los OA o bien AE mínimos priorizados para el nivel

ARTÍCULO 56:

Los alumnos que llegan de otro establecimiento cuyo Plan de Estudio no concuerda con el propio: deberán realizar un proceso de validación de módulos de la especialidad correspondiente, considerando la coherencia con los módulos de la especialidad de la cual proviene.

Aquellos módulos comunes en los Planes de Estudio serán reconocidos en su calificación de origen.

Dicha especialidad será determinada de acuerdo a la proximidad de los Planes de Estudio de Educación Diferenciada.

ARTÍCULO 57:

En casos excepcionales de cierre anticipado del año escolar:

- Cerrar el año escolar con un semestre.
- En caso de traslado de estudiantes y no existan evaluaciones, se determinará las notas de a partir de evaluaciones de carácter formativas y catastro de participación en clases o entrega de trabajos.
- En el supuesto de alumnos con situaciones especiales se consultará a la Comisión de Evaluación.
- Se citará al apoderado para informar la resolución de la Comisión de Evaluación.

ARTÍCULO 58:

En el caso de plagio o copia de evidencias de aprendizaje (evaluaciones, tareas, trabajos, entre otros) se les aplicará a los estudiantes involucrados una evaluación diferente a la original con una nota máxima de 4,0.

ARTÍCULO 59:

En el caso de estudiantes que se nieguen a participar de un proceso de evaluación se aplicará el siguiente procedimiento:

- Determinar el motivo por el cual el estudiante se niega a ser evaluado.
- En caso de que el motivo sea de tipo disciplinario se aplicará lo indicado en el artículo anterior.
- En el caso de que el motivo sea de tipo socioemocional o físico se aplicará una evaluación diferenciada, conservando los Objetivos de Aprendizaje.

ARTÍCULO 60:

Los estudiantes que tengan dificultades para ser evaluado en la asignatura de Educación física.

- El apoderado solicita al docente de asignatura una adecuación curricular, fundamentada por motivos médicos, físicos u otros.
- El docente de asignatura analiza con UTP y determina la modalidad de trabajo para dar cumplimiento al logro de los Objetivos De Aprendizaje.
- En caso de que el motivo sea de tipo disciplinario se aplicará lo indicado en el artículo 58.

ARTÍCULO 61:

El acompañamiento pedagógico para estudiantes que el año anterior no fueron promovidos o estuvieron en riesgo de repitencia, estará determinado por los siguientes procedimientos

- Entrevista profesor jefe con estudiante y apoderado durante el mes de marzo, para recoger información acerca de la situación socio emocional y motivacional del mismo frente al nuevo proceso.
- Entregar dicha información a los profesores de asignatura, respecto de la situación de cada uno de los estudiantes, incluyendo descripción de necesidades, derivación y definición de estrategias a emplear.
- Comunicar al apoderado, vía correo electrónico, de las decisiones técnico pedagógicas respecto de él o la estudiante.
- El proceso pedagógico será monitoreado por UTP y Convivencia Escolar Dicho monitoreo deberá realizarse a la mitad del período adoptado. Considerando como evidencias, Evaluaciones Formativas, el registro de Calificaciones y Observaciones del Libro de Clases.
- El proceso de monitoreo deberá arrojar un informe hacia el Profesor Jefe respecto del desarrollo del proceso de cada estudiante. El apoderado por su parte será informado por el Profesor Jefe. vía correo electrónico.
- El profesor de asignatura deberá conservar evidencias del proceso pedagógico, es decir del monitoreo de aprendizajes y de las acciones desarrolladas en general con dichos estudiantes.

- Al final de cada período, ya sea semestral o trimestral, cada estudiante tendrá la oportunidad de que se convoque a una comisión de evaluación para determinar la continuidad o no del acompañamiento de acuerdo a la evidencia observada.

TÍTULO XI: DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTO.

ARTÍCULO 63:

Los procedimientos que utilizará el establecimiento para la elaboración y posterior adaptación y/o reformulación del Reglamento Interno de Evaluación son:

Revisión y análisis del Reglamento Interno de Evaluación al término del año escolar.

Entrega a los Padres y Apoderados de un ejemplar o resumen en el momento de la matrícula del alumno.

Análisis del Reglamento de parte de los Alumnos, en el Consejo de Curso, u otros momentos o espacios educativos en que se requiera.

Análisis del Reglamento, a lo menos, en la primera y última reunión de Padres y Apoderados, y durante el año cuando se requiera.

Registro y entrega de las observaciones realizadas por alumnos, Padres y Apoderados a la Unidad Técnica Pedagógica, para ser analizadas en los Consejos de Profesores.

Entrega de un ejemplar al Departamento Provincial de Educación antes de su aplicación.

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar será comunicado a través de los canales de comunicación oficiales de la escuela a los padres y apoderados del establecimiento. Una copia del mismo deberá ser enviada, para su información al Departamento Provincial de Educación.

XII: NORMAS FINALES

ARTÍCULO 64:

Las actas de Registro de Calificaciones Finales y Promoción Escolar consignarán en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de los profesores de las distintas asignaturas del plan de estudio que aplica el establecimiento educacional.

Para la confección de dichas Actas se procederá de acuerdo a instrucciones emanadas de la Secretaría Ministerial de Educación.

ARTÍCULO 65:

Todas las situaciones que se presenten y no estén contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por la Comisión de evaluación. Las situaciones resueltas serán registradas en Acta, en un archivo, en caso de ser requeridas por la Superintendencia u otros.

APÉNDICE 1

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 1. Proceso de Diagnóstico

El procedimiento a desarrollar para los y las Estudiantes en Proceso de Diagnóstico o pertenecientes al Programa de Integración Escolar será el siguiente:

La evaluación diagnóstica en el caso de los estudiantes con NEE:

- Se realiza al inicio de cada unidad para precisar los apoyos educativos especiales que los estudiantes requieren.

En el caso de los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar:

- Se realiza al inicio o final del año escolar para precisar los apoyos educativos especiales que los estudiantes requieren e identificar el diagnóstico integral.

ARTÍCULO 2. De la Evaluación Diferenciada

La evaluación diferenciada está referida a la aplicación de procedimientos o estrategias de aprendizaje y/o evaluación adecuados para atender a los estudiantes sobresalientes o que tengan dificultades transitorias o permanentes (trastornos específicos de aprendizaje (problemas de lenguaje, déficit atencional, problemas de salud) para el logro de los objetivos en las diferentes asignaturas.

Evaluaciones que favorezcan el aprendizaje integrando los estilos de aprendizaje a todos los niveles del establecimiento.
Considerar las evaluaciones a los estilos de aprendizaje del grupo de curso.
Caracterización del curso y estilos de aprendizaje.

“Las dificultades de aprendizaje y de participación que experimentan los estudiantes, son de naturaleza interactiva. Esto supone que la evaluación y respuesta educativa han de considerar tanto las dificultades y potencialidades del estudiante como de los contextos educativos, con el fin de identificar qué tipo de ayudas hay que brindarle, y que modificaciones es preciso realizar en dichos contextos para favorecer su desarrollo, aprendizaje y participación”.

ARTÍCULO 3. Tipos de dificultades

- Estudiantes con deficiencias sensoriales
- Estudiantes con trastornos motores
- Estudiantes con dificultades de atención y concentración
- Estudiantes con problemas generales de aprendizaje, etc.

En este tipo de evaluación se consideran:

- Los estudiantes con trastorno de aprendizaje
- Los estudiantes con dificultades de aprendizaje
- Las estudiantes embarazadas
- Los estudiantes destacados

Trastornos para el Aprendizaje: Son considerados trastornos para el aprendizaje, los trastornos motores, sensoriales (visual – auditivo), del lenguaje y los problemas generales de aprendizaje temporales o permanentes.

Dificultades para el Aprendizaje: Son consideradas dificultades para el aprendizaje, aquellos casos referidos a estudiantes embarazadas, estudiantes provenientes de otros países o con programas especiales u otros que la dirección del establecimiento determine.

ARTÍCULO 4. De las Acciones

Por lo anterior, los docentes, U. T. P. y/o profesionales PIE, tomarán decisiones específicas para cada caso, respecto a aquellos estudiantes que tengan Necesidades Educativas Especiales, tales como:

Solicitar trabajos de investigación cuando un alumno presente problemas para participar en clases prácticas de Educación Física.

Aplicar pruebas con menor número de preguntas de manera escrita u oral.

Parcelar una prueba en dos jornadas teniendo presente los objetivos más relevantes y que sean conductas de entrada de aprendizajes posteriores.

Eliminar aquellos ítems que presenten un mayor grado de dificultad comprensiva.

Aplicar evaluaciones formativas con una medición referida a criterio.

Ajustar la cantidad de objetivos de aprendizaje y el instrumento de evaluación a situaciones de limitaciones físicas transitorias, con adecuaciones curriculares cuando sea pertinente.

Reiterar las instrucciones en relación con ítems enunciativos o explicativos.

Aplicar evaluaciones de autoaprendizaje.

ARTÍCULO 5. Del Procedimiento

Cuando el Profesor Jefe, Profesor de asignatura, departamento de nivel o Apoderado solicite al Jefe De Unidad Técnico Pedagógica una evaluación diferenciada en una asignatura, el profesor deberá dejar registro de las decisiones pedagógicas tomadas y previamente fundamentadas.

En el caso de que el estudiante sea parte del Programa de Integración el docente en conjunto con la profesional PIE realizarán las adecuaciones correspondientes, ya sean de acceso o adecuaciones de objetivo.

La evaluación diferenciada se realizará hasta la reevaluación o de acuerdo al estado de avance emitido por el especialista correspondiente.

Frente a dificultades detectadas por primera vez, se podrá solicitar evaluación diferenciada.

El tener evaluación diferenciada, implica que el estudiante en las distintas evaluaciones tendrá una escala de de notas de 1.0 a 7.0 con un porcentaje de logro 60%. En ningún caso, esta evaluación tendrá carácter retroactivo.

El porcentaje de exigencia será de un 60%, en este criterio se manifiesta que no sería necesario en el caso de estudiantes PIE, bajar % de exigencia, ya que se recurre a la adecuación de la evaluación que se realiza.

Además la diversificación de actividades, permite que todos o la gran mayoría de los estudiantes puedan alcanzar las habilidades propuestas en los OA.

En caso que la dificultad sea transitoria podrá solicitar evaluación diferenciada por el período que el estudiante la requiera, en cualquier momento del año escolar. Dicha evaluación se aplicará a partir de la solicitud formal de la misma, debiendo ser ratificada con la aprobación por parte de la Unidad Técnico Pedagógica.

Es deber del estudiante con evaluación diferenciada presentarse con sus útiles de trabajo, mantener sus cuadernos al día y completos, así como cumplir con todas las obligaciones y tareas correspondientes a las asignaturas y con los plazos de entrega de trabajos, de rendición de pruebas y de presentación de otro tipo de instancias de evaluación (aunque no sean calificadas). El Colegio podrá solicitar que el estudiante asista a los reforzamiento que eventualmente se dicten en el mismo colegio en forma obligatoria.

En el caso de que se vea limitada la presencialidad por diversos acontecimientos (pandemia, estado de emergencia) se deberán considerar otras opciones según el contexto en que se encuentre el estudiante (familiar, personal, conectividad, entre otros)

ARTÍCULO 6. De los Instrumentos.

Deberán considerarse diversos instrumentos evaluativos adaptados a cada nivel de exigencia (pruebas escritas y orales, trabajos, informes, desarrollo de experiencias, carpetas, observaciones, disertaciones, etc.), considerando que:

Los estudiantes con NEE o que pertenecen al Programa de Integración Escolar, serán evaluados de acuerdo al Plan de estudio mediante actividades y/o evaluaciones coordinadas en conjunto entre profesionales PIE y docentes de asignatura.

Las evaluaciones se aplicarán según necesidades detectadas por el profesor en cualquier momento e instancia, al término de cada clase y/o unidad de aprendizaje.

El análisis e interpretación de los resultados del alumno deberá basarse en la medición referida a criterio (comparado consigo mismo)

El grado de dificultad deberá ser diferente al de la prueba aplicada al curso.

En la construcción de ítems se variará el diseño de las pruebas y o instrumentos de evaluación

Las instrucciones se darán en forma reiterada de manera que los estudiantes las entiendan.

La calificación que obtenga el niño o niña deberá basarse en la normativa de evaluación vigente.

Se evaluará la totalidad de las asignaturas que componen el plan de estudio de los niveles de Enseñanza Básica y Media Formación General y Diferenciada.

Los estudiantes deberán ser reforzados permanentemente en aquellas asignaturas deficitarias.

Evaluación especial, corresponderá a una prueba escrita que se aplicará al término del año escolar a todos los estudiantes que no hayan alcanzado calificación final 4,0 en una o más asignaturas del plan de estudio.

ARTÍCULO 7. De la Reevaluación

La reevaluación es aquella que se realiza al finalizar el periodo escolar a los estudiantes con NEE o que pertenecen al Programa de Integración Escolar.

-En el caso de los estudiantes con NEE, se evaluarán los avances obtenidos, al igual que las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del estudiante.

-Para los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar se verificará la continuidad a través de los avances semestrales, al igual que las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del estudiante, además de determinar su egreso o continuidad en el Programa, lo que permitirá confirmar su diagnóstico.

APÉNDICE N°2

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

“Monitoreo de estudiantes que reprueban por motivos académicos”

Este Anexo considera el procedimiento a realizar para realizar el seguimiento a los y las estudiantes que reprueban curso por motivo académicos, de igual manera se relevan artículos del Reglamento de Evaluación que promueven el desarrollo del aprendizaje.

Procedimientos para el seguimiento de estudiantes

El acompañamiento pedagógico para estudiantes que el año anterior no fueron promovidos o estuvieron en riesgo de repitencia, estará determinado por los siguientes procedimientos:

- Entrevista profesor jefe con estudiante y apoderado durante el mes de marzo, para recoger información acerca de la situación socio emocional y motivacional del mismo frente al nuevo proceso.

- Entregar dicha información a los profesores de asignatura, respecto de la situación de cada uno de los estudiantes, incluyendo descripción de necesidades, derivación y definición de estrategias a emplear.

- Comunicar al apoderado, vía correo electrónico, las decisiones técnico pedagógicas adoptadas, respecto de él o la estudiante.

- El proceso pedagógico será monitoreado por UTP y Convivencia Escolar. Dicho monitoreo deberá realizarse a la mitad del período adoptado. Considerando como evidencias, Evaluaciones Formativas, el registro de Calificaciones y Observaciones del Libro de Clases.

- El proceso de monitoreo deberá arrojar un informe hacia el Profesor Jefe respecto del desarrollo del proceso de cada estudiante. El apoderado por su parte será informado por el Profesor Jefe. vía correo electrónico.

- El profesor de asignatura deberá conservar evidencias del proceso pedagógico, es decir del monitoreo de aprendizajes y de las acciones desarrolladas en general con dichos estudiantes.

- Al final de cada período, ya sea semestral o trimestral, cada estudiante tendrá la oportunidad de que se convoque a una comisión de evaluación para determinar la continuidad o no del acompañamiento de acuerdo a la evidencia observada.

- En caso que el estudiante no sea parte del Proyecto de Integración Escolar, se sugiere realizar la derivación correspondiente, de parte del profesor jefe para la respectiva evaluación y posible ingreso al Programa.

Artículos para resguardar el aprendizaje de todas y todos los estudiantes

ARTÍCULO 27 (Reglamento de Evaluación):

El porcentaje de logro a considerar, en una evaluación sumativa será de un 80%. En el caso de no cumplirse se deberá hacer un proceso de rediseño de la enseñanza y nueva evaluación. Y en el caso de cumplirse se deberá realizar acciones focalizadas con los estudiantes que no lograron el aprendizaje y así subsanar el error o la dificultad específica.

ARTÍCULO 65 (Reglamento de Evaluación):

Todas las situaciones que se presenten y no estén contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por la Comisión de evaluación, conforme a sus atribuciones. Las situaciones resueltas serán registradas en Acta, en un archivo, en caso de ser requeridas por la Superintendencia u otro.

APÉNDICE N°3

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

“Clases de religión - información para el apoderado”

Estimados apoderados:

Informamos de procedimiento a seguir con aquellas familias y alumnos que no optan por la asignatura de religión o que no son confesos.

- 1) Los padres o apoderados deben manifestar su deseo que se imparta o no esta asignatura para sus hijos e hijas, conforme al artículo 19.6 de la Constitución Política de la República y en su cumplimiento la Ley 19.638, las cuales son consagradas en el D.S. 924/83 de Educación.
- 2) Al inicio del año escolar, en el periodo de matrícula, todo apoderado debe manifestar por escrito si opta o no por la clase de religión de su pupilo durante el periodo de escolaridad del año en curso.
- 3) En el caso que el apoderado no estipule por escrito su deseo de no recibir clases de religión para su hijo e hija, el alumno deberá participar de las clases de religión y de los contenidos que contenga el programa ofrecido por el departamento de religión.
- 4) Los alumnos que no optan por las clases de religión realizarán trabajo pedagógico relacionado con Comprensión Lectora.
- 5) En el caso que ningún estudiante de Enseñanza Media opte por la asignatura de religión, ésta será reemplazada por el Taller De Formación Ética Y Valórica, en la que participa todo el curso.
- 4) La asignatura de religión será evaluada en conceptos y no influirá en la promoción.
- 5) El establecimiento sólo imparte las clases de Religión Católica

PROTOCOLO 1

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL FALLECIMIENTO DE ESTUDIANTES,
FUNCIONARIOS, APODERADOS O ADULTOS SIGNIFICATIVOS.**



I. Fundamentación

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros reconoce que el fallecimiento de un integrante de la comunidad educativa constituye un acontecimiento de alto impacto emocional que afecta el bienestar individual y colectivo, pudiendo influir significativamente en los procesos de aprendizaje, convivencia educativa y desarrollo socioemocional de estudiantes, funcionarios, madres, padres y apoderados.

Todas las actuaciones desarrolladas en virtud del presente protocolo deberán resguardar la dignidad de las personas, el derecho a la privacidad de las familias, el interés superior del estudiante, la diversidad cultural y religiosa, la confidencialidad de la información y el respeto por los distintos procesos de duelo.

II. Objetivo General

Establecer el procedimiento institucional que deberá aplicar el establecimiento frente al fallecimiento de un integrante de la comunidad educativa, asegurando una respuesta organizada, respetuosa y coordinada, que favorezca el acompañamiento socioemocional, el resguardo del bienestar de la comunidad educativa y la continuidad de los procesos formativos.

III. Objetivos Específicos

- a) Definir las responsabilidades de los distintos actores institucionales frente al fallecimiento de un integrante de la comunidad educativa.
- b) Brindar acompañamiento emocional a estudiantes, funcionarios y familias que se vean afectados por el proceso de duelo.
- c) Coordinar las acciones institucionales de apoyo, comunicación y representación del establecimiento.
- d) Favorecer medidas de apoyo pedagógico y flexibilización académica cuando las circunstancias lo requieran.
- e) Resguardar la dignidad, privacidad y creencias de la familia afectada durante todo el procedimiento.
- f) Registrar las actuaciones desarrolladas por el establecimiento para efectos de seguimiento institucional.

IV. Ámbito de Aplicación

El presente protocolo será aplicable cuando ocurra el fallecimiento de:

- Un estudiante matriculado en el establecimiento.
- Un funcionario del establecimiento.
- Un padre, madre, apoderado o adulto significativo de un estudiante.

- Cualquier integrante de la comunidad educativa cuyo fallecimiento produzca un impacto relevante en la convivencia educativa.
- Asimismo, será aplicable cuando el fallecimiento ocurra dentro del establecimiento educacional o durante una actividad organizada oficialmente por éste.

V. Principios Rectores

La aplicación del presente protocolo se regirá por los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente:

- Interés superior del estudiante.
- Buen trato.
- Enfoque de derechos.
- Inclusión.
- Corresponsabilidad.
- Enfoque formativo.
- Debido proceso administrativo.
- Protección integral.
- Respeto por la diversidad cultural y religiosa.
- Confidencialidad.
- Respeto por la dignidad de las personas.

VI. Definición de Duelo

El duelo corresponde al proceso natural de adaptación emocional, psicológica, social y familiar que experimenta una persona como consecuencia de la pérdida de un ser querido.

Cada persona vivencia el duelo de manera distinta, dependiendo de su edad, desarrollo emocional, contexto familiar, experiencias previas, creencias personales y redes de apoyo, por lo que el establecimiento respetará los distintos tiempos y formas de elaboración de este proceso, evitando emitir juicios o imponer formas determinadas de afrontamiento.

VII. Procedimiento General

Artículo 1: Recepción de la información

Toda persona que tome conocimiento del fallecimiento de un integrante de la comunidad educativa deberá comunicar inmediatamente la información a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa.

Cuando la información sea recibida por un funcionario distinto de los señalados anteriormente, éste deberá informar de inmediato a alguno de ellos.

Artículo 2: Verificación de la información

Antes de realizar cualquier comunicación institucional, Dirección verificará la información recibida mediante contacto con la familia, autoridades competentes u otra fuente oficial que permita confirmar el fallecimiento. No podrán difundirse rumores o información no confirmada.

Artículo 3: Comunicación interna

Confirmado el fallecimiento, Dirección informará la situación al Equipo de Gestión, al Coordinador(a) de Convivencia Educativa, Profesor(a) Jefe, Inspectoría General y demás funcionarios cuya intervención resulte necesaria. La comunicación deberá efectuarse con prudencia, respeto y resguardando la privacidad de la familia.

Artículo 4: Contacto con la familia

El establecimiento, representado por Dirección o por quien ésta designe, expresará formalmente sus condolencias a la familia y ofrecerá el apoyo institucional disponible. Durante este contacto se consultará respetuosamente acerca de la voluntad de la familia respecto de:

- difusión de la información a la comunidad educativa.
- asistencia de representantes del establecimiento al velatorio o funeral.
- realización de gestos institucionales de condolencia.
- publicación de información en medios oficiales del establecimiento.
- La decisión de la familia será respetada en todo momento.

Artículo 5: Acompañamiento emocional

El Equipo de Convivencia Educativa cuando corresponda, evaluará las necesidades de apoyo emocional de los estudiantes, funcionarios o familias afectadas, planificando las acciones de acompañamiento pertinentes. Cuando la situación lo amerite, podrán gestionarse derivaciones a la red de apoyo externa.

Artículo 6: Comunicación a la comunidad educativa

La información será entregada únicamente por Dirección o por la persona expresamente designada para ello. La comunicación deberá realizarse utilizando un lenguaje respetuoso, evitando detalles innecesarios respecto de las circunstancias del

fallecimiento y resguardando la privacidad de la familia. En ningún caso se divulgará información sensible sin autorización expresa de la familia o sin que exista obligación legal para ello.

Artículo 7: Gestos institucionales de condolencia

El establecimiento podrá realizar acciones de acompañamiento tales como:

- envío de condolencias institucionales.
- asistencia de representantes del establecimiento al velatorio o funeral.
- minuto de silencio.
- izamiento de la bandera a media asta.
- otras acciones simbólicas acordes con la naturaleza del hecho.

Estas acciones deberán realizarse considerando la voluntad de la familia y las circunstancias particulares de cada caso.

La suspensión de clases o actividades sólo procederá cuando Dirección, de manera fundada, determine que las circunstancias lo justifican o exista instrucción de la autoridad competente.

Artículo 8: Registro institucional

Todas las actuaciones desarrolladas en virtud del presente protocolo deberán quedar registradas por Dirección o por quien ésta designe, dejando constancia de:

- fecha del fallecimiento.
- acciones implementadas.
- apoyos otorgados.
- comunicaciones efectuadas.
- acuerdos adoptados con la familia.
- seguimiento realizado.

Los antecedentes serán tratados con estricta confidencialidad, conforme a la normativa vigente y al presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

VIII. Actuaciones Específicas Según la Persona Fallecida

Artículo 9: Fallecimiento de un estudiante

Cuando el establecimiento tome conocimiento del fallecimiento de un estudiante matriculado, se adoptarán, según corresponda, las siguientes medidas:

- a) Expresar formalmente las condolencias a la familia.
- b) Coordinar, previa autorización de la familia, la participación de representantes del establecimiento en el velatorio y/o funeral.
- c) Brindar acompañamiento emocional al curso, docentes y funcionarios que mantuvieran un vínculo significativo con el estudiante.
- d) Evaluar la necesidad de realizar espacios de contención grupal dirigidos por el Equipo de Convivencia Educativa.
- e) Implementar medidas de apoyo pedagógico para los compañeros que pudieran verse significativamente afectados por el proceso de duelo.
- f) Gestionar la actualización de los registros administrativos y académicos correspondientes, incluyendo SIGE cuando proceda.
- g) Evaluar la realización de acciones simbólicas de despedida, respetando siempre la voluntad de la familia y evitando situaciones que puedan afectar emocionalmente a la comunidad educativa.

Artículo 10: Fallecimiento de un funcionario

Ante el fallecimiento de un funcionario del establecimiento, Dirección adoptará las medidas que resulten pertinentes, entre ellas:

- a) Comunicar oficialmente el fallecimiento a la comunidad educativa, respetando la voluntad de la familia.
- b) Expresar las condolencias institucionales.
- c) Coordinar la participación de representantes del establecimiento en las ceremonias fúnebres.
- d) Brindar acompañamiento emocional a funcionarios y estudiantes que mantuvieran un vínculo cercano con la persona fallecida.
- e) Evaluar la realización de un espacio institucional de despedida cuando ello resulte pertinente.
- f) Gestionar los procedimientos administrativos que correspondan ante el SLEP u otros organismos competentes.

Artículo 11: Fallecimiento de un padre, madre, apoderado o adulto significativo

Cuando fallezca el padre, madre, apoderado o un adulto significativo de un estudiante, el establecimiento procurará brindar apoyo integral al estudiante afectado mediante las siguientes acciones:

- a) Contacto respetuoso con la familia para expresar condolencias.
- b) Acompañamiento socioemocional al estudiante.
- c) Coordinación entre Profesor(a) Jefe, Equipo de Convivencia Educativa y Equipo Psicosocial respecto de los apoyos necesarios.
- d) Implementación de medidas de apoyo pedagógico y flexibilización académica cuando las circunstancias lo ameriten.
- e) Seguimiento del proceso de adaptación del estudiante durante el período posterior al fallecimiento.

Artículo 12: Fallecimiento ocurrido dentro del establecimiento educacional

Si el fallecimiento ocurriere dentro del establecimiento o durante una actividad oficial organizada por éste, deberán adoptarse inmediatamente las siguientes medidas:

- a) Activar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), cuando corresponda.
- b) Solicitar inmediatamente la presencia de los servicios de emergencia.
- c) Dar aviso a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público cuando la naturaleza del hecho así lo requiera.
- d) Resguardar el lugar donde ocurrió el hecho, evitando alterar evidencias cuando existan procedimientos investigativos en curso.
- e) Evitar la exposición de estudiantes y funcionarios a la escena del fallecimiento.
- f) Implementar medidas de contención emocional para quienes hayan presenciado el hecho.
- g) Contactar inmediatamente a la familia de la persona fallecida.
- h) Coordinar las acciones institucionales necesarias para proteger el bienestar emocional de la comunidad educativa.
- i) Colaborar con las autoridades competentes durante todo el procedimiento.

IX. Acompañamiento Socioemocional

Artículo 13: Medidas de acompañamiento

El Equipo de Convivencia Educativa cuando corresponda, implementará acciones destinadas a favorecer el bienestar emocional de las personas afectadas por el fallecimiento. Estas acciones podrán contemplar, entre otras:

- entrevistas individuales.
- espacios de contención emocional.
- intervenciones grupales.
- orientación a docentes.
- orientación a familias,
- derivación a redes externas cuando corresponda.
- seguimiento del proceso de adaptación.
- Las intervenciones deberán desarrollarse respetando la privacidad, dignidad y ritmo emocional de cada persona.

Artículo 14: Orientaciones para docentes y funcionarios

Los funcionarios del establecimiento deberán contribuir a generar un ambiente de apoyo y respeto durante el proceso de duelo. Para ello se recomienda:

- favorecer espacios seguros de diálogo.
- escuchar activamente sin emitir juicios.
- validar las emociones de los estudiantes.
- evitar minimizar el dolor o exigir una recuperación inmediata.
- respetar la decisión de quienes no deseen hablar del fallecimiento.
- evitar la difusión de rumores o información no confirmada.
- mantener comunicación permanente con el Equipo de Convivencia Educativa cuando detecten señales de afectación emocional significativa.

Artículo 15: Apoyo pedagógico

Cuando el fallecimiento genere una afectación significativa en el proceso educativo de un estudiante, el establecimiento podrá implementar medidas de apoyo tales como:

- flexibilización de evaluaciones;
- adecuación temporal de actividades pedagógicas;
- acompañamiento tutorial;
- coordinación con docentes;
- otras medidas pedagógicas pertinentes, resguardando siempre el derecho a la educación.

Las medidas serán evaluadas individualmente considerando las necesidades del estudiante.

Artículo 16: Respeto por la diversidad cultural y religiosa

Toda actuación institucional deberá respetar las creencias religiosas, culturales y espirituales de la familia afectada. El establecimiento evitará imponer ceremonias, símbolos o prácticas que puedan resultar contrarias a las convicciones personales de la familia o de la persona fallecida.

Artículo 17: Confidencialidad

Toda la información relacionada con el fallecimiento será tratada con estricta reserva. Sólo podrá acceder a ella el personal que deba intervenir en la aplicación del presente protocolo.

La difusión de antecedentes personales o circunstancias del fallecimiento requerirá autorización de la familia, salvo cuando exista obligación legal de informar.

Artículo 18: Seguimiento

El Equipo de Convivencia Educativa realizará seguimiento de las personas directamente afectadas por el fallecimiento, evaluando la necesidad de mantener o modificar las medidas de apoyo implementadas. Cuando corresponda, se coordinará el trabajo con la familia, redes de apoyo externas y otros profesionales vinculados al estudiante, procurando favorecer su bienestar emocional, continuidad educativa y adecuada reintegración a la vida escolar.

X. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Procedimiento General frente al Fallecimiento de un Integrante de la Comunidad Educativa

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
Recepción de la información	Recepción de la noticia y comunicación inmediata a Dirección, Inspectoría General o Coordinación de Convivencia Educativa.	Persona que recibe la información	Inmediato	Información comunicada.
Verificación	Confirmación oficial del fallecimiento	Dirección	Inmediato	Fallecimiento confirmado.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
	mediante contacto con la familia u otra fuente oficial.			
Comunicación interna	Información al Equipo de Gestión y funcionarios que deban intervenir.	Dirección	Inmediato	Comunidad interna informada.
Contacto con la familia	Expresión de condolencias y ofrecimiento de apoyo institucional.	Dirección o quien designe	Dentro de las primeras 24 horas	Contacto establecido.
Evaluación de apoyos	Determinación de medidas de acompañamiento emocional y pedagógico.	Equipo de Convivencia Educativa	Dentro de las primeras 48 horas	Plan de acompañamiento.
Comunicación oficial	Información a la comunidad educativa cuando corresponda y con autorización de la familia.	Dirección	Según corresponda	Comunicación institucional.
Gestos institucionales	Definición de condolencias, asistencia al funeral u otras acciones simbólicas.	Dirección	Según corresponda	Acciones implementadas.
Registro	Registro de todas las actuaciones realizadas.	Dirección	Durante todo el procedimiento	Registro institucional actualizado.
Seguimiento	Evaluación del bienestar de las personas afectadas y continuidad de apoyos.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante las semanas posteriores	Seguimiento realizado.

Procedimiento Específico ante el Fallecimiento de un Estudiante

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Comunicación al curso	Informar al curso mediante una instancia de contención emocional adecuada a la edad de los estudiantes.	Profesor(a) Jefe y Equipo de Convivencia Educativa	Primer día hábil	Curso informado y contenido.
Contención grupal	Espacios de acompañamiento emocional para compañeros y docentes.	Equipo de Convivencia Educativa	Primeros días	Contención realizada.
Apoyos pedagógicos	Evaluación de flexibilización académica para estudiantes afectados.	UTP y Equipo de Convivencia Educativa	Según necesidad	Medidas implementadas.
Actualización administrativa	Baja administrativa y actualización de registros institucionales y SIGE.	Dirección	Según normativa	Registros actualizados.
Seguimiento	Monitoreo del curso y estudiantes con mayor afectación emocional.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante el semestre	Seguimiento registrado.

Procedimiento Específico ante el Fallecimiento de un Funcionario

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Comunicación institucional	Información oficial a los funcionarios y comunidad educativa cuando corresponda.	Dirección	Inmediato	Comunidad informada.
Contención emocional	Espacios de apoyo para funcionarios y estudiantes afectados.	Equipo de Convivencia Educativa	Primeros días	Contención realizada.
Gestos institucionales	Coordinación de representación del establecimiento y ceremonia cuando	Dirección	Según corresponda	Representación institucional.

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Gestión administrativa	corresponda. Comunicación al SLEP y demás organismos competentes.	Dirección	Según normativa	Procedimientos administrativos cumplidos.
Seguimiento	Evaluación del bienestar emocional de funcionarios y estudiantes.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante las semanas siguientes	Seguimiento realizado.

Procedimiento Específico ante el Fallecimiento de un Padre, Madre, Apoderado o Adulto Significativo

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Contacto con la familia	Expresión de condolencias y ofrecimiento de apoyo institucional.	Profesor(a) Jefe	Primeras 24 horas	Contacto realizado.
Evaluación del estudiante	Determinación de necesidades emocionales y pedagógicas.	Equipo de Convivencia Educativa	Primeros días	Evaluación realizada.
Apoyos pedagógicos	Implementación de flexibilización académica cuando corresponda.	UTP	Según necesidad	Medidas implementadas.
Seguimiento	Monitoreo de la adaptación del estudiante.	Profesor(a) Jefe y Equipo de Convivencia Educativa	Durante el semestre	Seguimiento registrado.

Procedimiento ante Fallecimiento dentro del Establecimiento Educacional

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Activación del procedimiento	Aviso inmediato a Dirección e Inspectoría General.	Cualquier funcionario	Inmediato	Procedimiento activado.
Solicitud de emergencia	Llamado a SAMU u organismo competente.	Inspectoría General	Inmediato	Emergencia atendida.
Aviso a autoridades	Comunicación a Carabineros, PDI o Ministerio Público cuando corresponda.	Dirección	Inmediato	Autoridades informadas.
Resguardo del lugar	Aislamiento del sitio evitando alterar evidencias.	Inspectoría General	Inmediato	Lugar protegido.
Contención emocional	Atención inmediata a estudiantes y funcionarios presentes.	Equipo de Convivencia Educativa	Inmediato	Contención realizada.
Contacto familiar	Comunicación con la familia de la persona fallecida.	Dirección	Inmediato	Familia informada.
Comunicación institucional	Información oficial a la comunidad educativa cuando corresponda.	Dirección	Según corresponda	Comunidad informada.
Seguimiento	Evaluación posterior de necesidades emocionales y pedagógicas.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante las semanas siguientes	Plan de seguimiento implementado.

XI. Evaluación del Protocolo

El presente protocolo será evaluado periódicamente por la Dirección y el Equipo de Convivencia Educativa, considerando la experiencia obtenida en su aplicación, las observaciones formuladas por la comunidad educativa y las modificaciones que experimente la normativa vigente.

Las adecuaciones que se estimen necesarias deberán incorporarse conforme al procedimiento de revisión y modificación del Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

XII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19: Confidencialidad y protección de datos

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo será tratada con estricta reserva, resguardando el derecho a la privacidad, la honra y la dignidad de la persona fallecida y de su familia.

Los antecedentes sólo podrán ser conocidos por aquellos funcionarios cuya intervención resulte necesaria para la correcta aplicación del presente procedimiento, conforme a la normativa vigente sobre protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y a las disposiciones del presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 20: Coordinación interinstitucional

Cuando las circunstancias lo requieran, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos públicos o privados pertenecientes a la red de protección, salud, apoyo psicosocial o asistencia social, con el propósito de brindar acompañamiento integral a los estudiantes, funcionarios y familias afectadas.

Estas coordinaciones deberán efectuarse respetando la confidencialidad de la información y el consentimiento de la familia cuando corresponda.

Artículo 21: Derivación a redes externas

Si durante el proceso de acompañamiento se detecta que un integrante de la comunidad educativa presenta indicadores de afectación emocional significativa o riesgo para su bienestar, el Equipo de Convivencia Educativa podrá gestionar su derivación a la red de salud u otros organismos especializados, informando previamente a la familia cuando corresponda.

Artículo 22: Principio de flexibilidad

Las actuaciones contempladas en el presente protocolo deberán aplicarse considerando las características particulares de cada situación, pudiendo Dirección adoptar medidas complementarias que favorezcan el bienestar de la comunidad educativa, siempre que sean compatibles con la normativa vigente y con los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 23: Situaciones no previstas

Toda situación no contemplada expresamente en el presente protocolo será resuelta por la Dirección del establecimiento, previo análisis de los antecedentes disponibles y con el apoyo del Equipo de Convivencia Educativa, resguardando especialmente:

- El interés superior del estudiante.
- El debido proceso.
- El principio de proporcionalidad.
- La protección de la integridad física y psicológica.
- La confidencialidad.
- El enfoque formativo.
- La normativa educacional vigente.

XIII. BASE NORMATIVA

El presente protocolo se fundamenta, entre otras, en las siguientes disposiciones legales y administrativas vigentes:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 21.545 sobre inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista.
- Decreto Supremo N.º 313 sobre Seguro Escolar, cuando corresponda.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Resolución Exenta N.º 860 de la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros.

XIV. VIGENCIA

El presente protocolo forma parte integrante del Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros y entrará en vigencia desde la aprobación del Reglamento por el Consejo Escolar, manteniéndose vigente hasta que sea modificado o reemplazado conforme al procedimiento establecido en el propio RICE.

PROTOCOLO 2

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES”



PRESENTACIÓN

En el siguiente protocolo se detalla el abordaje de los accidentes escolares que involucren a los estudiantes del Establecimiento en cualquiera de las actividades escolares en que se encuentren.

El Colegio cuenta con una enfermería, donde se otorga atención de primeros auxilios de manera profesional y oportuna frente a accidentes y/o problemas de salud que se presenten durante la jornada escolar y en las actividades extra programáticas ocurridas en nuestras dependencias, a través de un asistente TENS o algún funcionario afín con el que cuente el establecimiento en el momento del suceso.

La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos municipales, subvencionado y particulares que sufran un accidente escolar, entendiendo éste como toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su casa al establecimiento educacional o viceversa.

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvulario, Enseñanza Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen.

El objetivo es establecer la forma de proceder ante accidentes escolares con un modelo de intervención institucional que permita contar con acciones seguras, expeditas y eficientes en la atención primaria a los estudiantes del Colegio.

I. ANTECEDENTES:

El Protocolo de Accidentes Escolares forma parte del **Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)** con el que todo establecimiento educacional debe contar, cumpliendo con la función de sistematizar una serie de acciones determinadas.

Se entiende como Accidente Escolar todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes, ocurridas dentro del Establecimiento Educacional, durante la realización de la práctica pedagógica, o los sufridos en el trayecto escolar (ida y regreso).

En este documento se especifica claramente los procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades del establecimiento en su conjunto, independiente de las alternativas con las que el Establecimiento Educacional y cada familia cuenten para actuar frente a un accidente (para los casos en que el accidentado tenga convenio con una clínica privada, con servicio de rescate móvil o el Establecimiento Educacional cuente con estos servicios).

La TENS y el equipo directivo contarán con un registro actualizado de los datos de contacto entregados por el apoderado al momento de realizar la matrícula, indicando si el estudiante cuenta con seguro de Accidente Escolar privado o se acoge al seguro escolar gratuito que otorga el Estado.

La atención de salud integral será entregada por los servicios de Urgencia u Hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente.

En el caso de estudiantes en **Condición de Espectro Autista**, al momento de la entrevista y considerando las necesidades de apoyo requeridas, podrán ser acompañados por algún miembro del equipo PIE y, se solicitará al inspector general tomar contacto telefónico con el apoderado/a, dejando registro de llamadas que se realicen en la hoja de vida del estudiante. Además, el mismo día se remitirá un correo electrónico informando la ocurrencia del incidente y el comportamiento del

La cobertura del seguro escolar incluye:

- Servicio y atención médica, quirúrgica y dental.
- Hospitalizaciones, cuando corresponda.
- Medicamentos.
- Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación).
- Rehabilitación física y reeducación profesional.
- Gastos de traslado.
- Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser necesario.

ACTIVACION DEL PROTOCOLO

El presente protocolo se activará cuando exista algún caso de accidente, entendiendo por éstos lesiones de cualquier tipo, al interior del establecimiento o en el trayecto (hacia o desde éste), donde la integridad o salud de los/as estudiantes se vea afectada durante la jornada escolar.

La persona a cargo del establecimiento educacional o quien esté a cargo del estudiante, debe presentar una declaración individual de Accidente Escolar ante el servicio de salud correspondiente, en la que se exprese: **Nombre y ciudad del establecimiento educacional, datos personales de la persona accidentada e informe del accidente.**

Para acreditar un accidente de trayecto, entre la casa y el establecimiento educacional, será necesario presentar los siguientes documentos: parte emitido por Carabineros, declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba fidedigno que acredite el accidente.

Será el adulto responsable que se encuentre más cercano al alumno/a, quien constatará lo ocurrido, realizando su traslado y solicitará la intervención de la TENS del establecimiento, quien realizará la entrega de primeros auxilios y se llamará a la ambulancia y a carabineros, para luego realizar el registro de antecedentes del estudiante, para el respectivo respaldo de atención.

La TENS del Establecimiento junto a dirección del establecimiento, anualmente deberán determinar las **políticas y planes de prevención de accidentes escolares**, de ser necesario proponer la actualización y/o modificaciones del protocolo y además de la actualización de la base de datos de los estudiantes y, sus respectivos apoderados.

TIPIFICACIÓN DE ACCIDENTE DURANTE SU PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO

1.- ACCIDENTES LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.

DETALLE DE LAS ACCIONES:

Los estudiantes serán llevados a la sala de primeros auxilios por el docente, educadora o adulto responsable que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio.

La TENS aplicará los primeros auxilios requeridos.

Se registrará la atención y se enviará comunicación al apoderado por medio de un formulario, el que se adjuntará a la libreta y/o vía mail cuya copia se adjuntará al registro de la profesional de salud para respaldo.

2.- ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan observación, como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.

DETALLE DE LAS ACCIONES:

Los estudiantes serán llevados a la sala de primeros auxilios por el docente, educadora o adulto responsable que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio. De imposibilitar el traslado, la TENS deberá trasladarse al lugar donde se encuentre el estudiante.

La TENS atenderá al estudiante y aplicará los primeros auxilios correspondientes.

El Inspector o paraprofesor designado, llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente, dando la opción donde el establecimiento lo lleve al servicio asistencial de salud (apoderado debe de trasladarse al recinto asistencial de salud a la brevedad) o el mismo se acerca al establecimiento para realizar el retiro y lo lleve con sus propios medios al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares (si es que aplica).

Si el accidente causa o genera pérdida conciencia del estudiante, mantiene riesgo de fractura, o la inmovilización es indispensable para garantizar su salud, se solicitará traslado mediante vehículo de emergencia, ambulancia, llamando al 131 para su solicitud con carácter de extrema urgencia. Se otorgará el seguro escolar, asignado por el Ministerio de Educación, completando el formulario correspondiente.

3.- ACCIDENTES GRAVES: son aquellas que requieren atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fractura de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objeto.

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.

DETALLE DE LAS ACCIONES:

El docente, educadora o inspector de patio a cargo, avisará en forma inmediata al inspector docente y/o TENS, de lo ocurrido.

En caso de golpe en la cabeza o fractura, se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la TENS o el funcionario capacitado, apoyado por algún asistente de la educación, docente o adulto que se encuentre más cercano.

Si el accidente ha incidido en la pérdida del estado de conciencia del estudiante, mantiene riesgo de fractura, o la inmovilización es indispensable para garantizar su salud, se solicitará traslado mediante vehículo de emergencia, ambulancia, llamando al 131 para su solicitud con carácter de extrema urgencia. El encargado de traslado o de coordinar el traslado es inspección General a través de los inspectores de patio.

En paralelo, se avisará de forma inmediata a los padres y/o apoderados.

En caso de que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados se dejará registro de los intentos realizados, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más cercano, ya sea en ambulancia o vehículo particular. Mientras el inspector o profesor jefe, sigue con el intento de comunicarse con los padres o apoderados.

El personal del establecimiento, se deberá retirar del centro asistencial una vez hayan concurrido los padres y/o apoderado, no sin antes realizar un informe situacional al adulto responsable.

La TENS, deberá emitir un informe del estado de salud del estudiante y hacer un seguimiento del estado del estudiante hasta que este se reintegre.

COMUNICACIÓN AL APODERADO DEL ACCIDENTE.

Sin perjuicio de las acciones concretas para cada caso, cada vez que ocurra un accidente al interior del establecimiento se deberá notificar el mismo día de su ocurrencia y en un **plazo máximo de 2 horas al apoderado**, por medio de llamado telefónico y en caso de no poder contactarse se deberá enviar un mensaje de texto o comunicación escrita en papel, indicándole que se contacte a la brevedad con la enfermería del establecimiento.

IMPORTANTE:

1.- La sala de atención primaria (enfermería) **NO CONSTITUYE UN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN NI OBSERVACIÓN DE PACIENTES, SINO DE TRÁNSITO**, por lo que los niños y Jóvenes que presenten algunos de los siguientes síntomas serán derivados a su domicilio.

- **Cuadros febriles:** Temperatura axilar igual o superior a 37,5°C o fiebre persistente con malestar general.
- **Síntomas gastrointestinales agudos:** Presencia de vómitos, diarrea o dolor abdominal severo.
- **Síntomas respiratorios agudos:** Tos persistente, dificultad respiratoria visible o secreción nasal abundante asociada a malestar general.
- **Afecciones cutáneas o infectocontagiosas:** Erupciones en la piel no identificadas, sospecha de enfermedades exantemáticas (peste cristal, sarampión, etc.) o conjuntivitis.
- **Traumatismos que requieran evaluación externa:** Golpes en la cabeza (TEC), sospecha de esguinces/fracturas o heridas que requieran sutura.
- **Malestar general incapacitante:** Cefalea intensa, mareos o decaimiento extremo que impida participar en las actividades habituales.

2.- En la sala de atención primaria **NO SE MEDICA** a ningún alumno(a). Si el apoderado, solicita suministrar a su pupilo/a medicamentos por prescripción médica, deberá presentar a la Inspectora General un certificado médico y deberá suministrar el medicamento en la sala de atención primaria, acompañado por un inspector/a. según lo indica el RICE.

- NO COSTITUYEN ACCIDENTE ESCOLAR Y POR ENDE NO ES CUBIERTA POR EL SEGURO ESCOLAR:

- Fiebre.
- Enfermedades gastro- intestinales de tipo infeccioso.
- Cuadros virales respiratorios.
- Peste o sospecha de ésta.
- Indicación médica de reposo en domicilio.
- Lesiones provocadas por situaciones de violencia escolar entre estudiantes, en donde claramente existe la intención de agredir a otro (golpes, rasguños, fracturas), en estos casos se aplicara Reglamento interno y el agresor deberá pagar los costos médicos del agredido.
- Lesiones provocadas por auto agresión.
- Caídas o lesiones provocadas por ingesta de algún tipo de droga (alcohol- fármacos u otro)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Si a causa del intento el/la estudiante se encuentra con pérdida de conciencia, existe riesgo de fractura o se evidencia alguna respuesta adversa por intoxicación aguda por fármacos, drogas o alcohol, se solicitará traslado mediante vehículo de emergencia, ambulancia, llamando al 131 para su solicitud con carácter de extrema urgencia.

Por ejemplo, en casos de ideación o intento suicida se establece derivación inmediata a:

- Llamar a ambulancia 131.
- El estudiante es acompañado por el/la Psicólogo (a) del establecimiento.
- Además, el equipo directivo podrá considerar las acciones señaladas en el Protocolo de Salud Mental y/o prevención del suicidio.

4.- ACCIDENTE DURANTE EL TRAYECTO DE LA CASA AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DEL COLEGIO A LA CASA DEL ESTUDIANTE.

Los padres y/o apoderado es el responsable del trayecto de la casa al establecimiento educacional o del colegio a la casa.

Si el accidente es de **carácter leve**. Los padres y/o apoderado deberán acercarse al establecimiento y solicitar la acreditación del accidente.

En tal caso, lo atenderá una funcionaria calificada en primeros auxilios y/o TENS, quien prestará la primera atención al estudiante, paralelamente se completará el formulario “declaración individual de accidente escolar”. Con este documento, los padres y/o apoderado deberá asistir al centro asistencial más cercano para la atención del estudiante.

Si el accidente es de **carácter menos grave** y quien solicita el formulario es el estudiante o si es el colegio quien detecta el accidente, se completará el formulario y paralelamente se citará a los padres y/o apoderado para que retiren al estudiante y sea trasladado al centro asistencial más cercano.

Si el accidente es de **carácter grave**, el estudiante deberá ser llevado inmediatamente al centro asistencial. Posteriormente, quien esté a cargo del estudiante o lo represente, deberá solicitar en el establecimiento el formulario “*declaración individual de accidente escolar*”.

Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente.

5.- ACCIDENTE DURANTE UNA SALIDA PEDAGÓGICA

Si el accidente es de carácter leve. El profesor a cargo del grupo prestará la atención primaria que corresponda. Para esto cada vez que salga un grupo de estudiantes, el profesor llevará el botiquín de primeros auxilios.

Si el accidente es de carácter menos grave. El profesor responsable de la salida se comunicará con el establecimiento educacional para solicitar que la TENS asista al lugar de la actividad para retirar al estudiante y llevarlo al centro asistencial más cercano, paralelamente, un funcionario del establecimiento se comunicará con los padres y/o apoderado del estudiante, le informará lo sucedido y se mantendrá en contacto permanente, la TENS acompañará al estudiante hasta la llegada de los padres y/o apoderado al recinto asistencial, incluso si es dado de alta.

Si el accidente es de carácter grave. El profesor responsable de la salida, gestionará el traslado inmediato del estudiante al centro asistencial más cercano e informará de lo sucedido al establecimiento, paralelamente, un funcionario del establecimiento se comunicará con los padres y/o apoderado del estudiante, le informará lo sucedido y se mantendrá en contacto permanente, el funcionario acompañará al estudiante hasta la llegada de los padres y/o apoderado al recinto asistencial.

Si el accidente ha incidido en la pérdida del estado de conciencia del estudiante, mantiene riesgo de fractura, o la inmovilización es indispensable para garantizar su salud, se solicitará traslado mediante vehículo de emergencia, ambulancia, llamando al 131 para su solicitud con carácter de extrema urgencia.

Si el estudiante es dado de alta antes de que llegue su apoderado, el funcionario que lo acompaña deberá esperar a que su titular o suplente lo retire y se haga cargo de él.

6.-SEGURO ESCOLAR

El Inspector General o encargado de salud del establecimiento deberá rellenar la información del formulario **“Declaración Individual de Accidente Escolar (D.I.A.E)”** de todos los accidentes que sean atendidos al final de la jornada escolar.

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR

Antes de registrar los datos lea las instrucciones al reverso

A. INDIVIDUALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: _____ CIUDAD: _____ COMUNA: _____

CURSO: _____ HORARIO: _____

FECHA REGISTRO DE LOS DATOS: _____

SEXO: M = 1, F = 2

APELLIDO PATERNO: _____ APELLIDO MATERNO: _____ NOMBRES: _____

RESIDENCIA HABITUAL: _____

CALLE: _____ NUMERO: _____ POBLACION/VILLA: _____ COMUNA: _____ CIUDAD: _____

C. INFORME SOBRE EL ACCIDENTE (FECHA, HORA Y DIA DE LA SEMANA EN QUE SE ACCIDENTO)

HORA: _____ MIN: _____ AÑO: _____ MES: _____ DIA: _____

ACCIDENTE: _____

DE TRAYECTO = 1, EN LA ESCUELA = 2

TESTIGOS (EN CASO DE TRAYECTO): _____

CIRCUNSTANCIA DEL ACCIDENTE (DESCRIBA COMO OCURRIÓ - CAUSAL): _____

FIRMA Y TIMBRE: _____

RECTOR O REPRESENTANTE: _____

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO 0374-3

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR N°

Se llevará una numeración correlativa anual del Establecimiento. De igual forma lo hará el Servicio de Salud, Servicio Delegado, Caja de Previsión o Mutual desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

A. INDIVIDUALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO

- Anotar el nombre del Establecimiento Educativo, la ciudad en que está ubicado y la comuna a que pertenece.
- Anotar en el cuadro el número 1 si el Establecimiento es local o municipal, y un 2 si es particular.
- Indicar el curso, Nivel de Enseñanza (Básico, Medio, Universitario) y Horario de clases (Diurno, Vespertino, Nocturno).
- Señalar fecha en que se registraron los datos (Día, Mes, Año).

B. INDIVIDUALIZACION DEL ACCIDENTADO

- Nombre: Indicar Apellido Paterno, Materno y Nombres del Accidentado.
- Sexo: Marcar en el cuadro con un 1 si es masculino o un 2 si es femenino.
- Año de Nacimiento: Señalar los dos últimos dígitos del año de nacimiento del accidentado.
- Edad: Anotar los años cumplidos a la fecha del accidente.
- Residencia Habitual: Indicar el domicilio del accidentado: Calle, Número, Población o Villa, Comuna, Ciudad.

C. INFORME SOBRE EL ACCIDENTE

- Señalar la Hora y Minutos, Año, Mes y Día en que se produjo el Accidente, en los recuadros correspondientes.
- Día accidente: Anotar en el recuadro el número que corresponda al día de la semana en que se produjo el accidente.
- Accidente: Anotar en el recuadro un 1 si el accidente fue trayecto o 2 si fue en la Escuela.
- En caso de ser accidente de trayecto, señale a dos testigos (a, b) con sus respectivos números de Cédula de Identidad.
- Circunstancias del Accidente: Precise el sitio y anote si se debió a golpe con o por, golpe contra, caída a diferentes niveles, contactos con, atropamiento, debido a exposición, asoleamiento, u otros.
- Firma y timbre del rector o representante del establecimiento educacional, EVITANDO TAPAR CASILLEROS DE CODIFICACION O DATOS CONSIGNADOS.

Para ser llenado por Establecimiento Asistencial

D. NATURALEZA Y CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE

- Establecimiento Asistencial: Indica el Nombre del Establecimiento.
- Código del Servicio: Anotar el número del Servicio de Salud al que pertenece, y el código del Establecimiento. (Ejemplo: Hospital Curicó se codifica 16-100).
- Diagnóstico Médico: Anote todos los diagnósticos consignados por el Médico tratante que tenga relación con la Actividad del Accidentado.
- Codificación: CODIFICAR EL DIAGNÓSTICO.
- Parte del cuerpo afectado: De responsabilidad del Médico tratante, anotar parte del cuerpo afectado.
- Hospitalización: Anotar en el cuadro un 1 si se hospitalizó al accidentado o un 2 si no se hospitalizó.
- Total días Hosp: Si hospitalización fue = 1 anotar en recuadros el número de días de hospitalización. Para calcular TOTAL DÍAS HOSP., se debe sacar la diferencia entre fecha de Egreso y fecha de Ingreso al hospital.
- Incapacidad: Anotar en el recuadro 1 si estuvo incapacitado el accidente o un 5 en caso contrario.
- Total Días Incapacidad: Si Incapacidad fue = 1 anotar en el recuadro el número de días de incapacidad otorgados por el médico.
- Tipo de Incapacidad: En el recuadro coloque el número que corresponda al tipo de incapacidad.
- Causa de Cierre del Caso: En el recuadro coloque el número que corresponda a la causa de cierre del Caso.
- Fecha de Cierre del Caso: Coloque en los recuadros correspondientes Día, Mes y Año en que se cerró el Caso.
- Firma del estadístico para conformidad de los datos, EVITANDO TAPAR CASILLEROS DE CODIFICACION O DATOS CONSIGNADOS.

Fuente:

<https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion Individual Accidente Escolar.pdf>

El/la directora/a está **obligado a denunciar el accidente escolar al Servicio de Salud**, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Si el establecimiento no hace la denuncia **dentro de las 24 horas siguientes al accidente** (Art. 11, DS 313) la denuncia puede ser hecha por el médico que tuvo conocimiento del accidente escolar, y por el propio accidentado o quién lo represente.

[illegible]

PROTOCOLO 3

**“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE IDEACIÓN SUICIDA,
RIESGO SUICIDA E INTENTO SUICIDA EN ESTUDIANTES”**



I. FUNDAMENTACIÓN

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros reconoce que la promoción del bienestar y la protección de la salud mental constituyen elementos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes y para la construcción de una convivencia educativa basada en el respeto, el buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La conducta suicida corresponde a un fenómeno complejo y multifactorial, asociado a factores personales, familiares, sociales, culturales y de salud mental, por lo que requiere una respuesta institucional oportuna, coordinada y respetuosa de la dignidad de las personas.

El presente protocolo tiene por finalidad establecer las actuaciones que deberá desarrollar el establecimiento frente a situaciones de ideación suicida, riesgo suicida o intento suicida, priorizando la protección de la vida, la activación de la red de salud, el acompañamiento socioemocional y la coordinación con la familia, resguardando siempre el interés superior del estudiante y evitando cualquier forma de estigmatización o revictimización.

Cuando los antecedentes lo ameriten, el establecimiento activará además otros protocolos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente aquellos relacionados con vulneración de derechos, violencia, abuso sexual u otras situaciones que puedan constituir factores de riesgo para la salud mental del estudiante.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer el procedimiento institucional para la detección, intervención, derivación y seguimiento de estudiantes que presenten ideación suicida, riesgo suicida o intento suicida, promoviendo una actuación oportuna, coordinada y respetuosa de sus derechos, en concordancia con el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Promover la detección temprana de factores de riesgo asociados a la conducta suicida.
- b) Establecer un procedimiento claro de actuación frente a situaciones de ideación suicida, riesgo suicida e intento suicida.
- c) Resguardar la integridad física y psicológica del estudiante.
- d) Favorecer la coordinación oportuna con la familia y la red de salud.
- e) Implementar medidas de acompañamiento y seguimiento durante el proceso de intervención y reintegración escolar.
- f) Promover acciones preventivas que fortalezcan el bienestar socioemocional de los estudiantes.
- g) Garantizar el respeto por la dignidad, privacidad y derechos del estudiante durante todo el procedimiento.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable cuando un estudiante presente o manifieste:

- ideación suicida.
- verbalizaciones relacionadas con el deseo de morir.
- amenazas de suicidio.
- planificación suicida.
- intento suicida.
- autolesiones asociadas a riesgo suicida.
- conductas que hagan presumir un riesgo inminente para su vida o integridad.

Asimismo, será aplicable cuando estos antecedentes sean conocidos dentro del establecimiento, durante actividades oficiales organizadas por éste, en salidas pedagógicas o cuando la información sea proporcionada por la familia, estudiantes, funcionarios o instituciones externas.

V. PRINCIPIOS RECTORES

La aplicación del presente protocolo se regirá por los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente:

- Interés superior del estudiante.
- Protección integral.
- Buen trato.
- Enfoque de derechos.
- Confidencialidad.
- No revictimización.
- Corresponsabilidad entre familia y establecimiento.
- Inclusión.
- Enfoque preventivo.
- Coordinación interinstitucional.

VI. DEFINICIONES

Ideación suicida: Presencia de pensamientos, deseos o manifestaciones relacionadas con la posibilidad de quitarse la vida, con o sin planificación específica.

Riesgo suicida: Situación en la cual existen antecedentes personales, emocionales, conductuales o contextuales que aumentan la probabilidad de que una persona atente contra su vida, requiriendo evaluación profesional y medidas de protección.

Planificación suicida: Existencia de pensamientos suicidas acompañados de un plan específico respecto de la forma, lugar o momento en que la persona pretende atentar contra su vida.

Intento suicida: Conducta mediante la cual una persona realiza una acción con la intención de causar su propia muerte, independientemente del resultado obtenido.

Autolesión: Conducta mediante la cual una persona provoca daño intencional a su propio cuerpo.

Las autolesiones no siempre tienen intención suicida; sin embargo, deberán ser evaluadas oportunamente por profesionales de salud, considerando que pueden constituir un factor de riesgo asociado.

Riesgo suicida inminente: Situación en la cual existen antecedentes que permiten presumir un peligro inmediato para la vida del estudiante, requiriendo la activación urgente de los servicios de emergencia y de la red de salud.

VII. FACTORES DE RIESGO

Sin constituir una lista taxativa, podrán considerarse factores de riesgo, entre otros:

- antecedentes personales de intentos suicidas.
- autolesiones reiteradas.
- trastornos de salud mental diagnosticados o en evaluación.
- consumo problemático de alcohol u otras drogas.
- experiencias de violencia, abuso o vulneración de derechos.
- acoso escolar o ciberacoso.
- pérdidas significativas recientes.
- aislamiento social.
- conflictos familiares graves.
- acceso a medios potencialmente letales.
- verbalizaciones relacionadas con la desesperanza o el deseo de morir.

La presencia de uno o más factores de riesgo no implica necesariamente que exista una conducta suicida, pero sí exige una evaluación oportuna y la adopción de medidas de apoyo cuando corresponda.

VIII. MEDIDAS PREVENTIVAS

El establecimiento desarrollará acciones permanentes de promoción del bienestar y prevención del riesgo suicida, incorporadas al Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y al Plan de Desarrollo Profesional Docente cuando corresponda. Estas acciones podrán contemplar, entre otras:

- promoción del bienestar socioemocional.
- fortalecimiento de factores protectores.
- desarrollo de habilidades socioemocionales.
- actividades de prevención del suicidio.
- capacitación de funcionarios para la detección temprana de señales de alerta.
- orientación a madres, padres y apoderados.
- coordinación permanente con la red de salud.
- difusión de rutas de apoyo y canales de atención disponibles.

Artículo 1: Deber de informar

Todo integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de antecedentes que hagan presumir la existencia de ideación suicida, riesgo suicida o intento suicida deberá informar inmediatamente a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa.

La información deberá ser tratada con estricta confidencialidad y sin emitir juicios o descalificaciones respecto del estudiante.

Artículo 2: Medidas inmediatas de protección

Recibida la información, el establecimiento adoptará inmediatamente las medidas necesarias para resguardar la seguridad del estudiante, priorizando en todo momento la protección de su vida e integridad física y psicológica.

Entre otras medidas, podrá disponerse:

- acompañamiento permanente por un funcionario mientras se coordina la atención correspondiente.
- permanencia del estudiante en un espacio seguro y tranquilo.
- comunicación inmediata con la familia.
- coordinación con los servicios de salud cuando corresponda.
- activación de los servicios de emergencia en situaciones de riesgo inminente.

En ningún caso el estudiante deberá quedar solo mientras exista una situación de riesgo que no haya sido evaluada por un profesional competente.

IX. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 3: Recepción de la información

Todo integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de ideación suicida, planificación suicida, intento suicida, autolesiones o cualquier conducta que haga presumir un riesgo para la vida o integridad de un estudiante deberá informar de manera inmediata a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa. La información podrá ser proporcionada por:

- el propio estudiante.
- compañeros(as).
- madres, padres o apoderados.
- Docentes.
- asistentes de la educación.
- funcionarios del establecimiento.
- profesionales externos.
- cualquier otra persona que tome conocimiento de la situación.

Toda la información deberá registrarse por escrito y será tratada con estricta confidencialidad.

Artículo 4: Evaluación inicial y activación del protocolo

Recibidos los antecedentes, el Psicólogo del establecimiento o el profesional competente del Equipo de Convivencia Educativa realizará una evaluación inicial de la situación, con el propósito de determinar el nivel de riesgo y las medidas de protección que correspondan.

Como apoyo a esta evaluación, el establecimiento podrá aplicar la Escala Columbia para la Evaluación de la Severidad del Riesgo Suicida (Columbia Suicide Severity Rating Scale – C-SSRS) u otro instrumento técnicamente validado por la autoridad sanitaria.

La aplicación de este instrumento tiene por finalidad orientar la adopción de medidas de protección, derivación y seguimiento, y no reemplaza la evaluación clínica realizada por los profesionales de la red de salud ni constituye un diagnóstico clínico.

Artículo 5: Medidas inmediatas de protección

Mientras se realiza la evaluación y hasta que el estudiante sea entregado a su familia o atendido por un servicio de salud, el establecimiento adoptará todas las medidas necesarias para resguardar su integridad física y emocional. Entre ellas podrán considerarse:

- acompañamiento permanente por un funcionario adulto.
- permanencia en un espacio seguro, tranquilo y supervisado.
- retiro preventivo de objetos que puedan representar un riesgo para el estudiante.
- contención emocional mediante escucha activa y trato respetuoso.
- evitar emitir juicios, confrontaciones o minimizar la situación.
- resguardar la privacidad del estudiante.

En ningún caso el estudiante deberá permanecer solo mientras exista una situación de riesgo.

Artículo 6: Comunicación con la familia

La Dirección o quien ésta designe informará de manera inmediata al padre, madre o apoderado acerca de la situación detectada, solicitando su concurrencia al establecimiento en el más breve plazo posible. Durante la entrevista se informará:

- los antecedentes conocidos.
- las medidas de protección adoptadas.
- la necesidad de evaluación por un profesional de salud.
- las orientaciones para el acompañamiento del estudiante.
- La entrevista deberá quedar registrada en el expediente correspondiente.

Artículo 7: Derivación a la red de salud

Cuando existan antecedentes de ideación suicida, planificación suicida, intento suicida o riesgo suicida, el establecimiento gestionará la derivación inmediata del estudiante al centro asistencial correspondiente.

Si durante la evaluación se determina la existencia de un riesgo suicida alto o inminente, Dirección deberá solicitar inmediatamente la concurrencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) o del servicio de urgencia correspondiente, informando simultáneamente al padre, madre o apoderado.

Toda derivación deberá quedar registrada en el expediente institucional.

Artículo 8: Situaciones de riesgo inminente

Cuando existan antecedentes que permitan presumir un peligro inmediato para la vida del estudiante, el establecimiento deberá:

- mantener acompañamiento permanente.
- impedir que permanezca solo.
- solicitar asistencia médica de urgencia.
- informar inmediatamente a la familia.
- colaborar con el personal de salud durante todo el procedimiento.

La protección de la vida y la integridad del estudiante constituirá la prioridad absoluta del establecimiento.

X. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Artículo 9: Investigación de factores asociados

Cuando existan antecedentes que permitan presumir que la situación pudiera estar relacionada con hechos ocurridos dentro del establecimiento, tales como violencia entre estudiantes, ciberacoso, vulneración de derechos, agresiones sexuales u otras situaciones que afecten la salud mental del estudiante, Dirección dispondrá la activación de los protocolos específicos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

La investigación institucional será independiente de la atención clínica otorgada por los servicios de salud.

Artículo 10: Coordinación con la red de apoyo

El Equipo de Convivencia Educativa mantendrá coordinación con la familia y, cuando corresponda, con los establecimientos de salud y otros organismos de la red de protección, con el objeto de favorecer la continuidad del proceso de atención y acompañamiento del estudiante.

Las coordinaciones deberán desarrollarse respetando la confidencialidad de la información y las competencias propias de cada institución.

Artículo 11: Reincorporación al establecimiento

Una vez que el estudiante se encuentre en condiciones de retomar sus actividades escolares, el establecimiento elaborará, en conjunto con la familia, un plan de acompañamiento y reintegración, considerando sus necesidades pedagógicas, socioemocionales y de protección.

Con el propósito de favorecer una reincorporación segura y contar con orientaciones que permitan brindar el apoyo más adecuado, se sugerirá a la familia presentar un informe, certificado o documento emitido por el profesional tratante o por el establecimiento de salud, en el que se indiquen, cuando corresponda:

- recomendaciones para la reincorporación al establecimiento.
- medidas de apoyo o resguardo sugeridas para el contexto escolar.
- restricciones o consideraciones especiales que deban observarse durante la jornada escolar, si las hubiere.
- orientaciones para el acompañamiento del estudiante en el establecimiento.

La finalidad de este documento será facilitar la coordinación entre la familia, el establecimiento y los profesionales tratantes, favoreciendo la protección integral del estudiante y la implementación de las medidas de apoyo que resulten pertinentes.

La ausencia de este documento no impedirá la reincorporación del estudiante al establecimiento, sin perjuicio de que el Equipo de Convivencia Educativa adopte las medidas de acompañamiento y resguardo que estime necesarias conforme a los antecedentes disponibles y a la normativa vigente.

Toda la información será tratada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para fines de acompañamiento y protección.

Artículo 12: Plan de acompañamiento y seguimiento

El Equipo de Convivencia Educativa elaborará un plan de acompañamiento individual para el estudiante, el cual podrá considerar, entre otras acciones:

- seguimiento periódico del bienestar del estudiante.
- entrevistas de acompañamiento.
- coordinación con el Profesor(a) Jefe.
- apoyo socioemocional.
- coordinación permanente con la familia.
- coordinación con los profesionales tratantes, cuando exista autorización de la familia.
- implementación de apoyos pedagógicos o flexibilización de actividades, cuando resulte pertinente.

El plan será revisado periódicamente y podrá modificarse de acuerdo con la evolución del estudiante y las orientaciones entregadas por los profesionales tratantes.

XI. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Procedimiento General frente a Situaciones de Ideación Suicida, Riesgo Suicida o Intento Suicida.

Etapa	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
1. Recepción de la información	Todo integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de ideación suicida, planificación suicida, intento suicida o riesgo suicida deberá informar inmediatamente a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa.	Cualquier integrante de la comunidad educativa	Inmediato	Registro inicial de la situación.
2. Activación del protocolo	Se activa el presente protocolo y se adoptan las primeras medidas de protección para resguardar la integridad del estudiante.	Dirección o Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Inmediato	Protocolo activado y medidas de resguardo implementadas.
3. Evaluación inicial del riesgo	El Psicólogo del establecimiento o profesional competente realiza la evaluación inicial del riesgo, pudiendo aplicar la Escala	Psicólogo o profesional competente del Equipo de Convivencia Educativa	Inmediato	Evaluación inicial registrada.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
4. Medidas de protección	Columbia (C-SSRS) como apoyo para orientar la intervención. El estudiante permanece acompañado en un espacio seguro, evitando que permanezca solo y resguardando su bienestar físico y emocional. Se informa inmediatamente al padre, madre o apoderado sobre la situación y las acciones adoptadas por el establecimiento.	Equipo de Convivencia Educativa e Inspectoría General	Inmediato	Registro de medidas de protección.
5. Comunicación con la familia	Se coordina la evaluación por el centro asistencial correspondiente.	Dirección	Inmediato	Registro de entrevista o comunicación.
6. Derivación a la red de salud	Si existe riesgo inminente, se solicita asistencia del SAMU o del servicio de urgencia. Cuando corresponda, se investigan posibles situaciones de violencia, acoso, vulneración de	Dirección	Inmediato	Registro de derivación o atención de urgencia.
7. Investigación de factores asociados		Dirección y Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Conforme al procedimiento del RICE	Informe de investigación, si corresponde.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
	derechos u otros factores relacionados, activando los protocolos específicos del RICE.			
8. Reincorporación	Se planifica el retorno del estudiante al establecimiento, coordinando apoyos con la familia y, cuando sea posible, con el profesional tratante.	Equipo de Convivencia Educativa	Al momento del retorno	Plan de acompañamiento.
9. Seguimiento	Se monitorea periódicamente el bienestar del estudiante y el cumplimiento de las medidas de apoyo implementadas.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante el tiempo que sea necesario	Registro de seguimiento.

Procedimiento frente a Riesgo Suicida Inminente

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Protección inmediata	El estudiante permanece acompañado permanentemente por un adulto responsable del establecimiento.	Equipo de Convivencia Educativa	Estudiante protegido.
Solicitud de atención de urgencia	Se solicita asistencia inmediata al SAMU o al servicio de urgencia correspondiente.	Dirección	Registro de llamada o derivación.
Comunicación con la familia	Se informa inmediatamente al padre, madre o apoderado.	Dirección	Registro de comunicación.
Derivación	El estudiante es derivado al	Dirección	Registro de

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
	establecimiento de salud correspondiente.		derivación.
Registro	Se documentan todas las actuaciones realizadas.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Expediente actualizado.

Procedimiento de Reincorporación

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Reunión con la familia	Coordinación previa al retorno del estudiante al establecimiento.	Equipo de Convivencia Educativa	Acta de reunión.
Solicitud de orientaciones del profesional tratante	Se sugerirá a la familia presentar un informe o documento del profesional tratante que oriente el acompañamiento escolar.	Equipo de Convivencia Educativa	Documento recibido, cuando la familia lo aporte.
Elaboración del plan de acompañamiento	Definición de apoyos pedagógicos, socioemocionales y medidas de protección.	Equipo de Convivencia Educativa, UTP y Profesor(a) Jefe	Plan de acompañamiento.
Implementación	Ejecución de las medidas acordadas.	Equipo de Convivencia Educativa	Registro de intervenciones.
Evaluación	Revisión periódica de la evolución del estudiante y de las medidas implementadas.	Equipo de Convivencia Educativa	Informe de seguimiento.

Procedimiento de Seguimiento

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Evaluación inicial	Identificación de necesidades de apoyo posteriores a la reincorporación.	Equipo de Convivencia Educativa	Plan de seguimiento.
Acompañamiento	Entrevistas periódicas, coordinación con la familia y monitoreo del bienestar del	Equipo de Convivencia Educativa	Registro de acompañamiento.

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
	estudiante.		
Coordinación externa	Comunicación con profesionales tratantes cuando exista autorización de la familia.	Equipo de Convivencia Educativa	Registro de coordinación.
Cierre	Finalización del seguimiento cuando el estudiante presente una evolución favorable y no existan nuevos antecedentes de riesgo.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa	Acta de cierre.

XII. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

Durante la aplicación del presente protocolo deberán mantenerse, según corresponda, los siguientes registros:

- Registro inicial de la situación.
- Registro de activación del protocolo.
- Registro de evaluación inicial del riesgo.
- Registro de aplicación de la Escala Columbia (C-SSRS), cuando corresponda.
- Registro de medidas de protección implementadas.
- Registro de entrevistas con el estudiante.
- Registro de entrevistas con la familia.
- Registro de derivación a la red de salud.
- Informes del Equipo de Convivencia Educativa.
- Informes de investigación, cuando corresponda.
- Plan de acompañamiento y reintegración.
- Registros de seguimiento.
- Acta de cierre del caso.

XIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13: Confidencialidad y manejo de la información

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo tendrá carácter confidencial y será conocida únicamente por las personas que deban intervenir en el procedimiento, resguardando la dignidad, intimidad, honra y derechos del estudiante y de su familia.

La información será utilizada exclusivamente para la adopción de medidas de protección, acompañamiento y coordinación con los organismos competentes.

En situaciones de riesgo para la vida o integridad del estudiante, la información podrá ser compartida con los profesionales, autoridades o instituciones que deban intervenir para garantizar su protección, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 14: Actuación de los funcionarios

Todo funcionario que tome conocimiento de una situación regulada por este protocolo deberá actuar con prudencia, empatía y respeto, evitando emitir juicios, minimizar la situación, atribuir responsabilidades o realizar acciones que puedan aumentar el riesgo para el estudiante.

Asimismo, ningún integrante de la comunidad educativa deberá prometer confidencialidad absoluta al estudiante cuando existan antecedentes que hagan presumir un riesgo para su vida o integridad, debiendo informar a las personas competentes del establecimiento para activar las medidas de protección correspondientes.

Artículo 15: Comunicación institucional

Toda comunicación relacionada con situaciones de ideación suicida, intento suicida o fallecimiento por suicidio será coordinada por la Dirección del establecimiento, resguardando la privacidad del estudiante y su familia.

La información que se entregue a la comunidad educativa deberá ser objetiva, respetuosa y limitada a los antecedentes estrictamente necesarios, evitando la difusión de detalles que puedan generar estigmatización, vulneración de derechos o favorecer conductas de imitación.

Cuando corresponda, la comunicación se realizará en coordinación con la familia y con las autoridades competentes.

Artículo 16: Coordinación con otros protocolos institucionales

Cuando durante la aplicación del presente protocolo se detecten antecedentes que hagan procedente la activación de otros protocolos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, éstos deberán aplicarse de manera complementaria. Entre otros, podrá corresponder la activación de:

- Protocolo de Vulneración de Derechos.
- Protocolo frente al Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Estudiantes.
- Protocolo de Ciberacoso.
- Protocolo frente a Agresiones Sexuales o Hechos de Connotación Sexual.
- Protocolo de Fallecimiento.
- Otros procedimientos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

La activación de un protocolo no impedirá la aplicación simultánea de otro cuando los hechos así lo requieran.

Artículo 17: Coordinación con organismos externos

Cuando la situación lo requiera, el establecimiento coordinará acciones con los organismos competentes, entre ellos:

- Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).
- Centros de Salud Familiar (CESFAM).
- Hospitales y otros establecimientos de salud.
- Oficina Local de la Niñez (OLN), cuando corresponda.
- Tribunales de Familia.
- Carabineros de Chile.
- Policía de Investigaciones.
- Servicio Local de Educación Pública.
- Otros organismos competentes.

Estas coordinaciones se realizarán respetando las competencias legales de cada institución y la confidencialidad de la información.

Artículo 18: Medidas preventivas permanentes

El establecimiento incorporará acciones permanentes de promoción del bienestar y prevención del riesgo suicida en el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, pudiendo contemplar, entre otras:

- actividades de promoción del bienestar socioemocional.
- desarrollo de habilidades para la vida.
- fortalecimiento de factores protectores.
- capacitación de funcionarios para la detección temprana de señales de alerta.
- actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes.
- orientación a madres, padres y apoderados.
- coordinación permanente con la red de salud.

Las acciones preventivas deberán desarrollarse con un enfoque de promoción de la salud mental, evitando mensajes o intervenciones que puedan generar estigmatización o aumentar el riesgo de imitación.

Artículo 19: Situaciones no previstas

Toda situación no regulada expresamente en el presente protocolo será resuelta por la Dirección del establecimiento, con el apoyo del Equipo de Convivencia Educativa, aplicando los principios contenidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente. En toda decisión deberán resguardarse especialmente:

- el interés superior del estudiante.
- la protección integral.
- el derecho a la educación.
- el buen trato.
- la confidencialidad.
- la no revictimización.
- la proporcionalidad.
- el enfoque preventivo.

Artículo 20: Revisión del protocolo

El presente protocolo será revisado periódicamente por la Dirección y el Equipo de Convivencia Educativa, con el propósito de evaluar su aplicación, incorporar mejoras y

adecuarlo a las modificaciones legales, reglamentarias o institucionales que pudieran producirse.

XIV. BASE NORMATIVA

El presente protocolo se fundamenta, entre otras, en las siguientes disposiciones legales y administrativas:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Resolución Exenta N.º 860 de la Superintendencia de Educación.
- Orientaciones del Ministerio de Educación para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales.
- Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros.

XV. VIGENCIA

El presente protocolo forma parte integrante del Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros y entrará en vigencia desde su aprobación por el Consejo Escolar, manteniéndose vigente hasta que sea modificado conforme al procedimiento institucional de actualización del Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

PROTOCOLO 4

**“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL PORTE, TENENCIA, EXHIBICIÓN O USO DE
ARMAS U OTROS ELEMENTOS PELIGROSOS”**



I. FUNDAMENTACIÓN

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros reconoce que el porte, tenencia, exhibición o uso de armas u otros elementos peligrosos constituye una conducta que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los integrantes de la comunidad educativa, afectando gravemente la convivencia educativa, el bienestar colectivo y el normal desarrollo de las actividades pedagógicas.

En concordancia con el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa, la legislación vigente y los principios de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el establecimiento adoptará todas las medidas preventivas, formativas, disciplinarias y de resguardo necesarias para proteger a la comunidad educativa frente a este tipo de situaciones.

Cuando los hechos pudieren constituir delito o infracción a la legislación vigente, el establecimiento dará cumplimiento al deber legal de denuncia ante las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos por la ley, sin perjuicio de la aplicación de las medidas contempladas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer el procedimiento institucional que deberá seguir el establecimiento frente a situaciones de porte, tenencia, exhibición o uso de armas u otros elementos peligrosos, garantizando la protección de la comunidad educativa, el debido proceso, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes y el cumplimiento de las obligaciones legales de denuncia.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Resguardar la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la comunidad educativa.
- b) Establecer un procedimiento claro para la recepción, investigación y resolución de denuncias relacionadas con armas u objetos peligrosos.
- c) Garantizar el debido proceso de los estudiantes involucrados.
- d) Adoptar oportunamente medidas de resguardo para prevenir nuevos riesgos.
- e) Cumplir con el deber de denuncia cuando los hechos constituyan delito.
- f) Favorecer acciones formativas y de acompañamiento cuando resulten procedentes, sin perjuicio de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable cuando exista información, denuncia o evidencia respecto de:

- Porte de armas.
- Tenencia de armas.
- Exhibición de armas.
- Uso de armas.

- Amenazas utilizando armas.
- Porte o utilización de elementos peligrosos capaces de causar lesiones.
- Porte de municiones.
- Porte de armas aparentemente reales.
- Porte de armas hechizas.
- Porte de elementos explosivos, incendiarios o similares.

Estas situaciones podrán producirse dentro del establecimiento, durante actividades oficiales organizadas por éste o en cualquier otro contexto que tenga incidencia directa en la convivencia educativa.

V. PRINCIPIOS RECTORES

La aplicación del presente protocolo se regirá por los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente:

- Interés superior del estudiante.
- Protección integral.
- Buen trato.
- Debido proceso.
- Enfoque de derechos.
- Enfoque formativo.
- Proporcionalidad.
- Corresponsabilidad.
- Confidencialidad.
- Protección de la comunidad educativa.

VI. DEFINICIONES

Para efectos del presente protocolo se entenderá por:

Arma blanca: Todo instrumento cortante, punzante o contundente diseñado para causar lesiones o que pueda ser utilizado para agredir a otra persona, tales como cuchillos, navajas, puñales, cortaplumas, machetes u otros similares.

Arma de fuego: Todo dispositivo capaz de propulsar proyectiles mediante la acción de gases producidos por la combustión de un propelente, incluyendo armas convencionales, adaptadas, de fogeo modificadas, hechizas o cualquier otra cuya utilización pueda generar lesiones.

Arma hechiza: Objeto elaborado, modificado o adaptado artesanalmente con la finalidad de causar daño físico o intimidar a otras personas.

Arma de aire o gas comprimido: Instrumento que dispara proyectiles mediante aire, CO₂ u otro gas comprimido, cualquiera sea su denominación comercial.

Arma eléctrica: Todo dispositivo destinado a producir descargas eléctricas con capacidad de inmovilizar o causar lesiones.

Elemento peligroso: Todo objeto que, atendidas sus características o la forma en que es utilizado, pueda poner en riesgo la vida o integridad física de las personas, aun cuando no haya sido fabricado originalmente como arma.

Porte: Acción de transportar, llevar consigo o mantener bajo control un arma o elemento peligroso.

Exhibición: Acción de mostrar o dar a conocer la existencia de un arma o elemento peligroso, aunque no sea utilizado.

VII. MEDIDAS INMEDIATAS DE RESGUARDO

Artículo 1: Activación inmediata

Todo funcionario que tome conocimiento de una situación regulada por este protocolo deberá informar inmediatamente a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa. La comunicación deberá realizarse de manera inmediata, sin efectuar investigaciones preliminares por cuenta propia.

Artículo 2: Protección de la comunidad educativa

La prioridad institucional será proteger la integridad física y psicológica de estudiantes, funcionarios y demás integrantes de la comunidad educativa. Para ello podrán adoptarse inmediatamente medidas tales como:

- resguardar a los estudiantes.
- separar preventivamente a los involucrados.
- restringir el acceso al lugar del incidente.
- solicitar apoyo de otros funcionarios.
- activar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), cuando corresponda
- solicitar la presencia de Carabineros de Chile u otros organismos de emergencia si existe riesgo inminente.

Artículo 3: Manipulación del arma u objeto peligroso

Como regla general, ningún funcionario deberá manipular armas de fuego u otros elementos cuya manipulación pueda representar un riesgo para su seguridad o alterar evidencias.

Si el objeto puede retirarse sin generar riesgos para las personas, Dirección o Inspectoría General podrán disponer su resguardo preventivo hasta la llegada de la autoridad competente.

Cuando exista riesgo para la comunidad educativa, deberá solicitarse inmediatamente la presencia de Carabineros de Chile.

Artículo 4: Cadena de custodia

Todo elemento retenido deberá mantenerse bajo resguardo institucional únicamente el tiempo estrictamente necesario para ser entregado a la autoridad competente, procurando evitar su manipulación innecesaria. La entrega deberá quedar registrada mediante el documento o constancia correspondiente.

Artículo 5: Comunicación a la familia

Una vez controlada la situación inmediata, Dirección informará al padre, madre o apoderado del estudiante involucrado acerca de los hechos conocidos, las medidas de resguardo adoptadas y las actuaciones que continuará desarrollando el establecimiento.

Artículo 6: Deber de denuncia

Cuando los hechos pudieren constituir delito, Dirección deberá efectuar la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o el Ministerio Público, dentro del plazo legal de 24 horas contado desde que se tome conocimiento del hecho.

La denuncia institucional es independiente de las acciones disciplinarias contempladas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 7: Medidas preventivas

Mientras se desarrolla la investigación, Dirección podrá disponer las medidas de resguardo contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, procurando proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa y garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento.

Cuando concurren los requisitos legales, podrá evaluarse la aplicación del procedimiento establecido en la Ley N.º 21.128 (Aula Segura).

Artículo 8: Registro de actuaciones

Todas las actuaciones realizadas deberán registrarse por escrito, dejando constancia de:

- fecha y hora.
- funcionarios intervinientes.
- descripción objetiva de los hechos.
- medidas de resguardo adoptadas.
- comunicaciones efectuadas.
- evidencias recopiladas.
- denuncias realizadas.
- demás antecedentes relevantes para el procedimiento.
- Los registros deberán incorporarse al expediente correspondiente y mantenerse bajo reserva.

VIII. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 9: Inicio del procedimiento

Recibida la denuncia o constatada la existencia de antecedentes que hagan presumir el porte, tenencia, exhibición o uso de armas o elementos peligrosos, Dirección dispondrá el inicio del procedimiento de investigación establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

La investigación será dirigida por el Coordinador(a) de Convivencia Educativa o por quien designe la Dirección, resguardando el debido proceso, la objetividad y la confidencialidad de las actuaciones.

Artículo 10: Garantías del debido proceso

Durante toda la investigación deberán respetarse las garantías del debido proceso, especialmente:

- a) Presunción de inocencia.
- b) Derecho a ser informado de los hechos investigados.
- c) Derecho a formular descargos.
- d) Derecho a presentar antecedentes y medios de prueba.
- e) Derecho a ser oído.
- f) Derecho a solicitar la revisión de la decisión conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 11: Actuaciones de investigación

Durante la investigación podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Entrevistas a estudiantes involucrados.
- Entrevistas a funcionarios.
- Entrevistas a testigos.
- Declaraciones de apoderados.
- Revisión de registros escritos.
- Revisión de registros audiovisuales cuando existan.
- Registro fotográfico de evidencias cuando corresponda.
- Solicitud de informes técnicos.
- Incorporación de antecedentes entregados por organismos externos.
- Toda actuación deberá quedar registrada por escrito.

Artículo 12: Medidas de protección durante la investigación

Mientras se desarrolla la investigación, Dirección podrá adoptar medidas de protección destinadas a resguardar la seguridad de la comunidad educativa. Estas medidas podrán comprender, entre otras:

- separación preventiva de los involucrados.
- restricciones temporales de contacto.
- acompañamiento permanente.
- apoyos socioemocionales.
- otras medidas de resguardo contempladas en el Reglamento Interno.

Cuando la gravedad de los hechos lo justifique, Dirección evaluará la aplicación de medidas cautelares conforme a la legislación vigente.

IX. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 13: Informe de investigación

Concluidas las actuaciones investigativas, el Coordinador(a) de Convivencia Educativa elaborará un informe que contendrá, al menos:

- descripción objetiva de los hechos.
- diligencias realizadas.
- antecedentes recopilados.
- medios de prueba considerados.
- análisis de los antecedentes.
- circunstancias atenuantes y agravantes.
- conclusión fundada.
- propuesta de medidas cuando corresponda.
- El informe será remitido a Dirección para su resolución.

Artículo 14: Resolución

Analizados los antecedentes, Dirección emitirá una resolución fundada, pudiendo:

- a) Desestimar la denuncia cuando no existan antecedentes suficientes.
- b) Tener por acreditados los hechos.
- c) Disponer medidas formativas.
- d) Aplicar medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- e) Iniciar el procedimiento establecido por la Ley N.º 21.128 (Aula Segura), cuando concurren los requisitos legales.

La resolución deberá encontrarse debidamente fundamentada.

Artículo 15: Comunicación de la resolución

La resolución será comunicada formalmente al estudiante y a su padre, madre o apoderado, indicando:

- hechos acreditados.
- fundamentos de la decisión.
- medidas adoptadas.
- Plazos.
- derecho a solicitar reconsideración o apelación cuando corresponda.
- La comunicación quedará registrada en el expediente del procedimiento.

X. MEDIDAS APLICABLES

Artículo 16: Medidas formativas

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan, el establecimiento podrá implementar acciones formativas tales como:

- acompañamiento socioemocional;
- intervención del Equipo de Convivencia Educativa;
- jornadas de reflexión;
- actividades reparatorias cuando resulten procedentes;
- fortalecimiento de habilidades socioemocionales;
- derivación a redes externas cuando sea necesario.

Estas medidas deberán ser proporcionales a la situación y compatibles con la seguridad de la comunidad educativa.

Artículo 17: Medidas disciplinarias

Cuando la investigación permita acreditar responsabilidad, Dirección podrá aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, considerando:

- naturaleza del hecho.
- edad y nivel de desarrollo del estudiante.
- daño ocasionado.
- circunstancias atenuantes.
- circunstancias agravantes.
- antecedentes disciplinarios.
- riesgo para la comunidad educativa.

Cuando los hechos constituyan una afectación grave a la convivencia educativa, podrán aplicarse las medidas contempladas en la Ley N.º 21.128 (Aula Segura), respetando íntegramente el procedimiento establecido en el Reglamento Interno.

Artículo 18: Derecho a reconsideración o apelación

El estudiante y su padre, madre o apoderado podrán ejercer los mecanismos de reconsideración o apelación establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, dentro de los plazos allí señalados. Dirección resolverá fundadamente la solicitud presentada, notificando la decisión conforme al procedimiento institucional.

XI. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Procedimiento General frente al Porte, Tenencia, Exhibición o Uso de Armas u Objetos Peligrosos

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
1. Recepción de la denuncia o detección del hecho	Todo funcionario que tome conocimiento de la situación deberá informar inmediatamente a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de	Cualquier funcionario	Inmediato	Registro inicial del hecho.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
2. Activación de medidas de resguardo	Convivencia Educativa. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger la integridad de la comunidad educativa, evitando la exposición de estudiantes y funcionarios al riesgo.	Dirección e Inspectoría General	Inmediato	Medidas de resguardo implementadas.
3. Comunicación a la familia	Se informará al padre, madre o apoderado acerca de la situación y de las actuaciones que realizará el establecimiento.	Dirección	Durante la jornada	Registro de comunicación con la familia.
4. Denuncia a la autoridad competente	Cuando los hechos puedan constituir delito, se efectuará la denuncia a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público.	Dirección	Dentro de las 24 horas desde que se toma conocimiento	Constancia o copia de la denuncia.
5. Inicio de la investigación	Se inicia el procedimiento de investigación conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección	Inmediato	Resolución de inicio del procedimiento.
6. Recopilación de antecedentes	Entrevistas, revisión de evidencias, registros audiovisuales, declaraciones e informes necesarios para esclarecer los hechos.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Máximo 5 días hábiles, salvo que el RICE establezca un plazo distinto o exista un procedimiento especial.	Informe de investigación.
7. Evaluación de antecedentes	Dirección analiza el informe y determina las medidas que correspondan	Dirección	Dentro del plazo del procedimiento	Resolución fundada.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
8. Notificación de la resolución	conforme al Reglamento Interno. Se comunica formalmente la resolución al estudiante y a su padre, madre o apoderado.	Dirección	Dentro de las 24 horas siguientes a la resolución	Acta de notificación.
9. Reconsideración o apelación	Los involucrados podrán ejercer el derecho a solicitar la reconsideración o apelación conforme al Reglamento Interno.	Estudiante y apoderado	Según el plazo establecido en el RICE	Solicitud presentada.
10. Seguimiento	Se implementan las medidas formativas, disciplinarias y de acompañamiento que correspondan, realizando seguimiento del caso.	Equipo de Convivencia Educativa	Durante el período que determine el plan de intervención	Registro de seguimiento.

Procedimiento de Actuación cuando se Incauta un Arma o Elemento Peligroso

Etapas	Descripción	Responsable	Plazo	Producto
Resguardo del objeto	El objeto será resguardado evitando su manipulación innecesaria. Si se trata de un arma de fuego u otro elemento de alto riesgo, se esperará la llegada de la autoridad competente.	Dirección / Inspectoría General	Inmediato	Objeto resguardado.
Registro	Se dejará constancia escrita del hallazgo, descripción del objeto y circunstancias del hecho.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Inmediato	Registro institucional.
Entrega a la autoridad	El arma u objeto será entregado a Carabineros u otra autoridad competente cuando corresponda.	Dirección	Inmediato	Acta o constancia de entrega.

Procedimiento de Medidas de Resguardo

Medida	Responsable	Finalidad
Separación preventiva de los involucrados	Dirección	Evitar nuevos riesgos para la C-comunidad educativa.
Contención emocional	Equipo de Convivencia Educativa	Disminuir el impacto emocional del hecho.
Comunicación con la familia	Dirección	Informar oportunamente el procedimiento.
Derivación a redes externas	Equipo de Convivencia Educativa	Brindar apoyo especializado cuando corresponda.
Coordinación con organismos externos	Dirección	Dar cumplimiento a las obligaciones legales.

Procedimiento de Seguimiento

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Evaluación inicial	Determinación de necesidades de apoyo del estudiante y de la comunidad educativa.	Equipo de Convivencia Educativa	Plan de intervención.
Implementación	Desarrollo de acciones de acompañamiento y apoyo pedagógico cuando corresponda.	Equipo de Convivencia Educativa y UTP	Registro de intervenciones.
Evaluación de resultados	Revisión del cumplimiento de las medidas implementadas.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa	Informe de seguimiento.
Cierre	Finalización del procedimiento dejando registro de todas las actuaciones realizadas.	Dirección	Acta de cierre del procedimiento.

XII. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

Durante la aplicación del presente protocolo deberán mantenerse, según corresponda, los siguientes registros:

- Registro inicial de la denuncia o del hecho.
- Registro de medidas de resguardo adoptadas.
- Acta de entrega de evidencias a la autoridad competente.
- Registro de entrevistas.
- Declaraciones de testigos.
- Registro fotográfico o audiovisual, cuando exista.
- Informe de investigación.

- Resolución fundada.
- Registro de notificación.
- Solicitud de reconsideración o apelación, cuando corresponda.
- Informe de seguimiento.
- Acta de cierre del procedimiento.

XIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19: Confidencialidad

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo tendrá carácter reservado y será conocida únicamente por las personas que deban intervenir en el procedimiento, resguardando la dignidad, honra, privacidad y derechos de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Los registros deberán mantenerse bajo custodia del establecimiento conforme a las disposiciones del Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a la normativa vigente sobre protección de datos personales.

Artículo 20: Coordinación con organismos externos

Cuando la naturaleza de los hechos lo haga necesario, el establecimiento coordinará acciones con los organismos competentes, entre ellos:

- Carabineros de Chile.
- Policía de Investigaciones.
- Ministerio Público.
- Tribunales de Justicia.
- Oficina Local de la Niñez (OLN), cuando corresponda.
- Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
- Centros de Salud.
- Otros organismos públicos competentes.
- La coordinación tendrá por finalidad proteger a los integrantes de la comunidad educativa y dar cumplimiento a las obligaciones legales del establecimiento.

Artículo 21: Medidas de acompañamiento

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que procedan, el establecimiento podrá implementar acciones de apoyo dirigidas al estudiante involucrado y, cuando corresponda, a los demás integrantes de la comunidad educativa afectados por la situación. Estas acciones podrán contemplar, entre otras:

- acompañamiento socioemocional.
- orientación individual.
- apoyo pedagógico.
- fortalecimiento de habilidades socioemocionales.
- trabajo con la familia.
- derivación a redes externas.

Su implementación será evaluada por el Equipo de Convivencia Educativa considerando las características particulares de cada caso.

Artículo 22: Situaciones no previstas

Toda situación no contemplada expresamente en el presente protocolo será resuelta por la Dirección del establecimiento, previo análisis de los antecedentes disponibles y con el apoyo del Equipo de Convivencia Educativa, aplicando los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente. En todo caso deberán resguardarse especialmente:

- el interés superior del estudiante;
- la protección de la comunidad educativa;
- el debido proceso;
- la proporcionalidad;
- la confidencialidad;
- el enfoque formativo;
- el buen trato.

Artículo 23: Revisión del protocolo

El presente protocolo será revisado periódicamente por la Dirección y el Equipo de Convivencia Educativa, con el propósito de evaluar su aplicación práctica, incorporar mejoras y adecuarlo a las modificaciones de la normativa vigente y del Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

XIV. BASE NORMATIVA

El presente protocolo se fundamenta, entre otras, en las siguientes disposiciones legales y administrativas:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.128 (Aula Segura).
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 17.798 sobre Control de Armas y su Reglamento.
- Código Procesal Penal, especialmente las normas relativas al deber de denuncia.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Resolución Exenta N.º 860 de la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros.

XV. VIGENCIA

El presente protocolo forma parte integrante del Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros y será aplicable desde la entrada en vigencia del Reglamento, permaneciendo vigente hasta que sea modificado conforme al procedimiento institucional de actualización del RICE.

PROTOCOLO 5

**“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VÍNCULOS AFECTIVOS
(POLOLEO) ENTRE ESTUDIANTES EN EL CONTEXTO ESCOLAR”**



I. FUNDAMENTACIÓN

La Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros reconoce que los vínculos afectivos entre estudiantes forman parte del desarrollo personal, emocional y social propio de la adolescencia. Sin embargo, dichas relaciones deben desarrollarse en un marco de respeto mutuo, igualdad, consentimiento, buen trato y responsabilidad, resguardando siempre la convivencia educativa, la integridad física y psicológica de las personas y el adecuado desarrollo de las actividades escolares.

El establecimiento promueve relaciones interpersonales saludables y libres de cualquier forma de violencia, control, discriminación o abuso, fomentando el desarrollo de habilidades socioemocionales, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de vínculos basados en el respeto de los derechos de todas las personas.

Cuando una relación afectiva genere situaciones que afecten la convivencia educativa o constituyan una posible vulneración de derechos o un hecho que revista caracteres de delito, el establecimiento activará los protocolos específicos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, sin perjuicio de las medidas de protección, apoyo y denuncia que correspondan.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer el procedimiento institucional para abordar situaciones relacionadas con vínculos afectivos entre estudiantes que afecten la convivencia educativa, promoviendo relaciones saludables, previniendo la violencia en el pololeo y resguardando los derechos, bienestar e integridad de todos los integrantes de la comunidad educativa.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Promover relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad, el consentimiento y el buen trato.
- b) Prevenir situaciones de violencia en las relaciones de pareja entre estudiantes.
- c) Establecer un procedimiento claro para abordar conductas que afecten la convivencia educativa derivadas de relaciones afectivas.
- d) Proteger oportunamente a los estudiantes que pudieran verse afectados por situaciones de violencia o vulneración de derechos.
- e) Garantizar el debido proceso en la investigación de los hechos.
- f) Implementar medidas formativas, de protección y de acompañamiento cuando corresponda.
- g) Coordinar oportunamente con organismos externos cuando la situación así lo requiera.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable cuando existan situaciones relacionadas con vínculos afectivos entre estudiantes que se desarrollen:

Dentro del establecimiento educacional.

Durante actividades oficiales organizadas por el establecimiento.

En salidas pedagógicas.

En actividades extracurriculares.

En el transporte escolar contratado por el Empleador.

Mediante plataformas digitales o redes sociales cuando los hechos afecten la convivencia educativa o involucren a integrantes de la comunidad educativa.

Su aplicación comprenderá tanto situaciones de demostraciones afectivas incompatibles con el contexto escolar como aquellas que involucren conductas de violencia, control, hostigamiento o cualquier otra forma de afectación de derechos.

V. PRINCIPIOS RECTORES

La aplicación del presente protocolo se regirá por los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente:

Interés superior del estudiante.

Protección integral.

Buen trato.

Enfoque de derechos.

Igualdad y no discriminación.

Enfoque formativo.

Debido proceso.

Confidencialidad.

Corresponsabilidad entre familia y establecimiento.

Perspectiva de género, cuando corresponda.

VI. DEFINICIONES

Vínculo afectivo o pololeo: Relación voluntaria entre dos estudiantes basada en el afecto, el respeto mutuo y la autonomía personal, la cual debe desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, coerción o control.

Relación afectiva saludable: Aquella que se caracteriza por el respeto mutuo, la comunicación, la confianza, la igualdad, el consentimiento, el apoyo recíproco y el reconocimiento de la autonomía de cada integrante de la relación.

Violencia en el pololeo: Toda acción u omisión ejercida por uno de los integrantes de la relación destinada a controlar, intimidar, agredir, humillar, manipular o causar daño físico, psicológico, emocional, sexual, económico o digital a la otra persona.

Violencia psicológica: Toda conducta destinada a controlar, amenazar, humillar, aislar, manipular, desvalorizar o afectar emocionalmente a la pareja.

Violencia física: Toda agresión corporal destinada a causar daño o lesiones.

Violencia sexual: Toda conducta de naturaleza sexual realizada sin consentimiento o mediante presión, intimidación o coerción.

Violencia digital: Toda conducta realizada mediante medios tecnológicos destinada a controlar, hostigar, amenazar, difundir información privada, imágenes, mensajes o ejercer cualquier otra forma de violencia a través de plataformas digitales.

Ciber control: Conducta consistente en revisar constantemente teléfonos celulares, redes sociales, contraseñas, ubicación, conversaciones o cualquier otro medio tecnológico con fines de control o vigilancia sobre la pareja.

Conductas incompatibles con la convivencia educativa: Aquellas manifestaciones afectivas o conflictos de pareja que, aun cuando no constituyan violencia, interfieren en el normal funcionamiento del establecimiento, afectan la convivencia educativa o vulneran las normas del Reglamento Interno.

CONDUCTAS COMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA EDUCATIVA	CONDUCTAS INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA EDUCATIVA
- saludos respetuosos. - conversaciones propias de una relación de amistad o pareja. - expresiones verbales de afecto respetuosas. - apoyo emocional entre estudiantes. - participación conjunta en actividades escolares. - demostraciones de afecto discretas que no interfieran con las actividades educativas ni afecten a terceros. Estas conductas deberán realizarse siempre respetando el desarrollo normal de las actividades pedagógicas y la dignidad de todas las personas.	- besos prolongados o con connotación sexual. - caricias íntimas o de naturaleza sexual. - manifestaciones afectivas que interrumpan el desarrollo de las clases o actividades institucionales. - discusiones de pareja que alteren la convivencia educativa. - gritos, insultos o descalificaciones entre los integrantes de la relación. - conductas de control o vigilancia; amenazas. - difusión de imágenes o mensajes privados; - actos de hostigamiento o ciberacoso.

	Cualquier otra conducta que afecte la seguridad, bienestar o convivencia educativa. Cuando estas conductas puedan constituir violencia, vulneración de derechos o delito, se activarán además los protocolos específicos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
--	--

Artículo 1°

Deber de informar

Todo integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación regulada por el presente protocolo deberá informar oportunamente a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa para la evaluación de los antecedentes y la adopción de las medidas que correspondan.

Artículo 2°

Medidas inmediatas de protección

Cuando existan antecedentes que hagan presumir una situación de violencia, amenaza o riesgo para la integridad física o psicológica de uno o ambos estudiantes, el establecimiento adoptará inmediatamente las medidas de resguardo necesarias, pudiendo disponer, entre otras:

- separación preventiva de los involucrados.
- acompañamiento por un funcionario.
- contención emocional.
- comunicación inmediata con las familias.
- derivación al Equipo de Convivencia Educativa.
- activación de otros protocolos institucionales cuando corresponda.

VII. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 3°

Recepción de la información

Toda situación relacionada con vínculos afectivos entre estudiantes que pudiera afectar la convivencia educativa deberá ser informada a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa. La información podrá provenir de cualquier integrante de la comunidad educativa que haya tomado conocimiento de los hechos.

VIII. INVESTIGACIÓN

Artículo 4°

Inicio del procedimiento

Cuando los antecedentes lo ameriten, Dirección dispondrá el inicio de la investigación conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

La investigación será desarrollada por el Coordinador(a) de Convivencia Educativa o por quien designe la Dirección.

Artículo 5°

Actuaciones de investigación

La investigación podrá comprender, entre otras, las siguientes diligencias:

- entrevistas individuales a los estudiantes involucrados.
- entrevistas a testigos.
- entrevistas a madres, padres o apoderados.
- revisión de registros institucionales.
- revisión de mensajes, imágenes o registros digitales cuando sean aportados voluntariamente o formen parte de los antecedentes disponibles.
- recopilación de informes emitidos por profesionales del establecimiento.
- solicitud de antecedentes a organismos externos cuando corresponda.

Toda actuación deberá quedar registrada por escrito.

Artículo 6°

Comunicación con la familia

Durante la investigación se mantendrá informados al padre, madre o apoderado de los estudiantes involucrados respecto del procedimiento, resguardando la confidencialidad y evitando exponer antecedentes que puedan afectar derechos de terceros.

IX. RESOLUCIÓN

Artículo 7°

Informe de investigación

Concluida la investigación, el Coordinador(a) de Convivencia Educativa elaborará un informe que contendrá, al menos:

- descripción objetiva de los hechos.
- diligencias realizadas.
- antecedentes recopilados.

- análisis de los medios de prueba.
- circunstancias atenuantes y agravantes.
- conclusiones.
- propuesta de medidas.

El informe será remitido a Dirección para su resolución.

Artículo 8°

Resolución

Analizados los antecedentes, Dirección emitirá una resolución fundada, pudiendo:

- a) Desestimar la denuncia cuando no existan antecedentes suficientes.
- b) Determinar la existencia de conductas incompatibles con la convivencia educativa.
- c) Determinar la existencia de violencia entre estudiantes.
- d) Aplicar medidas formativas.
- e) Aplicar medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- f) Activar otros protocolos institucionales cuando corresponda.
- g) Realizar las denuncias obligatorias cuando los hechos revistan caracteres de delito.

X. MEDIDAS

Artículo 9°

Medidas formativas

Con el propósito de fortalecer las habilidades socioemocionales y prevenir nuevas situaciones, el establecimiento podrá implementar una o más de las siguientes medidas:

- entrevistas de orientación.
- acompañamiento por el Equipo de Convivencia Educativa.
- talleres sobre relaciones saludables.
- actividades de reflexión.
- acciones de promoción del buen trato.
- orientación familiar.
- derivación a redes de apoyo cuando corresponda.

Estas medidas deberán ser proporcionales a la situación y compatibles con la protección de los derechos de los estudiantes.

Artículo 10°

Medidas disciplinarias

Cuando los hechos investigados constituyan una infracción al Reglamento Interno de Convivencia Educativa, Dirección podrá aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, considerando:

- gravedad de los hechos.
- edad y nivel de desarrollo de los estudiantes.
- existencia de antecedentes previos.
- circunstancias atenuantes y agravantes.
- daño ocasionado.
- afectación a la convivencia educativa.

Las medidas disciplinarias serán aquellas establecidas en el Reglamento Interno y se aplicarán respetando íntegramente el debido proceso.

Artículo 11°

Situaciones constitutivas de delito o vulneración de derechos

Cuando durante la investigación se detecten antecedentes que puedan constituir una vulneración de derechos, abuso sexual, agresión sexual, violencia grave u otro hecho constitutivo de delito, Dirección activará inmediatamente el protocolo específico correspondiente y efectuará las denuncias que exige la legislación vigente.

La activación de estos protocolos será independiente de la aplicación del presente procedimiento.

Artículo 12°

Seguimiento

El Equipo de Convivencia Educativa realizará seguimiento de las medidas implementadas, evaluando periódicamente la evolución de la situación y la necesidad de mantener, modificar o complementar los apoyos otorgados.

El seguimiento se efectuará en coordinación con el Profesor(a) Jefe, la familia y, cuando corresponda, con organismos externos de la red de protección.

XI. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Procedimiento General frente a Situaciones de Vínculos Afectivos (Pololeo) entre Estudiantes

Etapa	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
1. Recepción de la información	Todo integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación relacionada con el presente protocolo deberá informar a Dirección, Inspectoría General o al Coordinador(a) de Convivencia Educativa.	Cualquier integrante de la comunidad educativa	Inmediato	Registro inicial de la situación.
2. Evaluación preliminar	Se analizan los antecedentes para determinar si corresponde una situación de convivencia, violencia en el pololeo, vulneración de derechos o un hecho constitutivo de delito.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Dentro de las primeras horas	Evaluación preliminar registrada.
3. Medidas de protección	Cuando exista riesgo para uno o ambos estudiantes, se implementarán medidas de resguardo inmediatas.	Dirección e Inspectoría General	Inmediato	Medidas de protección implementadas.
4. Comunicación con la familia	Se informa a los padres, madres o apoderados sobre la situación y el procedimiento institucional.	Dirección	Dentro de las primeras horas	Registro de comunicación.

Etapas	Descripción de la actuación	Responsable	Plazo	Producto
5. Inicio de investigación	Si corresponde, se inicia el procedimiento de investigación conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección	Inmediato	Resolución de inicio del procedimiento.
6. Investigación	Se recopilan antecedentes, entrevistas y demás medios de prueba pertinentes.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Conforme a los plazos establecidos en el RICE	Informe de investigación.
7. Resolución	Dirección resuelve fundadamente las medidas formativas, disciplinarias o la activación de otros protocolos institucionales.	Dirección	Según el procedimiento del RICE	Resolución fundada.
8. Notificación	Se comunica formalmente la resolución a los estudiantes y sus apoderados.	Dirección	Dentro de las 24 horas siguientes a la notificación.	Acta de resolución
9. Seguimiento	Se monitorea el cumplimiento de las medidas adoptadas y la evolución de la situación.	Equipo Convivencia Educativa	Durante el de período definido en el plan de intervención	Registro de seguimiento.

Procedimiento frente a Conductas Afectivas Incompatibles con la Convivencia Educativa

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Orientación inicial	Se dialoga con los estudiantes respecto de las normas del establecimiento y la importancia del respeto por los espacios educativos.	Profesor(a) Jefe o Inspectoría General	Registro de orientación.
Comunicación con la familia	Cuando corresponda, se informa a los apoderados respecto de la situación observada.	Profesor(a) Jefe	Registro de entrevista o comunicación.
Medidas formativas	Se implementan acciones de reflexión y orientación destinadas a fortalecer habilidades socioemocionales y el respeto por las normas de convivencia.	Equipo Convivencia Educativa	de Registro de intervención.
Seguimiento	Se verifica el cumplimiento de los acuerdos adoptados.	Profesor(a) Jefe y Equipo Convivencia Educativa	de Registro de seguimiento.

Procedimiento frente a Situaciones de Violencia en el Pololeo

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Medidas inmediatas	Protección inmediata de los estudiantes involucrados, evitando nuevos episodios de violencia.	Dirección Inspectoría General	e Medidas de resguardo implementadas.
Contención emocional	Atención inicial y acompañamiento de la persona afectada.	Equipo Convivencia Educativa	de Registro de intervención.
Comunicación con la familia	Información inmediata a los padres, madres o apoderados.	Dirección	Registro de comunicación.
Evaluación de antecedentes	Determinación de la necesidad de activar otros protocolos institucionales.	Coordinador(a) de Convivencia Educativa	Informe preliminar.
Denuncia	Si existen antecedentes que constituyan delito o exista obligación legal, se realiza la denuncia correspondiente.	Dirección	Constancia de denuncia, cuando proceda.

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Seguimiento	Acompañamiento permanente y evaluación de la evolución del caso.	Equipo de Convivencia Educativa	de Informe de seguimiento.

Procedimiento de Medidas Formativas

Medida	Responsable	Finalidad
Entrevistas individuales	Equipo de Convivencia Educativa	Reflexionar sobre relaciones saludables y resolución pacífica de conflictos.
Orientación familiar	Equipo de Convivencia Educativa	Favorecer el acompañamiento parental.
Talleres preventivos	Equipo de Convivencia Educativa	Promover relaciones basadas en el respeto y el consentimiento.
Actividades socioemocionales	Equipo de Convivencia Educativa	Fortalecer habilidades de comunicación, autocuidado y resolución de conflictos.
Derivación a redes externas	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa	Gestionar apoyo especializado cuando sea necesario.

Procedimiento de Seguimiento

Etapas	Descripción	Responsable	Producto
Evaluación inicial	Determinación de las necesidades de apoyo de los estudiantes involucrados.	Equipo de Convivencia Educativa	de Plan de intervención.
Implementación	Desarrollo de las medidas formativas y de acompañamiento.	Equipo de Convivencia Educativa	de Registro de intervenciones.
Evaluación periódica	Revisión del cumplimiento de las medidas y de la evolución del caso.	Equipo de Convivencia Educativa	de Informe de seguimiento.
Cierre	Finalización del procedimiento cuando se constate el cumplimiento de las medidas y la ausencia de nuevos antecedentes.	Dirección	Acta de cierre.

XII. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

Durante la aplicación del presente protocolo deberán mantenerse, según corresponda, los siguientes registros:

- Registro inicial de la situación.
- Actas de entrevistas con estudiantes.
- Registro de entrevistas con madres, padres o apoderados.
- Registro de medidas de protección implementadas.
- Informes del Equipo de Convivencia Educativa.
- Informes de investigación.
- Resolución fundada.
- Registro de notificación.
- Derivaciones a redes externas, cuando correspondan.
- Informes de seguimiento.
- Acta de cierre del procedimiento.

XIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13°

Confidencialidad

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo tendrá carácter confidencial y será conocida únicamente por las personas que deban intervenir en el procedimiento, resguardando la dignidad, intimidad, honra y derechos de los estudiantes involucrados.

La información será tratada conforme a los principios de reserva, protección de datos personales e interés superior del estudiante, evitando cualquier forma de exposición o revictimización.

Artículo 14°

Coordinación con otros protocolos institucionales

Cuando durante la aplicación del presente protocolo se detecten antecedentes que hagan procedente la activación de otros protocolos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, éstos deberán aplicarse de manera complementaria.

Entre otros, podrá corresponder la activación de:

Protocolo de Vulneración de Derechos.

Protocolo frente a Agresiones Sexuales o Hechos de Connotación Sexual.

Protocolo frente al Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Estudiantes.

Protocolo de Ciberacoso.

Protocolo Aula Segura, cuando concurran los requisitos legales.

Otros procedimientos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

La aplicación de un protocolo no impedirá la activación simultánea de otro cuando los hechos así lo requieran.

Artículo 15°

Coordinación con organismos externos

Cuando la situación lo amerite, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos de la red de protección, salud o justicia, tales como:

- Oficina Local de la Niñez (OLN).
- Tribunales de Familia.
- Carabineros de Chile.
- Policía de Investigaciones.
- Ministerio Público.
- Centros de Salud.
- Servicio Local de Educación Pública.
- Otros organismos competentes.

Estas coordinaciones se realizarán respetando las competencias legales de cada institución y la confidencialidad de la información.

Artículo 16°

Medidas preventivas

Con el propósito de promover relaciones afectivas saludables y prevenir situaciones de violencia entre estudiantes, el establecimiento desarrollará acciones preventivas incorporadas al Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, pudiendo contemplar, entre otras:

- Talleres sobre educación socioemocional.
- promoción del buen trato.
- prevención de la violencia en las relaciones de pareja.
- prevención de la violencia digital y el ciberacoso.
- fortalecimiento de habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
- educación sobre consentimiento, respeto y autocuidado.
- actividades dirigidas a madres, padres y apoderados sobre acompañamiento en la adolescencia.
- capacitación a funcionarios para la detección temprana de situaciones de riesgo.
- Estas acciones tendrán un carácter eminentemente preventivo, educativo y formativo, promoviendo el desarrollo de relaciones afectivas basadas en el respeto mutuo, la igualdad, la autonomía personal y el consentimiento.

Artículo 17°

Criterio de interpretación

La aplicación del presente protocolo deberá realizarse considerando las circunstancias particulares de cada caso, evitando interpretaciones rígidas o automáticas respecto de las manifestaciones afectivas entre estudiantes.

La evaluación de las conductas deberá atender especialmente a:

- su contexto.
- su intensidad y reiteración.
- la existencia de consentimiento.
- la eventual afectación del proceso educativo.
- la alteración de la convivencia educativa.
- el respeto a la dignidad de las personas.
- la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ningún caso la sola existencia de una relación afectiva entre estudiantes constituirá una infracción al Reglamento Interno de Convivencia Educativa. Las medidas institucionales se adoptarán únicamente cuando las conductas afecten la convivencia educativa, vulneren derechos o contravengan las normas del presente Reglamento.

Artículo 18°

Situaciones no previstas

Toda situación no regulada expresamente en el presente protocolo será resuelta por la Dirección del establecimiento, con el apoyo del Equipo de Convivencia Educativa,

aplicando los principios contenidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

En toda decisión deberán resguardarse especialmente:

- el interés superior del estudiante;
- la protección integral;
- el debido proceso;
- la proporcionalidad;
- el buen trato;
- la igualdad y no discriminación;
- la confidencialidad.

Artículo 19°

Revisión del protocolo

El presente protocolo será revisado periódicamente por la Dirección y el Equipo de Convivencia Educativa, con el objeto de evaluar su aplicación, incorporar mejoras y adecuarlo a las modificaciones legales, reglamentarias o institucionales que pudieran producirse.

XIV. BASE NORMATIVA

El presente protocolo se fundamenta, entre otras, en las siguientes disposiciones legales y administrativas:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.° 20.370, General de Educación.
- Ley N.° 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.° 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.° 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.° 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género.
- Ley N.° 21.057, que regula entrevistas investigativas videograbadas y otras medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes víctimas de determinados delitos.
- Código Penal y Código Procesal Penal, en lo relativo a los delitos contra la integridad física, sexual y otros que pudieran afectar a estudiantes.
- Resolución Exenta N.° 482 de la Superintendencia de Educación.
- Resolución Exenta N.° 860 de la Superintendencia de Educación.

- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros.

XV. VIGENCIA

El presente protocolo forma parte integrante del Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros y entrará en vigencia desde la aprobación del Reglamento por el Consejo Escolar, manteniéndose vigente hasta que sea modificado conforme al procedimiento institucional de actualización del RICE.

PROTOCOLO 6

**“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O
VIOLENCIA ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que una convivencia educativa basada en el respeto, el buen trato, la inclusión y la participación constituye un elemento esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y el adecuado funcionamiento de la comunidad educativa.

Toda persona que integra la comunidad educativa tiene derecho a desenvolverse en un ambiente seguro, protector y libre de cualquier forma de maltrato, acoso escolar o violencia. Asimismo, todos los integrantes tienen la responsabilidad de contribuir activamente a la prevención de estas conductas y a la promoción de relaciones respetuosas y colaborativas.

Las actuaciones contempladas en este protocolo tendrán un enfoque preventivo, formativo, protector y restaurativo, procurando resguardar la integridad física y psicológica de las personas involucradas y fortalecer una convivencia basada en el respeto mutuo y el diálogo.

II. OBJETIVO

Objetivo General

Establecer el procedimiento institucional para prevenir, detectar, investigar, intervenir y realizar seguimiento a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre integrantes de la comunidad educativa, promoviendo acciones oportunas de protección, apoyo y reparación, en concordancia con el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

Objetivos Específicos

Promover una cultura de buen trato, respeto mutuo y resolución pacífica de los conflictos.

Establecer un procedimiento claro para la recepción, análisis e investigación de denuncias relacionadas con situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia.

Adoptar oportunamente medidas de resguardo destinadas a proteger a las personas involucradas.

Garantizar el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento.

Aplicar medidas formativas, pedagógicas, reparatorias y disciplinarias conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Favorecer el trabajo colaborativo con las familias y, cuando corresponda, con las instituciones de la red de apoyo.

Realizar seguimiento de las medidas implementadas para prevenir la reiteración de los hechos y fortalecer la convivencia educativa.

III. MARCO NORMATIVO

El presente protocolo se fundamenta en la normativa vigente aplicable a los establecimientos educacionales, especialmente en:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536, sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845, de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 21.643 (Ley Karin), cuando corresponda respecto de las relaciones laborales entre funcionarios.
- Decreto con Fuerza de Ley N.º 2 de 2009, del Ministerio de Educación.
- Circular N.º 482 de la Superintendencia de Educación y demás instrucciones vigentes sobre convivencia educativa.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La aplicación del presente protocolo se regirá por los siguientes principios:

- Buen trato.
- Interés superior del estudiante.
- Debido proceso.
- Protección y resguardo.
- Confidencialidad.
- Enfoque formativo y restaurativo.
- Corresponsabilidad.

V. DEFINICIONES

Convivencia Educativa: Proceso de interacción entre los integrantes de la comunidad educativa, basado en el respeto mutuo, el buen trato, la inclusión, la participación y la resolución pacífica de los conflictos, favoreciendo un ambiente seguro para el aprendizaje y el desarrollo integral de todas las personas.

Maltrato: Toda acción u omisión que provoque daño físico, psicológico, emocional o social a un integrante de la comunidad educativa, afectando su dignidad, integridad o bienestar.

Violencia: Toda conducta, acción u omisión ejercida mediante el uso de la fuerza, intimidación, abuso de poder o cualquier otra forma de agresión que cause daño físico, psicológico, emocional, sexual o patrimonial a otra persona.

Acoso Escolar (Bullying): Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante, dentro o fuera del establecimiento, cuando exista una relación de desequilibrio de poder que provoque temor, humillación, aislamiento o afecte su bienestar físico o psicológico. Para que exista acoso escolar deberán concurrir, al menos, las siguientes características:

- Conductas reiteradas en el tiempo.
- Desequilibrio de poder entre las personas involucradas.
- Intencionalidad de causar daño.
- Afectación del bienestar físico, psicológico, emocional o social de la víctima.

Ciberacoso (Cyberbullying): Forma de acoso escolar ejercida mediante el uso de medios tecnológicos o plataformas digitales, tales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, correos electrónicos u otros medios electrónicos, con el propósito de hostigar, amenazar, humillar o afectar a otra persona.

Conflicto: Situación de desacuerdo o diferencia de intereses entre dos o más integrantes de la comunidad educativa que, por sí sola, no constituye una situación de violencia y puede resolverse mediante el diálogo, la mediación u otras estrategias de gestión colaborativa de conflictos.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable a toda situación de maltrato, acoso escolar o violencia que involucre a integrantes de la comunidad educativa cuando los hechos ocurran:

- Dentro del establecimiento educacional.
- Durante actividades curriculares o extracurriculares organizadas por el establecimiento.
- En actos oficiales, ceremonias, salidas pedagógicas, actividades deportivas o representaciones institucionales.
- En el transporte escolar, cuando los hechos afecten la convivencia educativa.
- A través de medios digitales o redes sociales, cuando las conductas tengan impacto en la convivencia educativa o afecten los derechos de algún integrante de la comunidad educativa.

VII. SITUACIONES REGULADAS POR EL PRESENTE PROTOCOLO

El presente protocolo será aplicable, entre otras, a las siguientes situaciones:

- Maltrato entre estudiantes.
- Acoso escolar (bullying).
- Ciberacoso (cyberbullying).
- Maltrato de un adulto hacia un estudiante.
- Maltrato de un estudiante hacia un adulto.
- Maltrato entre funcionarios del establecimiento, sin perjuicio de la aplicación de la Ley N.º 21.643 cuando corresponda.

- Maltrato entre padres, madres y/o apoderados cuando afecte la convivencia educativa o el funcionamiento del establecimiento.
- Otras situaciones de violencia que involucren a integrantes de la comunidad educativa y que no cuenten con un protocolo específico.

Cuando los hechos constituyan una posible vulneración de derechos, un hecho de connotación sexual, una situación de ideación suicida u otra materia regulada por un protocolo específico del establecimiento, se activará además el procedimiento correspondiente, sin perjuicio de las acciones contempladas en el presente protocolo.

VIII. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá observar los siguientes criterios:

Protección inmediata: adoptar oportunamente las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psicológica de las personas involucradas.

Imparcialidad: realizar el procedimiento de manera objetiva, considerando los antecedentes aportados por todas las personas involucradas.

Confidencialidad: resguardar la privacidad de la información y evitar la difusión innecesaria de antecedentes.

Proporcionalidad: aplicar medidas acordes con la gravedad de los hechos, la edad de los involucrados y las circunstancias del caso.

No revictimización: evitar actuaciones que expongan innecesariamente a la persona afectada o generen un nuevo daño durante el procedimiento.

Debido proceso: garantizar el derecho de las personas involucradas a ser informadas, escuchadas y a presentar antecedentes durante la investigación.

Enfoque formativo: privilegiar medidas pedagógicas, formativas y reparatorias, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Denuncia obligatoria: cuando existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un delito, el establecimiento dará cumplimiento al deber legal de denunciar ante la autoridad competente, conforme a la normativa vigente.

IX. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN

Toda situación de maltrato, acoso escolar o violencia entre integrantes de la comunidad educativa será abordada mediante un procedimiento objetivo, oportuno, confidencial y respetuoso del debido proceso, procurando resguardar la integridad física y psicológica de las personas involucradas y adoptar las medidas formativas, reparatorias, disciplinarias y de protección que correspondan.

Cuando los hechos puedan constituir una vulneración de derechos o un hecho constitutivo de delito, el establecimiento activará además los protocolos específicos y realizará las denuncias o derivaciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

Procedimiento General

N.º	Etapas	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1	Recepción de la denuncia	Cualquier integrante de la comunidad educativa podrá informar verbalmente o por escrito una situación de maltrato, acoso escolar o violencia. (Resguardando la identidad de los denunciantes)	Cualquier funcionario del establecimiento.	Inmediato.	Registro de denuncia o acta de entrevista.
2	Activación del protocolo	Recepcionada la denuncia, se informará inmediatamente a la Dirección o al Equipo de Convivencia Educativa para activar el presente protocolo. Se analizarán los antecedentes disponibles para determinar la naturaleza de los hechos, el nivel de riesgo y la necesidad de adoptar medidas de resguardo o activar otros protocolos.	Funcionario que recibe la denuncia.	Inmediato.	Registro de activación del protocolo.
3	Evaluación preliminar	Se analizarán los antecedentes disponibles para determinar la naturaleza de los hechos, el nivel de riesgo y la necesidad de adoptar medidas de resguardo o activar otros protocolos.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa.	Dentro de las 24 horas hábiles siguientes.	Acta de evaluación preliminar.
4	Comunicación con apoderados (si aplica)	Se procederá de forma inmediata a la comunicación con el apoderado	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa.	Inmediata.	Registro de acta o entrevista
5	Medidas de resguardo	Se implementarán las medidas necesarias para proteger a las personas involucradas mientras se desarrolla el procedimiento.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa.	Inmediato, cuando corresponda.	Registro de medidas de resguardo.

N.º	Etapas	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
6	Investigación	Se recopilarán antecedentes mediante entrevistas individuales, revisión de documentos, evidencias, registros institucionales u otros medios pertinentes.	Funcionario designado por SLEP mediante sumario administrativo	Hasta 5 días hábiles, prorrogables por otros 5 mediante resolución fundada.	Registros de entrevistas y antecedentes recopilados.
7	Informe de investigación	El funcionario responsable elaborará un informe con los hechos establecidos, análisis de antecedentes y propuesta de medidas. La Dirección analizará el informe y determinará las medidas formativas, reparatorias, disciplinarias o de protección que correspondan.	Funcionario investigador.	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de la investigación.	Informe de investigación.
8	Resolución	Se comunicará la resolución a las personas involucradas y, cuando corresponda, a los padres, madres o apoderados.	Dirección.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del informe.	Resolución fundada.
9	Notificación	Se verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas y la evolución de la situación hasta el cierre del caso.	Dirección o Equipo de Convivencia Educativa.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la resolución.	Registro de notificación.
10	Seguimiento		Equipo de Convivencia Educativa.	Según la naturaleza del caso.	Registro de seguimiento e informe de cierre.

X. MEDIDAS DE RESGUARDO

Desde el momento en que el establecimiento tome conocimiento de una posible situación de maltrato, acoso escolar o violencia, podrá adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad y bienestar de las personas involucradas, considerando las características y gravedad de los hechos. Entre las medidas de resguardo podrán implementarse, según corresponda:

- Contención emocional y acompañamiento por parte del Equipo de Convivencia Educativa.
- Separación preventiva de las personas involucradas durante la jornada escolar, cuando resulte necesario.
- Supervisión reforzada en recreos, ingresos, salidas u otros espacios comunes.
- Designación de un adulto responsable para acompañar al estudiante afectado.
- Reorganización temporal de actividades o espacios para evitar nuevos incidentes.
- Derivación a atención de salud cuando existan lesiones o afectación física o psicológica.
- Activación de otros protocolos institucionales cuando la naturaleza de los hechos así lo requiera.

Las medidas de resguardo tendrán un carácter preventivo y protector, por lo que no constituirán una sanción anticipada.

XI. DENUNCIA Y DERIVACIÓN

Cuando durante la evaluación preliminar o la investigación existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un hecho constitutivo de delito, la Dirección del establecimiento dará cumplimiento al deber legal de denunciar ante la autoridad competente dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

Asimismo, cuando los hechos puedan constituir una vulneración de derechos o requieran la intervención de organismos especializados, el establecimiento realizará las derivaciones correspondientes y activará los protocolos específicos que procedan, manteniendo la coordinación con la red de apoyo y protección.

XII. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Las siguientes situaciones serán abordadas conforme al procedimiento general establecido en el presente protocolo, considerando además las actuaciones específicas que se indican para cada caso.

Artículo 1: MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES

Corresponde a toda conducta de violencia física, psicológica, verbal, social o digital ejercida entre estudiantes que afecte la integridad o bienestar de alguno de ellos.

Acciones específicas

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Medidas inmediatas	Proteger al estudiante afectado y separar a los involucrados cuando sea necesario.	Inspectoría General / Equipo de Convivencia Educativa	Registro de medidas de resguardo.
Comunicación	Informar a los padres, madres o apoderados de los estudiantes involucrados.	Dirección o Equipo de Convivencia Educativa	Registro de entrevista o comunicación.
Investigación	Aplicar el procedimiento	Funcionario	Informe de

Etapa	Actuación	Responsable	Registro
	general establecido en este protocolo.	investigador.	investigación.
Medidas	Implementar medidas formativas, reparatorias y disciplinarias conforme al RICE.	Dirección.	Resolución.
Seguimiento	Evaluar el cumplimiento de las medidas y prevenir nuevos episodios.	Equipo de Convivencia Educativa.	Informe de seguimiento.

Artículo 2: ACOSO ESCOLAR (BULLYING) Y CIBERACOSO

Cuando existan antecedentes que permitan presumir la existencia de acoso escolar o ciberacoso, además del procedimiento general deberán considerarse las siguientes actuaciones:

Etapa	Actuación	Responsable	Registro
Evaluación	Verificar la existencia de reiteración, desequilibrio de poder y afectación de la víctima.	Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de evaluación.
Protección	Implementar medidas reforzadas de protección y apoyo para la víctima.	Dirección / Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de medidas.
Intervención	Trabajar con los estudiantes involucrados y, cuando corresponda, con el curso.	Equipo de Convivencia Educativa.	Plan de intervención.
Medidas	Aplicar medidas formativas, reparatorias y disciplinarias conforme al RICE.	Dirección.	Resolución.
Seguimiento	Monitorear el cese de las conductas de hostigamiento.	Equipo de Convivencia Educativa.	Informe de seguimiento.

Artículo 3: MALTRATO DE UN ADULTO HACIA UN ESTUDIANTE

Cuando la persona denunciada sea un funcionario, padre, madre, apoderado u otro adulto perteneciente a la comunidad educativa, el establecimiento deberá priorizar la protección del estudiante.

Etapa	Actuación	Responsable	Registro
Protección inmediata	Adoptar medidas de resguardo para proteger al estudiante.	Dirección.	Registro de medidas.
Comunicación	Informar al padre, madre o apoderado, cuando ello no represente un riesgo para el estudiante.	Dirección.	Registro de entrevista.
Procedimiento	Aplicar el procedimiento general de Funcionario		Informe de

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
	este protocolo.	investigador.	investigación.
Derivación	Activar el Protocolo de Vulneración de Derechos o efectuar denuncia cuando corresponda.	Dirección.	Copia de denuncia o derivación.
Seguimiento	Mantener acompañamiento y monitoreo del estudiante.	Equipo Convivencia Educativa.	de Registro de seguimiento.

Artículo 4: MALTRATO DE UN ESTUDIANTE HACIA UN ADULTO

Cuando un estudiante incurra en conductas de violencia hacia un funcionario, padre, madre, apoderado u otro integrante adulto de la comunidad educativa, el establecimiento aplicará el procedimiento general establecido en este protocolo.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Resguardo	Adoptar medidas para proteger a las personas involucradas y restablecer el orden.	Inspectoría General.	Registro de actuación.
Investigación	Aplicar el procedimiento general.	Funcionario investigador.	Informe de investigación.
Medidas	Evaluar medidas pedagógicas, formativas, reparatorias y disciplinarias conforme al RICE.	Dirección.	Resolución.
Seguimiento	Evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas.	Equipo Convivencia Educativa.	de Informe de seguimiento.

Artículo 5: MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las situaciones de violencia entre funcionarios, entre apoderados o entre otros adultos que afecten el funcionamiento del establecimiento serán abordadas conforme al presente protocolo, sin perjuicio de la aplicación de otras normas legales que correspondan.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Evaluación	Analizar los antecedentes y determinar el procedimiento aplicable.	Dirección.	Acta de evaluación.
Protección	Adoptar medidas que permitan resguardar el normal funcionamiento del establecimiento.	Dirección.	Registro de medidas.
Investigación	Aplicar el procedimiento general establecido en este protocolo.	Funcionario investigador.	Informe de investigación.
Medidas	Implementar las medidas que	Dirección.	Resolución.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
	correspondan conforme al RICE y a la normativa vigente.		
Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa.	Informe de seguimiento.

XIII. MEDIDAS FORMATIVAS, REPARATORIAS Y DISCIPLINARIAS

Las medidas que se adopten deberán ajustarse a los principios de proporcionalidad, interés superior del estudiante, debido proceso y enfoque formativo establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Según la naturaleza y gravedad de los hechos, el establecimiento podrá aplicar:

- Medidas pedagógicas.
- Medidas formativas.
- Medidas reparatorias.
- Medidas de protección.
- Medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- Derivaciones a programas de apoyo o instituciones externas cuando corresponda.

Las medidas serán determinadas por la Dirección, considerando los antecedentes de la investigación y las circunstancias particulares de cada caso.

XIV. REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá quedar debidamente registrada en los documentos institucionales correspondientes, resguardando la objetividad, oportunidad y confidencialidad de la información. El Equipo de Convivencia Educativa realizará el seguimiento de las medidas adoptadas con el propósito de:

- Verificar el cumplimiento de las medidas formativas, reparatorias y disciplinarias aplicadas.
- Evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
- Favorecer la reparación de las relaciones entre las personas involucradas, cuando ello sea procedente.
- Prevenir la reiteración de situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia.
- Determinar el cierre del procedimiento cuando se hayan cumplido los objetivos de la intervención.

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo será tratada con estricta reserva y únicamente podrá ser conocida por quienes deban intervenir en el procedimiento en razón de sus funciones.

Los antecedentes solo podrán ser compartidos con las autoridades competentes cuando exista obligación legal o cuando ello sea necesario para la protección de los derechos de las personas involucradas.

XV. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 6: Corresponde a la Dirección del establecimiento.

- Velar por la correcta aplicación del presente protocolo.
- Adoptar las medidas de resguardo que correspondan.
- Designar al funcionario responsable de la investigación, cuando proceda.
- Resolver fundadamente las medidas que correspondan.
- Realizar las denuncias ante la autoridad competente cuando exista obligación legal.
- Supervisar el seguimiento y cierre de los casos.

Artículo 7: Corresponde a Inspectoría General

- Recibir denuncias cuando corresponda.
- Informar oportunamente a la Dirección y al Equipo de Convivencia Educativa.
- Colaborar en la implementación de las medidas de resguardo.
- Mantener los registros administrativos asociados al procedimiento.

Artículo 8: Corresponde al Equipo de Convivencia Educativa.

- Coordinar la aplicación del presente protocolo.
- Brindar apoyo y acompañamiento a las personas involucradas.
- Participar en la evaluación preliminar de los antecedentes.
- Coordinar las acciones de seguimiento.
- Gestionar la articulación con las redes de apoyo cuando corresponda.
- Mantener actualizados los registros institucionales.
- Docentes, asistentes de la educación y otros funcionarios
- Corresponde a los funcionarios del establecimiento:
- Informar oportunamente cualquier situación de maltrato, acoso escolar o violencia de la cual tomen conocimiento.
- Colaborar con el desarrollo del procedimiento cuando sean requeridos.
- Resguardar la confidencialidad de los antecedentes.
- Implementar las medidas pedagógicas o de apoyo que les correspondan.

Artículo 9: Será responsabilidad de los padres, madres y apoderados.

- Informar oportunamente al establecimiento situaciones que puedan afectar la convivencia educativa.
- Participar en las entrevistas y reuniones convocadas.
- Colaborar en el cumplimiento de las medidas acordadas.
- Favorecer el diálogo y el respeto entre los integrantes de la comunidad educativa.
- Estudiantes

- Los estudiantes deberán:
- Mantener relaciones basadas en el respeto y el buen trato.
- Informar oportunamente situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia que conozcan.
- Colaborar con el desarrollo del procedimiento cuando sean entrevistados.
- Cumplir las medidas formativas, reparatorias o pedagógicas que les sean aplicadas.

XVI. VIGENCIA DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Integrantes de la Comunidad Educativa entrará en vigencia una vez aprobado por el Consejo Escolar e incorporado al Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.

Será difundido al inicio de cada año escolar a estudiantes, funcionarios, padres, madres y apoderados, y permanecerá disponible para su consulta en los medios oficiales del establecimiento.

Asimismo, será revisado periódicamente cuando se produzcan modificaciones a la normativa vigente o cuando las necesidades institucionales hagan necesaria su actualización.

XVII. GLOSARIO

Convivencia Educativa: Proceso de interacción entre los integrantes de la comunidad educativa basado en el respeto, el buen trato, la inclusión y la participación.

Maltrato: Acción u omisión que provoca daño físico, psicológico, emocional o social a otra persona.

Acoso Escolar (Bullying): Conducta reiterada de agresión u hostigamiento entre estudiantes, caracterizada por un desequilibrio de poder y una intención de causar daño.

Ciberacoso (Ciberbullying): Forma de acoso escolar realizada mediante medios tecnológicos o plataformas digitales.

Medidas de resguardo: Acciones preventivas destinadas a proteger la integridad física y psicológica de las personas involucradas mientras se desarrolla el procedimiento.

Medidas reparatorias: Acciones orientadas a reparar el daño ocasionado y restablecer las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, cuando ello sea procedente.

Debido proceso: Garantía que asegura un procedimiento objetivo, imparcial y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas.

PROTOCOLO 7

**“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES”**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que el establecimiento educacional constituye un espacio de protección, promoción y resguardo de su desarrollo integral.

En este contexto, toda situación que pueda afectar la integridad física, psicológica, emocional, social o el desarrollo de un estudiante deberá ser abordada oportunamente, adoptando medidas de protección, activando los procedimientos institucionales y coordinando las acciones que correspondan con la familia y las instituciones competentes.

El presente Protocolo de Actuación frente a Vulneraciones de Derechos de los Estudiantes tiene por finalidad establecer un procedimiento claro para la detección, evaluación, intervención, derivación y seguimiento de situaciones que puedan constituir una vulneración de derechos, resguardando el interés superior del estudiante, el derecho a la educación, la confidencialidad y el debido proceso.

Las actuaciones contempladas en este protocolo tendrán un carácter preventivo, protector y de acompañamiento, privilegiando la restitución de derechos y el trabajo articulado entre el establecimiento, la familia y la red de protección de la niñez.

II. OBJETIVO

Objetivo General

Establecer el procedimiento institucional para la detección, intervención, derivación y seguimiento de situaciones de vulneración de derechos que afecten a estudiantes del establecimiento, promoviendo acciones oportunas de protección, restitución de derechos y articulación con las instituciones competentes.

Objetivos Específicos

- Detectar oportunamente situaciones que puedan constituir una vulneración de derechos.
- Implementar medidas inmediatas de protección cuando la integridad de un estudiante pueda verse afectada.
- Establecer procedimientos claros para la evaluación e intervención de los casos.
- Coordinar acciones con el padre, madre o apoderado, cuando ello no represente un riesgo para el estudiante.
- Articular oportunamente el trabajo con organismos de la red de protección de derechos cuando corresponda.
- Realizar seguimiento de las medidas implementadas hasta el cierre del caso.

III. MARCO NORMATIVO

El presente protocolo se fundamenta en la normativa nacional e internacional vigente, especialmente en:

- Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile mediante Decreto Supremo N.º 830 de 1990.
- Constitución Política de la República de Chile.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536, sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845, de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.
- Código Procesal Penal, artículos 175 y siguientes, relativos al deber de denunciar.
- Código de la Niñez y normativa complementaria aplicable.
- Circular N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.
- Orientaciones y protocolos vigentes del Ministerio de Educación sobre detección y actuación frente a situaciones de vulneración de derechos.

IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La aplicación del presente protocolo se desarrollará conforme a los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante
- Protección integral
- Derecho a la educación
- Confidencialidad
- Corresponsabilidad
- Actuación oportuna
- Enfoque de derechos

V. DEFINICIONES

Vulneración de derechos: Toda acción u omisión que prive, limite, amenace o afecte el ejercicio de uno o más derechos de un estudiante, comprometiendo su bienestar, desarrollo integral, dignidad o seguridad, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional.

Medidas de protección: Acciones inmediatas adoptadas por el establecimiento con el propósito de resguardar la integridad física, psicológica y emocional del estudiante mientras se evalúa la situación y se activan las redes o instituciones competentes.

Restitución de derechos: Conjunto de acciones destinadas a restablecer el ejercicio de los derechos vulnerados del estudiante, mediante el trabajo coordinado entre la familia, el establecimiento educacional y las instituciones de protección.

Red de protección. Conjunto de instituciones públicas y privadas encargadas de prevenir, intervenir y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, tales como la Oficina Local de la Niñez (OLN), Tribunales de Familia, Fiscalía, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, establecimientos de salud y otros organismos competentes.

Denuncia: Comunicación formal realizada ante la autoridad competente cuando existan antecedentes que permitan presumir la existencia de un hecho que pueda constituir delito, conforme a la legislación vigente.

VI. TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Las vulneraciones de derechos podrán manifestarse de distintas formas y requerirán una evaluación particular en cada caso.

Entre ellas se consideran, entre otras:

Artículo 1: Maltrato físico

Toda acción no accidental que provoque daño físico al estudiante o que ponga en riesgo su integridad corporal.

Ejemplos: Golpes, Empujones, Quemaduras, Sacudidas, Agresiones físicas de cualquier naturaleza.

Artículo 2: Maltrato psicológico o emocional

Toda conducta reiterada o grave que afecte la estabilidad emocional, autoestima, dignidad o desarrollo psicológico del estudiante.

Ejemplos: Humillaciones, Insultos, Amenazas, Descalificaciones, Intimidación, Rechazo permanente, Exposición a violencia intrafamiliar.

Artículo 3: Negligencia

Omisión reiterada o permanente por parte del adulto responsable respecto del cuidado, protección y satisfacción de las necesidades básicas del estudiante. Podrá manifestarse mediante:

- Falta de alimentación.
- Falta de higiene.
- Inasistencia reiterada sin justificación.
- Falta de atención médica.
- Incumplimiento del deber de supervisión.
- Ausencia de cuidados básicos.

Artículo 4: Vulneración de la indemnidad sexual

Toda conducta que afecte la indemnidad o libertad sexual del estudiante, incluyendo aquellas situaciones reguladas por la legislación penal vigente.

Estas situaciones deberán ser abordadas conforme al Protocolo de Actuación frente a Hechos de Connotación Sexual del establecimiento, sin perjuicio del deber legal de denuncia cuando corresponda.

Artículo 5: Explotación infantil

Toda utilización del estudiante para obtener un beneficio económico, laboral o de cualquier otra naturaleza que afecte su desarrollo integral o vulnere sus derechos.

Artículo 6: Otras situaciones de vulneración

También podrán constituir vulneración de derechos, entre otras:

- Exposición a violencia intrafamiliar.
- Consumo problemático de alcohol o drogas por parte de los adultos responsables cuando afecte el cuidado del estudiante.
- Situaciones de abandono.
- Explotación económica.
- Trata de personas.
- Trabajo infantil prohibido por la ley.
- Cualquier otra situación que afecte el ejercicio de los derechos del estudiante.

VII. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERACIÓN

El Equipo de Convivencia Educativa realizará una evaluación inicial de los antecedentes disponibles con el propósito de determinar las acciones de protección que correspondan. Para ello se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

- Naturaleza de los hechos.
- Edad y nivel de desarrollo del estudiante.
- Frecuencia o reiteración de la situación.
- Existencia de lesiones físicas o afectación emocional.
- Riesgo actual para la integridad del estudiante.
- Existencia de antecedentes previos.
- Necesidad de activar medidas urgentes de protección.
- Posible existencia de hechos constitutivos de delito.

La evaluación realizada por el establecimiento tiene un carácter exclusivamente educativo y protector.

En ningún caso corresponde al establecimiento determinar responsabilidades penales, civiles o administrativas, función que compete únicamente a las autoridades competentes.

VIII. DETECCIÓN DE UNA POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS

La detección o sospecha de una posible vulneración de derechos podrá originarse por cualquier integrante de la comunidad educativa o por información proveniente de organismos externos. Podrán detectar o informar una posible vulneración de derechos:

- Estudiantes.
- Padres, madres y apoderados.
- Docentes.
- Asistentes de la educación.
- Profesionales de apoyo.
- Equipo Directivo.
- Equipo de Convivencia Educativa.
- Organismos de la red de protección.
- Cualquier otro integrante de la comunidad educativa.

Toda persona que tome conocimiento de una posible vulneración de derechos deberá informar los antecedentes de manera inmediata a Inspectoría General, al Equipo de Convivencia Educativa o a la Dirección del establecimiento, evitando realizar investigaciones por cuenta propia o exponer innecesariamente al estudiante.

IX. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

Recibida la información, el establecimiento deberá activar inmediatamente el presente protocolo cuando existan antecedentes que permitan presumir una posible vulneración de derechos.

La activación del protocolo comprenderá las siguientes acciones:

- Recepción y registro de la información.
- Evaluación preliminar de los antecedentes disponibles.
- Adopción de medidas inmediatas de protección, cuando corresponda.
- Comunicación con el padre, madre o apoderado.
- Activación de la red de protección y denuncia a la autoridad competente cuando la legislación vigente así lo exija.
- Seguimiento del caso hasta su cierre.

La activación del protocolo no implica determinar responsabilidades, sino adoptar oportunamente las medidas necesarias para proteger al estudiante.

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Etapas	Acción	Responsable	Plazo	Registro
1	Recepción de antecedentes y registro inicial de la situación.	Funcionario que toma conocimiento del hecho.	Inmediato.	Registro de información.
2	Comunicación inmediata a Inspectoría General, Equipo de Convivencia Educativa o Dirección.	Funcionario que recibe la información.	Inmediato.	Registro de derivación interna.
3	Evaluación preliminar de los antecedentes y definición de medidas inmediatas de protección.	Equipo de Convivencia Educativa, Inspectoría General y Dirección, según corresponda.	Dentro de las 24 horas siguientes.	Acta o registro de evaluación.
4	Comunicación al padre, madre o apoderado.	Dirección o Equipo de Convivencia Educativa.	Inmediato.	Registro de comunicación.
5	Denuncia o derivación a la autoridad competente cuando existan antecedentes de un posible delito o cuando la normativa vigente así lo exija.	Director del establecimiento o quien lo subrogue, conforme a la legislación vigente.	Dentro del plazo legal.	Copia de denuncia o derivación.
6	Coordinación con organismos de la red de protección cuando corresponda.	Equipo de Convivencia Educativa.	Según la naturaleza del caso.	Registro de coordinación.
7	Elaboración e implementación del Plan de Acompañamiento y seguimiento del estudiante.	Equipo de Convivencia Educativa.	Dentro de los 5 días hábiles siguientes, cuando corresponda.	Plan de Acompañamiento.
8	Evaluación del cumplimiento de las medidas implementadas y cierre del caso cuando corresponda.	Equipo de Convivencia Educativa y Dirección.	Según evolución del caso.	Informe de cierre.

XI. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INMEDIATA

Cuando exista riesgo para la integridad física o psicológica del estudiante, el establecimiento adoptará de manera inmediata las medidas de protección que resulten pertinentes, considerando la naturaleza del caso. Estas medidas podrán incluir, entre otras:

- Brindar contención emocional al estudiante.
- Disponer de un espacio seguro y resguardado dentro del establecimiento.
- Evitar el contacto del estudiante con la persona respecto de quien existan antecedentes de una posible vulneración, cuando ello sea procedente.
- Informar inmediatamente a la Dirección del establecimiento.
- Coordinar la atención del estudiante con el Equipo de Convivencia Educativa.
- Solicitar atención médica cuando la situación lo requiera.
- Activar la red de protección o efectuar la denuncia correspondiente, cuando proceda.

La adopción de estas medidas tendrá un carácter exclusivamente protector y preventivo, sin constituir un pronunciamiento respecto de la existencia de responsabilidades.

XII. SEGUIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Una vez implementadas las medidas de protección y realizadas las derivaciones que correspondan, el establecimiento efectuará un seguimiento del caso con el propósito de resguardar la continuidad educativa y el bienestar integral del estudiante.

El seguimiento será coordinado por el Equipo de Convivencia Educativa y podrá contemplar, entre otras acciones:

- Mantener comunicación periódica con el estudiante y su familia, cuando ello sea procedente.
- Coordinar acciones con el profesor jefe y otros profesionales del establecimiento.
- Mantener comunicación con las instituciones de la red de protección que intervengan en el caso.
- Evaluar el cumplimiento de las medidas de apoyo implementadas.
- Registrar los avances y acuerdos adoptados durante el proceso de intervención.

El seguimiento se mantendrá mientras existan antecedentes que justifiquen la intervención del establecimiento o hasta que la autoridad competente determine el cierre del caso.

XIII. REGISTRO Y CONFIDENCIALIDAD

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo será tratada con estricta reserva, resguardando la dignidad, privacidad y derechos del estudiante y de las personas involucradas.

Los antecedentes serán incorporados a los registros institucionales correspondientes y solo podrán ser conocidos por quienes, en razón de sus funciones, deban intervenir en el caso.

La información únicamente podrá ser compartida con organismos competentes cuando la legislación vigente lo autorice o lo exija, especialmente en situaciones que impliquen medidas de protección o denuncias obligatorias.

Todos los funcionarios del establecimiento deberán actuar con prudencia, evitando divulgar antecedentes, emitir juicios de valor o realizar acciones que puedan revictimizar al estudiante.

XIV. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 7: Corresponde a la Dirección del establecimiento.

- Velar por la correcta aplicación del presente protocolo.
- Adoptar las medidas institucionales necesarias para resguardar la protección del estudiante.
- Realizar o disponer la denuncia cuando exista obligación legal.
- Supervisar el seguimiento de los casos.

Artículo 8: Corresponde a Inspectoría General.

- Recibir los antecedentes cuando corresponda.
- Informar oportunamente al Equipo de Convivencia Educativa y a la Dirección.
- Colaborar en la implementación de las medidas de protección.
- Mantener los registros administrativos asociados al procedimiento.

Artículo 9: Corresponde al Equipo de Convivencia Educativa.

- Coordinar la aplicación del presente protocolo.
- Realizar la evaluación preliminar de los antecedentes.
- Elaborar el Plan de Acompañamiento cuando corresponda.
- Coordinar las acciones de seguimiento.
- Gestionar la articulación con la red de protección.
- Mantener actualizados los registros del caso.

Artículo 10: Corresponde a los docentes y asistentes de la educación.

- Informar oportunamente cualquier antecedente que permita presumir una posible vulneración de derechos.
- Colaborar en la implementación de las medidas de apoyo definidas por el establecimiento.
- Resguardar la confidencialidad de la información.
- Padres, madres y apoderados
- Será responsabilidad del padre, madre o apoderado:
- Colaborar con las acciones de protección implementadas por el establecimiento, cuando ello sea compatible con el interés superior del estudiante.
- Participar en las entrevistas y reuniones convocadas.
- Mantener comunicación con el establecimiento respecto de las medidas adoptadas.

XV. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PROTOCOLO

El presente Protocolo de Actuación frente a Vulneraciones de Derechos de los Estudiantes entrará en vigencia una vez aprobado por el Consejo Escolar e incorporado al Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.

Será difundido anualmente a toda la comunidad educativa y revisado cuando existan modificaciones legales, instrucciones de la Superintendencia de Educación, orientaciones del Ministerio de Educación o necesidades institucionales que hagan necesaria su actualización.

XVI. GLOSARIO

Vulneración de derechos: Acción u omisión que afecte el ejercicio de uno o más derechos de un estudiante, comprometiendo su bienestar, desarrollo o integridad.

Medidas de protección: Acciones adoptadas por el establecimiento para resguardar la seguridad y bienestar del estudiante mientras intervienen las instituciones competentes.

Restitución de derechos: Proceso destinado a restablecer el ejercicio efectivo de los derechos vulnerados del estudiante mediante acciones coordinadas entre la familia, el establecimiento y la red de protección.

Denuncia: Comunicación formal realizada ante la autoridad competente cuando existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un hecho constitutivo de delito, conforme a la legislación vigente.

Red de protección: Conjunto de instituciones públicas y privadas encargadas de la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

PROTOCOLO 8

**“PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES ELECTRÓNICOS EN EL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL”**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que las tecnologías digitales constituyen herramientas relevantes para la comunicación, el acceso a la información y el aprendizaje. Sin embargo, su uso inadecuado durante la jornada escolar puede afectar la concentración, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia educativa, la participación, el bienestar socioemocional y la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa.

En este contexto, el presente Protocolo de Uso de Dispositivos Móviles Electrónicos tiene por finalidad regular el porte y uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal dentro del establecimiento educacional, promoviendo un uso responsable, seguro y acorde con los objetivos formativos del Proyecto Educativo Institucional y del Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Este protocolo se fundamenta en la Ley N.º 21.801, que regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales, así como en los principios de convivencia educativa, buen trato, inclusión, corresponsabilidad, interés superior del estudiante y enfoque formativo establecidos en la normativa educacional vigente.

Las disposiciones contenidas en este protocolo serán aplicables a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, equipos directivos, padres, madres y apoderados, en aquello que les corresponda, favoreciendo ambientes educativos seguros, inclusivos y propicios para el aprendizaje.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Regular el porte y uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal durante la jornada escolar, promoviendo un uso responsable de la tecnología, resguardando los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia educativa y el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

Regular el porte y uso de dispositivos móviles conforme a la Ley N.º 21.801 y al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Favorecer ambientes educativos seguros, inclusivos y libres de distracciones que interfieran en el aprendizaje.

Promover el uso responsable, seguro, crítico y ético de las tecnologías digitales.

Resguardar la convivencia educativa, la privacidad, la integridad y la dignidad de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Establecer procedimientos claros para prevenir y abordar el uso inadecuado de dispositivos móviles.

Definir las responsabilidades de estudiantes, funcionarios, padres, madres y apoderados respecto del cumplimiento del presente protocolo.

III. MARCO NORMATIVO

El presente protocolo se sustenta en la normativa vigente aplicable a los establecimientos educacionales, especialmente en:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536, sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845, de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista.
- Ley N.º 21.801, que regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales.
- Ley N.º 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Resolución Exenta N.º 860 de la Superintendencia de Educación, en lo que resulte aplicable a la Educación Parvularia.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.
- Demás orientaciones, instrucciones y normativa vigente emitida por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación.

IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La interpretación y aplicación del presente protocolo se regirá por los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante
- Enfoque formativo
- Convivencia educativa
- Corresponsabilidad
- Autonomía progresiva
- Inclusión y no discriminación
- Protección de la privacidad y dignidad
- Uso responsable de la tecnología

V. DEFINICIONES

Dispositivo móvil electrónico de comunicación personal: Todo equipo electrónico de uso personal que permita realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a internet, utilizar redes sociales, capturar fotografías o videos, grabar audio, utilizar aplicaciones digitales o efectuar cualquier forma de comunicación electrónica. Entre ellos se consideran teléfonos celulares,

teléfonos inteligentes (smartphones), relojes inteligentes con capacidad de comunicación, tabletas con conectividad y cualquier otro dispositivo de similares características.

Porte del dispositivo: Acción de ingresar al establecimiento con un dispositivo móvil, sin que ello implique autorización para su utilización durante la jornada escolar.

Uso del dispositivo: Manipulación o utilización del dispositivo móvil para efectuar llamadas, enviar mensajes, acceder a internet, utilizar aplicaciones, redes sociales, juegos, cámara fotográfica, grabadora de audio, reproductores multimedia o cualquier otra función disponible.

Uso pedagógico: Utilización excepcional del dispositivo móvil como recurso de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, previamente planificada y autorizada por el docente responsable de la actividad, la Unidad Técnico-Pedagógica o la Dirección del establecimiento.

Emergencia: Situación imprevista que afecte la salud, seguridad o integridad de un estudiante, funcionario o integrante de la comunidad educativa, que haga necesaria una comunicación inmediata con la familia o con organismos de emergencia.

Uso indebido: Toda utilización del dispositivo móvil que contravenga las disposiciones establecidas en el presente protocolo, el Reglamento Interno de Convivencia Educativa o la normativa vigente.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable a todos los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Concentración Los Loros, incluyendo estudiantes, docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, equipos directivos, padres, madres y apoderados, durante la jornada escolar.

Las disposiciones contenidas en este protocolo serán obligatorias durante toda la jornada escolar, comprendiendo clases, recreos, actos oficiales, ceremonias, actividades extracurriculares, salidas pedagógicas, representaciones institucionales y cualquier otra actividad organizada o patrocinada por el establecimiento, tanto dentro como fuera de sus dependencias.

VII. NORMAS GENERALES PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Artículo 1. Principio General

Durante la jornada escolar, el porte y uso de dispositivos móviles electrónicos estará regulado por las disposiciones del presente protocolo, privilegiando el desarrollo de los aprendizajes, la convivencia educativa, el bienestar de los estudiantes y el adecuado funcionamiento de las actividades institucionales.

Artículo 2. Prohibición de uso

Como regla general, no estará permitido el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal durante la jornada escolar, salvo las excepciones expresamente contempladas en este protocolo. La prohibición comprende el uso del dispositivo durante:

- Clases.
- Recreos.
- Actos cívicos.
- Ceremonias institucionales.
- Actividades deportivas.
- Talleres.
- Salidas pedagógicas.
- Reuniones.
- Cualquier otra actividad organizada por el establecimiento.

Asimismo, no estará permitido utilizar el dispositivo para realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a redes sociales, reproducir contenido audiovisual, jugar, grabar audios, capturar fotografías o videos, ni efectuar cualquier otra acción que interfiera con el normal desarrollo de las actividades escolares.

Artículo 3. Comunicación con las familias

Cuando un estudiante requiera comunicarse con su padre, madre o apoderado debido a una situación urgente o de emergencia, deberá informar al docente, inspector o funcionario responsable, quien evaluará la situación y facilitará la comunicación utilizando los medios institucionales disponibles.

Del mismo modo, cuando un padre, madre o apoderado necesite comunicarse con un estudiante durante la jornada escolar, deberá hacerlo a través de los canales oficiales del establecimiento, evitando el contacto directo mediante dispositivos móviles personales.

Artículo 4. Protección de la privacidad y de la imagen

Se prohíbe captar, grabar, fotografiar, transmitir o difundir imágenes, audios o videos de cualquier integrante de la comunidad educativa sin la autorización correspondiente, especialmente cuando ello pueda afectar su privacidad, dignidad, honra o integridad.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de las medidas formativas y disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran corresponder.

VIII. REGULACIÓN DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

La regulación del porte y uso de dispositivos móviles electrónicos se ajustará a la edad, nivel educativo y grado de autonomía de los estudiantes, conforme a la Ley N.º 21.801, al Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a las disposiciones del presente protocolo.

Artículo 5: Educación Parvularia y Educación Básica (NT1 a 6° Año Básico)

En los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica, desde NT1 hasta Sexto Año Básico, **se prohíbe el porte y uso** de dispositivos móviles electrónicos durante toda la jornada escolar.

No obstante, considerando las características geográficas de la localidad y las necesidades de comunicación de algunas familias durante el trayecto entre el establecimiento y el domicilio, el padre, madre o apoderado podrá solicitar una autorización excepcional para que el estudiante porte un dispositivo móvil exclusivamente por razones de seguridad. Para acceder a esta autorización deberá:

- Presentar una solicitud escrita dirigida a la Dirección del establecimiento.
- Fundamentar la necesidad de portar el dispositivo.
- Completar el formulario institucional correspondiente.

Una vez autorizada la solicitud:

- El estudiante deberá entregar obligatoriamente el dispositivo móvil en Inspectoría General al inicio de la jornada escolar.
- El dispositivo permanecerá bajo resguardo del establecimiento durante toda la jornada.
- Será devuelto únicamente al término de la jornada escolar para permitir la comunicación con la familia durante el trayecto de regreso al hogar.
- El incumplimiento de esta disposición será abordado conforme al presente protocolo y al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 6: Educación Media (7° Año Básico a 4° Año Medio)

Los estudiantes de Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio podrán portar dispositivos móviles electrónicos durante la jornada escolar. Sin perjuicio de lo anterior, **su uso estará prohibido** durante toda la jornada escolar, salvo las excepciones contempladas en el presente protocolo.

El dispositivo deberá permanecer:

- Apagado o en modo avión.
- Guardado al interior de la mochila, bolso o pertenencia personal.
- Sin ser manipulado durante clases, recreos, actos oficiales, ceremonias, talleres, actividades deportivas, actividades extracurriculares o cualquier otra actividad organizada por el establecimiento.

La sola visualización, manipulación o utilización del dispositivo móvil durante la jornada escolar constituirá un incumplimiento al presente protocolo, salvo cuando exista autorización expresa otorgada conforme a las disposiciones establecidas en este documento.

IX. USO PEDAGÓGICO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

El establecimiento reconoce que, en determinadas situaciones, los dispositivos móviles pueden constituir una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, su utilización solo podrá autorizarse cuando exista una finalidad pedagógica claramente definida y la actividad haya sido previamente planificada por el docente responsable. La autorización deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Responder a un objetivo de aprendizaje específico.
- Ser autorizada por el docente responsable de la actividad, la Unidad Técnico-Pedagógica o la Dirección, según corresponda.
- Limitarse exclusivamente al tiempo necesario para el desarrollo de la actividad.
- Finalizada la actividad, los dispositivos deberán volver a permanecer apagados y guardados.
- El uso pedagógico no autoriza la utilización del dispositivo para fines personales, redes sociales, mensajería, juegos u otras aplicaciones ajenas a la actividad educativa.

X. USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Con el propósito de resguardar la seguridad de los estudiantes y evitar el uso innecesario de dispositivos móviles personales, el establecimiento dispondrá de canales institucionales para facilitar la comunicación con las familias.

Cuando un estudiante deba comunicarse con su padre, madre o apoderado por una situación urgente o de emergencia, podrá solicitar apoyo a Inspectoría General, Dirección o al funcionario responsable, quienes facilitarán dicha comunicación utilizando los medios institucionales disponibles.

Asimismo, cuando un padre, madre o apoderado requiera comunicarse con un estudiante durante la jornada escolar, deberá hacerlo a través de los canales oficiales del establecimiento.

No se considerarán situaciones de emergencia aquellas relacionadas con solicitudes de materiales, coordinación de retiros previamente planificados u otras circunstancias que puedan resolverse por los conductos habituales de comunicación.

Cualquier comunicación de emergencia con el hogar, familia o apoderados, se realizará a través del teléfono de secretaria o inspectoría del establecimiento o desde la oficina del equipo de convivencia escolar.

SECRETARÍA: 522555354

CONVIVENCIA EDUCATIVA: 522555976

XI. USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES POR ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS

Artículo 7: Estudiantes

Los estudiantes deberán cumplir las disposiciones establecidas en el presente protocolo y utilizar los dispositivos móviles únicamente en los casos expresamente autorizados.

Durante la jornada escolar no podrán manipular dispositivos móviles para efectuar llamadas, enviar mensajes, utilizar redes sociales, acceder a internet, reproducir contenido multimedia, tomar fotografías, grabar audios o videos, jugar o realizar cualquier otra acción distinta de las excepciones contempladas en este protocolo.

Ante una situación de emergencia, el estudiante deberá informar inmediatamente al docente, inspector o funcionario responsable, quien evaluará la situación y facilitará la comunicación con el padre, madre o apoderado utilizando los medios institucionales disponibles.

Artículo 8: Docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo y equipo directivo

Los funcionarios del establecimiento deberán promover un uso responsable de la tecnología, constituyéndose en referentes para los estudiantes y favoreciendo el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas.

Durante el ejercicio de sus funciones:

- Podrán portar dispositivos móviles personales.
- **No estará permitida la manipulación de dispositivos móviles** durante el desarrollo de clases, actividades pedagógicas, recreos supervisados, actos institucionales u otras actividades propias del establecimiento.
- **Se permitirá únicamente la visualización de llamadas entrantes o notificaciones**, sin manipular el dispositivo, con el único propósito de verificar la existencia de una situación de emergencia personal o familiar.
- Si se confirma una situación de emergencia, el funcionario deberá informar a Inspectoría General o al Equipo Directivo y, de ser necesario, retirarse momentáneamente del lugar para atender dicha situación, procurando no afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.
- El uso de dispositivos móviles con fines pedagógicos o institucionales deberá responder exclusivamente a necesidades propias del cargo.

XII. PROCEDIMIENTO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO

Cuando un estudiante incumpla las disposiciones establecidas en el presente protocolo, se aplicará el siguiente procedimiento:

Etap	Actuación	Responsable	Registro
1	El funcionario solicitará el cese inmediato del uso del dispositivo móvil.	Docente o funcionario	Registro cuando corresponda.
2	El dispositivo será retirado preventivamente y	Docente /	Registro de retiro.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
	entregado a Inspectoría General para su resguardo.	Inspectoría	
3	Se informará al estudiante el motivo de la medida adoptada.	Inspectoría General	Registro de actuación.
4	Cuando corresponda, se comunicará la situación al padre, madre o apoderado.	Inspectoría General	Registro de comunicación.
5	Se aplicarán las medidas formativas y disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección o quien corresponda	Registro institucional.

XIII. DE LAS SANCIONES ASOCIADAS AL USO DE CELULARES Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

A) A todo estudiante que haya sido sorprendido por **primera vez** incumpliendo la normativa, se le devolverá el dispositivo al finalizar la jornada escolar, dejando registro de la situación.

B) En caso de reincidencia, el dispositivo será entregado exclusivamente al padre, madre o apoderado/a.

C) En una **tercera oportunidad**, la conducta será considerada falta grave, aplicándose las medidas formativas o disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

D) Dependiendo del tipo de falta, el/la estudiante deberá cumplir con una sanción formativa o disciplinaria dispuesta en el Reglamento Interno.

E) El establecimiento no tendrá ninguna responsabilidad cuando alumnos que porten estos elementos, los pierdan, extravíen o se los sustraigan. Tampoco se hará responsable de cualquier daño que puedan sufrir los celulares y aparatos tecnológicos dentro del colegio.

F) Se establecerán mecanismos de seguimiento para evaluar la efectividad del protocolo en cuanto a la mejora del ambiente educativo y el manejo adecuado de los dispositivos tecnológicos.

G) Las medidas aplicadas deberán respetar el debido proceso.

XIV. MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS

El incumplimiento de las disposiciones del presente protocolo será abordado conforme al enfoque formativo, al debido proceso y a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Las medidas aplicables serán las contempladas en dicho reglamento, considerando la naturaleza de la conducta, su reiteración, las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la edad del estudiante.

Cuando el uso del dispositivo móvil constituya una conducta que afecte gravemente la convivencia educativa o vulnere derechos de otros integrantes de la comunidad educativa, el establecimiento activará además el protocolo específico que corresponda.

XIV. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Dirección

- Velar por la correcta aplicación del presente protocolo.
- Resolver las solicitudes de excepción.
- Promover acciones preventivas sobre el uso responsable de la tecnología.

Inspectoría General

- Supervisar el cumplimiento del protocolo.
- Resguardar los dispositivos móviles cuando corresponda.
- Mantener los registros institucionales.
- Informar oportunamente a las familias.

Equipo de Convivencia Educativa

- Desarrollar acciones preventivas y formativas.
- Promover la ciudadanía digital y la convivencia educativa.
- Realizar seguimiento cuando corresponda.

Docentes

- Velar por el cumplimiento del protocolo.
- Autorizar únicamente el uso pedagógico cuando corresponda.
- Informar oportunamente los incumplimientos.

Padres, madres y apoderados

- Conocer y respetar el presente protocolo.
- Promover el uso responsable de la tecnología.
- Utilizar los canales oficiales del establecimiento para comunicarse con sus hijos durante la jornada escolar.

XV. VIGENCIA

El presente protocolo entra en vigencia aprobado por el Consejo Escolar e incorporado al Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.

Será difundido anualmente a toda la comunidad educativa y revisado cuando existan modificaciones legales, instrucciones de la Superintendencia de Educación o necesidades institucionales que hagan necesaria su actualización.

PROTOCOLO 9

**“PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL”**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros tiene como prioridad resguardar la salud, seguridad y bienestar de todos sus estudiantes durante la jornada escolar.

El presente protocolo establece el procedimiento institucional para aquellos casos excepcionales en que un estudiante requiera recibir un medicamento durante la jornada escolar por indicación médica.

La responsabilidad principal del tratamiento médico corresponde al padre, madre o apoderado. No obstante, cuando exista una necesidad debidamente acreditada mediante receta médica vigente y autorización escrita del apoderado, el establecimiento podrá colaborar facilitando el resguardo y entrega del medicamento al estudiante, conforme a las condiciones establecidas en este protocolo.

Todas las actuaciones se desarrollarán considerando el interés superior del estudiante, la corresponsabilidad entre la familia y el establecimiento, la protección de la salud y el cumplimiento de la normativa educacional vigente.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Regular el procedimiento para el resguardo y entrega de medicamentos durante la jornada escolar, resguardando la salud y seguridad de los estudiantes y estableciendo claramente las responsabilidades de la familia y del establecimiento.

Objetivos Específicos

- Establecer un procedimiento claro para el resguardo y entrega de medicamentos.
- Resguardar la seguridad de los estudiantes que requieren tratamientos médicos durante la jornada escolar.
- Establecer las responsabilidades del padre, madre o apoderado.
- Garantizar el registro de todas las actuaciones realizadas.
- Proteger a los funcionarios del establecimiento mediante procedimientos claros y documentados.

III. NORMAS GENERALES

Artículo 1: Responsabilidad del tratamiento

- La administración de medicamentos corresponde preferentemente al padre, madre, apoderado o cuidador autorizado por la familia.
- El establecimiento no reemplaza las responsabilidades propias de la familia respecto del tratamiento médico del estudiante.

Artículo 2: Requisitos para solicitar la entrega de medicamentos

Cuando un estudiante deba recibir medicamentos durante la jornada escolar, el padre, madre o apoderado deberá presentar:

- Solicitud escrita dirigida al establecimiento.
- Autorización escrita para la entrega del medicamento.
- Receta médica vigente o certificado médico.
- El medicamento en su envase original.
- El **medicamento** , además de la ficha tipo, debe estar debidamente identificado con:
 - Nombre del estudiante.
 - Curso.
 - Nombre del medicamento.
 - Dosis.
 - Horario.

Artículo 3: Resguardo del medicamento

Los medicamentos serán entregados en Inspectoría General.

Permanecerán resguardados en un lugar seguro, limpio, protegido de la humedad, de la luz y fuera del alcance de los estudiantes, respetando las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

Artículo 4: Funcionario responsable

La Dirección designará formalmente a un funcionario responsable del resguardo y entrega del medicamento.

Este funcionario actuará únicamente conforme a:

- La receta médica.
- La autorización escrita del apoderado.
- Las instrucciones contenidas en este protocolo.

Artículo 5: Prohibiciones

Ningún funcionario del establecimiento podrá:

- Modificar dosis.
- Cambiar horarios.
- Suspender tratamientos.
- Recomendar medicamentos.
- Administrar medicamentos sin autorización.
- Suministrar medicamentos distintos a los autorizados.
- Administrar medicamentos vencidos o sin identificación.

Artículo 6: Casos en que NO se entregará el medicamento

No se entregará ningún medicamento cuando:

- no exista receta médica vigente.
- no exista autorización escrita del apoderado.
- el medicamento se encuentre vencido.
- el envase no esté identificado.
- existan dudas respecto de la prescripción médica.
- el medicamento haya sido enviado únicamente con el estudiante.

Artículo 7: Porte de medicamentos

Como regla general, los estudiantes no podrán portar medicamentos durante la jornada escolar.

Solo se permitirá cuando exista una indicación médica que así lo requiera, exista autorización escrita del apoderado y la situación haya sido previamente informada y autorizada por la Dirección del establecimiento.

IV. PROCEDIMIENTO

Paso	Descripción	Responsable	Plazo	Registro
1	El apoderado informa que el estudiante requiere medicamento durante la jornada escolar.	Apoderado	Antes del inicio del tratamiento	Solicitud escrita
2	Entrega receta médica, autorización escrita y medicamento en envase original.	Apoderado	Antes del tratamiento	Recepción de documentos
3	Inspectoría General verifica el cumplimiento de los requisitos.	Inspectoría General	Mismo día	Registro de revisión

Paso	Descripción	Responsable	Plazo	Registro
4	Dirección designa al funcionario responsable.	Dirección	Antes del inicio del tratamiento	Designación interna
5	El medicamento queda bajo resguardo en Inspectoría General.	Inspectoría General	Durante el tratamiento	Registro de custodia
6	El funcionario responsable entrega el medicamento al estudiante conforme a la indicación médica.	Funcionario designado	Según horario indicado	Registro de entrega
7	Se registra cada actuación realizada.	Funcionario responsable	Cada vez que corresponda	Registro de Administración de Medicamentos
8	Finalizado el tratamiento, el apoderado retira el medicamento restante.	Apoderado	Al término del tratamiento	Registro de retiro

V. RESPONSABILIDADES

Artículo 8: Responsabilidad del padre, madre o apoderado

- Informar oportunamente la necesidad del tratamiento.
- Presentar toda la documentación requerida.
- Mantener vigente la receta médica.
- Informar cualquier modificación del tratamiento.
- Reponer el medicamento cuando corresponda.
- Retirar los medicamentos una vez finalizado el tratamiento.

Artículo 9: Responsabilidad del establecimiento.

- Resguardar adecuadamente los medicamentos.
- Mantener registros actualizados.
- Designar un funcionario responsable.
- Informar oportunamente cualquier incidente.
- Resguardar la confidencialidad de la información médica.

VI. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Solo podrán entregarse medicamentos prescritos por un profesional de la salud.

No se aceptarán instrucciones verbales para modificar tratamientos.

Los funcionarios actuarán exclusivamente conforme a la receta médica.

Toda situación no prevista será resuelta por la Dirección del establecimiento conforme a la normativa vigente.

La información médica del estudiante será tratada con carácter confidencial.

VII. EMERGENCIAS MÉDICAS

Si durante la jornada escolar el estudiante presenta una reacción adversa o una emergencia médica:

- se activará el Protocolo de Accidentes Escolares del establecimiento;
- se brindarán los primeros auxilios que correspondan;
- se solicitará asistencia al servicio de urgencia cuando sea necesario;
- se informará inmediatamente al padre, madre o apoderado;
- toda actuación será registrada.

VIII. REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

Cada entrega deberá registrarse en la ficha tipo, indicando:

- Fecha.
- Hora.
- Nombre del estudiante.
- Curso.
- Nombre del medicamento.
- Dosis.
- Nombre del funcionario responsable.
- Observaciones.
- Firma del funcionario.

IX. GLOSARIO

Apoderado: Persona responsable del estudiante durante su trayectoria escolar.

Receta médica: Documento emitido por un profesional de la salud habilitado que prescribe un tratamiento farmacológico.

Medicamento: Sustancia prescrita para prevenir, tratar o controlar una condición de salud.

Inspección General: Unidad encargada del resguardo documental y administrativo del procedimiento regulado en este protocolo.

Funcionario responsable: Persona designada por la Dirección para el resguardo y entrega del medicamento conforme a las indicaciones médicas.

Tratamiento médico: Conjunto de indicaciones prescritas por un profesional de la salud destinadas a recuperar, mantener o controlar el estado de salud del estudiante.

PROTOCOLO 10

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO, PORTE,
DISTRIBUCIÓN Y TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que la prevención del consumo de alcohol y otras drogas constituye una responsabilidad compartida entre la familia, el establecimiento educacional y las instituciones del Estado, siendo fundamental promover factores protectores que favorezcan el bienestar, la salud integral y el desarrollo de los estudiantes.

El consumo de alcohol y drogas durante la etapa escolar puede afectar significativamente el desarrollo físico, emocional, social y académico de los estudiantes, además de incrementar situaciones de riesgo que comprometen la convivencia educativa y la seguridad de toda la comunidad.

En este contexto, el establecimiento promoverá acciones preventivas, formativas y de acompañamiento orientadas a fortalecer estilos de vida saludables, detectar oportunamente factores de riesgo e intervenir de manera adecuada cuando existan antecedentes relacionados con el consumo, porte, distribución o tráfico de alcohol o sustancias ilícitas.

El presente protocolo establece el procedimiento institucional para abordar estas situaciones, resguardando la integridad de los estudiantes, garantizando el debido proceso y promoviendo la coordinación con las familias y con las instituciones competentes cuando corresponda.

Las actuaciones contempladas en este protocolo tendrán un enfoque preventivo, educativo, protector y de apoyo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa cuando la gravedad de los hechos así lo amerite.

II. OBJETIVO

Objetivo General

Establecer el procedimiento institucional para prevenir, detectar, intervenir y realizar seguimiento frente a situaciones relacionadas con el consumo, porte, distribución o tráfico de alcohol y drogas que involucren a estudiantes del establecimiento, resguardando su bienestar, la seguridad de la comunidad educativa y el cumplimiento de la normativa vigente.

Objetivos Específicos

- Promover acciones preventivas orientadas al desarrollo de factores protectores y estilos de vida saludables.
- Establecer procedimientos claros para la detección oportuna de situaciones relacionadas con el consumo, porte, distribución o tráfico de alcohol y drogas.
- Implementar medidas inmediatas de resguardo destinadas a proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes involucrados.
- Favorecer el trabajo colaborativo con los padres, madres y apoderados durante el proceso de intervención.
- Coordinar oportunamente la derivación a establecimientos de salud u organismos especializados cuando corresponda.

- Dar cumplimiento al deber legal de denuncia cuando existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un delito.
- Realizar seguimiento a las medidas implementadas, favoreciendo la permanencia escolar y el proceso educativo del estudiante.

III. MARCO NORMATIVO

El presente protocolo se fundamenta en la normativa vigente, especialmente en:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
- Ley N.º 20.536, sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845, de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Decreto con Fuerza de Ley N.º 2 de 2009, del Ministerio de Educación.
- Circular N.º 482 de la Superintendencia de Educación y demás instrucciones vigentes.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La aplicación del presente protocolo se desarrollará conforme a los siguientes principios:

a) Interés superior del estudiante

Toda actuación deberá priorizar la protección, bienestar y desarrollo integral del estudiante, procurando resguardar su derecho a la educación y favoreciendo su permanencia en el sistema escolar.

b) Prevención

El establecimiento promoverá permanentemente acciones educativas orientadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas, fortaleciendo factores protectores y hábitos de vida saludables.

c) Protección y resguardo

Ante cualquier situación que pueda comprometer la integridad física o psicológica de un estudiante, el establecimiento adoptará inmediatamente las medidas de protección que resulten necesarias.

d) Debido proceso

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo respetará el derecho de las personas involucradas a ser informadas, escuchadas y a presentar los antecedentes que estimen pertinentes.

e) Confidencialidad

Los antecedentes obtenidos durante la aplicación del protocolo serán tratados con estricta reserva y únicamente podrán ser conocidos por quienes deban intervenir en el procedimiento en razón de sus funciones.

f) Corresponsabilidad

La prevención e intervención frente al consumo de alcohol y drogas constituye una responsabilidad compartida entre el establecimiento, la familia, los estudiantes y las instituciones de la red de apoyo.

g) Enfoque formativo

Las medidas adoptadas privilegiarán el acompañamiento, la prevención, la educación y la restitución del bienestar del estudiante, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa cuando corresponda.

V. DEFINICIONES

Alcohol: Sustancia psicoactiva cuyo consumo por parte de niños, niñas y adolescentes representa un riesgo para su salud, desarrollo integral y proceso educativo.

Droga o Sustancia Ilícita: Toda sustancia natural o sintética cuyo consumo, porte, distribución o tráfico se encuentre regulado o prohibido por la legislación vigente, especialmente por la Ley N.º 20.000.

Consumo: Acción mediante la cual una persona ingiere, inhala, fuma, inyecta o utiliza alcohol, drogas u otras sustancias psicoactivas.

Porte: Tenencia o posesión de alcohol, drogas o sustancias ilícitas por parte de un estudiante dentro del establecimiento educacional, en actividades oficiales o en cualquier instancia organizada por éste, independiente de la cantidad o finalidad.

Distribución: Acción consistente en entregar, facilitar, compartir o suministrar alcohol o sustancias ilícitas a otra persona, exista o no intercambio económico.

Microtráfico o Tráfico: Conductas reguladas por la Ley N.º 20.000 consistentes en comercializar, vender, transportar, distribuir o facilitar drogas o sustancias ilícitas, correspondiendo su investigación a los organismos competentes.

Indicios de Consumo: Conjunto de signos observables que permiten presumir un posible consumo reciente de alcohol o drogas, tales como:

- hálito alcohólico;
- olor evidente compatible con alcohol;
- olor evidente compatible con sustancias ilícitas;
- alteraciones del habla;

- desorientación;
- alteraciones motoras;
- somnolencia inusual;
- cambios significativos de conducta;
- otros signos compatibles con un posible consumo.

La presencia de estos indicios no constituye, por sí sola, una confirmación del consumo, por lo que el establecimiento adoptará únicamente las medidas de resguardo e intervención contemplada en el presente protocolo.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo será aplicable cuando existan antecedentes relacionados con el consumo, porte, distribución o tráfico de alcohol o drogas que involucren a estudiantes del establecimiento y ocurran:

- Dentro del establecimiento educacional.
- Durante la jornada escolar.
- En actividades curriculares o extracurriculares organizadas por el establecimiento.
- En salidas pedagógicas.
- En actividades deportivas, culturales o recreativas institucionales.
- En el transporte escolar, cuando los hechos afecten la seguridad o convivencia educativa.
- En cualquier actividad donde los estudiantes participen representando oficialmente al establecimiento.

VII. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá considerar los siguientes criterios:

a) Protección inmediata: La prioridad será siempre resguardar la integridad física y psicológica del estudiante y de los demás integrantes de la comunidad educativa.

b) Debido proceso: Toda intervención se desarrollará respetando el derecho de las personas involucradas a ser escuchadas, presentar antecedentes y conocer las decisiones adoptadas.

c) Confidencialidad: Los antecedentes del caso serán tratados con estricta reserva, evitando la exposición innecesaria del estudiante y resguardando su dignidad.

d) No revictimización: Las actuaciones deberán evitar cualquier acción que exponga innecesariamente al estudiante o agrave su situación emocional.

e) Enfoque preventivo y formativo: El establecimiento privilegiará acciones educativas, preventivas y de acompañamiento, promoviendo la continuidad del proceso educativo y la permanencia escolar.

f) Corresponsabilidad: La familia constituye un actor fundamental en el proceso de intervención, por lo que será informada oportunamente y convocada a participar en las acciones de apoyo, salvo que ello represente un riesgo para el estudiante.

g) Coordinación con la red de apoyo: Cuando la situación lo requiera, el establecimiento coordinará acciones con establecimientos de salud, organismos de protección u otras instituciones competentes.

VIII. ACCIONES PREVENTIVAS

La Escuela de Concentración Los Loros desarrollará acciones permanentes destinadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas, fortaleciendo factores protectores y promoviendo estilos de vida saludables.

Entre estas acciones podrán contemplarse:

- Desarrollo de actividades preventivas en Orientación u otras asignaturas.
- Charlas y talleres impartidos por SENDA u otras instituciones especializadas.
- Jornadas de promoción de hábitos de vida saludable.
- Difusión de información dirigida a estudiantes, padres, madres y apoderados.
- Capacitación a funcionarios respecto de la detección temprana y actuación frente a situaciones relacionadas con alcohol y drogas.
- Coordinación permanente con la red comunal de prevención y promoción de la salud.

IX. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN

Toda situación relacionada con el consumo, porte, distribución o tráfico de alcohol y drogas será abordada mediante un procedimiento objetivo, oportuno, confidencial y respetuoso del debido proceso, procurando resguardar la integridad física y psicológica del estudiante y de la comunidad educativa.

Cuando los antecedentes permitan presumir la existencia de un hecho constitutivo de delito o una posible vulneración de derechos, el establecimiento activará los protocolos correspondientes y efectuará las denuncias o derivaciones que establezca la normativa vigente.

N.º Etapa	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1 Detección	Recepción de antecedentes o identificación de una situación de consumo, porte, distribución, tráfico o indicios de consumo de alcohol o drogas.	Cualquier integrante de la comunidad educativa.	Inmediato.	Registro de la situación.
2 Comunicación	Informar inmediatamente	Funcionario que toma	Inmediato.	Registro de activación del

N.º Etapa	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro /
3	Evaluación preliminar Dirección, Inspectoría General o Equipo de Convivencia Educativa para activar el presente protocolo. Analizar los antecedentes disponibles para determinar la Inspectoría General y Equipo de Convivencia Educativa. naturaleza de los hechos, los riesgos de Convivencia existentes y las medidas inmediatas de resguardo.	conocimiento.	Dentro de las 24 horas hábiles siguientes.	Acta de evaluación preliminar.
4	Medidas de resguardo Implementar acciones destinadas a proteger la integridad del estudiante y de la comunidad educativa.	Dirección y Equipo de Convivencia Educativa.	Inmediato, de cuando corresponda.	Registro de medidas adoptadas.
5	Comunicación al apoderado Informar al padre, madre o apoderado sobre la situación detectada y las medidas adoptadas por el establecimiento.	Dirección Inspectoría General.	o Durante la misma jornada escolar.	Registro de comunicación.
6	Investigación interna Recopilar antecedentes mediante entrevistas, revisión de registros y demás diligencias pertinentes para determinar las circunstancias de los hechos.	Funcionario designado Dirección.	Hasta 5 días hábiles, prorrogables por otros 5 días mediante resolución fundada.	Informe de investigación.
7	Derivación interna o externa Evaluar la necesidad de activar redes de salud, organismos especializados u otros protocolos institucionales.	Equipo de Convivencia Educativa.	de Dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Registro de derivación.
8	Resolución Determinar las medidas pedagógicas, formativas, reparatorias y disciplinarias que correspondan	Dirección.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del informe.	Resolución fundada.

N.º Etapa	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
9 Seguimiento	conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa. Evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas y el proceso de acompañamiento del estudiante.	Equipo de Convivencia Educativa.	de Según evolución del caso.	Registro de la seguimiento e informe de cierre.

X. MEDIDAS DE RESGUARDO

Desde el momento en que el establecimiento tome conocimiento de una situación relacionada con alcohol o drogas, adoptará las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica del estudiante y de la comunidad educativa.

Entre las medidas de resguardo podrán considerarse:

- Brindar contención emocional al estudiante.
- Mantener al estudiante acompañado por un funcionario mientras se desarrolla el procedimiento.
- Evitar la exposición innecesaria del estudiante frente a la comunidad educativa.
- Informar oportunamente al padre, madre o apoderado.
- Solicitar el retiro del estudiante cuando su condición física o conductual no permita su permanencia segura en el establecimiento.
- Recomendar a la familia la evaluación del estudiante en un establecimiento de salud cuando existan indicios que hagan aconsejable dicha atención.
- Activar otros protocolos institucionales cuando la situación lo requiera.

Las medidas de resguardo tendrán un carácter preventivo y protector, y no constituirán una sanción anticipada.

XI. DENUNCIA Y DERIVACIÓN

Cuando durante la evaluación preliminar o la investigación existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un delito, especialmente en casos de porte, distribución, microtráfico o tráfico de drogas, la Dirección del establecimiento dará cumplimiento al deber legal de denunciar ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

Asimismo, cuando los antecedentes permitan presumir una posible vulneración de derechos del estudiante, el establecimiento activará el **Protocolo de Actuación frente a Vulneraciones de Derechos**, efectuando las derivaciones que correspondan a la red de protección.

La denuncia a la autoridad competente no reemplaza las medidas de protección, acompañamiento y seguimiento que el establecimiento deba implementar en favor del estudiante.

XII. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Las siguientes situaciones serán abordadas conforme al procedimiento general establecido en el presente protocolo, considerando además las actuaciones específicas que se indican para cada caso.

1. CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS

Cuando existan antecedentes que permitan presumir o confirmar que un estudiante ha consumido alcohol o drogas dentro del establecimiento, durante actividades organizadas por éste o mientras represente oficialmente al establecimiento, se procederá conforme al procedimiento general del presente protocolo.

Además, se adoptarán las siguientes acciones:

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Protección	Resguardar la integridad física y emocional del estudiante.	Inspectoría General de Convivencia Educativa.	Registro de medidas de resguardo.
Comunicación	Informar inmediatamente al padre, madre o apoderado.	Dirección o Inspectoría General.	Registro de comunicación.
Derivación	Evaluar la necesidad de derivación al establecimiento de salud correspondiente o a organismos especializados.	Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de derivación.
Medidas internas	Aplicar las medidas pedagógicas, formativas, reparatorias o disciplinarias que correspondan conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección.	Resolución fundada.
Seguimiento	Implementar un Plan de Acompañamiento y realizar seguimiento del caso.	Equipo de Convivencia Educativa.	Informe de seguimiento.

2. ESTUDIANTE QUE INGRESA AL ESTABLECIMIENTO CON HÁLITO ALCOHÓLICO O INDICIOS DE CONSUMO

Cuando un estudiante ingrese al establecimiento presentando **hálito alcohólico, olor evidente compatible con alcohol o sustancias ilícitas**, o manifieste signos observables que hagan presumir un posible consumo reciente, el establecimiento actuará con un enfoque de protección y resguardo.

La presencia de estos indicios **no constituye, por sí sola, una confirmación de consumo**, por lo que el establecimiento no emitirá diagnósticos ni realizará pruebas destinadas a comprobar el consumo.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Detección	Identificar la presencia de hálito alcohólico, olor evidente compatible con alcohol o sustancias ilícitas, o signos observables compatibles con un posible consumo.	Cualquier funcionario.	Registro de observación.
Resguardo	Acompañar al estudiante a un lugar seguro, evitando su exposición frente a / otros estudiantes y resguardando su integridad.	Inspectoría General de Convivencia Educativa.	Registro de medidas de resguardo.
Comunicación	Informar inmediatamente a la Dirección del establecimiento.	Inspectoría General.	Registro interno.
Citación y retiro	Contactar al padre, madre o apoderado y para solicitar su concurrencia inmediata al establecimiento y efectuar el retiro del estudiante.	Dirección o Inspectoría General.	Registro de comunicación y retiro.
Orientación	Recomendar al padre, madre o apoderado que el estudiante sea evaluado en un establecimiento de salud, cuando la condición observada así lo aconseje.	Dirección o Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de orientación entregada.
Derivación interna	Derivar el caso al Equipo de Convivencia Educativa para evaluar la activación del presente protocolo y de elaborar un Plan de Acompañamiento, si corresponde.	Dirección / Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de derivación interna.
Seguimiento	Realizar entrevistas con el estudiante y su familia, evaluando la necesidad de derivaciones adicionales.	Equipo de Convivencia Educativa.	Registro de seguimiento.

3. PORTE DE ALCOHOL O DROGAS

Cuando un estudiante sea sorprendido portando alcohol o sustancias ilícitas dentro del establecimiento o durante actividades organizadas por éste, se procederá conforme al procedimiento general.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Resguardo	Resguardar la seguridad del estudiante y de la comunidad educativa, evitando la manipulación innecesaria de las sustancias.	Dirección / Inspectoría General.	Registro de actuación.
Comunicación	Informar inmediatamente al padre,	Dirección.	Registro de

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
	madre o apoderado.		comunicación.
Investigación	Determinar las circunstancias del hecho mediante el procedimiento general.	Funcionario investigador.	Informe de investigación.
Denuncia	Cuando existan antecedentes que permitan presumir un delito, efectuar la denuncia ante la autoridad competente.	Dirección.	Copia de la denuncia, cuando corresponda.
Medidas	Aplicar las medidas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección.	Resolución fundada.

4. DISTRIBUCIÓN, MICROTRÁFICO O TRÁFICO DE DROGAS

El porte con fines de distribución, la entrega, comercialización, facilitación, microtráfico o tráfico de drogas constituye una situación de especial gravedad que obliga al establecimiento a adoptar medidas inmediatas de protección y a cumplir con el deber legal de denuncia.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Protección	Resguardar la integridad de los estudiantes y evitar la continuidad de la situación.	Dirección Inspectoría General.	/ Registro de actuación.
Comunicación	Informar inmediatamente al padre, madre o apoderado.	Dirección.	Registro de comunicación.
Denuncia	Denunciar los hechos al Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, conforme a la legislación vigente.	Dirección.	Copia de la denuncia.
Procedimiento interno	Aplicar el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, respetando el debido proceso.	Dirección.	Resolución fundada.
Derivación	Evaluar la necesidad de derivación a organismos especializados o de protección, cuando corresponda.	Equipo de Convivencia Educativa.	de Registro de derivación.
Seguimiento	Mantener el acompañamiento del estudiante y su familia durante el desarrollo del procedimiento.	Equipo de Convivencia Educativa.	de Informe de seguimiento.

5. CONSUMO DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS O DISPOSITIVOS DE VAPEO

El consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores u otros dispositivos similares dentro del establecimiento o durante actividades organizadas por éste se encuentra prohibido y será abordado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Etapas	Actuación	Responsable	Registro
Detección	Identificar la conducta e informar a Inspectoría General.	Cualquier funcionario.	Registro del hecho.
Comunicación	Informar al padre, madre o apoderado.	Inspectoría General.	Registro de comunicación.
Medidas	Aplicar las medidas pedagógicas, formativas y disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa para faltas graves.	Dirección.	Resolución fundada.
Prevención	Evaluar la necesidad de intervención preventiva o derivación al Equipo de Convivencia Educativa.	Equipo de Convivencia Educativa.	de Registro de seguimiento.

XIII. SEGUIMIENTO DEL CASO

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que procedan, el establecimiento podrá implementar acciones de apoyo dirigidas al estudiante involucrado y, cuando corresponda, a los demás integrantes de la comunidad educativa afectados por la situación. Estas acciones podrán contemplar, entre otras:

- Seguimiento del Plan de Acompañamiento.
- Coordinación con la familia.
- Seguimiento con la red de salud cuando corresponda.

XIV. REGISTRO Y CONFIDENCIALIDAD

Toda la información obtenida durante la aplicación del presente protocolo tendrá carácter reservado y será conocida únicamente por las personas que deban intervenir en el procedimiento, resguardando la dignidad, honra, privacidad y derechos de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Durante la aplicación del presente protocolo deberán mantenerse, según corresponda, los siguientes registros:

- Registro inicial de la denuncia o del hecho.
- Registro de medidas de resguardo adoptadas.
- Acta de entrega de evidencias a la autoridad competente.
- Registro de entrevistas.
- Declaraciones de testigos.
- Registro fotográfico o audiovisual, cuando exista.
- Informe de investigación.
- Resolución fundada.
- Registro de notificación.
- Solicitud de reconsideración o apelación, cuando corresponda.
- Informe de seguimiento.
- Acta de cierre del procedimiento.

Los registros deberán mantenerse bajo custodia del establecimiento conforme a las disposiciones del Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a la normativa vigente sobre protección de datos personales.

XV. VIGENCIA DEL PROTOCOLO

El presente protocolo forma parte integrante del Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela de Concentración Fronteriza Los Loros y será aplicable desde la entrada en vigencia del Reglamento, permaneciendo vigente hasta que sea modificado conforme al procedimiento institucional de actualización del RICE.

PROTOCOLO 11

**PROTOCOLO DE RETENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A ESTUDIANTES
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce el derecho de las estudiantes embarazadas y de los estudiantes madres o padres a continuar su trayectoria educativa en condiciones de igualdad, inclusión, dignidad y no discriminación, promoviendo su permanencia y participación activa en la comunidad educativa.

El presente protocolo tiene por finalidad establecer las orientaciones y procedimientos que permitan brindar acompañamiento, apoyo y protección a los estudiantes que se encuentren en situación de embarazo, maternidad o paternidad, favoreciendo la continuidad de sus estudios y evitando cualquier forma de discriminación, exclusión o vulneración de derechos.

El establecimiento promoverá un enfoque preventivo, formativo e inclusivo, adoptando las medidas pedagógicas, administrativas y de apoyo psicosocial que resulten necesarias para compatibilizar la trayectoria educativa con las responsabilidades propias del embarazo, la maternidad o la paternidad, considerando las necesidades particulares de cada estudiante y resguardando siempre su bienestar integral.

Asimismo, el establecimiento fomentará la corresponsabilidad entre la familia, la comunidad educativa y las redes de apoyo, favoreciendo la coordinación intersectorial cuando sea necesario para fortalecer el proceso educativo y el desarrollo integral del estudiante.

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá respetar los principios de interés superior del estudiante, enfoque de derechos, inclusión, igualdad de oportunidades, confidencialidad, corresponsabilidad y flexibilidad pedagógica, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) y en la normativa educacional vigente.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Garantizar la permanencia, continuidad y participación de las estudiantes embarazadas y de los estudiantes madres o padres en el sistema educativo, mediante la implementación de medidas de acompañamiento pedagógico, administrativo y psicosocial que favorezcan su desarrollo integral y resguarden el ejercicio de sus derechos.

Objetivos Específicos

Garantizar el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de las estudiantes embarazadas y de los estudiantes madres o padres.

Promover un ambiente educativo basado en el respeto, la inclusión, el buen trato y la no discriminación.

Implementar medidas pedagógicas y administrativas flexibles que favorezcan la continuidad del proceso educativo, considerando las necesidades particulares de cada estudiante.

Coordinar acciones de acompañamiento entre el establecimiento, la familia y las redes de apoyo disponibles.

Favorecer la prevención de la deserción escolar mediante un seguimiento permanente de la trayectoria educativa del estudiante.

Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes asociados al embarazo, maternidad y paternidad durante la etapa escolar.

Resguardar la confidencialidad de la información personal y de salud del estudiante, conforme a la normativa vigente.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional e internacional vigente que garantiza el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, la protección integral de niños, niñas y adolescentes y la permanencia en el sistema educativo de las estudiantes embarazadas y de los estudiantes madres o padres.

Su aplicación deberá desarrollarse conforme a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando el interés superior del estudiante, el enfoque de derechos, la inclusión educativa, la igualdad y no discriminación, la corresponsabilidad, la confidencialidad y la flexibilidad pedagógica.

El presente protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Decreto Supremo N.º 79 del Ministerio de Educación, que regula la situación educacional de las estudiantes embarazadas y madres y de los estudiantes padres.
- Decreto Supremo N.º 67 sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, cuando corresponda.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Básica y Media.
- Las demás leyes, reglamentos, circulares, dictámenes y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación que resulten aplicables.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente protocolo deberán orientarse por los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante
- Enfoque de derechos
- Igualdad y no discriminación
- Inclusión educativa
- Corresponsabilidad

- Confidencialidad
- Flexibilidad pedagógica

V. ALCANCE

El presente protocolo será aplicable a todas las estudiantes embarazadas y a los estudiantes madres o padres matriculados en la Escuela Concentración Los Loros, cualquiera sea el nivel educativo que cursen.

Asimismo, será aplicable a aquellos estudiantes que ingresen al establecimiento encontrándose en alguna de estas condiciones y a quienes, durante el año escolar, informen su situación al establecimiento.

Las disposiciones contenidas en este protocolo deberán ser conocidas y respetadas por todos los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo una cultura de respeto, inclusión, buen trato y corresponsabilidad, conforme a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

VI. DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y DE LOS ESTUDIANTES MADRES O PADRES

Las estudiantes embarazadas y los estudiantes madres o padres tendrán derecho a:

- Permanecer matriculados en el establecimiento durante el embarazo, maternidad o paternidad, sin que su condición constituya causal de cancelación de matrícula, suspensión, expulsión o cambio obligatorio de establecimiento.
- Recibir un trato digno, respetuoso e inclusivo, libre de cualquier forma de discriminación, hostigamiento, estigmatización o vulneración de sus derechos.
- Continuar su proceso educativo mediante medidas de flexibilidad pedagógica que favorezcan la continuidad de sus aprendizajes, de conformidad con la normativa vigente y las posibilidades del establecimiento.
- Justificar sus inasistencias cuando estas se encuentren debidamente acreditadas mediante certificado o documento emitido por el profesional o centro de salud correspondiente.
- Solicitar la reprogramación de evaluaciones, actividades académicas u otras instancias obligatorias cuando existan razones médicas o familiares justificadas relacionadas con el embarazo, maternidad o paternidad.
- Participar en actividades curriculares, extracurriculares, ceremonias y actividades institucionales, siempre que su condición de salud lo permita.
- Contar con las adecuaciones razonables que resulten necesarias para resguardar su bienestar físico y emocional durante la jornada escolar, cuando exista indicación médica o se justifique por su condición.
- Recibir orientación y acompañamiento por parte del establecimiento, así como acceder a las redes de apoyo internas y externas cuando corresponda.
- Mantener la confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud o situación familiar, conforme a la normativa vigente.
- Ejercer los mismos derechos y asumir los mismos deberes que el resto de los estudiantes, sin más limitaciones que aquellas derivadas de su condición de salud o de las indicaciones médicas correspondientes.

VII. DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y DE LOS ESTUDIANTES MADRES O PADRES

Las estudiantes embarazadas y los estudiantes madres o padres deberán:

- Informar oportunamente su situación al Profesor Jefe, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa o Dirección, acompañando, cuando corresponda, un certificado médico u otro documento que permita al establecimiento adoptar las medidas de apoyo pertinentes.
- Mantener comunicación permanente con el Profesor Jefe y los profesionales responsables del acompañamiento.
- Cumplir, en la medida de sus posibilidades, con las actividades académicas, evaluaciones y compromisos establecidos en el plan de acompañamiento.
- Justificar oportunamente las inasistencias mediante la documentación correspondiente.
- Informar al establecimiento cualquier cambio relevante en su estado de salud o situación familiar que pueda afectar su proceso educativo.
- Mantener una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la comunidad educativa y cumplir las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

VIII. DEBERES DE LAS MADRES, PADRES Y APODERADOS

Las madres, padres o apoderados deberán:

- Informar oportunamente al establecimiento la situación de embarazo, maternidad o paternidad cuando corresponda.
- Mantener comunicación permanente con el Profesor Jefe y los profesionales responsables del acompañamiento.
- Presentar oportunamente los certificados médicos, licencias u otros antecedentes necesarios para justificar inasistencias o solicitar adecuaciones.
- Favorecer la continuidad del proceso educativo del estudiante y colaborar con las medidas de apoyo implementadas por el establecimiento.
- Asistir a las entrevistas y reuniones convocadas por el establecimiento cuando ello resulte necesario para el adecuado acompañamiento del estudiante.
- Promover el cumplimiento de las responsabilidades académicas del estudiante y colaborar en la ejecución del plan de acompañamiento acordado.

IX. DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO

La Escuela Concentración Los Loros deberá:

- Garantizar el acceso, permanencia y continuidad de las estudiantes embarazadas y de los estudiantes madres o padres en el sistema educativo.
- Promover un ambiente educativo basado en el respeto, la inclusión, el buen trato y la no discriminación.
- Mantener la confidencialidad respecto de la información relacionada con el embarazo, maternidad o paternidad del estudiante.
- Implementar medidas pedagógicas y administrativas razonables que favorezcan la continuidad de la trayectoria educativa, considerando las necesidades particulares de cada estudiante.

- Coordinar acciones de acompañamiento con la familia, el equipo de Convivencia Educativa, la Unidad Técnico-Pedagógica y las redes de apoyo cuando corresponda.
- Reprogramar evaluaciones, actividades académicas u otras instancias obligatorias cuando existan antecedentes médicos o situaciones debidamente justificadas que así lo ameriten.
- Facilitar el acceso a material pedagógico y orientar el proceso de recuperación de aprendizajes cuando el estudiante deba ausentarse por motivos relacionados con el embarazo, maternidad o paternidad.
- Favorecer el proceso de reincorporación del estudiante después del nacimiento del hijo o hija, procurando evitar situaciones de rezago o deserción escolar.
- Promover acciones preventivas y de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa para fortalecer el respeto, la inclusión y la corresponsabilidad frente a la maternidad y paternidad adolescente.

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 1: Comunicación de la situación

La estudiante embarazada o el estudiante madre o padre, su madre, padre o apoderado, podrá informar voluntariamente su situación al Profesor Jefe, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa o Dirección del establecimiento.

La comunicación podrá acompañarse de un certificado médico u otro documento emitido por un profesional de la salud, con el objeto de facilitar la implementación de las medidas de apoyo correspondientes.

En caso de que el establecimiento tome conocimiento de la situación por otra vía, procurará establecer contacto con el estudiante y su familia para ofrecer orientación y acompañamiento, resguardando siempre la confidencialidad de la información.

Artículo 2: Entrevista inicial

Una vez informada la situación, el Profesor Jefe y/o la Coordinación de Convivencia Educativa citarán al estudiante y a su madre, padre o apoderado con el propósito de:

- Acoger la situación presentada.
- Informar los derechos y deberes establecidos en este protocolo.
- Identificar las necesidades académicas, personales y familiares del estudiante.
- Explicar las medidas de apoyo que el establecimiento puede implementar.
- Coordinar las acciones iniciales de acompañamiento.

De esta reunión se levantará un acta de entrevista que será incorporada a los antecedentes del estudiante.

Artículo 3: Elaboración del Plan de Acompañamiento Individual

Cuando las necesidades del estudiante así lo requieran, el establecimiento elaborará un Plan de Acompañamiento Individual, coordinado por la Coordinación de Convivencia Educativa en

conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica, el Profesor Jefe y otros profesionales cuando corresponda.

El plan podrá considerar, entre otras medidas:

- Adecuaciones en la programación de evaluaciones.
- Flexibilidad en la asistencia cuando exista justificación médica.
- Entrega de material pedagógico durante períodos de ausencia.
- Apoyo para la recuperación de aprendizajes.
- Seguimiento de asistencia y rendimiento académico.
- Coordinación con la familia.
- Derivación a redes de apoyo cuando corresponda.

Las medidas implementadas deberán ser razonables, proporcionales y compatibles con los objetivos de aprendizaje establecidos para el nivel educativo correspondiente.

Artículo 4: Implementación de medidas de apoyo

El establecimiento adoptará las medidas pedagógicas, administrativas y de acompañamiento que resulten necesarias para favorecer la continuidad del proceso educativo del estudiante.

Estas podrán comprender, entre otras:

- Reprogramación de evaluaciones.
- Flexibilidad en fechas de entrega de trabajos.
- Acceso al material pedagógico.
- Apoyo en la planificación del proceso educativo.
- Orientación psicosocial.
- Coordinación permanente entre Profesor Jefe, Unidad Técnico-Pedagógica y Coordinación de Convivencia Educativa.

Las medidas adoptadas deberán considerar siempre las indicaciones médicas cuando existan.

Artículo 5: Seguimiento

Durante todo el proceso de embarazo, maternidad o paternidad, el establecimiento realizará un seguimiento periódico del estudiante con el propósito de:

- Verificar la continuidad de su trayectoria educativa.
- Identificar dificultades académicas o socioemocionales.
- Evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
- Ajustar el Plan de Acompañamiento Individual cuando resulte necesario.
- Favorecer la permanencia del estudiante en el sistema educativo.

El seguimiento será coordinado por la Coordinación de Convivencia Educativa en conjunto con el Profesor Jefe y la Unidad Técnico-Pedagógica.

Artículo 6: Reincorporación

Cuando el estudiante deba ausentarse por razones asociadas al embarazo, parto, recuperación postparto, controles médicos o cuidado del hijo o hija, el establecimiento facilitará su proceso de reincorporación mediante las medidas pedagógicas y administrativas que resulten necesarias.

Al momento del reintegro se revisará el Plan de Acompañamiento Individual, pudiendo actualizarse las medidas de apoyo de acuerdo con las necesidades del estudiante.

Artículo 7: Coordinación con redes de apoyo

Cuando la situación del estudiante lo requiera, y con conocimiento del estudiante y/o de su madre, padre o apoderado cuando corresponda, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos públicos o privados que contribuyan a fortalecer su proceso educativo y bienestar integral.

Las derivaciones tendrán carácter voluntario, salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal de informar o denunciar conforme a la normativa vigente.

XI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1. Comunicación de la situación	El estudiante o su apoderado informa el embarazo, maternidad o paternidad al establecimiento.	Estudiante, Apoderado, Profesor Jefe, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa o Dirección.	Tan pronto sea posible.	Registro de comunicación.
2. Entrevista inicial	Entrevista con el estudiante y su apoderado para informar derechos, deberes y medidas de apoyo.	Profesor Jefe y Coordinación de Convivencia Educativa.	Dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Acta de entrevista.
3. Elaboración del Plan de Acompañamiento	Definición de medidas pedagógicas, administrativas y de acompañamiento.	Coordinación de Convivencia Educativa, UTP y Profesor Jefe.	Dentro de los 10 días hábiles siguientes.	Plan de Acompañamiento Individual.
4. Implementación de medidas	Aplicación de las medidas acordadas para favorecer la continuidad	UTP, Profesor Jefe y docentes.	Según necesidades del estudiante.	Registro de medidas implementadas.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
5. Seguimiento	educativa. Monitoreo del proceso educativo y actualización del plan cuando corresponda.	Coordinación de Convivencia Educativa, Profesor Jefe y UTP.	Durante todo el proceso.	Ficha de seguimiento.
6. Reincorporación	Implementación de medidas para favorecer el retorno a clases después del parto o del período de ausencia.	Profesor Jefe, UTP y Coordinación de Convivencia Educativa.	Al momento del reintegro.	Registro de reincorporación.
7. Coordinación con redes externas	Gestión de apoyos complementarios cuando la situación lo requiera.	Coordinación de Convivencia Educativa y Dirección.	Según necesidad.	Registro de derivación o coordinación.

XII. REDES DE APOYO

Cuando la situación del estudiante lo requiera, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos públicos o privados que contribuyan a fortalecer su permanencia, bienestar y trayectoria educativa, respetando siempre la confidencialidad de la información y la voluntad del estudiante y su familia, salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal.

Entre las principales redes de apoyo se consideran:

- **Centro de Salud Familiar (CESFAM)** u otros establecimientos de salud pública o privada, para controles prenatales, atención médica y seguimiento de salud.
- **Hospitales y Centros de Especialidad**, cuando la condición de salud de la estudiante o del hijo o hija requiera atención especializada.
- **Programa Chile Crece Contigo**, para el acompañamiento integral durante el embarazo, nacimiento y primera infancia.
- **JUNAEB**, respecto de beneficios de apoyo a la permanencia escolar y programas disponibles para estudiantes.
- **Oficina Local de la Niñez (OLN)** o el organismo de protección administrativa vigente, cuando corresponda.
- **Tribunal de Familia**, únicamente cuando existan medidas de protección, resoluciones judiciales o situaciones que hagan necesaria su intervención.
- **Programas de protección especializados** o instituciones públicas y privadas que puedan contribuir al bienestar integral del estudiante, cuando resulte pertinente.

XIII. PROCEDIMIENTO ANTE MALESTAR O URGENCIA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

Cuando una estudiante embarazada presente malestar físico o una situación que haga presumir una urgencia médica durante la jornada escolar, el establecimiento actuará con la mayor celeridad posible, resguardando su integridad física y emocional.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
1. Comunicación del malestar	La estudiante informa su condición al profesor, inspector u otro funcionario del establecimiento.	Estudiante o funcionario que detecta la situación.	Inmediato.	Registro interno.	
2. Evaluación inicial	Se brinda contención inicial y se informa inmediatamente a Inspectoría General y/o Dirección.	Inspectoría General funcionario responsable.	Inmediato.	Registro atención.	de
3. Comunicación con el apoderado	Se contacta al apoderado para informar la situación y solicitar su concurrencia al establecimiento cuando corresponda.	Inspectoría General.	Inmediato.	Registro contacto.	de
4. Derivación a un centro de salud	Cuando la situación lo amerite, se activará el procedimiento de Dirección, traslado a un centro asistencial conforme al Protocolo de Accidentes Escolares u otras instrucciones institucionales vigentes.	Inspectoría General funcionario designado.	Inmediato.	Registro derivación y documentación correspondiente.	de y
5. Seguimiento	Se realizará seguimiento de la situación para coordinar el reintegro y las medidas de apoyo que correspondan.	Profesor Jefe y Coordinación de Convivencia Educativa.	Según evolución.	Registro seguimiento.	de

XIV. GLOSARIO

Estudiante embarazada: Estudiante que se encuentra cursando un embarazo durante su trayectoria educativa, manteniendo todos los derechos y deberes establecidos en la normativa vigente y en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Estudiante madre: Estudiante que ha tenido un hijo o hija y continúa desarrollando su proceso educativo dentro del establecimiento.

Estudiante padre: Estudiante que ha asumido la paternidad de un hijo o hija durante su trayectoria educativa y mantiene su derecho a continuar sus estudios.

Retención escolar: Conjunto de acciones implementadas por el establecimiento destinadas a favorecer la permanencia, continuidad y egreso oportuno del estudiante del sistema educativo.

Plan de Acompañamiento Individual: Instrumento elaborado por el establecimiento que organiza las medidas pedagógicas, administrativas y de apoyo necesarias para favorecer la continuidad educativa del estudiante, considerando sus necesidades particulares.

Flexibilidad pedagógica: Conjunto de medidas razonables destinadas a facilitar la continuidad del proceso educativo mediante adecuaciones en la organización de evaluaciones, actividades, asistencia u otras estrategias, sin modificar los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículum nacional.

Corresponsabilidad: Principio mediante el cual el establecimiento, la familia, el estudiante y las redes de apoyo colaboran conjuntamente para favorecer la permanencia y el desarrollo integral del estudiante.

Confidencialidad: Obligación del establecimiento de resguardar la información personal, médica y familiar del estudiante, evitando su divulgación innecesaria y respetando su dignidad y privacidad.

XV. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en conjunto con la Coordinación de Convivencia Educativa y la Unidad Técnico-Pedagógica, resguardando el interés superior del estudiante, el derecho a la educación, la continuidad de la trayectoria educativa y los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y en la normativa vigente.

Toda actuación deberá desarrollarse con respeto por la dignidad de las personas, promoviendo el buen trato, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que corresponda realizar.

PROTOCOLO 12

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS POR ROBO Y HURTO



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela de Concentración Los Loros reconoce que el respeto por los bienes ajenos, la honestidad y la responsabilidad constituyen valores fundamentales para una adecuada convivencia educativa. En este contexto, las situaciones de robo, hurto o apropiación indebida de bienes afectan la confianza, la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa, por lo que requieren una intervención oportuna, objetiva y ajustada al debido proceso.

El presente protocolo establece un procedimiento institucional para abordar denuncias relacionadas con hechos de robo o hurto ocurridos dentro del establecimiento educacional o durante actividades oficiales organizadas por éste, resguardando los derechos de todas las personas involucradas, la confidencialidad de la información, el interés superior del estudiante y los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE).

La actuación del establecimiento tendrá un carácter preferentemente formativo, preventivo y restaurativo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno cuando corresponda y de la obligación de informar a las autoridades competentes cuando los hechos pudieran constituir un delito.

Asimismo, el establecimiento desarrollará todas las diligencias razonables destinadas a esclarecer los hechos denunciados. Sin embargo, la investigación interna tiene por finalidad determinar eventuales responsabilidades dentro del ámbito educativo y no reemplaza las investigaciones que correspondan a los organismos policiales o judiciales.

La Escuela de Concentración Los Loros recomienda a los estudiantes, funcionarios y demás integrantes de la comunidad educativa evitar portar objetos de alto valor que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.

La pérdida, extravío o sustracción de bienes personales no genera responsabilidad patrimonial del establecimiento, salvo que ésta derive de una obligación legal o de una actuación negligente atribuible al propio establecimiento. Sin perjuicio de ello, toda denuncia será recepcionada, registrada e investigada conforme al presente protocolo, adoptándose las medidas preventivas, formativas, disciplinarias y de resguardo que correspondan.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer un procedimiento claro, objetivo y transparente para la recepción, investigación y resolución de denuncias por robo o hurto ocurridas dentro del establecimiento educacional o durante actividades oficiales, promoviendo una convivencia educativa basada en el respeto, la honestidad, el debido proceso y la protección de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

Establecer las etapas, responsables y plazos para la investigación de denuncias por robo o hurto.

Resguardar el debido proceso, la confidencialidad y el derecho a ser oído de las personas involucradas.

Promover medidas formativas, preventivas y restaurativas que favorezcan el aprendizaje de conductas responsables y el respeto por la propiedad ajena.

Determinar la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa cuando existan antecedentes suficientes que acrediten la responsabilidad.

Favorecer la reparación del daño cuando ello resulte posible y procedente.

Orientar a la persona afectada respecto de las acciones legales que pueda ejercer cuando los hechos pudieran constituir un delito.

Implementar acciones preventivas destinadas a fortalecer la honestidad, el autocuidado y el respeto por los bienes personales dentro de la comunidad educativa.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula la convivencia educativa, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad de los establecimientos educacionales y el tratamiento de hechos que pudieran constituir delitos.

Su aplicación deberá ajustarse a los principios de interés superior del estudiante, enfoque de derechos, debido proceso, enfoque formativo, inclusión, buen trato, confidencialidad, proporcionalidad y corresponsabilidad establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros. El presente protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 20.609 que establece medidas contra la discriminación arbitraria.
- Ley N.º 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Código Penal de la República de Chile, respecto de los delitos de robo, hurto y demás ilícitos contra la propiedad.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Básica y Media.

- Las demás leyes, reglamentos, circulares, dictámenes y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación que resulten aplicables.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Toda actuación realizada en virtud del presente protocolo deberá respetar los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante.
- Debido proceso.
- Presunción de inocencia.
- Confidencialidad.
- Proporcionalidad.
- Enfoque formativo y restaurativo.
- Corresponsabilidad.

Alcance del protocolo

El presente protocolo será aplicable a todas las denuncias relacionadas con hechos de robo o hurto ocurridos:

- Dentro de las dependencias del establecimiento educacional.
- Durante actividades curriculares o extracurriculares organizadas por la escuela.
- En actividades oficiales realizadas fuera del establecimiento cuando exista una vinculación directa con la comunidad educativa.
- En situaciones ocurridas mediante medios tecnológicos, siempre que los hechos tengan una incidencia directa en la convivencia educativa y afecten a integrantes de la comunidad educativa.

No corresponderá la aplicación de este protocolo cuando los hechos digan relación exclusivamente con conflictos de carácter civil o con pérdidas de bienes respecto de los cuales no existan antecedentes que permitan presumir la comisión de un robo o hurto, sin perjuicio de las acciones preventivas u orientaciones que el establecimiento pueda entregar.

IV. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 1: Recepción de la denuncia

Toda persona integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de un presunto robo o hurto podrá informar la situación a cualquier funcionario del establecimiento.

La denuncia podrá realizarse de forma verbal o escrita y deberá ser registrada por Inspectoría General, Dirección o la Coordinación de Convivencia Educativa, dejando constancia de, a lo menos:

- Fecha y hora de la denuncia.
- Lugar donde habrían ocurrido los hechos.
- Identificación de quien denuncia.
- Identificación de la persona afectada, si corresponde.
- Descripción objetiva de los hechos.
- Bien o bienes presuntamente sustraídos.

- Personas eventualmente involucradas o testigos, si existieren.

La recepción de una denuncia no implica la existencia de responsabilidad de persona alguna, sino únicamente el inicio del procedimiento de investigación.

Artículo 2: Medidas iniciales de resguardo

Una vez recepcionada la denuncia, el establecimiento adoptará las medidas que resulten necesarias para resguardar la integridad física y emocional de las personas involucradas y evitar la pérdida de antecedentes que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos. Cuando resulte pertinente, podrán adoptarse, entre otras, las siguientes acciones:

- Resguardar el lugar donde habrían ocurrido los hechos.
- Solicitar voluntariamente la entrega del objeto cuando exista reconocimiento de responsabilidad.
- Revisar registros institucionales, cámaras de seguridad u otros medios disponibles, respetando la normativa vigente.
- Separar momentáneamente a los involucrados cuando ello sea necesario para resguardar el adecuado desarrollo de la investigación.
- Informar oportunamente a Dirección e Inspectoría General.

Artículo 3: Investigación interna

La Coordinación de Convivencia Educativa, en conjunto con Inspectoría General y/o Dirección, realizará una investigación interna destinada únicamente a esclarecer los hechos ocurridos dentro del ámbito educativo. Para ello podrán realizarse, entre otras, las siguientes diligencias:

- Entrevistas individuales con la persona denunciante.
- Entrevistas con la persona afectada.
- Entrevistas con estudiantes, funcionarios u otros testigos.
- Revisión de registros escritos.
- Revisión de cámaras de seguridad institucionales, cuando existan y resulte procedente.
- Recopilación de antecedentes proporcionados por los involucrados.
- Cualquier otra actuación que permita esclarecer objetivamente los hechos.
- Todas las entrevistas deberán desarrollarse en un ambiente de respeto, confidencialidad y resguardo de los derechos de las personas involucradas.

Artículo 4: Información a madres, padres y apoderados

Cuando los involucrados sean estudiantes, el establecimiento informará oportunamente a sus madres, padres o apoderados sobre la existencia del procedimiento y las actuaciones que correspondan, resguardando la confidencialidad de la información y evitando exponer innecesariamente a los estudiantes.

La comunicación podrá efectuarse mediante entrevista, llamada telefónica, correo electrónico institucional u otro medio formal utilizado por el establecimiento.

Artículo 5: Análisis de los antecedentes

Finalizada la investigación, la Coordinación de Convivencia Educativa elaborará un informe con los antecedentes recopilados, el cual será puesto en conocimiento de Dirección para la adopción de las medidas que correspondan.

Las decisiones deberán fundamentarse exclusivamente en antecedentes objetivos y verificables obtenidos durante el procedimiento.

No podrán aplicarse medidas disciplinarias basadas únicamente en rumores, presunciones o sospechas.

Artículo 6: Determinación de medidas

Cuando la investigación permita acreditar la responsabilidad de uno o más integrantes de la comunidad educativa, el establecimiento aplicará las medidas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, considerando:

- La gravedad de los hechos.
- La edad y nivel de desarrollo del estudiante.
- La intencionalidad de la conducta.
- La existencia de reincidencia.
- Las circunstancias atenuantes o agravantes.
- El impacto generado en la convivencia educativa.

Las medidas podrán comprender acciones:

- Formativas.
- Pedagógicas.
- Restaurativas.
- Disciplinarias.
- Cuando sea procedente y exista voluntad de las partes, podrán promoverse acciones destinadas a la reparación del daño ocasionado, siempre que ello no implique vulneración de derechos.

Artículo 7: Cuando no sea posible determinar al responsable.

Si concluida la investigación no existieren antecedentes suficientes para acreditar los hechos denunciados o identificar al responsable, el procedimiento será cerrado mediante un informe fundado. En estos casos:

- No se aplicarán medidas disciplinarias respecto de ningún integrante de la comunidad educativa.
- Se dejará constancia de todas las diligencias realizadas.
- Se informará a las personas involucradas el resultado de la investigación.
- Se podrán implementar acciones preventivas y formativas orientadas a fortalecer el autocuidado, el respeto por la propiedad ajena y la convivencia educativa.
- Se orientará a la persona afectada respecto de la posibilidad de efectuar la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público, cuando estime que los hechos pudieran constituir un delito.

- La imposibilidad de identificar al responsable no implica que el establecimiento haya omitido su deber de investigar, siempre que haya realizado todas las diligencias razonables para esclarecer los hechos.

Artículo 8: Denuncia ante organismos competentes

Cuando durante la investigación existan antecedentes que permitan presumir la existencia de un hecho que pudiera constituir delito, el Director del establecimiento evaluará la presentación de la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público, de conformidad con la legislación vigente.

La investigación interna realizada por el establecimiento no reemplaza las investigaciones que correspondan a las autoridades competentes.

V. PROCEDIMIENTO

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto
1. Recepción de denuncia	Recepcionar la denuncia verbal o escrita, registrar los antecedentes básicos del hecho e informar a Dirección cuando corresponda.	Cualquier funcionario, Inspectoría General, Coordinación Convivencia Educativa o Dirección.	Inmediato dentro del mismo día hábil. o	Registro formal de la denuncia.
2. Medidas iniciales de resguardo	Adoptar las medidas necesarias para resguardar a los involucrados, evitar la pérdida de antecedentes y preservar los medios de prueba disponibles.	Inspectoría General, Dirección y Coordinación de Convivencia Educativa.	Dentro del mismo día hábil.	Registro de medidas adoptadas.
3. Investigación interna	Recopilar antecedentes mediante entrevistas, revisión de registros, cámaras de seguridad (cuando existan), declaraciones u otros medios pertinentes.	Coordinación de Convivencia Educativa, Inspectoría General, Dirección.	Hasta 5 días hábiles, prorrogables por y/o causa justificada.	Informe de investigación con antecedentes recopilados.
4. Información a madres, padres y apoderados	Informar oportunamente a los apoderados de los estudiantes involucrados respecto del inicio del procedimiento y de las actuaciones que correspondan.	Inspectoría General, Dirección.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia.	Registro de notificación.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto
5. Análisis de antecedentes	Analizar objetivamente la información recopilada para determinar si existen antecedentes suficientes que permitan acreditar los hechos y establecer responsabilidades.	Dirección y Coordinación Convivencia Educativa.	Dentro de los 2 días hábiles posteriores al término de la investigación.	Resolución fundada.
6. Aplicación de medidas	Aplicar las medidas formativas, pedagógicas, restaurativas o disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, cuando corresponda.	Dirección, Inspectoría General y Coordinación Convivencia Educativa.	Inmediatamente y después de la resolución.	Registro de las medidas aplicadas.
7. Cierre sin responsable identificado	Si no existen antecedentes suficientes para determinar responsabilidades, cerrar fundadamente el procedimiento e informar a las personas involucradas.	Dirección y Coordinación Convivencia Educativa.	y Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la resolución.	Acta o informe de cierre del procedimiento.
8. Denuncia a organismos competentes	Cuando existan antecedentes que pudieran constituir delito, efectuar la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, según corresponda.	Director(a).	Conforme a la normativa vigente y cuando proceda.	Copia de la denuncia o constancia respectiva.
9. Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas y evaluar la necesidad de implementar acciones preventivas, formativas o de apoyo	Coordinación Convivencia Educativa, Inspectoría General y Equipo Psicosocial.	de Hasta 30 días posteriores al cierre del procedimiento, según la complejidad del caso.	Registro de seguimiento y cierre definitivo.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto
	para los involucrados.			

VI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Confidencialidad: Toda la información obtenida durante el procedimiento tendrá carácter reservado y será utilizada únicamente para los fines propios de la investigación, resguardando la dignidad, privacidad y derechos de las personas involucradas.

2. Debido proceso: Toda investigación deberá desarrollarse respetando el derecho de las personas involucradas a ser informadas, a entregar su versión de los hechos y a que las decisiones sean adoptadas sobre la base de antecedentes objetivos y verificables.

3. Bienes personales: El establecimiento recomienda no portar dinero en cantidades importantes, joyas, equipos electrónicos u otros objetos de valor que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.

La Escuela Concentración Los Loros no responderá patrimonialmente por la pérdida, extravío, deterioro o sustracción de bienes personales de estudiantes, apoderados, funcionarios u otros integrantes de la comunidad educativa, salvo que exista responsabilidad atribuible al establecimiento conforme a la legislación vigente.

Sin perjuicio de ello, toda denuncia será recepcionada, registrada e investigada conforme al presente protocolo.

4. Investigación sin resultados: La circunstancia de que no sea posible identificar al responsable no impedirá el cierre del procedimiento, siempre que el establecimiento haya realizado todas las diligencias razonables para esclarecer los hechos.

En estos casos no podrán aplicarse medidas disciplinarias respecto de ninguna persona y se implementarán acciones preventivas orientadas a fortalecer el respeto por los bienes ajenos, el autocuidado y la convivencia educativa.

VII. GLOSARIO

Denuncia: Comunicación verbal o escrita mediante la cual cualquier integrante de la comunidad educativa informa al establecimiento la ocurrencia de un hecho que pudiera constituir un robo, hurto o apropiación indebida de un bien, con el objeto de que se investiguen los antecedentes y se adopten las medidas que correspondan.

Robo: Delito consistente en la apropiación de una cosa mueble ajena mediante fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, de conformidad con lo establecido en el Código Penal.

Hurto: Delito consistente en la apropiación de una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y sin emplear fuerza, violencia o intimidación, conforme a las disposiciones del Código Penal.

Bien personal: Todo objeto de propiedad de un integrante de la comunidad educativa, tales como útiles escolares, vestuario, dinero, teléfonos móviles, computadores, mochilas u otros artículos de uso personal.

Investigación interna: Procedimiento desarrollado por el establecimiento educacional destinado a recopilar antecedentes, esclarecer los hechos denunciados y determinar la eventual aplicación de medidas contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa. La investigación interna tiene carácter administrativo y educativo, por lo que no reemplaza las investigaciones realizadas por los organismos policiales o judiciales.

Debido proceso: Conjunto de garantías que aseguran que toda actuación desarrollada por el establecimiento respete el derecho de las personas involucradas a ser informadas, a presentar sus antecedentes, a ser escuchadas y a que las decisiones sean adoptadas sobre la base de antecedentes objetivos, respetando la normativa vigente.

Medidas formativas: Acciones de carácter pedagógico destinadas a promover el aprendizaje, la reflexión, la responsabilidad y el fortalecimiento de habilidades personales y sociales, con el propósito de prevenir la reiteración de conductas que afecten la convivencia educativa.

Medidas restaurativas: Acciones orientadas a reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias producidas por una conducta que afectó la convivencia educativa, promoviendo la responsabilización, el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción de las relaciones entre los involucrados, cuando ello resulte procedente.

Confidencialidad: Principio que obliga al establecimiento a resguardar la identidad, privacidad y antecedentes de las personas involucradas durante todo el procedimiento, evitando su divulgación innecesaria y protegiendo su dignidad.

Responsabilidad penal adolescente: Régimen jurídico especial aplicable a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años que cometen hechos constitutivos de delito, regulado por la Ley N.º 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.

Convivencia Educativa: Proceso permanente de construcción colectiva basado en el respeto mutuo, el buen trato, la inclusión, la participación, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos, favoreciendo ambientes seguros y protectores para todos los integrantes de la comunidad educativa.

VII. DISPOSICIÓN FINAL

Las situaciones no previstas en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en conjunto con la Coordinación de Convivencia Educativa, resguardando el interés superior del estudiante, el debido proceso, los principios del Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa educacional vigente.

Toda modificación legal, reglamentaria o administrativa que entre en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderá incorporada automáticamente en aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que correspondan realizar.

PROTOCOLO 13

**PROTOCOLO DE REINCORPORACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE
ESTUDIANTES TRAS CONDUCTAS DE ALTA COMPLEJIDAD**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce que toda medida disciplinaria debe estar orientada prioritariamente a la formación integral de los estudiantes, promoviendo su permanencia en el sistema educativo, el desarrollo de habilidades para la convivencia y la reparación de las consecuencias derivadas de conductas que hayan afectado a la comunidad educativa.

Cuando un estudiante se reincorpora al establecimiento luego de haber estado sujeto a medidas disciplinarias, intervenciones externas, procedimientos especiales o situaciones personales que hayan afectado significativamente su trayectoria educativa, resulta necesario implementar acciones planificadas de acompañamiento que favorezcan su reintegración progresiva y segura a la vida escolar.

El presente protocolo tiene por finalidad establecer el procedimiento institucional para la reincorporación, acompañamiento y seguimiento de estudiantes que, debido a conductas de alta complejidad u otras situaciones excepcionales, requieran un apoyo especializado para fortalecer su permanencia, participación y desarrollo dentro de la comunidad educativa.

La implementación de este protocolo tendrá un carácter eminentemente preventivo, formativo y restaurativo, privilegiando las medidas de apoyo pedagógico, psicosocial y de convivencia educativa por sobre aquellas exclusivamente sancionatorias, procurando fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo asociados a la reincidencia.

Todas las actuaciones desarrolladas en virtud del presente protocolo deberán respetar el interés superior del estudiante, el enfoque de derechos, la inclusión, la corresponsabilidad, el buen trato, la confidencialidad, el debido proceso y la continuidad de la trayectoria educativa, de conformidad con el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

Asimismo, este protocolo constituye una herramienta de apoyo para la implementación del **Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo** contemplado en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, cuando su aplicación resulte procedente.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer un procedimiento institucional para la reincorporación, acompañamiento y seguimiento de estudiantes que presenten conductas de alta complejidad o que se reintegren al establecimiento luego de medidas disciplinarias u otras situaciones excepcionales, promoviendo su permanencia, continuidad educativa, desarrollo integral y adecuada convivencia dentro de la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

- Favorecer la reincorporación progresiva y segura del estudiante a la vida escolar.
- Promover la continuidad de la trayectoria educativa mediante apoyos pedagógicos y psicosociales.
- Implementar medidas formativas, restaurativas y de acompañamiento individualizadas, acordes a las necesidades del estudiante.
- Fortalecer la corresponsabilidad entre el establecimiento, el estudiante, su familia y las redes de apoyo externas cuando corresponda.
- Prevenir la reiteración de conductas que afecten la convivencia educativa mediante un seguimiento sistemático y permanente.
- Coordinar el trabajo entre Dirección, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa, Unidad Técnico-Pedagógica, Profesor Jefe, Programa de Integración Escolar y demás profesionales que intervengan en el caso.
- Establecer mecanismos objetivos para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de acompañamiento.
- Favorecer la aplicación del Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo cuando las características del caso así lo requieran.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula el derecho a la educación, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la convivencia educativa y la aplicación de medidas de apoyo destinadas a favorecer la permanencia y trayectoria educativa de los estudiantes.

Su aplicación deberá desarrollarse conforme a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) de la Escuela Concentración Los Loros, privilegiando las medidas formativas, preventivas y restaurativas, resguardando el interés superior del estudiante y promoviendo la continuidad de su proceso educativo.

Este protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.128 "Aula Segura", en lo relativo a la continuidad pedagógica y permanencia del estudiante.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.545, que promueve la inclusión y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Circulares, dictámenes y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación que resulten aplicables.

- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente protocolo deberán orientarse por los siguientes principios:

Interés superior del estudiante

Enfoque de derechos

Continuidad educativa

Inclusión

Corresponsabilidad

Confidencialidad

Prevención

Enfoque formativo y restaurativo

V. ALCANCE

El presente protocolo será aplicable a estudiantes que requieran un proceso formal de reincorporación, acompañamiento y seguimiento debido a situaciones que hayan afectado significativamente su permanencia o participación en la comunidad educativa.

Podrá aplicarse, entre otros, en los siguientes casos:

- Reincorporación posterior al cumplimiento de una suspensión disciplinaria.
- Reincorporación posterior a la aplicación de medidas cautelares en procedimientos disciplinarios especiales.
- Reincorporación luego de la aplicación del procedimiento regulado por la Ley N.º 21.128 "Aula Segura", cuando el estudiante continúe formando parte del establecimiento.
- Reintegro luego de hospitalizaciones prolongadas, tratamientos médicos o de salud mental que hayan interrumpido la continuidad educativa.
- Reincorporación posterior a intervenciones judiciales o administrativas de organismos de protección de derechos.
- Reintegro de estudiantes que hayan permanecido bajo programas de protección especializados.
- Casos en que el Equipo Directivo determine la necesidad de implementar un proceso intensivo de acompañamiento debido a conductas de alta complejidad o factores de riesgo que puedan afectar la convivencia educativa.

La aplicación del presente protocolo será compatible con otros procedimientos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, especialmente con el Programa

Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo, cuando las características del caso así lo ameriten.

VI. RESPONSABLES

La implementación del presente protocolo será coordinada por la **Dirección del establecimiento**, con el apoyo de los equipos técnicos y profesionales que correspondan.

Participarán, según las características de cada caso:

Dirección

- Autorizar el inicio del proceso de reincorporación.
- Supervisar el cumplimiento del protocolo.
- Resolver las situaciones que requieran decisiones institucionales.

Coordinación de Convivencia Educativa

- Coordinar técnicamente el proceso.
- Elaborar el Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento cuando corresponda.
- Realizar el seguimiento del caso.
- Coordinar acciones con la familia y redes externas.

Inspectoría General

- Apoyar la implementación de las medidas de reincorporación.
- Supervisar aspectos relacionados con asistencia, cumplimiento de acuerdos y convivencia cotidiana.

Unidad Técnico-Pedagógica (UTP)

- Coordinar las medidas pedagógicas necesarias para favorecer la continuidad educativa.
- Articular apoyos con los docentes.

Profesor Jefe

- Acompañar el proceso de integración del estudiante al curso.
- Mantener comunicación permanente con la familia y los equipos internos.
- Informar oportunamente situaciones relevantes para el seguimiento.

Programa de Integración Escolar (PIE), Equipo Psicosocial u otros profesionales

Cuando corresponda, participarán en la evaluación, implementación de apoyos especializados, seguimiento e intervención con el estudiante y su familia.

VII. PROCEDIMIENTO DE REINCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Artículo 1: Inicio del procedimiento

El procedimiento podrá iniciarse cuando la Dirección del establecimiento determine que un estudiante requiere un proceso formal de reincorporación y acompañamiento debido a una situación que haya afectado significativamente su permanencia, participación o convivencia dentro de la comunidad educativa.

La decisión deberá fundarse en los antecedentes disponibles y registrarse en el expediente del estudiante.

Artículo 2: Evaluación inicial del caso

Previo a la reincorporación, la Coordinación de Convivencia Educativa convocará una reunión técnica con los profesionales que corresponda, con el propósito de analizar integralmente la situación del estudiante.

En esta evaluación podrán participar:

- Dirección.
- Inspectoría General.
- Coordinación de Convivencia Educativa.
- Unidad Técnico-Pedagógica.
- Profesor Jefe.
- Programa de Integración Escolar (PIE), cuando corresponda.
- Equipo Psicosocial u otros profesionales que intervengan en el caso.

La evaluación considerará, entre otros aspectos:

- Antecedentes disciplinarios.
- Situación académica.
- Asistencia.
- Estado socioemocional.
- Factores de riesgo y factores protectores.
- Redes de apoyo existentes.
- Intervenciones realizadas previamente.

Los acuerdos deberán quedar registrados por escrito.

Artículo 3: Entrevista con el estudiante y su familia

Antes del reintegro a clases se realizará una entrevista con el estudiante y su madre, padre o apoderado.

Durante esta instancia se informará:

- El objetivo del proceso de reincorporación.
- Las medidas de apoyo que implementará el establecimiento.

- Los compromisos esperados de cada una de las partes.
- Las formas de comunicación durante el seguimiento.
- Los derechos y deberes del estudiante durante el proceso.

La entrevista deberá quedar registrada mediante un acta firmada por los participantes.

VIII. PLAN INDIVIDUAL DE REINCORPORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Cuando las características del caso lo ameriten, la Coordinación de Convivencia Educativa elaborará un **Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento**, el que deberá adecuarse a las necesidades particulares del estudiante.

Este plan podrá contener, entre otras medidas:

- Objetivos del proceso de acompañamiento.
- Medidas pedagógicas de apoyo.
- Medidas formativas.
- Acciones restaurativas.
- Apoyo psicosocial.
- Derivaciones internas o externas.
- Adecuaciones organizativas cuando resulten necesarias.
- Responsables de cada acción.
- Plazos de ejecución.
- Indicadores de seguimiento.
- Fechas de evaluación.

El plan será informado al estudiante y a su madre, padre o apoderado.

IX. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO

Durante el proceso de reincorporación podrán implementarse, según las necesidades del caso, una o más de las siguientes acciones:

Medidas pedagógicas

- Apoyo académico.
- Reprogramación de evaluaciones.
- Tutorías.
- Nivelación de aprendizajes.
- Coordinación con la Unidad Técnico-Pedagógica.

Medidas formativas

- Entrevistas de reflexión.
- Desarrollo de habilidades socioemocionales.
- Actividades de fortalecimiento de la convivencia educativa.
- Compromisos personales de mejora.

Medidas restaurativas

Cuando resulte pertinente podrán implementarse estrategias restaurativas orientadas a reparar el daño ocasionado y fortalecer las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa.

Entre ellas podrán considerarse:

- Conversaciones restaurativas.
- Acuerdos restaurativos.
- Acciones de reparación.
- Mediaciones educativas, cuando procedan.
- Actividades de contribución positiva a la comunidad educativa.

La implementación de estas medidas será siempre voluntaria y dependerá de las características del caso y de la disposición de las personas involucradas.

Apoyo psicosocial

Cuando resulte necesario, el estudiante podrá recibir acompañamiento por parte del Equipo Psicosocial del establecimiento o ser derivado a redes externas de apoyo.

X. REDES DE APOYO

Cuando las necesidades del estudiante lo requieran, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos públicos o privados que contribuyan a fortalecer su permanencia y desarrollo integral.

Entre ellos podrán considerarse:

- CESFAM.
- Oficina Local de la Niñez (OLN).
- SENDA.
- Programas de protección especializada.
- Tribunales de Familia, cuando corresponda.
- Otros organismos públicos o privados vinculados al caso.

Las coordinaciones se realizarán respetando la confidencialidad de la información y las competencias de cada institución.

XI. SEGUIMIENTO DEL PROCESO

La Coordinación de Convivencia Educativa realizará el seguimiento del Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento, en coordinación con los profesionales que intervengan en el caso.

La frecuencia del seguimiento será determinada según las necesidades del estudiante, la gravedad de la situación que originó el procedimiento y la evolución observada durante el proceso.

El seguimiento podrá considerar, entre otras acciones:

- Entrevistas periódicas con el estudiante.
- Entrevistas con la madre, padre o apoderado.
- Reuniones de coordinación con el Profesor Jefe.
- Observaciones de aula cuando resulten pertinentes.
- Revisión de asistencia, puntualidad y participación.
- Seguimiento del desempeño académico.
- Evaluación del cumplimiento de los acuerdos establecidos.
- Coordinación con redes de apoyo externas cuando corresponda.

Todas las actuaciones deberán quedar registradas en el expediente del estudiante.

XII. EVALUACIÓN DEL PROCESO

El equipo responsable evaluará periódicamente el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento.

Para ello podrá considerar, entre otros aspectos:

- Cumplimiento de los compromisos asumidos.
- Evolución de la convivencia educativa.
- Participación del estudiante en las actividades escolares.
- Asistencia y permanencia en el establecimiento.
- Progreso académico.
- Participación de la familia en el proceso.
- Cumplimiento de las medidas de apoyo implementadas.

La evaluación permitirá mantener, modificar o finalizar las medidas de acompañamiento, de acuerdo con las necesidades del estudiante.

XIII. CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA

La condicionalidad de matrícula constituye una medida disciplinaria excepcional contemplada en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y sólo podrá aplicarse cuando, atendida la gravedad de los hechos y las circunstancias particulares del caso, resulte proporcional y procedente conforme al debido proceso.

La aplicación de esta medida no implicará, por sí sola, la pérdida del derecho del estudiante a renovar matrícula ni constituirá un antecedente suficiente para disponer su cancelación de matrícula al término del año escolar.

Cuando un estudiante se encuentre sujeto a condicionalidad de matrícula, el establecimiento implementará un Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento, considerando medidas pedagógicas, formativas, restaurativas y de apoyo psicosocial orientadas a favorecer su permanencia y desarrollo integral.

La situación del estudiante será evaluada periódicamente por el Equipo Directivo, con el apoyo de la Coordinación de Convivencia Educativa y los demás profesionales que intervengan en el caso.

Cualquier decisión relativa a la continuidad del estudiante deberá adoptarse exclusivamente mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y en la normativa vigente, respetando siempre el debido proceso, el derecho a defensa y el interés superior del estudiante.

XIV. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información recopilada durante el proceso de reincorporación, acompañamiento y seguimiento tendrá carácter reservado.

El tratamiento de los antecedentes deberá ajustarse a la legislación vigente sobre protección de datos personales y a los principios de confidencialidad establecidos en la Ley N.º 21.430 y en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Los antecedentes sólo podrán ser conocidos por los funcionarios que deban intervenir directamente en el proceso, resguardando siempre la dignidad, privacidad e intimidad del estudiante y de su familia.

XV. CIERRE DEL PROCESO

El proceso de reincorporación concluirá cuando el Equipo Directivo, con el apoyo de la Coordinación de Convivencia Educativa y los demás profesionales que hayan intervenido, determine que se han cumplido los objetivos del Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento o que ya no resulta necesaria la continuidad de las medidas implementadas.

El cierre deberá formalizarse mediante un informe final que incorpore, a lo menos:

- Síntesis de las acciones desarrolladas.
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos.
- Medidas implementadas.
- Resultados obtenidos.
- Recomendaciones para el seguimiento, cuando corresponda.
- Fecha de cierre del proceso.

El informe será incorporado al expediente del estudiante.

XVI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1. Identificación del caso	Se identifica necesidad implementar proceso	la Dirección, de Inspectoría un General, de Coordinación	Inmediato. de	Registro del caso o derivación interna.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
	reincorporación y Convivencia acompañamiento, Educativa o quien registrando los tome antecedentes conocimiento del disponibles. caso.				
2. Evaluación inicial	Reunión técnica para analizar antecedentes y determinar la pertinencia del protocolo.	Dirección, Coordinación y Convivencia Educativa del equipo interdisciplinario.	de Dentro de los 5 días hábiles siguientes al conocimiento del caso.	Acta de evaluación inicial.	
3. Entrevista con estudiante y familia	Se informa el proceso de reincorporación, y las medidas de apoyo y compromisos de las partes.	Coordinación de Convivencia Educativa y Profesor Jefe, cuando corresponda.	de Antes de la reincorporación o dentro de los primeros días de clases.	Acta de entrevista y compromisos.	
4. Elaboración del Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento	Se diseñan las medidas pedagógicas, formativas, restaurativas y psicosociales que correspondan.	Coordinación de Convivencia Educativa, UTP y profesionales que participantes.	de Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrevista inicial.	Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento.	
5. Implementación del plan	Ejecución de las acciones de apoyo acordadas con el estudiante y su familia.	Profesionales responsables de cada medida.	Según el cronograma definido en el plan.	Registros de intervención.	
6. Seguimiento	Evaluación periódica de los avances, dificultades y cumplimiento de los compromisos establecidos.	Coordinación de Convivencia Educativa, Profesor Jefe y profesionales participantes.	de Según las necesidades del caso.	Fichas de seguimiento y registros de entrevistas.	
7. Coordinación con redes externas	Gestión y articulación con organismos externos cuando resulte necesario para fortalecer el proceso de acompañamiento.	Coordinación de Convivencia Educativa y Dirección.	de Según las necesidades del caso.	Registros de derivación y coordinación.	
8. Evaluación del	Revisión del Equipo		Periódicamente	Informe	de

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
proceso	cumplimiento de los objetivos y determinación de la continuidad, modificación o término del acompañamiento.	de interdisciplinario.	y al término del proceso.	evaluación.	
9. Cierre del proceso	Formalización del cierre del acompañamiento y registro de los resultados obtenidos.	del Dirección y Coordinación de Convivencia Educativa.	de Al finalizar el proceso.	el Informe Final de Cierre.	

XVII. GLOSARIO

Reincorporación: Proceso planificado mediante el cual un estudiante retoma su participación en la vida escolar luego de una interrupción o de la aplicación de medidas disciplinarias, procurando favorecer su adecuada integración a la comunidad educativa.

Conductas de alta complejidad: Conductas que, por su naturaleza, gravedad, reiteración o consecuencias, requieren una intervención interdisciplinaria, medidas de acompañamiento especializadas y un seguimiento sistemático para favorecer la permanencia y el desarrollo integral del estudiante.

Plan Individual de Reincorporación y Acompañamiento: Documento institucional que organiza las medidas pedagógicas, formativas, restaurativas y psicosociales destinadas a favorecer la reintegración y permanencia del estudiante.

Medidas formativas: Acciones orientadas al desarrollo personal, la reflexión, la responsabilización y el fortalecimiento de habilidades para la convivencia educativa.

Medidas restaurativas: Acciones voluntarias destinadas a reparar el daño ocasionado, fortalecer las relaciones interpersonales y promover la responsabilización de quienes participaron en una situación que afectó la convivencia educativa.

Condicionalidad de matrícula: Medida disciplinaria excepcional contemplada en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, aplicada conforme al debido proceso y acompañada de medidas de apoyo orientadas a favorecer la permanencia y el desarrollo integral del estudiante.

Redes de apoyo: Instituciones públicas o privadas que colaboran con el establecimiento en el acompañamiento integral del estudiante y su familia, dentro del ámbito de sus competencias.

XVIII. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas expresamente en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en coordinación con la Coordinación de Convivencia Educativa y los equipos profesionales que correspondan, aplicando los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

La aplicación del presente protocolo tendrá un carácter preventivo, formativo y restaurativo, privilegiando las medidas de acompañamiento por sobre aquellas exclusivamente sancionatorias, promoviendo la permanencia del estudiante en el sistema educativo siempre que ello resulte compatible con la protección y el bienestar de la comunidad educativa.

Cuando las características del caso lo requieran, este protocolo podrá aplicarse de manera complementaria al **Programa Excepcional de Permanencia y Acompañamiento Intensivo**, al **Protocolo de Aula Segura** y a los demás procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, evitando la duplicidad de actuaciones y asegurando una intervención coordinada.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 14

**PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD**



I. INTRODUCCIÓN

La asignatura de Educación Física y Salud constituye un espacio pedagógico orientado al desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo hábitos de vida saludable, el bienestar físico, el autocuidado, el trabajo colaborativo, el respeto por las diferencias individuales y el desarrollo de habilidades motrices, sociales y emocionales.

Debido a que durante las clases se realizan actividades que implican movimiento corporal, utilización de implementos deportivos, desplazamientos y actividades al aire libre o en espacios cerrados, resulta necesario establecer medidas preventivas y procedimientos que permitan resguardar la seguridad, la integridad física y emocional, la inclusión y la participación de todos los estudiantes.

El presente protocolo establece las normas y procedimientos que regulan el desarrollo seguro de las clases de Educación Física y Salud, promoviendo una convivencia educativa basada en el respeto, el buen trato, la prevención de riesgos, el autocuidado y la corresponsabilidad entre el establecimiento, los estudiantes y sus familias.

Las actuaciones contempladas en este protocolo deberán desarrollarse considerando los principios de interés superior del estudiante, inclusión, igualdad de oportunidades, accesibilidad, prevención, seguridad, participación, enfoque de derechos y corresponsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) y la normativa vigente.

Cuando durante las clases se produzcan accidentes escolares, desregulaciones emocionales, situaciones de salud u otras contingencias, el establecimiento actuará conforme a los protocolos institucionales específicos que regulan dichas materias, sin perjuicio de las medidas preventivas contenidas en el presente documento.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer las condiciones y procedimientos que permitan desarrollar las clases de Educación Física y Salud en un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso, promoviendo el bienestar, la participación, el autocuidado y la prevención de riesgos, en concordancia con el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

Objetivos Específicos

- Promover el desarrollo seguro de las actividades físicas, deportivas y recreativas realizadas durante la jornada escolar.
- Resguardar la integridad física, psicológica y emocional de los estudiantes durante el desarrollo de las clases.
- Favorecer la participación de todos los estudiantes mediante estrategias inclusivas y ajustes razonables cuando las condiciones de salud o las necesidades educativas así lo requieran.
- Establecer medidas preventivas para disminuir la ocurrencia de accidentes y otros riesgos asociados a la actividad física.

- Promover hábitos de vida saludable, higiene, autocuidado e hidratación antes, durante y después de la actividad física.
- Regular las actuaciones del establecimiento frente a accidentes, enfermedades, situaciones de salud, desregulación emocional u otras contingencias que puedan producirse durante la clase.
- Favorecer la coordinación entre el Profesor de Educación Física, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa, Unidad Técnico-Pedagógica y las familias cuando resulte necesario para resguardar el bienestar de los estudiantes.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula el derecho a la educación, la protección de niños, niñas y adolescentes, la convivencia educativa, la inclusión y la seguridad escolar.

Su aplicación deberá ajustarse a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando el interés superior del estudiante, el enfoque de derechos, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el buen trato, la corresponsabilidad y la prevención de riesgos.

Este protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Decreto Supremo N.º 313, que reglamenta el Seguro Escolar.
- Decreto Supremo N.º 67 sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros.
- Demás normativa e instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación que resulten aplicables.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Todas las actuaciones desarrolladas durante las clases de Educación Física y Salud deberán orientarse por los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante.
- Seguridad
- Inclusión
- Participación
- Corresponsabilidad
- Prevención

- Buen trato

V. DISPOSICIONES GENERALES

1. Participación en las clases: Todos los estudiantes deberán participar en las actividades de Educación Física y Salud, de acuerdo con sus condiciones de salud y capacidades individuales.

Cuando un estudiante presente una condición médica permanente o transitoria que limite total o parcialmente la actividad física, la madre, padre o apoderado deberá informar oportunamente al establecimiento y presentar, cuando corresponda, los antecedentes médicos pertinentes para que puedan adoptarse las medidas pedagógicas y de resguardo necesarias.

La existencia de una limitación médica no implicará la exclusión automática de la asignatura. Siempre que sea posible, el estudiante desarrollará actividades pedagógicas adaptadas a su condición.

2. Vestimenta deportiva: Se espera que los estudiantes asistan con la vestimenta deportiva definida por el establecimiento para facilitar el desarrollo seguro de las actividades.

La ausencia ocasional de vestimenta deportiva no constituirá, por sí sola, una causal para impedir la participación del estudiante en la clase ni para aplicar medidas disciplinarias, debiendo el docente evaluar alternativas pedagógicas acordes con las circunstancias del caso.

3. Condiciones de salud: Cuando un estudiante manifieste malestar físico, lesiones, enfermedades u otra condición que pueda afectar su participación, el profesor evaluará la situación y adoptará las medidas de resguardo que correspondan, coordinándose con Inspectoría General y activando, cuando proceda, el protocolo institucional correspondiente.

Las estudiantes que presenten malestar físico asociado al ciclo menstrual u otra condición temporal de salud podrán desarrollar actividades adaptadas, observación activa u otras estrategias pedagógicas definidas por el docente, sin perjuicio de los antecedentes médicos que puedan presentarse cuando la situación lo requiera.

4. Estudiantes con necesidades de apoyo: Cuando existan estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad, enfermedades crónicas u otras necesidades específicas, el profesor implementará los apoyos, ajustes razonables y estrategias metodológicas necesarias para favorecer su participación, considerando los antecedentes disponibles, el Plan de Acompañamiento Individual cuando exista y las orientaciones del Programa de Integración Escolar (PIE).

En caso de presentarse una desregulación emocional o conductual, se activará el Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual del establecimiento.

5. Autocuidado e higiene: El establecimiento promoverá hábitos permanentes de autocuidado durante las clases de Educación Física y Salud. Se recomienda que los estudiantes asistan con:

- Botella de agua para hidratación.
- Toalla personal.
- Ropa de recambio cuando corresponda.
- Implementos de higiene personal, según sus necesidades.

Al finalizar las actividades, se promoverán hábitos de higiene y cuidado personal compatibles con la edad y nivel educativo de los estudiantes.

6. Seguridad durante las actividades: Antes del inicio de cada clase, el profesor verificará, en la medida de lo posible, que los espacios e implementos deportivos se encuentren en condiciones adecuadas para su utilización.

Asimismo, deberá informar a los estudiantes las normas básicas de seguridad aplicables a cada actividad y supervisar permanentemente el uso correcto de los implementos deportivos.

Cuando las condiciones climáticas, el estado de la infraestructura, los implementos deportivos o cualquier otra circunstancia representen un riesgo para la seguridad de los estudiantes, el profesor podrá modificar, suspender o reemplazar la actividad programada por otra que resguarde la integridad de los participantes.

VI. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES

Artículo 1: Preparación de la clase

Antes del inicio de cada clase, el profesor de Educación Física y Salud deberá adoptar las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad de los estudiantes.

Entre ellas se considerará, cuando corresponda:

- Verificar que el espacio destinado para la actividad se encuentre en condiciones seguras para su utilización.
- Revisar visualmente el estado de los implementos deportivos que serán utilizados durante la clase.
- Evaluar las condiciones climáticas cuando las actividades se desarrollen al aire libre.
- Informar a los estudiantes sobre las normas de seguridad propias de la actividad que se realizará.
- Considerar las condiciones de salud previamente informadas por los estudiantes o sus apoderados.

Cuando se detecten condiciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de los estudiantes, el profesor podrá modificar, suspender o reemplazar la actividad planificada por otra que resulte segura.

Artículo 2: Desarrollo de la clase

Durante el desarrollo de las actividades el profesor deberá mantener supervisión permanente del grupo, promoviendo una participación respetuosa, segura e inclusiva.

Los estudiantes deberán:

- Respetar las instrucciones impartidas por el profesor.
- Utilizar correctamente los implementos deportivos.
- Mantener conductas de respeto hacia sus compañeros y funcionarios.
- Informar inmediatamente cualquier lesión, malestar físico o situación de riesgo.

El uso inadecuado de implementos deportivos o cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad propia o de terceros será abordado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Artículo 3: Uso de implementos deportivos

Los implementos deportivos deberán utilizarse únicamente para los fines pedagógicos de la actividad y conforme a las instrucciones del profesor.

No podrán emplearse para juegos que impliquen riesgos innecesarios ni para agredir, intimidar o poner en peligro a otras personas.

Finalizada la actividad, los estudiantes deberán colaborar en la correcta devolución y cuidado del material deportivo.

Artículo 4: Hidratación y autocuidado

Durante las actividades físicas, especialmente en períodos de altas temperaturas o cuando la intensidad del ejercicio lo requiera, el profesor favorecerá pausas destinadas a la hidratación de los estudiantes.

Asimismo, promoverá hábitos permanentes de autocuidado, higiene personal y prevención de lesiones.

Artículo 5: Situaciones de salud durante la clase

Si un estudiante manifiesta malestar físico, dolor, mareos, dificultad respiratoria, lesiones u otra condición que haga inconveniente continuar participando en la actividad, el profesor suspenderá inmediatamente su participación y adoptará las medidas de resguardo necesarias.

Posteriormente, se informará a Inspectoría General para activar, cuando corresponda, el protocolo institucional respectivo.

Artículo 6: Accidentes escolares

Cuando durante la clase ocurra un accidente escolar, el profesor actuará de manera inmediata resguardando la integridad del estudiante y dará aviso a Inspectoría General.

La atención posterior se desarrollará conforme al **Protocolo de Accidentes Escolares** del establecimiento y a las disposiciones del Seguro Escolar regulado por el Decreto Supremo N.º 313.

Artículo 7: Desregulación emocional o conductual

Si durante la clase un estudiante presenta una desregulación emocional o conductual, el profesor privilegiará medidas de contención y protección, procurando disminuir los estímulos que puedan agravar la situación.

Posteriormente, dará aviso al Equipo de Convivencia Educativa para la aplicación del **Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual**, conforme al Reglamento Interno.

Artículo 8: Administración de medicamentos

El profesor de Educación Física y Salud no administrará medicamentos a los estudiantes.

Cuando un estudiante requiera medicación durante la jornada escolar, se actuará conforme al **Protocolo de Administración de Medicamentos** vigente en el establecimiento.

Artículo 9: Conductas que afecten la convivencia educativa

Las situaciones de violencia, agresión, discriminación, acoso, uso indebido de implementos deportivos u otras conductas que alteren el normal desarrollo de la clase serán abordadas conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa y al protocolo específico que resulte aplicable, resguardando siempre el debido proceso y el carácter formativo de las medidas.

Artículo 10: Comunicación con la familia

Cuando durante la clase ocurra un accidente, una situación de salud, una desregulación emocional o cualquier hecho relevante que afecte al estudiante, el establecimiento informará oportunamente a la madre, padre o apoderado, utilizando los canales oficiales definidos por el establecimiento y dejando constancia de dicha comunicación cuando corresponda.

VII. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
1. Preparación de la clase	Verificar las condiciones de seguridad del espacio, implementos deportivos y condiciones generales para el desarrollo de la actividad.	Profesor de Educación Física y Salud.	de Antes de inicio de cada clase.	Registro de planificación de la clase, cuando corresponda.	
2. Información a los estudiantes	Informar las normas de seguridad, objetivos de la actividad y uso correcto de los implementos deportivos.	Profesor de Educación Física y Salud.	de Al inicio de cada clase.	Desarrollo de la clase.	
3. Desarrollo de la actividad	Supervisar permanentemente el desarrollo de la actividad física, promoviendo el	el Profesor de la Educación Física y Salud.	de Durante toda la clase.	Supervisión permanente.	

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
4. Situaciones de salud o malestar	respeto, la inclusión, el autocuidado y la participación segura de todos los estudiantes. Suspender la participación del estudiante cuando presente lesiones, dolor, mareos u otra condición que afecte su seguridad y dar aviso a Inspectoría General.	Profesor de Educación Física y Salud e Inspectoría General.	Inmediato.	Registro de atención y derivación interna.	
5. Accidente escolar	Activar el Protocolo de Accidentes Escolares y realizar las acciones de resguardo correspondientes.	Profesor de Educación Física, Inspectoría General y Dirección, según corresponda.	Inmediato.	Registro de accidente escolar y documentación correspondiente.	
6. Desregulación emocional o conductual	Brindar contención inicial y activar el Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual cuando corresponda.	Profesor de Educación Física y Equipo de Convivencia Educativa.	Inmediato.	Registro institucional correspondiente.	
7. Conductas que afecten la convivencia educativa	Aplicar las medidas contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y activar el protocolo específico cuando corresponda.	Profesor de Educación Física, Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Educativa.	Según la naturaleza de del hecho.	Registro en los instrumentos institucionales correspondientes.	
8. Comunicación con la familia	Informar oportunamente a la madre, padre o apoderado cuando ocurra un accidente, situación de salud o hecho relevante durante la clase.	Inspectoría General o funcionario designado.	A la brevedad posible.	Registro de comunicación con la familia.	
9. Seguimiento	Realizar seguimiento de las medidas implementadas cuando la situación lo requiera, coordinando acciones con UTP, Convivencia	Profesor de Educación Física, Coordinación de Convivencia Educativa, Inspectoría	Según las necesidades del estudiante.	Registro de seguimiento.	

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
	Educativa, PIE u otros profesionales del establecimiento.	General y UTP.			

VIII. GLOSARIO

Actividad física: Conjunto de ejercicios, juegos, deportes y movimientos corporales desarrollados con fines pedagógicos en la asignatura de Educación Física y Salud.

Accidente escolar: Toda lesión que un estudiante sufra con ocasión o a causa de sus actividades escolares o en el trayecto directo entre su domicilio y el establecimiento, protegida por el Seguro Escolar establecido en el Decreto Supremo N.º 313.

Autocuidado: Conjunto de acciones orientadas a proteger la salud, prevenir lesiones y promover hábitos de vida saludable durante el desarrollo de las actividades escolares.

Ajustes razonables: Medidas pedagógicas, organizativas o metodológicas destinadas a favorecer la participación efectiva de estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo, sin alterar los objetivos fundamentales del proceso educativo.

Convivencia Educativa: Proceso permanente de construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo, la inclusión, el buen trato, la participación y la resolución pacífica de los conflictos dentro de la comunidad educativa.

Implementos deportivos: Materiales y equipamiento utilizados para el desarrollo de las actividades propias de la asignatura de Educación Física y Salud.

Participación inclusiva: Principio que garantiza que todos los estudiantes puedan participar en las actividades de aprendizaje considerando sus capacidades, necesidades de apoyo y condiciones de salud, mediante la adopción de ajustes razonables cuando corresponda.

IX. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no contempladas expresamente en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en conjunto con Inspectoría General, la Coordinación de Convivencia Educativa y la Unidad Técnico-Pedagógica, aplicando los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

Las actuaciones desarrolladas durante las clases de Educación Física y Salud deberán resguardar la seguridad, la integridad física y emocional, la inclusión y la dignidad de todos los estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso.

Cuando durante el desarrollo de las actividades se produzcan accidentes escolares, situaciones de salud, desregulaciones emocionales o cualquier otra contingencia regulada por

un protocolo institucional específico, se aplicará dicho procedimiento en forma complementaria al presente protocolo.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación de este protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 15

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL LEY N.º 21.128

"AULA SEGURA"



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce el derecho de todos los integrantes de la comunidad educativa a desarrollar sus actividades en un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia. En este contexto, el presente protocolo regula el procedimiento especial establecido en la Ley N.º 21.128, conocida como "Aula Segura", aplicable únicamente frente a hechos que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa y que puedan dar lugar a la aplicación de las medidas de expulsión o cancelación de matrícula.

El procedimiento tiene por finalidad garantizar una actuación oportuna, objetiva y ajustada a derecho, resguardando tanto la seguridad de la comunidad educativa como los derechos del estudiante involucrado, mediante un proceso fundado en los principios de debido proceso, proporcionalidad, interés superior del estudiante, objetividad, presunción de inocencia y derecho a defensa.

La aplicación del procedimiento especial de Aula Segura constituye una medida excepcional y procederá únicamente cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la comisión de conductas expresamente contempladas en la Ley N.º 21.128, en la Ley General de Educación y en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa del establecimiento.

Durante toda la tramitación del procedimiento, el establecimiento adoptará las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psicológica de los integrantes de la comunidad educativa, garantizar la continuidad del proceso educativo del estudiante mediante las medidas pedagógicas correspondientes y asegurar el respeto irrestricto de sus derechos.

Asimismo, cuando los hechos pudieran constituir delito, el establecimiento dará cumplimiento a la obligación legal de denunciar ante las autoridades competentes, sin perjuicio de la investigación administrativa que corresponda desarrollar conforme al presente protocolo.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Regular el procedimiento especial establecido en la Ley N.º 21.128 "Aula Segura", asegurando una actuación objetiva, fundada y respetuosa del debido proceso frente a conductas que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa, resguardando simultáneamente la protección de las personas involucradas y el derecho a la educación del estudiante.

Objetivos Específicos

- Establecer un procedimiento institucional claro para la evaluación, investigación y resolución de situaciones que puedan dar lugar a la aplicación del procedimiento especial de Aula Segura.
- Garantizar el debido proceso, el derecho a defensa, la presunción de inocencia y la objetividad durante toda la investigación.

- Proteger la integridad física, psicológica y emocional de los integrantes de la comunidad educativa cuando existan situaciones que afecten gravemente su seguridad.
- Regular la adopción de medidas cautelares y de resguardo conforme a la legislación vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- Asegurar la continuidad del proceso educativo del estudiante mientras se desarrolla el procedimiento, mediante la implementación de las medidas pedagógicas que correspondan.
- Establecer los mecanismos de notificación, participación de las familias, presentación de descargos, reconsideración y resolución final conforme a la normativa vigente.
- Garantizar la adecuada coordinación entre Dirección, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa, Unidad Técnico-Pedagógica y Consejo de Profesores durante el desarrollo del procedimiento.
- Dar cumplimiento a las obligaciones legales de denuncia y comunicación a las autoridades competentes cuando los hechos investigados pudieran constituir delito o cuando la normativa así lo exija.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula el derecho a la educación, la convivencia educativa, el debido proceso y las facultades disciplinarias de los establecimientos educacionales frente a conductas que afecten gravemente la seguridad o la convivencia de la comunidad educativa.

Su aplicación deberá ajustarse a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando el interés superior del estudiante, el enfoque de derechos, la seguridad de la comunidad educativa, la proporcionalidad, la objetividad, el debido proceso y el derecho a defensa.

El presente protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.128 "Aula Segura".
- Ley N.º 21.188, que fortalece la protección de los funcionarios de los establecimientos educacionales.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Código Penal de la República de Chile, cuando los hechos pudieran constituir delito.
- Código Procesal Penal, en lo relativo al deber de denuncia.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Básica y Media.
- Dictámenes, circulares y orientaciones emitidas por la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación que resulten aplicables.

- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Toda actuación desarrollada en el marco del presente procedimiento deberá respetar los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante
- Protección de la comunidad educativa
- Debido proceso
- Presunción de inocencia
- Objetividad
- Proporcionalidad
- Continuidad del proceso educativo
- Confidencialidad

V. DEFINICIONES

Procedimiento Especial Aula Segura: Procedimiento disciplinario excepcional regulado por la Ley N.º 21.128, aplicable frente a conductas que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa y que puedan dar lugar a la expulsión o cancelación de matrícula del estudiante.

Medida cautelar de suspensión: Medida excepcional y temporal que podrá disponer el Director del establecimiento durante la tramitación del procedimiento, cuando resulte necesaria para resguardar la seguridad de la comunidad educativa y el adecuado desarrollo de la investigación, conforme a la Ley N.º 21.128.

Informe de Hechos y Remisión de Antecedentes: Documento elaborado por el funcionario designado en el cual se describen objetivamente los hechos conocidos, los antecedentes recopilados inicialmente y la propuesta de evaluación para que Dirección determine si corresponde iniciar el procedimiento especial de Aula Segura.

Resolución de Inicio: Acto administrativo fundado mediante el cual el Director dispone el inicio del procedimiento especial, determina las medidas cautelares que correspondan y designa, cuando proceda, al funcionario encargado de desarrollar la investigación.

Consejo de Profesores: Instancia consultiva que deberá emitir un pronunciamiento respecto de la medida disciplinaria propuesta antes de resolver una expulsión, cancelación de matrícula o una solicitud de reconsideración, conforme a la Ley N.º 21.128.

Continuidad pedagógica: Conjunto de medidas académicas implementadas por el establecimiento para garantizar que el estudiante continúe desarrollando su proceso educativo durante la aplicación de una medida cautelar o mientras se encuentre en tramitación el procedimiento especial.

Reconsideración: Derecho que asiste al estudiante y a su madre, padre o apoderado para solicitar al Director la revisión de la resolución que disponga la expulsión o cancelación de matrícula, dentro del plazo establecido por la legislación vigente.

Conductas que pueden dar origen al procedimiento: El procedimiento especial de Aula Segura podrá iniciarse únicamente cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la comisión de conductas contempladas en la Ley N.º 21.128, en la Ley General de Educación y en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa.

La sola calificación de una conducta como falta grave o gravísima en el Reglamento Interno no implica necesariamente la aplicación del procedimiento especial de Aula Segura, debiendo evaluarse en cada caso si concurren los requisitos legales para su procedencia.

VI. PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL "AULA SEGURA"

El procedimiento especial regulado por la Ley N.º 21.128 tendrá carácter excepcional y sólo podrá iniciarse cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la ocurrencia de hechos que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa, de conformidad con la legislación vigente y el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

Su aplicación deberá fundarse en un análisis objetivo de los antecedentes disponibles y no procederá automáticamente por la sola existencia de una falta grave o gravísima. Entre las conductas que podrán dar origen al procedimiento se encuentran aquellas que:

- Atenten gravemente contra la integridad física o psicológica de estudiantes, funcionarios o cualquier integrante de la comunidad educativa.
- Involucren agresiones de especial gravedad.
- Consistan en porte, uso o exhibición de armas u otros elementos peligrosos.
- Constituyan hechos que puedan configurar delitos.
- Generen un riesgo grave para la seguridad de la comunidad educativa.
- Correspondan a otras situaciones expresamente contempladas en la Ley N.º 21.128 y en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.

VII. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROCEDENCIA

Recibidos los antecedentes, la Dirección del establecimiento realizará una evaluación preliminar destinada a determinar si los hechos investigados reúnen los requisitos legales para la aplicación del procedimiento especial de Aula Segura.

Para ello podrá solicitar antecedentes a Inspectoría General, a la Coordinación de Convivencia Educativa, a otros funcionarios del establecimiento o a quienes hayan presenciado los hechos. Como resultado de esta evaluación, la Dirección podrá:

- Iniciar el procedimiento especial de Aula Segura.
- Disponer la aplicación del procedimiento disciplinario ordinario contemplado en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa.
- Solicitar mayores antecedentes antes de adoptar una decisión.

VIII. INFORME DE HECHOS Y REMISIÓN DE ANTECEDENTES

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la procedencia del procedimiento especial, el funcionario designado elaborará un Informe de Hechos y Remisión de Antecedentes, el cual deberá contener, al menos:

- Fecha, hora y lugar de ocurrencia de los hechos.
- Individualización de las personas involucradas.
- Relato objetivo de los hechos conocidos.
- Antecedentes preliminares recopilados.
- Declaraciones disponibles.
- Evidencias existentes.
- Medios de prueba conocidos.
- Medidas de resguardo adoptadas.
- Evaluación preliminar respecto de la eventual procedencia del procedimiento especial.
- Remisión formal de los antecedentes a Dirección para su análisis.

La elaboración de este informe no implicará pronunciamiento sobre la responsabilidad del estudiante, sino únicamente la entrega de antecedentes objetivos para la decisión de Dirección.

IX. RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Analizados los antecedentes, el Director podrá dictar una Resolución fundada que disponga el inicio del procedimiento especial de Aula Segura. La resolución deberá contener, al menos:

- Individualización del estudiante.
- Descripción objetiva de los hechos investigados.
- Normas del Reglamento Interno presuntamente vulneradas.
- Fundamentos que justifican el inicio del procedimiento.
- Designación del funcionario responsable de la investigación, cuando corresponda.
- Determinación de las medidas cautelares que procedan.
- Información relativa al derecho del estudiante y de su apoderado a formular descargos y presentar antecedentes.
- Medidas destinadas a asegurar la continuidad del proceso educativo durante la investigación.
- La resolución deberá notificarse conforme a las reglas establecidas en el presente protocolo.

X. MEDIDAS CAUTELARES

Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen y exista riesgo para la seguridad de la comunidad educativa o para el adecuado desarrollo de la investigación, el Director podrá disponer fundadamente la aplicación de la medida cautelar de suspensión del estudiante, conforme a la Ley N.º 21.128.

Durante la vigencia de esta medida, el establecimiento deberá garantizar la continuidad del proceso educativo mediante la entrega de actividades pedagógicas, evaluaciones, material de estudio u otras estrategias definidas por la Unidad Técnico-Pedagógica.

Asimismo, la Dirección podrá adoptar otras medidas administrativas de resguardo compatibles con la normativa vigente, destinadas a proteger la integridad de los integrantes de la comunidad educativa y facilitar el adecuado desarrollo del procedimiento.

La aplicación de una medida cautelar no constituye una sanción disciplinaria ni implica pronunciamiento respecto de la responsabilidad del estudiante.

XI. DERECHOS DEL ESTUDIANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Durante toda la tramitación del procedimiento especial, el estudiante y su madre, padre o apoderado tendrán derecho a:

- Ser informados oportunamente del inicio del procedimiento y de los hechos investigados.
- Conocer las normas presuntamente vulneradas.
- Ser escuchados durante la investigación.
- Presentar descargos y acompañar antecedentes o medios de prueba.
- Solicitar la reconsideración de la resolución cuando corresponda.
- Continuar su proceso educativo mediante las medidas pedagógicas implementadas por el establecimiento.
- Ser tratados con respeto, dignidad y sin discriminación.
- Que el procedimiento se desarrolle respetando el debido proceso, la confidencialidad y la presunción de inocencia.

XII. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 1: Recepción de los antecedentes

Toda persona integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de hechos que pudieran dar lugar a la aplicación del procedimiento especial de Aula Segura deberá informar inmediatamente a Inspectoría General, a la Coordinación de Convivencia Educativa o a la Dirección del establecimiento.

Los hechos deberán registrarse formalmente, indicando, a lo menos:

- Fecha, hora y lugar de ocurrencia.
- Personas involucradas.
- Relato objetivo de los hechos.
- Funcionarios que intervinieron.
- Medios de prueba disponibles.
- Medidas de resguardo adoptadas.
- Antecedentes relevantes para la evaluación del caso.

Cuando los hechos pudieran constituir delito, el Director dará cumplimiento al deber legal de denunciar ante la autoridad competente dentro del plazo establecido por la legislación vigente.

Artículo 2: Inicio del procedimiento

Una vez analizados los antecedentes y determinada la procedencia del procedimiento especial, el Director dictará la Resolución de Inicio, la que será debidamente fundada y notificada al estudiante y a su madre, padre o apoderado.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, en la misma resolución podrá disponerse la medida cautelar de suspensión prevista en la Ley N.º 21.128.

Artículo 3: Investigación

El funcionario designado desarrollará la investigación recopilando todos los antecedentes necesarios para el adecuado esclarecimiento de los hechos.

Entre las diligencias podrán realizarse:

- Entrevistas al estudiante investigado.
- Entrevistas a la víctima, cuando corresponda.
- Entrevistas a testigos.
- Declaraciones de funcionarios.
- Revisión de registros institucionales.
- Revisión de cámaras de seguridad, cuando existan.
- Recopilación de documentos, fotografías, videos u otros medios de prueba.
- Cualquier otra diligencia pertinente para esclarecer objetivamente los hechos.

Todas las actuaciones deberán quedar registradas por escrito.

Artículo 4: Notificación del procedimiento

La notificación del inicio del procedimiento y de las resoluciones que se dicten durante su tramitación deberá realizarse preferentemente de forma personal.

Cuando ello no sea posible, el establecimiento podrá utilizar uno o más de los siguientes medios:

- Correo electrónico registrado por el apoderado.
- Carta certificada al domicilio registrado.
- Entrevista presencial.
- Llamado telefónico con registro institucional.
- Otros medios formales contemplados por el establecimiento.

Si pese a las gestiones realizadas no fuere posible ubicar al apoderado, deberá dejarse constancia escrita de las diligencias efectuadas.

Artículo 5: Continuidad del proceso educativo

Durante la aplicación de una medida cautelar de suspensión, el establecimiento garantizará la continuidad del proceso educativo del estudiante.

Para ello, la Unidad Técnico-Pedagógica coordinará, entre otras medidas:

- Entrega de guías y material pedagógico.
- Acceso a actividades de aprendizaje.
- Calendarización de evaluaciones cuando corresponda.
- Comunicación con los docentes.
- Seguimiento del proceso académico.

La aplicación de la medida cautelar no implicará la pérdida del derecho del estudiante a continuar sus aprendizajes.

Artículo 6: Consejo de Profesores

Concluida la investigación, el Director presentará los antecedentes al Consejo de Profesores, el cual emitirá un pronunciamiento fundado respecto de la medida disciplinaria que corresponda aplicar.

El pronunciamiento del Consejo tendrá carácter consultivo y deberá quedar registrado en el acta correspondiente.

Artículo 7: Resolución final

Analizados todos los antecedentes de la investigación y el pronunciamiento del Consejo de Profesores, el Director dictará una resolución fundada.

La resolución deberá contener, a lo menos:

- Individualización del estudiante.
- Hechos acreditados.
- Normativa aplicada.
- Análisis de los antecedentes.
- Fundamentación de la decisión.
- Medidas disciplinarias adoptadas, cuando correspondan.
- Información sobre el derecho a presentar reconsideración.

La resolución será notificada al estudiante y a su madre, padre o apoderado conforme al presente protocolo.

Artículo 8: Reconsideración

El estudiante y su madre, padre o apoderado podrán solicitar fundadamente la reconsideración de la resolución que disponga la expulsión o cancelación de matrícula, dentro del plazo establecido en la Ley N.º 21.128.

Antes de resolver la reconsideración, el Director deberá consultar nuevamente al Consejo de Profesores.

La resolución que recaiga sobre la reconsideración deberá ser fundada y será notificada conforme a las reglas del presente protocolo.

Artículo 9: Comunicación a la Superintendencia de Educación

Cuando la resolución definitiva corresponda a la expulsión o cancelación de matrícula del estudiante, el Director remitirá los antecedentes y comunicará la medida a la Superintendencia de Educación dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Artículo 10: Medidas de resguardo respecto de madres, padres o apoderados

Cuando existan antecedentes fundados que permitan estimar que la presencia de una madre, padre o apoderado pueda afectar la seguridad de integrantes de la comunidad educativa, alterar el normal funcionamiento del establecimiento o interferir en el desarrollo del procedimiento, la Dirección podrá disponer fundadamente medidas administrativas de restricción temporal de ingreso al establecimiento.

Estas medidas deberán ser proporcionales, debidamente justificadas y no podrán afectar el derecho del estudiante a ser representado por otro adulto responsable debidamente autorizado o registrado por la familia.

Artículo 11: Cierre y seguimiento

Finalizado el procedimiento, la Coordinación de Convivencia Educativa realizará el seguimiento de las medidas adoptadas, verificando:

- El cumplimiento de la resolución.
- La implementación de las medidas pedagógicas.
- La protección de los integrantes de la comunidad educativa.
- La necesidad de adoptar medidas preventivas o restaurativas adicionales.

El seguimiento deberá quedar registrado en el expediente del caso.

XIII. CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto Registro	/
1. Recepción de antecedentes	Recepcionar los antecedentes, adoptar medidas de resguardo y registrar los hechos.	Inspección General, Coordinación y Convivencia Educativa Dirección.	de Inmediato. o	Registro de hechos.	de
2. Evaluación de procedencia	Analizar si los hechos reúnen los requisitos legales para iniciar el procedimiento especial Aula Segura.	Dirección.	Dentro del día hábil siguiente.	Decisión fundada.	
3. Informe de Hechos y Remisión	Elaborar el informe preliminar y remitirlo a Dirección.	Funcionario designado.	Máximo 2 días hábiles.	Informe de Hechos y Remisión de Antecedentes.	de y de
4. Resolución de Inicio	Dictar resolución fundada e informar el inicio del	Director.	Inmediatamente después del análisis.	Resolución de Inicio.	de

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
	procedimiento.			
5. Medidas cautelares	Evaluar la aplicación de suspensión y otras medidas de resguardo cuando proceda.	Director.	Al dictar resolución.	Resolución fundada de medida cautelar.
6. Investigación	Recopilar antecedentes, entrevistar a involucrados y elaborar informe.	Funcionario investigador.	Hasta 10 días hábiles.	Informe Final de Investigación.
7. Notificación	Informar formalmente al estudiante y a su apoderado sobre el procedimiento.	Dirección.	Dentro del día hábil siguiente.	Registro de notificación.
8. Consejo de Profesores	Presentar antecedentes y solicitar pronunciamiento.	Director.	Antes de dictar resolución final.	Acta del Consejo de Profesores.
9. Resolución Final	Resolver fundadamente el procedimiento.	el Director.	Dentro del plazo legal.	Resolución Final.
10. Reconsideración	Resolver la solicitud de reconsideración, previa consulta al Consejo de Profesores.	Director.	Conforme a la Ley N.º 21.128.	Resolución de Reconsideración.
11. Comunicación a Superintendencia	Informar la expulsión o cancelación de matrícula cuando corresponda.	Director.	Dentro del plazo legal.	Comunicación formal.
12. Seguimiento	Verificar la implementación de las medidas adoptadas y registrar el cierre del procedimiento.	Coordinación de Convivencia Educativa.	Posterior a la resolución.	Registro de seguimiento y cierre.

XIV. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Todo procedimiento especial de Aula Segura deberá conformar un expediente administrativo que contenga, a lo menos, los siguientes documentos:

- Registro inicial o denuncia de los hechos.
- Informe de Hechos y Remisión de Antecedentes.
- Resolución de Inicio del Procedimiento.
- Resolución que dispone medidas cautelares, cuando corresponda.
- Registros de entrevistas.
- Medios de prueba recopilados.
- Informe Final de Investigación.
- Acta del Consejo de Profesores.
- Resolución Final.
- Solicitud de Reconsideración, cuando exista.
- Resolución de la Reconsideración.
- Constancias de notificación.
- Registro de continuidad pedagógica.
- Comunicación a la Superintendencia de Educación, cuando corresponda.
- Registro de cierre y seguimiento.

Todos los antecedentes deberán incorporarse al expediente del procedimiento, resguardando la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales de las personas involucradas.

XV. GLOSARIO

Procedimiento Especial Aula Segura: Procedimiento disciplinario excepcional regulado por la Ley N.º 21.128, aplicable frente a hechos que afecten gravemente la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad educativa y que puedan dar lugar a la expulsión o cancelación de matrícula.

Medida cautelar: Medida preventiva y temporal que puede adoptar el Director para resguardar la seguridad de la comunidad educativa mientras se desarrolla la investigación.

Debido proceso: Conjunto de garantías que aseguran el derecho del estudiante a ser informado de los hechos, presentar descargos, aportar pruebas y obtener una resolución fundada.

Continuidad pedagógica: Conjunto de acciones implementadas por el establecimiento para asegurar que el estudiante continúe desarrollando su proceso educativo durante la aplicación de medidas cautelares o mientras se tramita el procedimiento.

Consejo de Profesores: Instancia consultiva que emite un pronunciamiento fundado respecto de la medida disciplinaria propuesta y de las solicitudes de reconsideración, conforme a la Ley N.º 21.128.

Convivencia Educativa: Proceso permanente de construcción colectiva basado en el respeto mutuo, el buen trato, la inclusión, la participación, la corresponsabilidad y la resolución

pacífica de los conflictos, favoreciendo ambientes seguros para todos los integrantes de la comunidad educativa.

XVI. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en conjunto con la Coordinación de Convivencia Educativa e Inspectoría General, aplicando los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, la Ley N.º 21.128 y la demás normativa vigente.

Toda actuación desarrollada durante el procedimiento deberá respetar la dignidad de las personas, la confidencialidad de la información, el debido proceso y el derecho a defensa, procurando compatibilizar la protección de la comunidad educativa con el derecho a la educación del estudiante.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 16

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN Y ÓRDENES
DE ALEJAMIENTO**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce el deber de proteger los derechos, la integridad física, psicológica y emocional de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que sean beneficiarios de medidas de protección decretadas por los Tribunales de Justicia o por otras autoridades competentes.

Estas medidas podrán consistir, entre otras, en órdenes de alejamiento, prohibiciones de acercamiento, restricciones de contacto, suspensión del régimen comunicacional, medidas de protección decretadas por los Tribunales de Familia o cualquier otra resolución judicial destinada a resguardar los derechos de un estudiante.

Cuando la resolución judicial establezca una prohibición de acercamiento entre estudiantes que asisten al mismo establecimiento educacional y dicha medida impida su permanencia simultánea, la Escuela Concentración Los Loros dará estricto cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente.

En estos casos:

- **El estudiante beneficiario de la medida de protección continuará asistiendo normalmente al establecimiento**, adoptándose todas las acciones necesarias para resguardar su seguridad, bienestar y continuidad educativa.
- **El estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento deberá retirarse del establecimiento**, siendo entregado a su madre, padre o apoderado, mientras se implementan las acciones necesarias para cumplir la resolución judicial y garantizar la continuidad de su proceso educativo, conforme a las instrucciones de la autoridad competente.

La actuación del establecimiento tendrá como principios orientadores el interés superior del niño, el enfoque de derechos, la protección integral, la confidencialidad, el debido proceso, la continuidad educativa, la corresponsabilidad y el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer el procedimiento institucional para dar cumplimiento oportuno y efectivo a las medidas judiciales de protección y órdenes de alejamiento que involucren a estudiantes de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando la seguridad de la persona protegida, el cumplimiento de la resolución judicial y la continuidad del proceso educativo de los estudiantes involucrados.

Objetivos Específicos

- Garantizar el cumplimiento íntegro de las medidas de protección decretadas por la autoridad judicial competente.
- Resguardar la integridad física, psicológica y emocional del estudiante beneficiario de la medida de protección.

- Establecer las acciones que deberá adoptar el establecimiento cuando la resolución judicial impida la permanencia simultánea de dos estudiantes dentro del establecimiento.
- Coordinar oportunamente las medidas pedagógicas necesarias para asegurar la continuidad educativa del estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento.
- Regular la coordinación entre Dirección, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa, Unidad Técnico-Pedagógica y las redes externas que intervengan en el caso.
- Establecer mecanismos de comunicación, seguimiento y resguardo de la información, respetando la confidencialidad y los derechos de las personas involucradas.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula la protección integral de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la educación, la convivencia educativa y el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia y demás autoridades competentes.

Su aplicación deberá desarrollarse conforme a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando el interés superior del niño, niña y adolescente, el enfoque de derechos, la protección integral, la continuidad educativa, la confidencialidad y el estricto cumplimiento de las medidas decretadas por la autoridad competente.

Este protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 19.968 que crea los Tribunales de Familia.
- Código Procesal Penal, cuando corresponda.
- Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y tratamiento de datos personales.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Circulares, instrucciones y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente protocolo deberán orientarse por los siguientes principios:

- Interés superior del niño, niña y adolescente

- Cumplimiento obligatorio de la resolución judicial
- Protección de la persona beneficiaria
- Continuidad educativa
- Confidencialidad
- Corresponsabilidad
- No revictimización

V. ALCANCE

El presente protocolo será aplicable cuando el establecimiento tome conocimiento formal de una resolución judicial vigente que imponga obligaciones o medidas de protección relacionadas con estudiantes matriculados en la Escuela Concentración Los Loros.

Entre ellas podrán encontrarse, entre otras:

- Órdenes de alejamiento.
- Prohibiciones de acercamiento.
- Prohibiciones de contacto.
- Medidas cautelares de protección.
- Medidas de protección decretadas por los Tribunales de Familia.
- Medidas decretadas por el Ministerio Público o tribunales con competencia en la materia.
- Restricciones relacionadas con el ejercicio del cuidado personal, régimen comunicacional u otras que incidan directamente en el funcionamiento del establecimiento.

El protocolo será aplicable únicamente cuando el establecimiento haya tomado conocimiento formal de la resolución judicial mediante notificación oficial o a través de la presentación de copia íntegra de la resolución por alguna de las personas legitimadas para ello.

La sola manifestación verbal de la existencia de una medida judicial no será suficiente para modificar las condiciones de permanencia de un estudiante o restringir derechos dentro del establecimiento. En estos casos, se solicitará la documentación correspondiente y, mientras ello no ocurra, el establecimiento actuará conforme a la normativa general vigente, sin perjuicio de adoptar medidas preventivas de resguardo cuando las circunstancias lo justifiquen.

VI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 1: Recepción de la medida judicial

El procedimiento se iniciará una vez que el establecimiento tome conocimiento formal de una medida judicial de protección mediante:

- Notificación emitida por el Tribunal competente.
- Notificación del Ministerio Público.
- Oficio de otro organismo competente.
- Presentación de copia íntegra de la resolución judicial por parte de la madre, padre, apoderado o representante legal debidamente facultado.

La Dirección verificará la autenticidad del documento y registrará inmediatamente su recepción.

Cuando existan dudas respecto del alcance de la resolución, el establecimiento solicitará las aclaraciones correspondientes al Tribunal o autoridad competente antes de adoptar medidas que excedan lo expresamente ordenado.

Artículo 2: Análisis de la resolución judicial

Recibida la resolución, la Dirección convocará al Equipo Directivo para analizar su contenido y determinar las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento.

En esta instancia se revisará, entre otros aspectos:

- Personas protegidas por la medida.
- Persona respecto de la cual recaen las restricciones.
- Tipo de medida decretada.
- Lugares comprendidos por la prohibición.
- Plazo de vigencia.
- Restricciones específicas establecidas por el Tribunal.
- Obligaciones que correspondan al establecimiento.

Las conclusiones deberán quedar registradas mediante acta.

Artículo 3: Cumplimiento inmediato de la orden de alejamiento

Cuando la resolución judicial establezca una prohibición de acercamiento entre estudiantes que asisten al mismo establecimiento educacional y dicha medida impida su permanencia simultánea, la Escuela Concentración Los Loros deberá dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad competente.

En estos casos:

- El estudiante beneficiario de la medida de protección continuará asistiendo normalmente al establecimiento, implementándose todas las medidas necesarias para resguardar su integridad física, psicológica y emocional.
- El estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento deberá retirarse del establecimiento una vez notificada la resolución judicial, siendo entregado a su madre, padre o apoderado.

La permanencia de dicho estudiante quedará suspendida únicamente por el tiempo que la resolución judicial mantenga vigente la prohibición de acercamiento o hasta que la autoridad competente disponga una medida distinta.

El establecimiento dejará constancia escrita del cumplimiento de la resolución judicial.

Artículo 4: Continuidad del proceso educativo

Cuando la resolución judicial impida temporalmente la asistencia del estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento, el establecimiento implementará medidas destinadas a asegurar la continuidad de su proceso educativo.

Para ello, la Dirección coordinará con la Unidad Técnico-Pedagógica, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y, cuando corresponda, con la Superintendencia de Educación y el Tribunal competente, las acciones necesarias para resguardar su derecho a la educación.

Entre las medidas podrán contemplarse:

- Entrega de material pedagógico.
- Plan de continuidad educativa.
- Reprogramación de evaluaciones.
- Modalidades excepcionales de apoyo académico autorizadas por la autoridad competente.
- Gestión de cambio de establecimiento cuando corresponda.
- Otras medidas compatibles con la resolución judicial.

Artículo 5: Comunicación con las familias

La Dirección citará a la madre, padre o apoderado de los estudiantes involucrados para informar el contenido de la resolución judicial, las medidas que deberá implementar el establecimiento y los canales de comunicación durante la vigencia de la medida.

Las entrevistas deberán desarrollarse de forma separada, resguardando la confidencialidad de la información y evitando cualquier situación que pueda afectar el bienestar del estudiante protegido.

Todas las actuaciones deberán quedar registradas mediante acta.

Artículo 6: Información al personal del establecimiento

La Dirección informará únicamente a los funcionarios que deban intervenir directamente en la aplicación de la medida judicial.

La información proporcionada se limitará estrictamente a los antecedentes necesarios para asegurar el cumplimiento de la resolución, evitando divulgar información sensible o antecedentes personales que no resulten indispensables para el ejercicio de sus funciones.

VII. MEDIDAS DE RESGUARDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ORDEN

Mientras la medida judicial permanezca vigente, el establecimiento adoptará las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento y proteger los derechos de las personas involucradas.

Entre ellas podrán implementarse:

- Supervisión de accesos cuando resulte necesario.
- Coordinación permanente entre Dirección, Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Educativa.
- Ajustes organizativos destinados a resguardar la seguridad del estudiante protegido.
- Coordinación con organismos externos cuando corresponda.
- Registro permanente de las actuaciones desarrolladas.
- Comunicación inmediata con la autoridad competente ante cualquier incumplimiento o situación que pueda poner en riesgo la eficacia de la medida judicial.

La adopción de estas medidas deberá respetar siempre la dignidad, privacidad y derechos de todas las personas involucradas.

VIII. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS

Mientras la medida judicial permanezca vigente, la Dirección y la Coordinación de Convivencia Educativa realizarán un seguimiento permanente de su cumplimiento, procurando resguardar los derechos de los estudiantes involucrados y mantener una adecuada coordinación con los organismos competentes.

El seguimiento podrá considerar, entre otras acciones:

- Verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la resolución judicial.
- Mantener comunicación con la madre, padre o apoderado cuando resulte necesario.
- Coordinar acciones con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el Tribunal competente, la Oficina Local de la Niñez (OLN), el Programa de Protección Especializada u otros organismos que intervengan en el caso.
- Coordinar la continuidad educativa del estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento.
- Informar oportunamente a la autoridad competente cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de la medida judicial.

Todas las actuaciones deberán quedar registradas en el expediente correspondiente

IX. MODIFICACIÓN O LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA

El establecimiento mantendrá las medidas implementadas mientras la resolución judicial permanezca vigente.

Toda modificación, suspensión o levantamiento de las restricciones deberá acreditarse mediante una nueva resolución emitida por la autoridad competente o mediante la notificación oficial correspondiente.

Recibida la nueva resolución, la Dirección:

- verificará su contenido;
- actualizará los registros institucionales;
- informará a los funcionarios que deban intervenir en su cumplimiento;

- adoptará las medidas necesarias para adecuar la actuación del establecimiento a la nueva resolución.

Las modificaciones sólo producirán efectos una vez que el establecimiento haya tomado conocimiento formal de ellas.

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1. Recepción de la resolución judicial	Recepcionar la medida judicial y verificar su autenticidad y contenido.	Dirección.	Inmediato.	Registro de recepción.
2. Análisis de la resolución	Revisar el contenido de la medida y determinar las acciones institucionales necesarias para su cumplimiento.	Dirección y Equipo Directivo.	Dentro de las 24 horas siguientes.	Acta de análisis.
3. Cumplimiento inmediato	Dar cumplimiento a la resolución judicial. Cuando exista prohibición de acercamiento entre estudiantes del establecimiento, la víctima permanecerá asistiendo normalmente y el estudiante respecto del cual recae la prohibición deberá retirarse del establecimiento, siendo entregado a su madre, padre o apoderado.	Dirección e Inspectoría General.	Inmediato.	Registro de cumplimiento de la resolución judicial.
4. Comunicación con las familias	Informar a las familias involucradas las medidas que implementará el establecimiento para dar cumplimiento a la resolución.	Dirección y Coordinación de Convivencia Educativa.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes.	Actas de entrevista.
5. Información al personal	Informar únicamente a los funcionarios que deban intervenir en la aplicación de la medida, resguardando la confidencialidad.	Dirección.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes.	Registro interno.
6. Continuidad educativa	Implementar y coordinar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del proceso educativo.	Dirección, UTP y Coordinación de Convivencia Educativa.	Durante toda la vigencia de la medida.	Plan de continuidad educativa.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
	educativo del estudiante respecto del cual recae la prohibición de acercamiento.			
7. Seguimiento	Supervisar el cumplimiento de la resolución judicial y coordinar las acciones con los organismos competentes.	Dirección y Coordinación de Convivencia Educativa.	Durante toda la vigencia de la medida.	Registro de seguimiento.
8. Modificación o levantamiento	Adecuar las actuaciones del establecimiento una vez recibida la nueva resolución judicial.	Dirección.	Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.	Acta de actualización y cierre.

XI. GLOSARIO

Medida judicial de protección: Resolución dictada por un Tribunal de Justicia o autoridad competente destinada a resguardar los derechos, seguridad o integridad de un niño, niña o adolescente.

Orden de alejamiento: Medida judicial que prohíbe a una persona acercarse o mantener contacto con otra, en los términos establecidos por la resolución correspondiente.

Estudiante protegido: Estudiante beneficiario de la medida judicial de protección, respecto del cual el establecimiento debe implementar las acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Persona sujeta a la prohibición de acercamiento: Persona respecto de la cual la autoridad judicial ha decretado una prohibición de acercamiento al estudiante protegido, debiendo cumplir íntegramente las restricciones establecidas en la resolución judicial.

Continuidad educativa: Conjunto de medidas pedagógicas y administrativas destinadas a asegurar el derecho a la educación del estudiante que no puede asistir temporalmente al establecimiento debido al cumplimiento de una resolución judicial.

Confidencialidad: Obligación del establecimiento de resguardar la información relacionada con la medida judicial, limitando su conocimiento únicamente a quienes deban intervenir en su cumplimiento.

XII. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas expresamente en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en coordinación con la Coordinación de Convivencia Educativa, aplicando el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

El establecimiento deberá dar estricto cumplimiento a las resoluciones judiciales, sin alterar su contenido ni adoptar medidas que contravengan lo dispuesto por la autoridad competente.

La aplicación del presente protocolo no constituye una medida disciplinaria respecto del estudiante sujeto a la prohibición de acercamiento, sino el cumplimiento de una resolución judicial obligatoria, procurando simultáneamente resguardar el derecho a la educación de todas las personas involucradas.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 17

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DESREGULACIÓN SOCIOEMOCIONAL Y
CONDUCTUAL, INCLUYENDO AJUSTES PARA ESTUDIANTES AUTISTAS**



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce que la regulación emocional constituye una habilidad fundamental para el bienestar, el aprendizaje y la convivencia educativa. En consecuencia, asume el compromiso de desarrollar acciones preventivas, formativas y de apoyo destinadas a favorecer el desarrollo socioemocional de todos los estudiantes, promoviendo ambientes seguros, inclusivos y respetuosos de sus características individuales.

La desregulación emocional y conductual (DEC) corresponde a una respuesta emocional, conductual y/o fisiológica que supera temporalmente la capacidad de autorregulación de una persona, pudiendo manifestarse mediante llanto intenso, gritos, impulsividad, aislamiento, conductas agresivas, autoagresiones u otras reacciones que requieren una intervención oportuna y respetuosa.

La presencia de una desregulación no constituye por sí misma una falta disciplinaria, sino una situación que requiere una intervención educativa, preventiva y de apoyo, orientada a proteger al estudiante, favorecer su regulación emocional y resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa.

En el caso de estudiantes autistas u otros estudiantes con necesidades específicas de apoyo, las intervenciones deberán considerar sus características individuales, su perfil sensorial, sus formas de comunicación, sus intereses, sus apoyos previamente establecidos y los ajustes razonables necesarios para favorecer su participación y bienestar, de conformidad con la Ley N.º 21.545 y la normativa vigente.

El presente protocolo incorpora la aplicación de **Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)** como estrategia inicial de apoyo emocional, sin perjuicio de otras intervenciones pedagógicas, psicosociales o de salud que puedan requerirse posteriormente. Los Primeros Auxilios Psicológicos no reemplazan la atención clínica especializada cuando ésta resulte necesaria.

Todas las actuaciones desarrolladas deberán respetar el interés superior del niño, niña y adolescente, el enfoque de derechos, la inclusión, la dignidad, la confidencialidad, la corresponsabilidad y el principio de no discriminación.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer un procedimiento institucional para prevenir, abordar y realizar el seguimiento de situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes, resguardando su bienestar, el de la comunidad educativa y promoviendo intervenciones oportunas, inclusivas, formativas y respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Objetivos Específicos

- Promover acciones preventivas que favorezcan el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional y convivencia educativa.
- Establecer criterios comunes de actuación frente a episodios de desregulación emocional y conductual.
- Resguardar la integridad física y emocional del estudiante y de las demás personas presentes durante la intervención.
- Favorecer intervenciones oportunas mediante estrategias de co-regulación, contención emocional y Primeros Auxilios Psicológicos.
- Implementar ajustes razonables para estudiantes autistas y otros estudiantes que requieran apoyos específicos.
- Fortalecer el trabajo coordinado entre Dirección, Coordinación de Convivencia Educativa, Programa de Integración Escolar, Unidad Técnico-Pedagógica, Profesor Jefe y familia.
- Establecer procedimientos de registro, seguimiento y evaluación que permitan prevenir nuevas situaciones de desregulación.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional vigente que regula el derecho a la educación, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la inclusión educativa, la convivencia educativa y el bienestar de las comunidades educativas.

Su aplicación deberá ajustarse a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) de la Escuela Concentración Los Loros, privilegiando intervenciones preventivas, formativas, inclusivas y respetuosas de la dignidad de los estudiantes.

Este protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.

- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas autistas.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Ley N.º 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuando existan funcionarios lesionados durante una intervención.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación.
- Orientaciones del Ministerio de Educación sobre Desregulación Emocional y Conductual (DEC).
- Circulares e instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación.
- Reglamento Interno de Convivencia Educativa de la Escuela Concentración Los Loros.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Todas las intervenciones realizadas en el marco del presente protocolo deberán orientarse por los siguientes principios:

- Interés superior del niño, niña y adolescente
- Enfoque de derechos
- Inclusión
- Prevención
- Co-regulación
- No revictimización
- Corresponsabilidad
- Confidencialidad
- Uso excepcional de medidas restrictivas

En estos casos deberá aplicarse únicamente:

- como último recurso;
- durante el tiempo estrictamente necesario;
- utilizando técnicas seguras;
- procurando siempre la dignidad del estudiante;
- y sólo por personal previamente capacitado.

La utilización de medidas restrictivas deberá quedar debidamente registrada e informada a la familia.

V. ALCANCE

El presente protocolo será aplicable frente a situaciones de desregulación emocional y conductual que puedan afectar el bienestar del estudiante, la continuidad del proceso educativo o la seguridad de cualquier integrante de la comunidad educativa.

Será aplicable respecto de:

- Estudiantes que presenten episodios ocasionales de desregulación emocional y conductual.
- Estudiantes que presenten desregulaciones reiteradas.
- Estudiantes autistas.
- Estudiantes con discapacidad.
- Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Estudiantes con diagnósticos de salud mental.
- Estudiantes sin diagnóstico previo que presenten una desregulación durante la jornada escolar.

La aplicación del presente protocolo será complementaria a otros procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, tales como:

- Protocolo de Accidentes Escolares.
- Protocolo de Administración de Medicamentos.
- Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Crisis.
- Protocolo de Ideación o Riesgo Suicida, cuando corresponda.
- Programa de Integración Escolar (PIE).
- Planes Individuales de Acompañamiento o de Apoyo, cuando existan.

La aplicación de este protocolo **no reemplaza** la atención médica, psicológica o psiquiátrica que el estudiante pueda requerir, ni sustituye las responsabilidades de la familia en el acceso a dichas prestaciones.

VI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL

Artículo 1: Identificación de señales de alerta

Todo funcionario que observe indicadores tempranos de desregulación emocional y conductual deberá procurar una intervención preventiva orientada a favorecer la autorregulación del estudiante.

Entre las señales de alerta podrán observarse, entre otras:

- Cambios bruscos en el estado emocional.
- Aumento de la ansiedad.
- Llanto persistente.

- Irritabilidad.
- Agitación motora.
- Aislamiento.
- Negativa persistente a participar.
- Conductas impulsivas.
- Alteraciones sensoriales evidentes.
- Manifestaciones verbales de angustia o frustración.

Cuando resulte posible, se procurará intervenir antes de que la situación evolucione hacia una desregulación de mayor intensidad.

Artículo 2: Nivel I Desregulación inicial

Cuando el estudiante aún mantenga capacidad para responder a indicaciones simples y conservar cierto nivel de autocontrol, el funcionario que se encuentre a cargo implementará estrategias de regulación tales como:

- hablar con voz calmada;
- disminuir estímulos ambientales;
- ofrecer tiempo para tranquilizarse;
- favorecer pausas;
- utilizar estrategias previamente acordadas con el estudiante;
- permitir el uso de objetos reguladores cuando existan;
- utilizar apoyos visuales o sistemas alternativos de comunicación cuando corresponda.

Siempre que sea posible, el estudiante permanecerá en su espacio habitual de aprendizaje.

Artículo 3: Nivel II Desregulación moderada

Si las estrategias iniciales no resultan suficientes y el estudiante presenta una pérdida significativa de su capacidad de autorregulación, el funcionario solicitará apoyo al adulto responsable previamente definido por el establecimiento.

La intervención podrá ser realizada por profesionales tales como:

- Coordinación de Convivencia Educativa.
- Programa de Integración Escolar.
- Psicólogo.
- Educador Diferencial.
- Profesor previamente designado.
- Otro funcionario capacitado.

Durante esta etapa se procurará:

- disminuir la cantidad de personas presentes;
- reducir estímulos auditivos y visuales;
- acompañar al estudiante mediante estrategias de co-regulación;
- utilizar un espacio de regulación cuando resulte necesario;
- mantener comunicación calmada y respetuosa;
- evitar confrontaciones o amenazas.

Artículo 4: Nivel III Desregulación severa

Cuando el estudiante presente una pérdida total del control conductual o exista un riesgo real e inminente para su integridad física o la de terceros, se deberán adoptar inmediatamente medidas de protección.

En estos casos el establecimiento:

- resguardará la seguridad del estudiante;
- protegerá a los demás integrantes de la comunidad educativa;
- solicitará apoyo inmediato de los funcionarios previamente capacitados;
- informará a Dirección o Inspectoría General;
- contactará inmediatamente a la madre, padre o apoderado;
- solicitará atención de los servicios de salud cuando la situación lo requiera.

La intervención deberá privilegiar siempre estrategias de desescalamiento emocional antes de considerar cualquier medida restrictiva.

VII. CONTENCIÓN FÍSICA EXCEPCIONAL

La contención física **no constituye una estrategia educativa ni terapéutica.**

Sólo podrá utilizarse cuando concurren copulativamente las siguientes condiciones:

- exista un riesgo real, actual e inminente para la integridad física del estudiante o de terceros;
- hayan fracasado las estrategias de regulación y co-regulación;
- no exista otra alternativa menos invasiva;
- sea realizada únicamente por funcionarios previamente capacitados;
- se aplique durante el tiempo estrictamente indispensable.

Durante la intervención deberá resguardarse en todo momento:

- la dignidad del estudiante;
- la protección de su integridad física;
- el respeto de sus derechos;
- la comunicación permanente con el estudiante;

- la supervisión constante de su condición física.

Finalizada la intervención, deberá cesar inmediatamente toda medida restrictiva.

Toda utilización de contención física deberá registrarse por escrito e informarse oportunamente a la madre, padre o apoderado.

VIII. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP)

Cuando las condiciones del estudiante lo permitan, el funcionario responsable podrá aplicar estrategias de Primeros Auxilios Psicológicos destinadas a disminuir el impacto emocional del episodio.

Entre ellas podrán considerarse:

- escucha activa;
- contención emocional;
- acompañamiento respetuoso;
- validación emocional;
- entrega de información clara;
- apoyo para recuperar la sensación de seguridad.

Los Primeros Auxilios Psicológicos constituyen una medida inicial de apoyo y **no reemplazan la atención psicológica, médica o psiquiátrica especializada** cuando ésta resulte necesaria.

IX. ACTUACIÓN CON ESTUDIANTES AUTISTAS Y OTROS ESTUDIANTES QUE REQUIERAN APOYOS ESPECÍFICOS

Cuando la situación involucre a un estudiante autista o a otro estudiante que cuente con un Plan Individual de Apoyo, las intervenciones deberán considerar sus características personales y las estrategias previamente acordadas con la familia y los equipos de apoyo.

Entre ellas podrán contemplarse:

- utilización de apoyos visuales;
- respeto por los tiempos de procesamiento;
- uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, cuando corresponda;
- utilización de objetos reguladores;
- disminución de estímulos sensoriales;
- acompañamiento por un adulto significativo previamente identificado;
- aplicación de ajustes razonables conforme a la Ley N.º 21.545.

En ningún caso las características propias de la condición del estudiante podrán constituir motivo de discriminación o de aplicación de medidas disciplinarias por sí solas.

X. ACTUACIONES POSTERIORES A LA DESREGULACIÓN

Una vez finalizado el episodio de desregulación emocional y conductual, el establecimiento deberá implementar las acciones necesarias para favorecer la recuperación del estudiante, prevenir nuevas situaciones similares y fortalecer el acompañamiento educativo.

Entre estas acciones podrán considerarse:

- Entrevista de contención y reflexión con el estudiante, respetando sus tiempos y condiciones emocionales.
- Comunicación con la madre, padre o apoderado para informar objetivamente lo ocurrido y las medidas adoptadas.
- Evaluación de la necesidad de apoyo adicional por parte del Programa de Integración Escolar (PIE), Coordinación de Convivencia Educativa, Equipo Psicosocial u otros profesionales.
- Revisión de los factores que pudieron desencadenar la desregulación.
- Coordinación con redes externas cuando resulte necesario.
- Registro de las actuaciones realizadas.

La conversación posterior al episodio tendrá un carácter formativo, evitando culpabilizar o sancionar al estudiante por el solo hecho de haberse desregulado.

XI. PLAN INDIVIDUAL DE APOYO

Cuando un estudiante presente episodios reiterados de desregulación emocional y conductual, el establecimiento podrá elaborar un **Plan Individual de Apoyo**, con la participación de los profesionales que correspondan y, cuando resulte pertinente, de la madre, padre o apoderado.

Este plan podrá considerar, entre otros aspectos:

- Características relevantes del estudiante.
- Factores desencadenantes identificados.
- Señales tempranas de desregulación.
- Estrategias preventivas.
- Estrategias de co-regulación.
- Ajustes razonables, cuando correspondan.
- Personas de referencia dentro del establecimiento.
- Apoyos pedagógicos.
- Responsables de cada acción.
- Frecuencia de seguimiento.

- Coordinación con redes externas, cuando proceda.

El plan será revisado periódicamente y podrá modificarse de acuerdo con la evolución del estudiante.

XII. COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA

La madre, padre o apoderado será informado oportunamente de toda situación de desregulación emocional y conductual que haya requerido la activación del presente protocolo.

La comunicación deberá:

- realizarse con un lenguaje respetuoso y objetivo;
- describir los hechos observados sin emitir juicios de valor;
- informar las medidas adoptadas por el establecimiento;
- recoger antecedentes relevantes entregados por la familia;
- acordar acciones conjuntas cuando corresponda.

El establecimiento promoverá un trabajo colaborativo con la familia, reconociendo su rol fundamental en el acompañamiento del estudiante.

XIII. COORDINACIÓN CON REDES EXTERNAS

Cuando las características del caso lo requieran, el establecimiento podrá coordinar acciones con organismos externos, respetando siempre las competencias de cada institución y la normativa sobre confidencialidad.

Entre ellos podrán encontrarse:

- CESFAM.
- COSAM.
- Oficina Local de la Niñez (OLN).
- Servicio de Protección Especializada.
- Programas de salud mental.
- Tribunales de Familia, cuando corresponda.
- Otros organismos públicos o privados vinculados al caso.

Las derivaciones no reemplazan las responsabilidades de la familia respecto del acceso a la atención especializada que el estudiante pudiera requerir.

XIV. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
-------------	--------------------	-----------------------	--------------	----------------------------

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1. Detección de señales de alerta	Identificar indicadores tempranos de desregulación e iniciar estrategias preventivas.	Funcionario que detecta la situación.	Inmediato.	Registro cuando corresponda.
2. Intervención inicial	Aplicar estrategias de regulación y co-regulación al nivel de desregulación.	Docente o funcionario responsable.	Inmediato.	Registro interno cuando corresponda.
3. Solicitud de apoyo	Requerir apoyo al adulto responsable previamente definido por el establecimiento cuando la situación lo amerite.	Docente o funcionario responsable.	Inmediato.	Registro de activación del protocolo.
4. Intervención especializada	Implementar estrategias de apoyo por parte del Equipo PIE, Coordinación de Convivencia Educativa, Equipo Psicosocial u otros profesionales.	Profesional responsable.	Durante episodio.	el Registro de intervención.
5. Contención física excepcional	Aplicar únicamente cuando exista riesgo real e inminente para la integridad física del estudiante o de terceros y conforme a este protocolo.	Personal previamente capacitado.	Excepcional e inmediato.	Registro de la intervención e información a la familia.
6. Comunicación con la familia	Informar objetivamente el episodio y las medidas adoptadas por el establecimiento.	Coordinación de Convivencia Educativa, PIE o Dirección, según corresponda.	A la brevedad posible.	la Registro de entrevista o comunicación.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
7. Seguimiento	Evaluar la evolución del estudiante y la necesidad de nuevas medidas de apoyo.	Equipo interdisciplinario.	Según las necesidades del caso.	Ficha de seguimiento.
8. Elaboración o actualización del Plan Individual de Apoyo	Diseñar o modificar el plan cuando existan episodios reiterados o el caso lo requiera.	Equipo interdisciplinario.	Según las necesidades del caso.	Plan Individual de Apoyo.

XV. GLOSARIO

Desregulación Emocional y Conductual (DEC): Respuesta emocional, conductual y/o fisiológica que supera temporalmente la capacidad de autorregulación del estudiante, requiriendo apoyo para recuperar su equilibrio emocional.

Co-regulación: Proceso mediante el cual un adulto acompaña al estudiante utilizando estrategias de apoyo emocional que favorecen el restablecimiento progresivo de su autorregulación.

Autorregulación: Capacidad de una persona para reconocer, comprender y gestionar sus emociones, pensamientos y conductas de manera adaptativa.

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): Intervención inicial destinada a brindar apoyo emocional inmediato frente a una situación de crisis, favoreciendo la seguridad y disminuyendo el impacto emocional. No reemplazan la atención clínica especializada.

Ajustes razonables: Adecuaciones necesarias y pertinentes que permiten garantizar la participación de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo, sin imponer una carga desproporcionada al establecimiento.

Plan Individual de Apoyo: Documento que organiza las estrategias preventivas, pedagógicas y de acompañamiento destinadas a favorecer el bienestar y la participación del estudiante.

XVI. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas expresamente en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en coordinación con la Coordinación de Convivencia Educativa, el Programa de Integración Escolar y los demás profesionales

que correspondan, aplicando el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y la normativa vigente.

La aplicación del presente protocolo tendrá un carácter preventivo, formativo e inclusivo, privilegiando estrategias de apoyo, co-regulación y acompañamiento por sobre respuestas exclusivamente disciplinarias.

Cuando durante un episodio de desregulación emocional y conductual se produzcan situaciones que puedan constituir una falta al Reglamento Interno de Convivencia Educativa, la eventual aplicación de medidas disciplinarias deberá considerar las circunstancias particulares del caso, el contexto en que ocurrieron los hechos, la edad, el desarrollo evolutivo del estudiante, la existencia de diagnósticos o necesidades específicas de apoyo y los principios de proporcionalidad, interés superior del niño y debido proceso.

Las modificaciones legales, reglamentarias o administrativas que entren en vigencia con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 18

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERACOSO (CIBERBULLYING) Y GROOMING



I. INTRODUCCIÓN

La Escuela Concentración Los Loros reconoce que el uso de las tecnologías digitales constituye una herramienta fundamental para el aprendizaje, la comunicación y la participación de los estudiantes. Sin embargo, el uso inadecuado de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea y otras plataformas digitales puede generar situaciones de violencia que afectan la integridad física, psicológica, emocional y social de quienes forman parte de la comunidad educativa.

Las situaciones de violencia digital pueden producirse tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. Cuando dichas conductas tengan una incidencia directa en la convivencia educativa, afecten el bienestar de uno o más integrantes de la comunidad educativa o alteren el normal desarrollo de las actividades escolares, serán abordadas conforme a las disposiciones del presente protocolo.

La intervención del establecimiento tendrá un carácter prioritariamente preventivo, formativo y restaurativo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y de la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cuando los hechos pudieran constituir delito.

Asimismo, el establecimiento promoverá el desarrollo de competencias de ciudadanía digital, el uso seguro y responsable de las tecnologías, la protección de la privacidad, el respeto por la dignidad de las personas y la prevención de toda forma de violencia digital.

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá respetar los principios de interés superior del estudiante, enfoque de derechos, inclusión, buen trato, confidencialidad, corresponsabilidad, proporcionalidad y debido proceso, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a la normativa vigente.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer un procedimiento claro, oportuno y respetuoso de los derechos de las personas para prevenir, detectar, investigar, intervenir y realizar el seguimiento de situaciones de ciberacoso (cyberbullying) y grooming que afecten a estudiantes de la comunidad educativa, promoviendo un ambiente digital seguro, inclusivo y libre de violencia.

Objetivos Específicos

Establecer un procedimiento institucional para la recepción, investigación y resolución de denuncias relacionadas con situaciones de ciberacoso y grooming.

Proteger la integridad física, psicológica, emocional y social de los estudiantes involucrados.

Promover el uso seguro, responsable y respetuoso de las tecnologías digitales y redes sociales.

Fomentar el desarrollo de habilidades de ciudadanía digital, autocuidado y convivencia respetuosa en entornos digitales.

Implementar medidas de protección, apoyo psicosocial y seguimiento para los estudiantes afectados.

Promover acciones formativas y preventivas dirigidas a estudiantes, funcionarios, madres, padres y apoderados respecto de los riesgos asociados al uso de plataformas digitales.

Favorecer la coordinación con las familias y con las autoridades competentes cuando los hechos puedan constituir delito.

Resguardar el debido proceso, la confidencialidad y la presunción de inocencia durante toda la investigación.

III. FUNDAMENTO LEGAL

El presente protocolo se fundamenta en el marco jurídico nacional e internacional vigente que protege el derecho a la educación, la integridad física, psicológica y emocional de niños, niñas y adolescentes, la promoción de la convivencia educativa y la prevención de toda forma de violencia ejercida mediante medios digitales.

Su aplicación deberá desarrollarse conforme a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa (RICE) de la Escuela Concentración Los Loros, resguardando el interés superior del estudiante, el enfoque de derechos, la inclusión, el buen trato, la igualdad y no discriminación, la confidencialidad, la corresponsabilidad, la proporcionalidad y el debido proceso. El presente protocolo considera especialmente las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley N.º 20.370, General de Educación.
- Ley N.º 20.536 sobre Violencia Escolar.
- Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.
- Ley N.º 20.609 que establece medidas contra la discriminación arbitraria.
- Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
- Código Penal de la República de Chile, respecto de los delitos que pudieran afectar a niños, niñas y adolescentes mediante medios digitales.
- Código Procesal Penal, en lo relativo al deber de denuncia cuando corresponda.

- Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en lo que resulte aplicable al tratamiento de información personal.
- Resolución Exenta N.º 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos para establecimientos de Educación Básica y Media.
- Las demás leyes, reglamentos, circulares, dictámenes y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación que resulten aplicables.

IV. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Toda actuación desarrollada en el marco del presente protocolo deberá orientarse por los siguientes principios:

- Interés superior del estudiante
- Enfoque de derechos
- Debido proceso
- Presunción de inocencia
- Confidencialidad
- Protección de la víctima
- Corresponsabilidad
- Ciudadanía digital

V. DEFINICIONES

Ciberacoso (Ciberbullying): Corresponde a toda conducta reiterada de hostigamiento, intimidación, humillación, amenaza, exclusión o difusión de contenido ofensivo realizada entre estudiantes mediante redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, correos electrónicos u otros medios tecnológicos, afectando la integridad física, psicológica o emocional de la víctima.

Grooming: Corresponde a la conducta mediante la cual una persona adulta establece contacto con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con la finalidad de generar confianza para obtener material de connotación sexual, concertar encuentros o cometer delitos de carácter sexual.

Violencia digital: Toda acción realizada mediante medios tecnológicos que tenga por finalidad o consecuencia provocar daño psicológico, emocional, social o reputacional a otra persona, incluyendo amenazas, hostigamiento, difusión de imágenes sin autorización, suplantación de identidad, creación de perfiles falsos u otras conductas similares.

Evidencia digital: Toda información almacenada o transmitida mediante dispositivos electrónicos que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, tales como capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos, fotografías, videos, audios, enlaces, publicaciones o registros digitales.

Ciudadanía digital: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten utilizar las tecnologías digitales de manera responsable, segura, ética, respetuosa y conforme a los derechos y deberes de las personas.

Perfil o cuenta falsa: Cuenta creada en redes sociales, aplicaciones o plataformas digitales utilizando información falsa, datos de otra persona o una identidad ficticia con el propósito de ocultar la identidad real de quien la administra o de realizar acciones que puedan afectar a terceros.

Revictimización: Situación en la que una persona afectada vuelve a experimentar daño emocional o psicológico como consecuencia de actuaciones inadecuadas durante el proceso de investigación o intervención.

VI. PREVENCIÓN

La prevención del ciberacoso (ciberbullying) y del grooming constituye una responsabilidad compartida entre el establecimiento, las familias, los estudiantes y los demás integrantes de la comunidad educativa.

Con el propósito de promover una convivencia educativa segura también en los entornos digitales, la Escuela Concentración Los Loros desarrollará acciones permanentes de prevención, educación y sensibilización, entre las que podrán considerarse:

- Promover el uso responsable, seguro y respetuoso de las tecnologías digitales y redes sociales.
- Desarrollar actividades de formación en ciudadanía digital, autocuidado y protección de la identidad digital.
- Educar a los estudiantes respecto de los riesgos asociados al uso de internet, redes sociales, videojuegos en línea y aplicaciones de mensajería.
- Promover el respeto por la privacidad, la protección de datos personales y el consentimiento en el uso y difusión de imágenes o información de otras personas.
- Desarrollar actividades pedagógicas relacionadas con el buen trato, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia digital.
- Informar a madres, padres y apoderados acerca de los riesgos asociados al uso de plataformas digitales y de las herramientas disponibles para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.
- Difundir los canales institucionales para denunciar situaciones de violencia digital.
- Promover el uso adecuado de la inteligencia artificial, redes sociales y otras herramientas tecnológicas, fomentando el respeto por los derechos de las personas.
- Realizar acciones preventivas cuando se detecten situaciones que puedan afectar la convivencia educativa mediante medios digitales.

VII. INDICADORES DE ALERTA

La existencia de uno o más de los siguientes indicadores no constituye prueba de una situación de ciberacoso o grooming; sin embargo, podrá justificar la activación de medidas de apoyo o el inicio de una investigación cuando existan antecedentes adicionales.

Entre los indicadores se encuentran:

- Cambios repentinos en el estado de ánimo.
- Aislamiento social o rechazo a participar en actividades escolares.
- Temor o ansiedad al utilizar el teléfono celular o dispositivos electrónicos.
- Eliminación repentina de cuentas en redes sociales.
- Cambios frecuentes de contraseñas por temor a accesos no autorizados.
- Bajo rendimiento académico sin causa aparente.
- Inasistencias reiteradas o rechazo a asistir al establecimiento.
- Alteraciones del sueño o del apetito.
- Manifestaciones de tristeza, angustia, irritabilidad o ansiedad.
- Recepción constante de mensajes ofensivos, amenazas o publicaciones humillantes.
- Difusión de fotografías, videos o información personal sin consentimiento.
- Referencias a perfiles falsos o cuentas anónimas creadas para hostigar o ridiculizar a un integrante de la comunidad educativa.
- Cualquier otra conducta que permita presumir una afectación de la integridad física, psicológica o emocional del estudiante.

VIII. MEDIDAS INMEDIATAS DE PROTECCIÓN

Cuando el establecimiento tome conocimiento de una posible situación de ciberacoso o grooming, adoptará oportunamente las medidas necesarias para resguardar la integridad de la persona afectada.

Entre ellas podrán considerarse:

- Brindar contención emocional inicial al estudiante afectado.
- Evitar la exposición innecesaria de la víctima frente a otros estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.
- Informar oportunamente a la madre, padre o apoderado cuando corresponda.
- Coordinar apoyo con la Coordinación de Convivencia Educativa, Inspectoría General, Profesor Jefe, Equipo Psicosocial u otros profesionales del establecimiento.
- Evaluar la necesidad de implementar medidas pedagógicas o de acompañamiento mientras se desarrolla la investigación.
- Realizar seguimiento de la situación durante todo el procedimiento.

La implementación de estas medidas no implicará prejuzgar respecto de la responsabilidad de las personas eventualmente involucradas.

IX. RESGUARDO DE LA EVIDENCIA DIGITAL

Con el objeto de favorecer el adecuado esclarecimiento de los hechos, el establecimiento orientará a la persona afectada y a su familia respecto de la importancia de conservar la evidencia digital disponible.

Podrán considerarse como evidencia, entre otros antecedentes:

- Capturas de pantalla.
- Fotografías.
- Videos.
- Audios.
- Mensajes de texto.
- Correos electrónicos.
- Publicaciones en redes sociales.
- Enlaces (links) a publicaciones o perfiles.
- Registros de conversaciones.
- Cualquier otro antecedente digital relacionado con los hechos denunciados.

El establecimiento podrá solicitar voluntariamente dichos antecedentes para efectos de la investigación interna, resguardando la confidencialidad de la información.

En ningún caso el establecimiento podrá exigir a estudiantes, madres, padres o apoderados la entrega de contraseñas personales, el acceso a cuentas privadas, la revisión de dispositivos electrónicos personales ni la obtención de evidencia mediante acciones que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Cuando existan antecedentes que pudieran constituir delito, la preservación y análisis de la evidencia corresponderá a las autoridades competentes.

X. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Artículo 1: Recepción de la denuncia

Toda persona integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de una posible situación de ciberacoso (ciberbullying) o grooming deberá informar los hechos a Inspectoría General, a la Coordinación de Convivencia Educativa, al Profesor Jefe o a cualquier funcionario del establecimiento.

La denuncia podrá realizarse de manera verbal o escrita y deberá registrarse formalmente, dejando constancia de:

- Fecha y hora de la denuncia.
- Persona que informa los hechos.
- Persona presuntamente afectada.
- Descripción objetiva de la situación.
- Plataforma digital involucrada, cuando sea conocida.
- Evidencias disponibles.

La sola presentación de una denuncia no constituye prueba de responsabilidad y dará inicio al procedimiento de investigación correspondiente.

Artículo 2: Medidas inmediatas de resguardo

Recibida la denuncia, el establecimiento adoptará oportunamente las medidas necesarias para proteger a la persona presuntamente afectada.

Entre ellas podrán considerarse:

- Contención emocional.
- Entrevista privada con la víctima.
- Información inmediata al apoderado.
- Acompañamiento del Equipo de Convivencia Educativa.
- Evaluación de apoyos pedagógicos o psicosociales.
- Otras medidas de protección que resulten pertinentes.

Estas medidas tendrán un carácter preventivo y no constituirán una sanción respecto de las personas eventualmente involucradas.

Artículo 3: Investigación interna

La Coordinación de Convivencia Educativa, en conjunto con Inspectoría General y/o Dirección, realizará una investigación destinada a esclarecer objetivamente los hechos.

Podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Entrevistas individuales con la persona afectada.
- Entrevistas con estudiantes involucrados.
- Entrevistas con testigos.
- Revisión de antecedentes aportados voluntariamente.
- Revisión de capturas de pantalla, mensajes, fotografías, videos, enlaces u otra evidencia digital disponible.
- Elaboración de registros escritos de todas las actuaciones realizadas.

Toda entrevista deberá desarrollarse en un ambiente de respeto, confidencialidad y protección de los derechos de los estudiantes.

Artículo 4: Información a madres, padres y apoderados

Cuando los involucrados sean estudiantes, el establecimiento informará oportunamente a sus madres, padres o apoderados acerca del inicio del procedimiento, de las medidas de apoyo implementadas y del desarrollo de la investigación, resguardando siempre la confidencialidad de los antecedentes.

Artículo 5: Cuentas falsas, perfiles anónimos o autor desconocido

Cuando los hechos involucren perfiles falsos, cuentas anónimas o publicaciones cuya autoría no pueda determinarse de manera inmediata, el establecimiento realizará todas las diligencias razonables destinadas a recopilar antecedentes que permitan esclarecer los hechos.

Entre dichas diligencias podrán considerarse:

- Recopilar capturas de pantalla, enlaces y demás evidencia digital.
- Solicitar voluntariamente antecedentes a los involucrados.
- Entrevistar a estudiantes, funcionarios o testigos que puedan aportar información.
- Orientar a la familia para denunciar la cuenta o publicación ante la plataforma digital correspondiente (Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp u otras).

La sola sospecha respecto de la identidad de quien administra una cuenta o perfil digital no constituirá prueba suficiente para establecer responsabilidad disciplinaria.

Artículo 6: Cuando no sea posible identificar al responsable

Si concluida la investigación interna no existen antecedentes suficientes para identificar a la persona responsable de la creación de una cuenta, perfil, publicación o cualquier otra acción constitutiva de ciberacoso, el establecimiento procederá al cierre fundado del procedimiento.

En estos casos deberá:

- Registrar todas las diligencias realizadas durante la investigación.
- Informar a la persona afectada y a su familia sobre el resultado del procedimiento.
- Mantener las medidas de protección y acompañamiento cuando corresponda.
- Implementar acciones preventivas y formativas con el curso o la comunidad educativa.
- Orientar a la familia respecto de la posibilidad de denunciar los hechos ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) o el Ministerio Público cuando los hechos pudieran constituir delito.

La imposibilidad de identificar al responsable no exime al establecimiento de su deber de investigar, adoptar medidas de protección y brindar apoyo a la persona afectada.

Artículo 7: Análisis de antecedentes

Concluida la investigación, la Coordinación de Convivencia Educativa elaborará un informe con todos los antecedentes recopilados, el cual será remitido a Dirección para la adopción de las medidas correspondientes.

Las decisiones deberán fundarse únicamente en antecedentes objetivos y verificables.

No podrán aplicarse medidas disciplinarias basadas exclusivamente en rumores, comentarios, publicaciones no verificadas o presunciones.

Artículo 8: Aplicación de medidas

Cuando la investigación permita acreditar la participación de uno o más integrantes de la comunidad educativa, el establecimiento aplicará las medidas contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, considerando:

- La gravedad de los hechos.
- La reiteración de la conducta.
- La edad y nivel de desarrollo del estudiante.
- La intencionalidad.
- El daño ocasionado.
- Las circunstancias atenuantes y agravantes.

Las medidas podrán comprender acciones:

- Formativas.
- Pedagógicas.
- Restaurativas.
- Disciplinarias.

Asimismo, podrán implementarse acciones de reparación cuando ello resulte procedente.

Artículo 9: Denuncia ante las autoridades competentes

Cuando durante la investigación existan antecedentes que hagan presumir la comisión de un delito, especialmente en situaciones de grooming, amenazas graves, extorsión, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, explotación sexual, sextorsión u otros delitos cometidos mediante medios digitales, el Director del establecimiento deberá efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, conforme a la legislación vigente.

El establecimiento colaborará con las autoridades competentes entregando los antecedentes disponibles que sean legalmente requeridos.

La identificación del autor de perfiles falsos, cuentas anónimas o publicaciones digitales corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes dentro del marco de una investigación penal, cuando ello resulte procedente.

Artículo 10: Seguimiento

Una vez finalizado el procedimiento, la Coordinación de Convivencia Educativa realizará el seguimiento de la situación con el propósito de:

- Verificar el bienestar de la persona afectada.
- Evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
- Prevenir nuevas situaciones de violencia digital.
- Fortalecer las acciones formativas y preventivas con el curso o la comunidad educativa cuando resulte necesario.

XI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
1. Recepción de denuncia	Recepcionar la denuncia verbal o escrita, registrar la los antecedentes e informar a Dirección cuando corresponda.	Cualquier funcionario, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa Dirección.	Inmediato dentro del mismo día hábil.	o Registro del formal de la denuncia.
2. Medidas inmediatas de resguardo	Implementar acciones de protección para la persona afectada y preservar evidencia disponible.	Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Educativa Dirección.	de Inmediato. y	Registro de medidas adoptadas.
3. Investigación interna	Recopilar antecedentes mediante entrevistas, revisión de evidencia digital y demás diligencias pertinentes.	Coordinación de Convivencia Educativa, Inspectoría General Dirección.	de Hasta 5 días hábiles, prorrogables por y causa justificada.	Informe de investigación.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
4. Información a las familias	Informar a madres, padres o apoderados de los estudiantes involucrados sobre el procedimiento y las medidas de apoyo implementadas.	Inspectoría General y Dirección.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la denuncia.	Registro de la comunicación.
5. Cuentas falsas o autor desconocido	Recopilar antecedentes disponibles y orientar la denuncia ante la plataforma digital cuando corresponda.	Coordinación de Convivencia Educativa.	Durante la investigación.	Registro de diligencias realizadas.
6. Análisis de antecedentes	Analizar objetivamente la información recopilada para determinar si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades.	Dirección y Coordinación de Convivencia Educativa.	Dentro de los 2 días hábiles siguientes al término de la investigación.	Resolución fundada.
7. Aplicación de medidas	Aplicar medidas formativas, pedagógicas, restaurativas o disciplinarias conforme al Reglamento Interno de Convivencia Educativa.	Dirección, Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Educativa.	Inmediatamente y después de la resolución.	Registro de las medidas aplicadas.
8. Denuncia ante autoridades competentes	Cuando los hechos pudieran constituir delito, efectuar la denuncia correspondiente y	Director(a).	Conforme a la normativa vigente.	Copia de denuncia o constancia.

Paso	Descripción	Responsable(s)	Plazo	Producto / Registro
	colaborar con la investigación.			
9. Seguimiento	Verificar el bienestar de la persona afectada y la efectividad de las medidas implementadas.	el Coordinación de Convivencia y Educativa, Profesor Jefe y Equipo Psicosocial.	Hasta 30 días posteriores al cierre del Registro de procedimiento, o seguimiento y mientras la situación requiera.	

XII. GLOSARIO

Ciberacoso (Ciberbullying): Conducta reiterada de hostigamiento, intimidación, humillación, amenaza o exclusión realizada entre estudiantes mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, correos electrónicos u otros medios digitales, que afecta la integridad física, psicológica, emocional o social de la víctima.

Grooming: Conducta mediante la cual una persona adulta contacta a un niño, niña o adolescente a través de internet u otros medios digitales con la finalidad de obtener material de connotación sexual, concertar encuentros o cometer delitos sexuales.

Violencia digital: Toda acción realizada mediante medios tecnológicos destinada a dañar, intimidar, hostigar, amenazar, humillar o afectar la integridad física, psicológica, emocional o social de otra persona.

Evidencia digital: Información contenida en dispositivos electrónicos o plataformas digitales que puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, tales como capturas de pantalla, mensajes, publicaciones, fotografías, videos, audios, enlaces u otros registros digitales.

Perfil o cuenta falsa: Cuenta creada utilizando datos falsos, una identidad ficticia o la identidad de otra persona con el propósito de ocultar la identidad real de quien la administra o de afectar a terceros.

Ciudadanía digital: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten utilizar internet y las tecnologías digitales de manera responsable, ética, segura y respetuosa de los derechos de las demás personas.

Revictimización: Situación en la que la persona afectada vuelve a experimentar daño como consecuencia de actuaciones inadecuadas durante la investigación o intervención institucional.

Convivencia Educativa: Proceso permanente de construcción colectiva basado en el respeto mutuo, el buen trato, la inclusión, la participación, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos, tanto en espacios presenciales como digitales.

XIII. DISPOSICIONES FINALES

Las situaciones no previstas en el presente protocolo serán resueltas por la Dirección del establecimiento, en conjunto con la Coordinación de Convivencia Educativa, resguardando el interés superior del estudiante, el debido proceso, la protección integral de niños, niñas y adolescentes y los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa y en la normativa vigente.

Toda la información recopilada durante el procedimiento tendrá carácter reservado y será utilizada únicamente para los fines propios de la investigación, respetando la dignidad, privacidad y derechos de las personas involucradas.

Las modificaciones legales, reglamentarias, circulares, dictámenes u orientaciones emitidas con posterioridad a la aprobación del presente protocolo se entenderán incorporadas en todo aquello que resulte aplicable, sin perjuicio de las actualizaciones formales que deba realizar el establecimiento.

PROTOCOLO 19



**ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y RELACIONES SEXUALES
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR**

1. Objetivos y Principios Rectores

1.1. Objetivo General

Establecer el marco formativo, procedimental y de resguardo ante la prevención, detección, intervención y seguimiento de conductas de connotación sexual o relaciones sexuales que ocurran dentro del establecimiento educacional o en actividades extracurriculares/institucionales organizadas por aquel.

1.2. Principios Rectores (Alineados al Art. 1° y Cap. I del RICE)

- **Interés Superior del Estudiante y Enfoque de Derechos:** Garantizar prioritariamente el bienestar integral, la protección de derechos y el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes.
- **Enfoque Formativo y Restaurativo:** Priorizar la reflexión pedagógica, el aprendizaje socioemocional, la toma de conciencia de límites personales y la reparación de las relaciones por sobre medidas punitivas exclusivas.
- **Debido Proceso y Proporcionalidad:** Resguardar la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado y a defenderse, a la confidencialidad, a la objetividad y la posibilidad de recurrir.
- **No Revictimización y Confidencialidad:** Proteger la identidad y dignidad de las partes involucradas, evitando la exposición pública, juicios de valor o interrogatorios innecesarios (Ley N° 21.523).
- **Protección del Trabajador/a de la Educación:** Resguardar ambientes seguros y el debido proceso laboral ante denuncias que involucren a funcionarios (Art. 37° del RICE y Ley Karin).

2. Tipificación de Faltas y Criterios de Aplicación (Cruzado con Cap. XIII del RICE)

Categoría	Descripción de la Conducta	Criterios de Aplicación
FALTA LEVE	- Muestras afectivas explícitas o de intensidad excesiva en espacios comunes no acordes al contexto escolar (p. ej., besos/abrazos prolongados que sobrepasan el límite público esperable). - Lenguaje verbal, escrito o gestual de connotación sexual que no configure acoso u hostigamiento.	- Sin vulneración de derechos ni coacción. - Entre pares de edad o desarrollo madurativo similar y bajo consentimiento. - Primeras ocurrencias dentro de la trayectoria escolar.
FALTA GRAVE	- Permanencia, ocultamiento o encierro voluntario en dependencias no autorizadas (baños, salas desocupadas, bodegas, talleres TP, buses de traslado e instalaciones a salidas pedagógicas o de actividades recreativas dentro del horario escolar) para realizar actos de connotación sexual o intimidación física entre pares consentidos mayores de 14 años. - Reincidencia continua en faltas leves.	- Afectación del funcionamiento institucional o normas del RICE. - Ausencia de indicios de delito o fuerza física/psicológica.
FALTA GRAVÍSIMA	- Actos sexuales consensuados, o no, dentro del colegio con presencia/involucramiento con menores de 18 años. - Involucramiento o requerimiento afectivo/sexual de adultos (docentes/asistentes/miembros de la comunidad educativa) hacia estudiantes o aceptados por adultos.	- Configuración de posibles delitos según el Código Penal (Arts. 361, 363, 366, 366 bis 373, entre otros). - Vulneración grave de derechos. - Obligación legal de denuncia ante el Ministerio Público, Policías, Juzgado

Categoría	Descripción de la Conducta	Criterios de Aplicación
	- Ausencia de consentimiento, coacción, acoso sexual, abuso o agresión sexual. - Exposición, registro o difusión audiovisual/digital (ciberacoso/grooming) de actos de connotación sexual.	con competencia en lo penal (Art. 175 CPP). Obligación legal de interponer una medida de protección ante el juzgado de familia o la Oficina Local de la Niñez (Art. 63 del Ley N°21.430).

3. Medidas Disciplinarias, Formativas y Planes de Acompañamiento.

(Articulado con las funciones del Profesor Jefe, Inspectoría General, Equipo de Convivencia Educativa y Dupla Psicosocial).

3.1. Faltas Leves

Medida Formativa/Disciplinaria:

1. Amonestación verbal y diálogo reflexivo

Entrevista individual con el estudiante, a cargo del Profesor Jefe o Coordinador/a de Convivencia Educativa, destinada a analizar la conducta, sus consecuencias y las normas transgredidas. Se dejará registro de la intervención en la Hoja de Vida del estudiante.

2. Compromiso escrito de respeto a las normas

El estudiante deberá suscribir un **Compromiso Escrito de Respeto a las Normas de Convivencia**, en el que reconozca la situación ocurrida y establezca compromisos concretos para mejorar su conducta. El documento será registrado y archivado según los procedimientos establecidos por el establecimiento.

3. Entrevista con el apoderado y plan de seguimiento

Citación del apoderado por parte del Profesor Jefe o Coordinador/a de Convivencia Educativa para informar la situación y acordar estrategias de apoyo. Se establecerá un **plan de seguimiento conductual**, con plazos y compromisos definidos, dejando constancia de la entrevista en los registros correspondientes.

4. Medida reparatoria y seguimiento de convivencia

El estudiante deberá realizar una **acción formativa o reparatoria**, relacionada con la conducta cometida, orientada a reconocer el impacto de sus acciones y contribuir a la reparación del daño causado, cuando corresponda. Posteriormente, se realizará seguimiento por parte del Profesor Jefe y/o Coordinador/a de Convivencia Educativa, registrando los avances y cumplimiento de los compromisos a través de un Plan de Acompañamiento: 1 a 2 sesiones de orientación individual con el/la Psicólogo/a del establecimiento sobre afectividad, autocuidado, consentimiento y límites en el espacio público escolar.

El Inicio del procedimiento sancionatorio conforme al debido proceso se realizará siempre que exista una conducta transgresora, incluso de carácter leve, PRIMERO debe existir un procedimiento previo y debidamente tramitado que acredite la responsabilidad del estudiante o miembro de la comunidad educativa.

3.2. Faltas Graves

1. Entrevista formativa con estudiante y apoderado

Citación obligatoria de la madre, padre y/o apoderado por Inspectoría General y/o Convivencia Educativa, con participación del estudiante cuando corresponda. La instancia tendrá como propósito analizar la situación, reflexionar sobre sus consecuencias y establecer compromisos concretos de mejora.

2. Carta de Compromiso Institucional y Formativo

El estudiante y su apoderado deberán suscribir una **Carta de Compromiso Institucional y Formativo**, estableciendo acuerdos específicos relacionados con el cumplimiento de las normas de convivencia, respeto hacia los integrantes de la comunidad educativa y prevención de nuevas situaciones. La medida será registrada formalmente en la Hoja de Vida del estudiante. (libro de clases)

3. Acción pedagógica o reparatoria

El estudiante participará en una **acción pedagógica y/o reparatoria**, acorde con la situación ocurrida y con un propósito educativo. Esta podrá contemplar, entre otras alternativas, la elaboración de material preventivo sobre convivencia, campañas de buen trato, actividades de reflexión o colaboración en iniciativas relacionadas con la convivencia escolar.

4. Apoyo pedagógico y seguimiento

Cuando corresponda, el estudiante podrá desarrollar un **servicio escolar de apoyo de carácter formativo a su comunidad**, como apoyo en actividades del establecimiento que sean acordes al tema en cuestión y participación en iniciativas de promoción de la buena convivencia. La actividad deberá ser proporcional a la situación y no podrá afectar su derecho a la educación. Posteriormente, Convivencia Educativa realizará un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos.

Criterio de aplicación: Las medidas deberán aplicarse considerando la gravedad de la situación, las circunstancias del caso, la edad y características del estudiante, y la eventual reiteración de la conducta. La suspensión no se aplicará como medida directa asociada a este nivel, salvo que corresponda conforme al RICE y exista reincidencia, riesgo u otra circunstancia debidamente fundamentada.

- Inicio del procedimiento sancionatorio grave/gravísimo conforme al debido proceso, Ley Aula Segura (Ley N° 21.128) si aplicara por violencia/afectación grave, o procedimientos de Cancelación de Matrícula/Expulsión según la Ley de Inclusión Escolar (garantizando reubicación por el MINEDUC). En caso de conductas tipificadas como graves no puede solamente imponerse una sanción, PRIMERO debe existir un procedimiento previo y debidamente tramitado que acredite la responsabilidad del estudiante o miembro de la comunidad educativa.
- **Plan de Acompañamiento:** Derivación al Equipo Psicosocial / Dupla Psicosocial del establecimiento para un ciclo de 3 a 4 sesiones de intervención focalizada en toma de decisiones socioemocionales, afectividad, autocuidado y proyecto de vida.

3.3. Faltas Gravísimas

- **Medida Formativa/Disciplinaria:** Aplicación de medidas inmediatas, tales como separación de ambientes o suspensión preventiva de actividades escolares mientras se desarrolla la investigación interna. Inicio del procedimiento sancionatorio grave/gravísimo conforme al debido proceso, Ley Aula Segura (Ley N° 21.128) si aplicara por violencia/afectación grave, o procedimientos de Cancelación de Matrícula/Expulsión según la Ley de Inclusión Escolar (garantizando reubicación por el MINEDUC).
- Es correcto iniciar el proceso sancionatorio, pero éste no puede ser considerado una sanción per se, por el contrario, el proceso es la garantía de que una sanción sea legítima (en efecto, durante la investigación podría suceder que el estudiante sea exculpado o incluso puede descubrirse que fue víctima de una denuncia falsa, caso en que debería iniciarse la indagatoria respecto de quien mintió). En esa virtud, el proceso es SIEMPRE previo a la sanción Y NO UNA SANCIÓN PROPIAMENTE TAL. Por otro lado, las medidas “inmediatas” detentan el carácter de “cautelar” solamente cuando el proceso sancionatorio ha comenzado. Por ello, toda “medida inmediata” debe estar precedida o dispuesta por/en el proceso.

- **Plan de Acompañamiento y Protección:** Contención emocional inmediata por la Dupla Psicosocial. Elaboración de un Plan de Acompañamiento Pedagógico a Distancia o con Ajustes Curriculares/Evaluativos (coordinado por UTP y Profesor Jefe) durante el proceso formativo o cautelar. Derivación prioritaria a la Red Intersectorial de Salud (CESFAM Tierra Amarilla / COSAM) o red de protección especializada de la infancia (Servicio de Protección Especializada).

4. Flujograma y Cuadro Procedimental de Actuación (Paso a Paso)

Etapas	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
PASO 1	Detección e Interrupción Inmediata	Cualquier funcionario/a del establecimiento	Inmediato	Interrumpir la situación con calma, empatía y firmeza pedagógica. Evitar juzgar, increpar, emitir opiniones o exponer públicamente a los involucrados.
PASO 2	Reporte Formal e Inmediato	Funcionario/a detector/a	Máximo 2 horas lectivas	Informar por escrito mediante la Ficha de Derivación/Incidencia a la Dirección, Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Educativa.
PASO 3	Evaluación Inicial de Legalidad	Dirección + Equipo de Convivencia Educativa	Inmediato tras reporte	Analizar si los hechos constituyen un posible delito (ausencia de consentimiento, menores de 14 años, pornografía infantil/difusión de imágenes, o adultos/funcionarios involucrados).
PASO 4A	Denuncia	Cualquier	Máximo 24	Realizar la denuncia

Etapa	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
<i>(Si hay indicio de delito)</i>	Externa Obligatoria	funcionario del Establecimiento.	horas (Art. 175 CPP)	obligatoria ante Carabineros, PDI, Ministerio Público o juzgado con competencia en lo penal. Paralelamente se activan medidas de protección y contención interna.
PASO 4B <i>(Si hay indicio de vulneración de derechos)</i>	Interponer medida de protección Obligatoria	Cualquier funcionario del Establecimiento.	Máximo 24 horas (Art. 63 Ley N°21.430)	Interponer la medida de protección obligatoria ante el Juzgado de Familia o ante la Oficina Local de la Niñez. Paralelamente se activan medidas de protección y contención interna.
PASO 4C <i>(Sin indicio de delito)</i>	Investigación Interna y Entrevistas (indagación)	Equipo de Convivencia, Dupla Psicosocial e Inspectoría General.	24 a 48 horas	Activar procedimiento interno de resolución de conflictos o disciplinario según RICE. Entrevistar a las partes resguardando la reserva de identidad.
PASO 5	Medidas de Cautela y Entrevistas a Apoderados	Dupla Psicosocial, Inspectoría General y Dirección	24 a 48 horas	Implementar medidas cautelares (separación de espacios si corresponde), citación y entrevista por separado a madres, padres y apoderados. Ofrecer contención socioemocional.
PASO 6	Resolución, Aplicación y	Dirección y Equipo de Convivencia	3 a 5 días hábiles	Emisión del informe/resolución

Etapas	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
	Seguimiento	Educativa		formal, notificación a familias, firma de compromisos y ejecución del Plan de Acompañamiento Formativo y Socioemocional.

5. Protocolo Especial ante Involucramiento de Adultos o Funcionarios del Establecimiento

(En conformidad con la Ley N° 21.643 - Ley Karin, Art. 37° del RICE y Código del Trabajo)

En caso de que una conducta de connotación sexual o relación sexual involucre a un docente, asistente de la educación o directivo con un/a estudiante de la institución, entre funcionarios del establecimiento u otros miembros adultos de la comunidad educativa:

1. **Medida Cautelar Inmediata (Separación del Cargo):** Se aplicará la suspensión temporal de funciones o separación preventiva del contacto con estudiantes de manera inmediata, resguardando la seguridad del alumnado y la transparencia del proceso. La medida no será adoptada en carácter de sanción, motivo por el cual sólo podrá aplicarse para los casos más graves, pervivirá por un período de 10 días hábiles, y deberá comunicarse de inmediato al Departamento de Gestión de Personas del SLEP.
2. **Denuncia Penal Obligatoria:** Si la víctima es un estudiante o funcionario del establecimiento, la Dirección interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, PDI o Carabineros, o juzgado con competencia penal en un plazo inferior a 24 horas, desde que hubiera tomado conocimiento de los hechos, por la configuración de posibles delitos (Abuso Sexual, Estupro, Grooming, etc.). El establecimiento no podrá determinar si los hechos revisten el carácter de delito, limitándose única y exclusivamente a interponer la denuncia.
3. **Medida de Protección Obligatoria:** Si la víctima es un estudiante, La Dirección interpondrá la medida de protección correspondiente ante el juzgado de familia u Oficina Local de la Niñez, en

un plazo inferior a 24 horas desde que tomó conocimiento de los hechos. El establecimiento no podrá determinar si los hechos revisten el carácter de vulneratorios, limitándose única y exclusivamente a interponer la medida.

4. **Procedimiento Administrativo / Laboral:**

- Si los hechos afectan a un funcionario: El establecimiento, mediante la dirección (o quien le subrogue, en caso de indisponibilidad), informará la situación de inmediato al SLEP, siempre por escrito a través de la oficina de partes con respaldo de correo electrónico.
- **Sector Público / SLEP Atacama:** Determinará la pertinencia de instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas.
- **Procedimiento Ley Karin / Código del Trabajo:** El funcionario afectado deberá interponer la denuncia siguiendo las exigencias contenidas en el protocolo en la Resolución Exenta N°1053/2024, de fecha 31/07/2026, del SLEP Atacama.
El SLEP determinará la pertinencia de iniciar el procedimiento de investigación por acoso sexual / violencia en el trabajo según corresponda, con riesgo de despido/destitución, justificado sin derecho a indemnización.
- **Si los hechos afectan a otro miembro adulto de la comunidad educativa:** Si el hecho ocurre en dependencias del establecimiento, se deberá interponer la denuncia penal ante la Fiscalía, policías o juzgado en lo penal antes de 24 horas, incluso si quien hubiera cometido el hecho no forme parte de la comunidad educativa.

Si el hecho no ocurre en dependencias del establecimiento, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito ante la dirección, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación/sancionatorio de rigor, y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un funcionario, se dispondrán las medidas de resguardo ya citadas, y además se informará al Sostenedor (plazo de 1 día hábil) a fin de que determine la pertinencia de iniciar un procedimiento disciplinario.

Si el presunto autor fuera otro miembro adulto de la comunidad educativa, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un estudiante, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación/sancionatorio de

rigor, y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un tercero ajeno a la comunidad educativa, el establecimiento podrá interponer la denuncia penal, por requerimiento del interesado (antes de 1 día hábil).

5. **Resguardo y Apoyo a la Víctima:** Activación inmediata de acompañamiento psicosocial integral y derivación a la red pública de protección de derechos de la infancia.

6. **Instancia de Apelación y Debido Proceso (Articulado con Cap. XV del RICE)**

1. **Derecho a recurrir:** La madre, padre o apoderado/a del estudiante sancionado podrá solicitar la reconsideración de las medidas disciplinarias. PRIMERO: no se puede limitar el derecho a recurrir a determinados hechos. Ésta es una potestad absoluta, parte de sus derechos fundamentales, de modo que SIEMPRE debe tener la opción a recurrir. SEGUNDO: la apelación importa que la decisión sea revisada por otro organismo, no por el mismo que la dictó. Así, si se señala “apelación”, quien debería revisar es SLEP y no el establecimiento.
2. **Plazo y Forma:** La apelación debe presentarse por escrito ante la Dirección del establecimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles.
3. **Revisión e Instancia:** Interpuesto que sea el recurso, la Dirección resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el cual deberá tener a la vista el o los informes técnico-psicosociales pertinentes y disponibles. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito. Como medida para mejor resolver, la dirección podrá requerir al Equipo de Convivencia Educativa por nuevos antecedentes.
- 4 La decisión que se pronuncie sobre el recurso deberá elaborarse en un plazo de 5 días hábiles. Aquella será fundada, constará por escrito, y deberá ser notificada a los interesados en un plazo de 3, desde su dictación.

7. **Difusión y Evaluación del Protocolo (Art. 9º, 10º y Cap. IV del RICE)**

- **Socialización:** Este protocolo se socializará anualmente durante el mes de marzo y abril a través de la asignatura de Orientación, reuniones de apoderados, consejos técnicos y la publicación extractada en la página web y dependencias del establecimiento.
- **Revisión:** Toda propuesta de modificación o actualización de este protocolo se canalizará a través del Consejo Escolar conforme al procedimiento estipulado en el RICE institucional.